

חוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955

בטחון – צה"ל – שיפוט צבאי

תוכן ענינים

3	Go	פרק ראשון: פרשנות	
3	Go	הגדרות	סעיף 1
3	Go	מונחים מחוק העונשין, תשל"ז 1977	סעיף 2
3	Go	הוראות ופקודות כלליות	סעיף 2א
3	Go	פטור מפרסום ברשומות	סעיף 2ב
3	Go	דין הוראות ופקודות כלליות	סעיף 3
3	Go	פרק שני: תחולת החוק	
3	Go	תחולת החוק עד לשחרור מן הצבא	סעיף 4
3	Go	תחילת שירותו של מתנדב בכוחות המילואים	סעיף 5
3	Go	תחולת החוק על מי שחדל להיות חייל	סעיף 6
3	Go	תחולת החוק על מי שנמסר לו נשק מטעם הצבא	סעיף 7
3	Go	תחולת החוק על בני אדם הנתונים במשמורת הצבא או עובדים בצבא	סעיף 8
3	Go	התאמת מונחים לענין עובד במפעל המשרת את הצבא	סעיף 8א
3	Go	הודעת הצו	סעיף 9
3	Go	תחולת החוק על שבויי מלחמה	סעיף 10
3	Go	תחולת החוק על איש מילואים שאינו בשירות	סעיף 11
3	Go	עבריון ששהה מחוץ למדינה	סעיף 12
3	Go	סמכות שפיטה בעבירות צבאיות	סעיף 13
3	Go	סמכות לשפוט חייל בעבירות שאינן צבאיות	סעיף 14
3	Go	סמכות לשפוט עובדים בצבא בעבירות שאינן צבאיות	סעיף 15
3	Go	סמכות העמדה לדין בעבירת חוץ	סעיף 15א
3	Go	דין מי שחוק זה חל עליו ואינו חייל	סעיף 16
3	Go	פרק ראשון: אחריות לעבירה	
3	Go	תחולת חוק העונשין	סעיף 17
3	Go	סייג לצידוק מטעמי הכרח או צורך	סעיף 19
3	Go	צידוק נוסף	סעיף 20
3	Go	טיפול רפואי בחייל על כרחו	סעיף 20א
3	Go	פרק שני: ענשים	
3	Go	דירוג הענשים	סעיף 21
3	Go	ענשים משמעתיים	סעיף 22
3	Go	תקופת ריתוק ומחבוש	סעיף 23
3	Go	ברירת ענשים וצירופם	סעיף 24
3	Go	עונש על עבירה שאיננה עבירה צבאית	סעיף 25
3	Go	דירוג ענשים מסויימים	סעיף 26
3	Go	הורדה בדרגה בעקבות עונש מאסר או עונש מוות	סעיף 26א
3	Go	גירוש מהצבא	סעיף 27
3	Go	תוצאות גירוש מן הצבא	סעיף 28
3	Go	שיעור קנס	סעיף 29
3	Go	הורדה בדרגה	סעיף 30

3	Go	עונש על תנאי	סעיף 31
3	Go	ביצועו של עונש על תנאי	סעיף 32
3	Go	החלטה לביצוע עונש על תנאי	סעיף 33
3	Go	העמדה במבחן	סעיף 33א
3	Go	מאסר ומחבוש מצטברים ומקבילים	סעיף 34
3	Go	חיוב בפיצויים	סעיף 35
3	Go	האחריות האזרחית שמורה	סעיף 36
3	Go	אין לצרף צד אזרחי	סעיף 37
3	Go	מאסר במקום קנס	סעיף 38
3	Go	קיצור תקופת עונש במקום קנס	סעיף 40
3	Go	התיישנותן של עבירות	סעיף 41
3	Go	התיישנותם של ענשים	סעיף 42
3	Go	פרק שלישי : עבירות	
3	Go	בגידה	סעיף 43
3	Go	עזרה לאויב	סעיף 44
3	Go	התנהגות מחפירה בקשר לפעולות צבאיות	סעיף 45
3	Go	מרידה	סעיף 46
3	Go	מתן יד למרידה	סעיף 47
3	Go	מרי	סעיף 48
3	Go	הפגנה הפוגעת במשמעת	סעיף 49
3	Go	הסתה למרי	סעיף 50
3	Go	זריעת בהלה או יאוש בין חיילים	סעיף 51
3	Go	זריעת בהלה או יאוש	סעיף 52
3	Go	תעמולה הפוגעת במשטר הצבאי או במשמעת הצבא	סעיף 53
3	Go	תעמולה הפוגעת בסדר הטוב בצבא	סעיף 54
3	Go	חזקת כוונה להפיץ	סעיף 55
3	Go	עבירות בקשר לשבי	סעיף 56
3	Go	גילוי ידיעות	סעיף 57
3	Go	נטישת משמרת	סעיף 58
3	Go	אלימות כלפי מפקד	סעיף 59
3	Go	אלימות כלפי ממלאי תפקיד	סעיף 60
3	Go	אלימות כלפי חייל	סעיף 61
3	Go	איום ועלבונות כלפי מפקד	סעיף 62
3	Go	איום על ממלאי תפקיד	סעיף 63
3	Go	התנגדות לפעולה חוקית	סעיף 64
3	Go	התעללות	סעיף 65
3	Go	עיכוב רכוש ללא הצדקה	סעיף 66
3	Go	שררה כלפי פקודים	סעיף 67
3	Go	חריגה מסמכות	סעיף 68
3	Go	גרימת נזק לרכוש על ידי חריגה מסמכות	סעיף 70
3	Go	קצין שיפוט שחרג מסמכותו	סעיף 71
3	Go	חריגה מסמכות עד כדי סיכון חיים או בריאות	סעיף 72
3	Go	חריגה מסמכות עד כדי סיכון ביטחון המדינה	סעיף 73
3	Go	ביזה	סעיף 74
3	Go	אינוס	סעיף 75
3	Go	השמדת רכוש	סעיף 76
3	Go	הוצאת רכוש מרשות הצבא	סעיף 77
3	Go	הוצאת נשק מרשות הצבא	סעיף 78
3	Go	שימוש ברכוש צבאי שלא למטרות הצבא	סעיף 79

3	Go	אי שמירתו של רכוש צבאי	סעיף 80
3	Go	חזקת רשלנות	סעיף 81
3	Go	נטילת ציוד ואספקה או עיכובם שלא כדין	סעיף 82
3	Go	גניבה מחייל	סעיף 84
3	Go	שימוש בלתי חוקי בנשק	סעיף 85
3	Go	גרימת עיקולו, מעצרו וחילוטו של כלי טיס, כלי שיט, או כלי תחבורה אחר	סעיף 86
3	Go	נטישת כלי טיס או כלי שיט	סעיף 87
3	Go	טיפול בכלי טיס או בכלי שיט בחוסר זהירות או בניגוד להוראות	סעיף 88
3	Go	טיסה ללא רשות	סעיף 89
3	Go	טיסה אסורה	סעיף 90
3	Go	אי מילוי הוראות מפקד כלי טיס או כלי שיט	סעיף 91
3	Go	עריקה	סעיף 92
3	Go	חזקת כוונה שלא לחזור	סעיף 93
3	Go	העדר מן השירות שלא ברשות	סעיף 94
3	Go	איבוד קשר עם היחידה	סעיף 94א
3	Go	התגייסות במרמה	סעיף 96
3	Go	קבלת תפקיד במרמה	סעיף 97
3	Go	שחרור במרמה	סעיף 98
3	Go	פטור משירות בטחון במרמה	סעיף 99
3	Go	הטלת מום	סעיף 100
3	Go	התחלות	סעיף 101
3	Go	השתמטות מפעולה מסויימת	סעיף 102
3	Go	שוחד	סעיף 103
3	Go	ענין בעסקה הנעשית על ידי הצבא	סעיף 104
3	Go	עבירה במסמכים צבאיים	סעיף 105
3	Go	רשלנות לגבי תעודות	סעיף 106
3	Go	האשמת שוא	סעיף 107
3	Go	ידיעות כוזבות	סעיף 108
3	Go	עבירות לגבי בתי דין צבאיים	סעיף 109
3	Go	עבירות לגבי שופט חוקר ואחרים	סעיף 110
3	Go	עדות שקר בבית דין	סעיף 111
3	Go	עדות שקר	סעיף 112
3	Go	עדויות סותרות	סעיף 113
3	Go	מעצר שלא כדין	סעיף 114
3	Go	עבירות בקשר למעצר	סעיף 115
3	Go	סירוב להחזיק במשמורת	סעיף 116
3	Go	סירוב לסייע להחזיק במשמורת	סעיף 117
3	Go	הפרעה להחזקה במשמורת	סעיף 118
3	Go	שימוש באמצעים בלתי כשרים לצורך חקירה	סעיף 119
3	Go	שחרור ממשמורת	סעיף 120
3	Go	בריחה ממשמורת	סעיף 121
3	Go	סירוב לקיים פקודה	סעיף 122
3	Go	אי קיום פקודה	סעיף 123
3	Go	התרשלות	סעיף 124
3	Go	אין חובה לקיים פקודה בלתי חוקית	סעיף 125
3	Go	הפרעה לשוטר צבאי	סעיף 126
3	Go	סירוב לסייע לשוטר צבאי	סעיף 127
3	Go	סירוב להיבדק לשם גילוי שימוש בסמים מסוכנים	סעיף 127א

3	Go	התנהגות פרועה	סעיף 128
3	Go	התנהגות מבישה	סעיף 129
3	Go	התנהגות שאינה הולמת	סעיף 130
3	Go	התחזות	סעיף 131
3	Go	פגיעה במשמעת	סעיף 132
3	Go	אי קיום הוראות המחייבות בצבא	סעיף 133
3	Go	איסור עבודה, עיסוק או התמחות	סעיף 133א
3	Go	אי מניעת עבירה	סעיף 134
3	Go	קשר לעבור עבירה	סעיף 135
3	Go	תחולת הדין המשמעתי	סעיף 136
3	Go	העמדה לדין לפני קצין שיפוט	סעיף 137
3	Go	סמכותו של קצין שיפוט	סעיף 139
3	Go	דין משמעתי לפי הוראת הרמטכ"ל	סעיף 140
3	Go	סמכותו של קצין שיפוט	סעיף 141
3	Go	תלונה שאין קצין שיפוט מוסמך לדון בה	סעיף 143
3	Go	סייג לסמכות לבטל תלונה	סעיף 144
3	Go	דיון מחדש בתלונה שבוטלה	סעיף 145
3	Go	העברת דין	סעיף 146
3	Go	סמכויות מפקדו של קצין שיפוט זוט	סעיף 147
3	Go	זכות לבקש העברת הדין למפקד	סעיף 148
3	Go	זכות לבקש העברת הדין למפקד או לבית דין צבאי	סעיף 149
3	Go	החזרת תלונה לדיון משמעתי	סעיף 151
3	Go	סמכויות ענישה של קצין שיפוט זוט	סעיף 152
3	Go	סמכויות ענישה של קצין שיפוט בכיר	סעיף 153
3	Go	פסילה מקבל או מהחזיק רשיון נהיגה צבאי	סעיף 153א
3	Go	העדר מן השירות שלא ברשות ואיבוד קשר עם היחידה סמכויות ענישה	סעיף 153ב
3	Go	מחבוש עקב קנס שלא שולם	סעיף 154
3	Go	חיוב בפיצויים	סעיף 155
3	Go	מחבוש על תנאי	סעיף 156
3	Go	ביצוע העונש המותנה	סעיף 157
3	Go	סייגים לסמכות	סעיף 158
3	Go	סדרי הדין המשמעתי	סעיף 159
3	Go	חוות דעת מטעם הנאשם בדיון משמעתי שנערך על פי הוראת פרקליט	סעיף 159א
3	Go	פסק בדין משמעתי	סעיף 160
3	Go	אי תחולת דיני הראיות	סעיף 161
3	Go	עיקוב או הפסקה של ביצוע עונש בדין משמעתי	סעיף 162
3	Go	נשיאת עונש מחבוש	סעיף 162א
3	Go	עונש מחבוש שהוטל על אסיר	סעיף 162ב
3	Go	נידון שהיה במעצר	סעיף 162ג
3	Go	ערר על פסק	סעיף 163
3	Go	סמכויות קצין שיפוט הדן בערר	סעיף 165
3	Go	עונש שהוחלל בביצועו לפני הערר	סעיף 166
3	Go	סמכות הרמטכ"ל להמתיק עונש	סעיף 167
3	Go	ביטול חיוב בפיצויים	סעיף 167א
3	Go	חייל שהועמד לדין משמעתי לפני הרמטכ"ל	סעיף 167ב
3	Go	סמכויות הפרקליט הצבאי הראשי ופרקליט צבאי לבטל, לאשר בדיעבד או לשנות פסק או עונש	סעיף 168

3	Go	אין אחריות משמעתית פעמיים	סעיף 169
3	Go	התיישנות	סעיף 170
3	Go	דיון משמעת בעבירות תעבורה	סעיף 170א
3	Go	דין משמעת ושפיטה	סעיף 171
3	Go	שפיטה מבטלת פסק דין משמעת	סעיף 172
3	Go	דין חייל לשעבר	סעיף 173
3	Go	דין משמעת על איש מילואים בשירות	סעיף 174
3	Go	דין משמעת של איש במילואים שלא בשירות	סעיף 175
3	Go	דין משמעת רק בשירות	סעיף 176
3	Go	פרק ראשון: המנגנון המשפטי	
3	Go	מינוי פרקליט צבאי ראשי וסגנו, פרקליטים צבאיים וסגניהם	סעיף 177
3	Go	סמכויות הפרקליט הצבאי הראשי	סעיף 178
3	Go	סמכויות הפרקליט הצבאי הראשי לסגנו	סעיף 178א
3	Go	סמכויות פרקליט צבאי	סעיף 179
3	Go	העברה ואצילה של סמכויות פרקליט צבאי לסגן פרקליט צבאי	סעיף 179א
3	Go	תובעים צבאיים	סעיף 181
3	Go	סניגורים צבאיים	סעיף 182
3	Go	פרק שני: בתי הדין הצבאיים	
3	Go	בתי הדין הצבאיים	סעיף 183
3	Go	אי תלות של שופטים	סעיף 184
3	Go	כשירות	סעיף 185
3	Go	דרך המינוי	סעיף 186
3	Go	ועדת הבחירה	סעיף 187
3	Go	סייג למינוי שופט	סעיף 187א
3	Go	הצבעה בוועדת הבחירה	סעיף 187ב
3	Go	שופט עמית	סעיף 187ג
3	Go	מינוי נשיאים, משנה וסגנים	סעיף 188
3	Go	סמכויות נשיא בית דין למשנה או לסגן	סעיף 189
3	Go	הצהרת אמונים	סעיף 190
3	Go	תקופות המינוי	סעיף 192
3	Go	מינוי לכהונה בפועל	סעיף 192א
3	Go	סמכות לסיים דיון	סעיף 192ב
3	Go	הפסקת כהונה	סעיף 192ג
3	Go	בית דין משמעת	סעיף 192ד
3	Go	דין משמעת או פלילי	סעיף 192ה
3	Go	שיפוט פלילי	סעיף 192ה1
3	Go	השעייה	סעיף 192ו
3	Go	תחולת הוראות לגבי שופט מכוחות המילואים	סעיף 192ז
3	Go	תקופת כהונתו של שופט מכוחות המילואים	סעיף 193
3	Go	מחוז שיפוטי	סעיף 194
3	Go	ראש מחוז שיפוטי	סעיף 195
3	Go	סמכות בית דין צבאי מחוזי	סעיף 196
3	Go	בית דין צבאי מיוחד	סעיף 197
3	Go	מינוי שופטים צבאיים	סעיף 198
3	Go	סדרי המינהל של בית דין צבאי מיוחד ומחוזי	סעיף 199
3	Go	מותב של בית הדין הצבאי המיוחד	סעיף 200
3	Go	מותב של בית דין צבאי מחוזי	סעיף 200א
3	Go	מספר חברי בית הדין	סעיף 201

3	Go	הכללת שופט צבאי ושופט צבאי משפטי	סעיף 202
3	Go	דיון לפני דן יחיד בבית דין צבאי מחוזי	סעיף 203
3	Go	סמכות בית דין צבאי ימי	סעיף 205
3	Go	אימתי מרכיבים בית דין צבאי ימי	סעיף 206
3	Go	סמכותו של מפקד שייטת	סעיף 207
3	Go	מותב בית דין צבאי ימי	סעיף 208
3	Go	בתי דין שדה	סעיף 209
3	Go	סמכות בית דין צבאי לתעבורה	סעיף 209א
3	Go	דן יחידי	סעיף 209ב
3	Go	הגבלת סמכות הענישה	סעיף 209ג
3	Go	סדרי המינהל	סעיף 209ד
3	Go	בית הדין הצבאי לערעורים	סעיף 210
3	Go	סדרי המינהל של בית הדין הצבאי לערעורים	סעיף 211
3	Go	שופטי בית הדין הצבאי לערעורים	סעיף 212
3	Go	הרכבת מותבי בית הדין הצבאי לערעורים	סעיף 213
3	Go	מותב של שלושה	סעיף 214
3	Go	מותב של חמישה	סעיף 215
3	Go	הרכב בית הדין הצבאי לערעורים של שופט אחד	סעיף 215א
3	Go	הרכב בית הדין הצבאי לערעורים של שלושה שופטים	סעיף 215ב
3	Go	הכללת שופטים צבאיים משפטיים	סעיף 216
3	Go	זימון מותב בית הדין הצבאי לערעורים	סעיף 217
3	Go	דרגות השופטים בבתי הדין	סעיף 218
3	Go	אי תחולת סעיף 218	סעיף 219
3	Go	הנשיא בהרכב המותב	סעיף 220
3	Go	אב בית דין	סעיף 221
3	Go	מותבים אחרים של בית דין	סעיף 222
3	Go	אי כשרות לכהן כשופט צבאי	סעיף 223
3	Go	חוקיות בית דין צבאי למרות שינויים	סעיף 224
3	Go	פרק ראשון: הליכים לפני המשפט	
3	Go	תלונה	סעיף 225
3	Go	הודעת הסיבה למעצר	סעיף 226
3	Go	סייג	סעיף 226א
3	Go	שוטר צבאי וסמכויותיו	סעיף 227
3	Go	החלת סדר הדין הפלילי	סעיף 227א
3	Go	מעצר על ידי גבוה בדרגה	סעיף 228
3	Go	מעצר על הפרעת סדר	סעיף 229
3	Go	שמירת הוראות אחרות	סעיף 230
3	Go	מעצר על ידי שוטר צבאי בלא פקודת מעצר	סעיף 231
3	Go	מסירת אדם שאינו חייל לרשות אזרחית	סעיף 232
3	Go	מעצר על ידי חייל אחר ללא פקודת מעצר	סעיף 233
3	Go	פקודת מעצר של קצין שיפוט	סעיף 234
3	Go	ביצוע פקודת מעצר	סעיף 234א
3	Go	אישור פקודת מעצר	סעיף 235
3	Go	פקודת מעצר של שוטר צבאי	סעיף 237א
3	Go	שמיעת טענות העצור	סעיף 237א1
3	Go	פנייה לבית דין צבאי להארכת מעצר	סעיף 237ב
3	Go	הבאת העצור בפני שופט בשבתות ובחגים	סעיף 237ג
3	Go	עיון חוזר וערר על פקודת מעצר ועל אישורה	סעיף 238

3	Go	ביטול פקודת מעצר	סעיף 239
3	Go	הארכת מעצר בידי בית דין צבאי מחוזי	סעיף 240
3	Go	הארכה נוספת של תקופת המעצר בידי שופט צבאי משפטאי	סעיף 241
3	Go	דיון בערעור על מעצר, בשלושה שופטים צבאיים משפטאים	סעיף 241א
3	Go	פקודת מעצר של שופט חוקר	סעיף 242
3	Go	סמכות בית דין ליתן פקודת מעצר או לבטלה	סעיף 243
3	Go	שחרור בערבות	סעיף 243א
3	Go	תחולת הוראות נוספות לענין מעצר ושחרור תיקון	סעיף 243ב
3	Go	סייג לתחולת חוק סדר הדין הפלילי	סעיף 243ג
3	Go	מעצר פתוח	סעיף 244
3	Go	סמכות להוציא צו חיפוש	סעיף 245
3	Go	סמכות לערוך חיפוש בגוף החייל	סעיף 245א
3	Go	סמכות ליטול אמצעי זיהוי מחייל ומכלוא	סעיף 245א1
3	Go	הכשרה לעריכת חיפוש בגוף חייל	סעיף 245ב
3	Go	שוטר צבאי רשאי לבצע פקודת חיפוש של שופט שלום	סעיף 246
3	Go	חיפוש על ידי שוטר צבאי ללא פקודה	סעיף 247
3	Go	חיפוש אצל עציר	סעיף 248
3	Go	סמכות חיפוש בבית סוהר צבאי, במחנה מעצר ובחדר משמר צבאי	סעיף 248א
3	Go	אין חיפוש אלא בעדים	סעיף 249
3	Go	תחולת הוראות נוספות	סעיף 250
3	Go	בדיקות לשם גילוי החזקה או שימוש בסמים מסוכנים	סעיף 250א
3	Go	בדיקות לשם מניעה וגילוי של החזקת סמים מסוכנים או שימוש בהם	סעיף 250ב
3	Go	סוגי בדיקות	סעיף 250ג
3	Go	בדיקה או חקירה לפני העמדה לדין	סעיף 251
3	Go	מי מוסמך לשמש קצין בודק	סעיף 252
3	Go	עריכת בדיקה על ידי קצין	סעיף 254
3	Go	בדיקה וחקירה מוקדמת גם כשאין חשוד	סעיף 255
3	Go	סמכויות קצין בודק	סעיף 256
3	Go	חובה להעיד ולומר אמת	סעיף 257
3	Go	רישום עדויות	סעיף 258
3	Go	אמרת הנאשם	סעיף 259
3	Go	עדות שלא בפני הקצין הבודק	סעיף 260
3	Go	חשוד שנעצר	סעיף 261
3	Go	הזהרת נאשם	סעיף 266
3	Go	תוכן האזהרה	סעיף 267
3	Go	הזהרת נאשם המביע רצונו למסור אמרה	סעיף 268
3	Go	אין לחקור מי שמוסר אמרה	סעיף 269
3	Go	אמרת נאשם, כשיש נאשמים אחדים	סעיף 270
3	Go	אמרה הנמסרת בכתב	סעיף 271
3	Go	אמרה הנמסרת בעל פה	סעיף 272
3	Go	אי כפיפות קצין בודק לדיני ראיות	סעיף 273
3	Go	פרטי בדיקה אחרים	סעיף 274
3	Go	חומר בדיקה שלא נגבה על ידי הקצין הבודק	סעיף 275
3	Go	סיום הבדיקה	סעיף 276
3	Go	העברת חומר בדיקה לפרקליט צבאי	סעיף 277
3	Go	העברת תלונה לפרקליט צבאי	סעיף 278
3	Go	ענין שבסמכות בית דין צבאי מיוחד	סעיף 279
3	Go	תלונה אחרת שקיבל פרקליט צבאי	סעיף 280

3	Go	תלונה אחרת בצירוף חומר בדיקה שקיבל פרקליט צבאי	סעיף 281
3	Go	תלונה שקיבל הפרקליט הצבאי הראשי	סעיף 282
3	Go	הגשת כתב אישום ללא תלונה	סעיף 282א
3	Go	סמכויות תובע צבאי בעבירות תעבורה	סעיף 282ב
3	Go	מינוי שופט חוקר	סעיף 283
3	Go	התביעה בחקירה מוקדמת	סעיף 284
3	Go	התחלת חקירה מוקדמת	סעיף 285
3	Go	גביית עדויות התביעה	סעיף 286
3	Go	אמרת הנאשם	סעיף 287
3	Go	עדי הסניגוריה ועדות הנאשם	סעיף 288
3	Go	כשרות הודאות ואמרות הנאשם שלא בחקירה מוקדמת	סעיף 289
3	Go	קיום כתבי עדות	סעיף 290
3	Go	כשרות אמרת נאשם בחקירה מוקדמת	סעיף 291
3	Go	כתב עדות של עד כראיה כשרה	סעיף 292
3	Go	עדות בפני שופט חוקר שלא בחקירה מוקדמת	סעיף 293
3	Go	עריכת חקירה מוקדמת שלא בפני הנאשם	סעיף 294
3	Go	פומביות חקירה מוקדמת	סעיף 295
3	Go	הליכי חקירה אחרים	סעיף 296
3	Go	החלטת השופט החוקר	סעיף 297
3	Go	סיום חקירה מוקדמת	סעיף 298
3	Go	מינוי שופט חוקר בסיבות מוות	סעיף 298א
3	Go	שמירת הגוויה	סעיף 298ב
3	Go	סמכויות עזר	סעיף 298ג
3	Go	פומביות	סעיף 298ד
3	Go	איסור פרסום	סעיף 298ה
3	Go	בדיקת גוויה	סעיף 298ו
3	Go	הפסקת החקירה	סעיף 298ז
3	Go	תוצאות החקירה	סעיף 298ח
3	Go	צו אישום	סעיף 298ט
3	Go	העברת חקירה על פי צו היועץ המשפטי לממשלה	סעיף 298י
3	Go	סייג	סעיף 298יא
3	Go	חומר חקירה מוקדמת שקיבל הפרקליט הצבאי הראשי	סעיף 299
3	Go	הוראות לתובע הצבאי	סעיף 300
3	Go	שחרור ממעצר עם ביטול תלונה או קובלנה	סעיף 301
3	Go	חומר בדיקה וחקירה מוקדמת שנמסר להשלמה	סעיף 302
3	Go	עריכת כתב אישום	סעיף 303
3	Go	תוכן כתב האישום	סעיף 304
3	Go	הגשת כתב אישום	סעיף 305
3	Go	העברת כתב אישום לבית דין אחר	סעיף 305א
3	Go	הרכבת מותב בית דין	סעיף 306
3	Go	מסירת העתק כתב האישום לנאשם	סעיף 307
3	Go	ביטול כתב אישום	סעיף 308
3	Go	זימון בית הדין	סעיף 309
3	Go	פרק שני: שופטים, סניגוריה ופומביות	
3	Go	עילות פסלות	סעיף 310
3	Go	סניגור לפי בחירת הנאשם	סעיף 316
3	Go	ועדה לאישור סניגורים	סעיף 317
3	Go	אישור הועדה	סעיף 318
3	Go	סירוב לדחות משפט	סעיף 319

3	Go	פסילת סניגור שנבחר על ידי הנאשם	סעיף 320
3	Go	מינוי סגור צבאי	סעיף 321
3	Go	מאימתי מורשה סניגור לייצג	סעיף 322
3	Go	סניגוריה לפני שופט חוקר ובעת דיון על הארכת מעצר	סעיף 323
3	Go	פומביות משפט צבאי	סעיף 324
3	Go	איסור פרסום והוצאת פרוטוקולים	סעיף 325
3	Go	שמירת סודיות	סעיף 326
3	Go	פסק דין כראיה	סעיף 326א
3	Go	פרסום בענין התלוי ועומד בבית הדין	סעיף 326ב
3	Go	פרק שלישי: הליכים רגילים	
3	Go	מסירת כתב אישום לנאשם	סעיף 327
3	Go	הרחקת נאשם מאולם בית הדין	סעיף 328
3	Go	הליכים בהעדר הנאשם	סעיף 329
3	Go	ניהול הדיון	סעיף 330
3	Go	הרחקה מבית הדין	סעיף 330א
3	Go	שפיטה מיידית של נאשם בבזיון בית דין צבאי	סעיף 331
3	Go	מתרגם לנאשם	סעיף 332
3	Go	עדות שלא בעברית	סעיף 333
3	Go	דין מתרגם כדין עד	סעיף 334
3	Go	רישום פרוטוקול	סעיף 335
3	Go	תוכן הפרוטוקול	סעיף 336
3	Go	צירוף מסמכים לפרוטוקול	סעיף 337
3	Go	תיקון פרוטוקול לאחר מתן פסק הדין	סעיף 339
3	Go	רישום	סעיף 340
3	Go	זיהוי הנאשם	סעיף 341
3	Go	חובת התביעה לזהות	סעיף 342
3	Go	הקראת כתב ההרכב וטענת פסלות	סעיף 343
3	Go	טענה שנתקבלה	סעיף 344
3	Go	ערעור	סעיף 345
3	Go	דחיית הדיון כשמוגש ערעור	סעיף 346
3	Go	המשך הדיון כשאין ערעור	סעיף 347
3	Go	התליית הדיון לאחר החלטה בערעור	סעיף 348
3	Go	טענת פסלות לאחר קריאת כתב האישום	סעיף 349
3	Go	טענת פסלות לאחר מתן פסק הדין בערכאה ראשונה	סעיף 350
3	Go	קריאת כתב האישום וטענות טרומיות	סעיף 351
3	Go	דיון בטענה טרומית	סעיף 352
3	Go	החלטה בטענה טרומית	סעיף 353
3	Go	תשובת הנאשם לאשמה	סעיף 354
3	Go	דין מי שצפוי לעונש מוות	סעיף 355
3	Go	שינוי התשובה	סעיף 357
3	Go	החלטת בית הדין בהודאת הנאשם	סעיף 358
3	Go	הודאה באחת מאשמות חלופות	סעיף 358א
3	Go	החלטת בית הדין לאחר כפירת הנאשם	סעיף 359
3	Go	החלטת בית הדין לאחר הודאה בעובדות	סעיף 360
3	Go	סדרי הדין לאחר הודאת חלק מהנאשמים	סעיף 361
3	Go	הפרדת המשפט	סעיף 362
3	Go	סדרי הדיון במשפט שהופרד	סעיף 363
3	Go	פרשת התביעה	סעיף 364
3	Go	טענת חוסר אשמה	סעיף 365

3	Go	דבר הנאשם	סעיף 366
3	Go	שתיקת הנאשם	סעיף 366א
3	Go	פרשת ההגנה	סעיף 367
3	Go	ראיות מטעם בית הדין	סעיף 368
3	Go	ראיות נוספות מטעם התביעה	סעיף 369
3	Go	ראיות מטעם ההגנה לאחר ראיות נוספות מטעם התביעה	סעיף 370
3	Go	סמכות בית הדין לשמוע ראיות מטעמו	סעיף 371
3	Go	עדות בשבועה	סעיף 372
3	Go	סדר גביית עדות	סעיף 373
3	Go	תחולת חוק סדר הדין הפלילי	סעיף 373א
3	Go	עדים במשפט של נאשמים אחדים	סעיף 374
3	Go	זכות חקירה שכנגד במקרים מסויימים	סעיף 375
3	Go	הבאת ראיות לפני הדיון לגופו של ענין	סעיף 376
3	Go	סמכות לסרב להזמנת עדים	סעיף 377
3	Go	שינוי כתב האישום	סעיף 378
3	Go	סייג לשינוי בכתב האישום	סעיף 379
3	Go	ביטול כתב האישום על ידי בית הדין	סעיף 380
3	Go	תאריך ההבאה לדין באשמה חדשה	סעיף 381
3	Go	שינוי אשמה ללא שינוי כתב האישום	סעיף 382
3	Go	הרשעה לגבי היעדרות שנפסקה ונמשכה	סעיף 382א
3	Go	תוקף	סעיף 383
3	Go	סיכומים	סעיף 384
3	Go	הכרעת הדין	סעיף 385
3	Go	נאשם שאינו מסוגל לעמוד בדין	סעיף 386
3	Go	ביטול המשפט	סעיף 388
3	Go	התייעצות בית הדין	סעיף 389
3	Go	סדר התייעצות	סעיף 390
3	Go	חובה להשתתף בהצבעה	סעיף 391
3	Go	החלטות בית דין	סעיף 392
3	Go	הנמקת	סעיף 393
3	Go	דעת מיעוט	סעיף 394
3	Go	פרסום דעת מיעוט	סעיף 395
3	Go	נימוקי הכרעת הדין	סעיף 396
3	Go	קריאת הכרעת הדין	סעיף 397
3	Go	פסק דין מזכה	סעיף 398
3	Go	ראיות וקביעת מידת העונש	סעיף 399
3	Go	סיכומים לענין מידת העונש	סעיף 400
3	Go	גזר דין	סעיף 401
3	Go	הוראות נוספות בגזר הדין	סעיף 403
3	Go	הזמן לערעור	סעיף 404
3	Go	הגבלה על מסירת מידע מהמרשם הפלילי וקיצור תקופת הרישום	סעיף 404א
3	Go	תחולת הפרק	סעיף 405
3	Go	פרק רביעי: הליכי דין מיוחדים	
3	Go	התביעה	סעיף 406
3	Go	סניגור	סעיף 407
3	Go	כתב אישום	סעיף 408
3	Go	מסירת	סעיף 409
3	Go	התרת דיון מקוצר	סעיף 410
3	Go	מותב	סעיף 410א

3	Go	דיון מקוצר שהתחיל	סעיף 411
3	Go	סדרי הדיון המקוצר	סעיף 412
3	Go	תחולת סדרי הדין של בית דין צבאי מחוזי	סעיף 412א
3	Go	הזמנה לדין	סעיף 412ב
3	Go	מסירת הודעה בעבירות תעבורה	סעיף 412ב1
3	Go	קביעת השופטים לדיון והחלפתם	סעיף 412ג
3	Go	דיון שלא במעמד תובע צבאי	סעיף 412ד
3	Go	דיון שלא בפני הנאשם	סעיף 412ה
3	Go	הודעה על פסק הדין	סעיף 412ו
3	Go	פרק חמישי: ערעור	
3	Go	זכות ערעור לנידון	סעיף 413
3	Go	ערעור על עונש בלבד	סעיף 414
3	Go	החלטות הניתנות לערעור	סעיף 415
3	Go	דין החלטה הניתנת לערעור	סעיף 415א
3	Go	ערעור בקשר לחיוב בפיצויים	סעיף 416
3	Go	ערעור על הרכבת בית דין צבאי ימי	סעיף 417
3	Go	התקופה להגשת ערעור	סעיף 418
3	Go	הגשת ערעור	סעיף 419
3	Go	ערעור שהוברק	סעיף 420
3	Go	למי מגישים כתב ערעור	סעיף 421
3	Go	העברת פסק הדין לבית הדין הצבאי לערעורים	סעיף 422
3	Go	ערעור אבטומטי	סעיף 423
3	Go	ערעור מצד התביעה	סעיף 424
3	Go	הרכבת מותב	סעיף 425
3	Go	חזרה מערעור	סעיף 426
3	Go	הארכת המועד לערעור	סעיף 427
3	Go	הארכה זמנית של מועד הערעור	סעיף 428
3	Go	תיקון כתב ערעור ונימוקיו	סעיף 429
3	Go	ערעור יישמע בפני בעלי הדין	סעיף 430
3	Go	ביטול דחיית הערעור	סעיף 431
3	Go	שמיעת ערעור שלא בפני בעלי הדין	סעיף 432
3	Go	טענות בעלי הדין	סעיף 433
3	Go	שמיעת ערעור שלא בפני בעל הדין כשהוטל מאסר שנה או עונש קל מזה	סעיף 434
3	Go	קבלת ראיות בערעור	סעיף 435
3	Go	ערעור על פסק דין של בית דין צבאי לתעבורה	סעיף 435א
3	Go	פסק של בית הדין הצבאי לערעורים בערעור על פסק דין	סעיף 436
3	Go	פסק של בית הדין הצבאי לערעורים בערעור על	סעיף 437
3	Go	ראיות במשפט שהוחזר לדיון	סעיף 438
3	Go	קריאת פסק הדין בערעור	סעיף 439
3	Go	דחיית ערעור למרות פגם משפטי בפסק הדין	סעיף 440
3	Go	הגדרות	סעיף 440א
3	Go	זכות ערעור	סעיף 440ב
3	Go	זכות ערעור על החלטה בענין מעצר	סעיף 440ב1
3	Go	תחולת הוראות	סעיף 440ב2
3	Go	כיצד נוהגים בערעור	סעיף 440ג

3	Go	סמכויות נוספות של בית הדין הצבאי לערעורים	סעיף 7440
3	Go	שחרור בערבות	סעיף 7440ה
3	Go	אישור	סעיף 7440ו
3	Go	ביצוע	סעיף 7440ז
3	Go	משפט חוזר על פסק דין של בית משפט צבאי	סעיף 7440ח
3	Go	ערעור לבית המשפט העליון	סעיף 7440ט
3	Go	פרק שישי: פסק דין חלוט והקלה בעונש	
3	Go	פסק דין חלוט	סעיף 441
3	Go	הקלה בעונש	סעיף 442
3	Go	חוות דעתו של פרקליט צבאי	סעיף 443
3	Go	פרק שביעי: משפט חוזר	
3	Go	משפט חוזר לטובת הנידון	סעיף 445
3	Go	משפט חוזר בכל עת	סעיף 446
3	Go	בקשת משפט חוזר	סעיף 447
3	Go	בדיקה וחקירה מקודמת להכנת חוות דעת	סעיף 449
3	Go	בית הדין הדן במשפט חוזר	סעיף 450
3	Go	הרכבת מותב בית הדין	סעיף 451
3	Go	הליכי הדין במשפט חוזר	סעיף 452
3	Go	פסק דין ללא שמיעת עדויות	סעיף 453
3	Go	פסק דין במשפט חוזר שנשמעו בו עדויות	סעיף 454
3	Go	קבלת עדויות במשפט הראשון כראיה	סעיף 455
3	Go	ערעור	סעיף 456
3	Go	זיכוי בלא עריכת משפט חוזר	סעיף 456א
3	Go	פרסום זיכוי במשפט חוזר	סעיף 457
3	Go	פרק שמיני: הוראות כלליות	
3	Go	החלפת שופט צבאי	סעיף 458
3	Go	סמכות למי שבא במקומו של מפקד	סעיף 459
3	Go	עניינים בלתי צפויים	סעיף 460
3	Go	הנהגת בתי דין שדה	סעיף 461
3	Go	הסמכות להרכיב בית דין שדה	סעיף 462
3	Go	תחום סמכות מפקד שהוסמך להרכיב בית דין שדה	סעיף 463
3	Go	סמכות השיפוט של בית דין שדה	סעיף 464
3	Go	הרכב בית דין שדה	סעיף 465
3	Go	זימון בית דין שדה	סעיף 466
3	Go	הסכמה להרכיב ולזמן בית דין שדה	סעיף 467
3	Go	תובע וסניגור	סעיף 468
3	Go	סניגור לפי בחירת הנאשם	סעיף 469
3	Go	כתב האישום	סעיף 470
3	Go	סדרי דין	סעיף 471
3	Go	דיון שטרם הוכרע	סעיף 472
3	Go	ערעור על פסק דין של בית דין שדה	סעיף 473
3	Go	ביצוע גזר דין של בית דין שדה	סעיף 474
3	Go	עדיפות חלק זה על הוראות אחרות	סעיף 475
3	Go	דיני הראיות ה	סעיף 476
3	Go	הודאת הנאשם כראיה	סעיף 477
3	Go	הודאת הנאשם מרצונו הטוב	סעיף 478
3	Go	אמרת נאשם אחד כנגד נאשמים אחרים	סעיף 479
3	Go	טפסים מודפסים של פרסומים צבאיים רשמיים	סעיף 480
3	Go	תעודות צבאיות כראיה	סעיף 481

3	Go	תעודות שוטר כראיה על מאסר	סעיף 482
3	Go	מסמכים צבאיים אחרים	סעיף 483
3	Go	חזקת פרסום	סעיף 484
3	Go	העתקים	סעיף 485
3	Go	פרוטוקול של בית דין צבאי	סעיף 486
3	Go	הגשת מסמכים לבית דין צבאי	סעיף 487
3	Go	מסמכים צבאיים כראיה לבתי המשפט	סעיף 488
3	Go	הודעה בכתב כראיה בבית דין צבאי לתעבורה	סעיף 488א
3	Go	פרק ראשון: ביצוע	
3	Go	ביצוע פסק דין	סעיף 489
3	Go	תחילת פסילה ותקופתה	סעיף 489א
3	Go	פיצוי לנאשם שזוכה	סעיף 490
3	Go	חישוב תקופות מאסר, מחבוש וריתוק	סעיף 491
3	Go	ניכוי עונש או מעצר	סעיף 491א
3	Go	ביצוע עונש מוות	סעיף 493
3	Go	מקום ביצועו של עונש מאסר	סעיף 494
3	Go	נידון צבאי בבית סוהר אזרחי	סעיף 495
3	Go	ביצוע מחבוש	סעיף 496
3	Go	גביית קנסות ופיצויים ותוספת פיגור	סעיף 497
3	Go	דין פיצויים שנפסקו לאדם פרטי	סעיף 498
3	Go	ביצוע מאסר או מחבוש של בית דין שדה או בית דין צבאי ימי	סעיף 499
3	Go	אסיר לקוי בנפשו	סעיף 500
3	Go	החזרה למאסר	סעיף 501
3	Go	שחרור מהצבא אינו משחרר מנשיאת עונש	סעיף 502
3	Go	תקנות בית הסוהר	סעיף 503
3	Go	מכתבי כלואים	סעיף 503א
3	Go	תקנון חדרי משמר ומחנות מעצר	סעיף 504
3	Go	קביעת בתי סוהר ומחנות מעצר	סעיף 505
3	Go	פרסום תקנון וצווים	סעיף 506
3	Go	קביעת חדר משמר צבאי	סעיף 507
3	Go	הוראות הרמטכ"ל	סעיף 508
3	Go	פרק שני: עיון בעונש	
3	Go	ועדה לעיון בעונש	סעיף 509
3	Go	המתקת העונש או החלפתו	סעיף 510
3	Go	הוראות בדבר דיוני הועדה	סעיף 511
3	Go	הבאת פסקי דין לעיון הועדה	סעיף 512
3	Go	שמירת דינים אחרים	סעיף 513
3	Go	בזיון בית דין צבאי	סעיף 514
3	Go	בזיון בית דין לגבי שופט חוקר ואחרים	סעיף 515
3	Go	התחמקות מעדות בפני קצין בודק	סעיף 516
3	Go	התחזות כחייל	סעיף 518
3	Go	ציון דרגה, תפקיד או שם יחידה	סעיף 518א
3	Go	לבישת מדי צבא	סעיף 518ב
3	Go	עיכוב תעודות	סעיף 519
3	Go	תקיפת שוטר צבאי	סעיף 519א
3	Go	חייל המסרב להישמע לפקודות	סעיף 520
3	Go	שיפוט	סעיף 521
3	Go	דרגות לענין חוק זה	סעיף 522
3	Go	החרמת מכשירי עבירה	סעיף 523

3	Go	הוראות בית הדין על החזרת רכוש	סעיף 524
3	Go	החזרת רכוש שלא בגזר דין	סעיף 525
3	Go	שמירת זכויות	סעיף 526
3	Go	הזמנת חיילים כעדים	סעיף 527
3	Go	הזמנת עדים אחרים	סעיף 528
3	Go	דין	סעיף 531
3	Go	הזמנת עדים על ידי שופט חוקר	סעיף 532
3	Go	הורדה מדרגה בשל עבירה שיש עמה קלון	סעיף 533
3	Go	הורדה מדרגה בנסיבות מיוחדות	סעיף 533א
3	Go	חיוב בתשלום נזקים שנגרמו למתקנים	סעיף 534
3	Go	גביית סכומים שהוטלו על קבוצה	סעיף 535
3	Go	החזרת סכומים שנגבו	סעיף 536
3	Go	ועדות חקירה	סעיף 537
3	Go	חומר ועדת חקירה לא ישמש ראיה במשפט	סעיף 538
3	Go	זכותו של חייל בחקירה הנוגעת לשמו הטוב	סעיף 539
3	Go	תחקיר צבאי	סעיף 539א
3	Go	אצילת סמכויות	סעיף 540
3	Go	תחולת חוק העונשין	סעיף 541
3	Go	סייג ל"חייל"	סעיף 542
3	Go	מינוי נציב קבילות חיילים	סעיף 543
3	Go	מועד הבחירה	סעיף 543א
3	Go	ממלא מקום לנציב	סעיף 543ב
3	Go	קבילה של מי	סעיף 544
3	Go	דרך הגשת קבילה	סעיף 545
3	Go	קבילה על מי	סעיף 546
3	Go	קבילה על מה	סעיף 547
3	Go	קבילות שאין לברר אותן	סעיף 548
3	Go	קבילות שבירורן מצריך סיבה מיוחדת	סעיף 549
3	Go	העברת קבילה לפרקליט הצבאי הראשי	סעיף 549א
3	Go	פתיחת הבירור	סעיף 550
3	Go	דרכי הבירור	סעיף 551
3	Go	הפסקת הבירור	סעיף 552
3	Go	תוצאות הבירור	סעיף 553
3	Go	סייגים להודעה	סעיף 554
3	Go	זכויות וסעדים	סעיף 555
3	Go	חובת סודיות	סעיף 556
3	Go	דין וחשבון	סעיף 557
3	Go	אי תלותו של הנציב	סעיף 558
3	Go	ביצוע ותקנות	סעיף 559
3	Go	ביטול	סעיף 560
3	Go	הוראות מעבר	סעיף 561
3	Go	שמירת התקנות לגבי נעדרים ועריקים	סעיף 562
3	Go	תחילת תוקף	סעיף 563
3	Go	תוספת ראשונה	
3	Go	תוספת שנייה	

חוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955*

- * פורסם ס"ח תשט"ו מס' 189 מיום 20.7.1955 עמ' 171 (ה"ח תשי"ד מס' 203 עמ' 159). ת"ט מפתח ס"ח תשט"ו עמ' VIII.
- תוקן ס"ח תשי"ח מס' 252 מיום 10.4.1958 עמ' 122 (ה"ח תשי"ח מס' 341 עמ' 188) – תיקון מס' 1.
- ס"ח תשכ"ג מס' 400 מיום 18.7.1963 עמ' 120 (ה"ח תשכ"ג מס' 530 עמ' 5) – תיקון מס' 2; ר' סעיף 2 לענין הוראת מעבר.
- ס"ח תשכ"ד מס' 432 מיום 31.7.1964 עמ' 148 (ה"ח תשכ"ג מס' 537 עמ' 84) – תיקון מס' 3; תחילתו שלושה חודשים מיום פרסומו ור' סעיף 93 לענין הוראת מעבר.
- ס"ח תשכ"ט מס' 566 מיום 18.7.1969 עמ' 193 (ה"ח תשכ"ט מס' 818 עמ' 131) – תיקון מס' 4; ר' סעיף 5 לענין תחילה.
- ס"ח תשל"א מס' 581 מיום 29.1.1970 עמ' 20 (ה"ח תשכ"ט מס' 845 עמ' 313) – תיקון מס' 5 בסעיף 17 לחוק העיטורים בצבא-הגנה לישראל, תשל"א-1970.
- ס"ח תשל"ב מס' 664 מיום 1.8.1972 עמ' 140 (ה"ח תשל"ב מס' 1014 עמ' 417) – תיקון מס' 6; תחילתו שלושה חודשים מיום פרסומו.
- ס"ח תשל"ד מס' 744 מיום 23.8.1974 עמ' 128 (ה"ח תשל"ד מס' 1116 עמ' 171) – תיקון מס' 7.
- ס"ח תשל"ה מס' 776 מיום 31.7.1975 עמ' 198 (ה"ח תשל"ה מס' 1161 עמ' 130) – תיקון מס' 8; תחילתו שלושה חודשים מיום פרסומו ור' סעיף 28 לענין הוראות מעבר. ת"ט ס"ח תשל"ו מס' 789 מיום 1.1.1976 עמ' 44.
- ס"ח תשל"ז מס' 837 מיום 6.1.1977 עמ' 43 (ה"ח תשל"ו מס' 1241 עמ' 244) – תיקון מס' 9; ר' סעיף 22 לענין תחילה ותחולה.
- ס"ח תשל"ח מס' 884 מיום 26.1.1978 עמ' 68 (ה"ח תשל"ז מס' 1285 עמ' 138) – תיקון מס' 10; תחילתו שלושים ימים מיום פרסומו.
- ס"ח תשל"ח מס' 903 מיום 21.7.1978 עמ' 161 (ה"ח תשל"ח מס' 1342 עמ' 202) – תיקון מס' 11; ר' סעיף 10 לענין הוראות מעבר.
- ס"ח תשל"ט מס' 935 מיום 21.6.1979 עמ' 108 (ה"ח תשל"ח מס' 1197 עמ' 419) – תיקון מס' 12.
- ס"ח תשמ"א מס' 998 מיום 11.1.1981 עמ' 72 (ה"ח תשמ"א מס' 1496 עמ' 77) – תיקון מס' 13.
- ס"ח תשמ"ב מס' 1038 מיום 21.1.1982 עמ' 22 (ה"ח תשמ"א מס' 1489 עמ' 40) – תיקון מס' 14. ת"ט: ס"ח תשמ"ב מס' 1041 מיום 18.2.1982 עמ' 36. מס' 1047 מיום 26.3.1982 עמ' 93 – ת"ט (מס' 2).
- ס"ח תשמ"ב מס' 1042 מיום 1.3.1982 עמ' 38 (ה"ח תשמ"ב מס' 1562 עמ' 65) – תיקון מס' 15. ת"ט ס"ח תשמ"ב מס' 1052 מיום 1.6.1982 עמ' 170 – ת"ט (מס' 3).
- ס"ח תשמ"ג מס' 1076 מיום 3.3.1983 עמ' 44 (ה"ח תשמ"ג מס' 1601 עמ' 17) – תיקון מס' 16; ר' סעיף 11 לענין הוראת מעבר.
- ס"ח תשמ"ו מס' 1183 מיום 25.6.1986 עמ' 172 (ה"ח תשמ"ו מס' 1756 עמ' 18) – תיקון מס' 17; ר' סעיף 15 לענין הוראות מעבר.
- ס"ח תשמ"ז מס' 1212 מיום 9.4.1987 עמ' 84 (ה"ח תשמ"ו מס' 1766 עמ' 78) – תיקון מס' 18 בסעיף 6 לחוק העונשין (תיקון מס' 21), תשמ"ז-1987; תוקפו מיום 1.7.1987 עד יום 1.7.1989.
- ס"ח תשמ"ז מס' 1222 מיום 5.8.1987 עמ' 152 (ה"ח תשמ"ז מס' 1821 עמ' 190) – תיקון מס' 19.
- ס"ח תשמ"ח מס' 1246 מיום 31.3.1988 עמ' 66 (ה"ח תשמ"ז מס' 1814 עמ' 114, ה"ח תשמ"ח מס' 1872 עמ' 133) – תיקון מס' 20 בסעיף 23 לחוק העונשין (תיקון מס' 23), תשמ"ח-1988.
- ס"ח תשנ"א מס' 1350 מיום 26.3.1991 עמ' 116 (ה"ח תשנ"א מס' 2007 עמ' 260) – תיקון מס' 21 בסעיף 5 לחוק ממלאי תפקידים שיפוטיים (סייג למינוי) (תיקוני חקיקה), תשנ"א-1991.
- ס"ח תשנ"א מס' 1361 מיום 26.6.1991 עמ' 178 (ה"ח תשנ"א מס' 2014 עמ' 293) – תיקון מס' 22.
- ס"ח תשנ"ג מס' 1411 מיום 4.2.1993 עמ' 50 (ה"ח תשנ"א מס' 2049 עמ' 192, ה"ח תשנ"א מס' 2076 עמ' 368, ה"ח תשנ"ב מס' 2119 עמ' 262, ה"ח תשנ"ג מס' 2143 עמ' 20) – תיקון מס' 23.
- ס"ח תשנ"ג מס' 1415 מיום 3.3.1993 עמ' 86 (ה"ח תשנ"ב מס' 2112 עמ' 202) – תיקון מס' 24 בסעיף 5 בחוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 31), תשנ"ג-1993; תחילתו שישים ימים מיום פרסומו.
- ס"ח תשנ"ד מס' 1476 מיום 4.8.1994 עמ' 266 (ה"ח תשנ"ד מס' 2277 עמ' 472) – תיקון מס' 25.
- ס"ח תשנ"ד מס' 1481 מיום 23.8.1994 עמ' 358 (ה"ח תשנ"ב מס' 2098 עמ' 115) – תיקון מס' 26 בסעיף 10 לחוק העונשין (תיקון מס' 39), תשנ"ד-1994; תחילתו שנה מיום פרסומו.

- [ס"ח תשנ"ו מס' 1567](#) מיום 29.2.1996 עמ' 109 ([ה"ח תשנ"ו מס' 2455](#) עמ' 258) – תיקון מס' 27.
- [ס"ח תשנ"ו מס' 1573](#) מיום 8.3.1996 עמ' 147 ([ה"ח תשנ"ה מס' 2344](#) עמ' 210, [ה"ח תשנ"ו מס' 2459](#) עמ' 274) – תיקון מס' 28 בסעיף 22 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף החשוד), תשנ"ו-1996.
- [ס"ח תשנ"ו מס' 1576](#) מיום 17.3.1996 עמ' 172 ([ה"ח תשנ"ו מס' 2481](#) עמ' 433) – תיקון מס' 29 [במקור מס' 28].
- [ס"ח תשנ"ו מס' 1590](#) מיום 10.5.1996 עמ' 302 ([ה"ח תשנ"ו מס' 2500](#) עמ' 544) – תיקון מס' 30.
- [ס"ח תשנ"ו מס' 1592](#) מיום 12.5.1996 עמ' 351 ([ה"ח תשנ"ה מס' 2366](#) עמ' 306) – תיקון מס' 31 בסעיף 79 [במקור מס' 44] לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), תשנ"ו-1996; תחילתו שנה מיום פרסומו. תוקן [ס"ח תשנ"ז מס' 1621](#) מיום 10.4.1997 עמ' 125 ([ה"ח תשנ"ה מס' 2366](#) עמ' 306) – תיקון מס' 31 (תיקון) בסעיף 16 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) (תיקון), תשנ"ז-1997; תחילתו ביום 12.5.1997.
- [ס"ח תשנ"ו מס' 1594](#) מיום 27.5.1996 עמ' 366 ([ה"ח תשנ"ו מס' 2460](#) עמ' 277, [ה"ח תשנ"ו מס' 2477](#) עמ' 415) – תיקון מס' 32; תחילתו 60 ימים מיום פרסומו ור' סעיף 8 לענין תיקון מיום 26.7.1998. תוקן [ס"ח תשנ"ח מס' 1677](#) מיום 26.7.1998 עמ' 278 ([ה"ח תשנ"ח מס' 2735](#) עמ' 452) – תיקון מס' 32 (תיקון).
- [ס"ח תשנ"ח מס' 1637](#) מיום 14.11.1997 עמ' 6 ([ה"ח תשנ"ז מס' 2597](#) עמ' 230, [ה"ח תשנ"ז מס' 2625](#) עמ' 364) – תיקון מס' 33.
- [ס"ח תשנ"ח מס' 1657](#) מיום 5.3.1998 עמ' 144 ([ה"ח תשנ"ז מס' 2608](#) עמ' 280) – תיקון מס' 34.
- [ס"ח תשנ"ח מס' 1665](#) מיום 1.4.1998 עמ' 199 ([ה"ח תשנ"ז מס' 2617](#) עמ' 338) – תיקון מס' 35 בסעיף 6 לחוק לתקון פקודת בתי הסוהר (מס' 17), תשנ"ח-1998.
- [ס"ח תש"ס מס' 1734](#) מיום 7.4.2000 עמ' 152 ([ה"ח תש"ס מס' 2850](#) עמ' 247) – תיקון מס' 36.
- [ס"ח תשס"ב מס' 1839](#) מיום 25.3.2002 עמ' 244 ([ה"ח תשס"א מס' 3010](#) עמ' 672) – תיקון מס' 37 בסעיף 2 לחוק בתי המשפט (תיקון מס' 32), תשס"ב-2002. ת"ט [ס"ח תשס"ב מס' 1847](#) מיום 6.6.2002 עמ' 417; תחילתו ביום תחילת תיקון מס' 37.
- [ס"ח תשס"ב מס' 1859](#) מיום 24.7.2002 עמ' 486 ([ה"ח תשס"ב מס' 3140](#) עמ' 688) – תיקון מס' 38.
- [ס"ח תשס"ב מס' 1862](#) מיום 1.8.2002 עמ' 514 ([ה"ח תשס"ב מס' 3101](#) עמ' 421) – תיקון מס' 39.
- [ס"ח תשס"ב מס' 1864](#) מיום 5.8.2002 עמ' 597 ([ה"ח תשס"ב מס' 3085](#) עמ' 306) – תיקון מס' 40 בסעיף 32 לחוק נציב התלונות על שופטים, תשס"ב-2002.
- [ס"ח תשס"ג מס' 1883](#) מיום 29.12.2002 עמ' 202 ([ה"ח תשס"א מס' 2969](#) עמ' 405, [ה"ח תשס"א מס' 2976](#) עמ' 496) – תיקון מס' 41 [במקור מס' 37] בסעיף 3 לחוק בתי המשפט (תיקון מס' 33), תשס"ג-2002.
- [ס"ח תשס"ד מס' 1908](#) מיום 3.11.2003 עמ' 10 ([ה"ח הממשלה תשס"ג מס' 35](#) עמ' 508) – תיקון מס' 42.
- [ס"ח תשס"ד מס' 1910](#) מיום 12.11.2003 עמ' 16 ([ה"ח הממשלה תשס"ג מס' 50](#) עמ' 601) – תיקון מס' 43.
- [ס"ח תשס"ד מס' 1924](#) מיום 9.2.2004 עמ' 290 ([ה"ח תשס"ב מס' 3159](#) עמ' 840) – תיקון מס' 44.
- [ס"ח תשס"ד מס' 1924](#) מיום 9.2.2004 עמ' 290 ([ה"ח תשס"ב מס' 3100](#) עמ' 415) – תיקון מס' 45; ר' סעיף 24 לענין הוראת מעבר.
- [ס"ח תשס"ד מס' 1932](#) מיום 21.3.2004 עמ' 325 ([ה"ח תשס"ב מס' 3150](#) עמ' 747) – תיקון מס' 46 בסעיף 5 לחוק נושאי משרה שיפוטית (מניעה מלשבת בדין) (תיקוני חקיקה), תשס"ד-2004; ר' סעיף 8 לענין תחילה ותחולה.
- [ס"ח תשס"ד מס' 1932](#) מיום 21.3.2004 עמ' 329 ([ה"ח הכנסת תשס"ד מס' 36](#) עמ' 40) – תיקון מס' 47 בסעיף 5 לחוק נושאי משרה שיפוטית (שיקול דעת של חברי ועדה לבחירת נושאי משרה שיפוטית) (תיקוני חקיקה), תשס"ד-2004.
- [ס"ח תשס"ד מס' 1950](#) מיום 19.7.2004 עמ' 450 ([ה"ח הממשלה תשס"ג מס' 53](#) עמ' 618) – תיקון מס' 49; ר' סעיף 13 לענין תחולה.
- [ס"ח תשס"ד מס' 1953](#) מיום 1.8.2004 עמ' 482 ([ה"ח הממשלה תשס"ד מס' 67](#) עמ' 232) – תיקון מס' 48; תחילתו ביום 1.10.2004.
- [ס"ח תשס"ה מס' 1994](#) מיום 3.4.2005 עמ' 285 ([ה"ח הממשלה תשס"ה מס' 144](#) עמ' 452) – תיקון מס' 50.
- [ס"ח תשס"ה מס' 1994](#) מיום 3.4.2005 עמ' 285 ([ה"ח הכנסת תשס"ה מס' 72](#) עמ' 121) – תיקון מס' 51.
- [ס"ח תשס"ה מס' 1994](#) מיום 3.4.2005 עמ' 286 ([ה"ח הממשלה תשס"ד מס' 75](#) עמ' 294) – תיקון מס' 52.
- [ס"ח תשס"ה מס' 2005](#) מיום 19.6.2005 עמ' 498 ([ה"ח הממשלה תשס"ה מס' 115](#) עמ' 536) – תיקון מס' 53 בסעיף 18 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף החשוד) (תיקון), תשס"ה-2005; תחילתו שלושה חודשים מיום פרסומו.
- [ס"ח תשס"ו מס' 2047](#) מיום 2.1.2006 עמ' 185 ([ה"ח הממשלה תשס"ה מס' 159](#) עמ' 554) – תיקון מס' 54.
- [ס"ח תשס"ו מס' 2050](#) מיום 3.1.2006 עמ' 243 ([ה"ח תשס"ב מס' 3180](#) עמ' 922) – תיקון מס' 55 בסעיף 28 לחוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין, תשס"ו-2006; תחילתו ביום 1.10.2006 ור' ס' 34 לענין תחולה והחלה הדרגתית.

1. בחוק זה –

"צבא" – צבא-הגנה לישראל;

"חייל" –

(1) אדם הנמנה עם הכוחות הסדירים של הצבא, על פי חוק שירות בטחון [נוסח משולב], תשמ"ו-1986, (להלן – חייל בשירות חובה), או על פי התנדבות, בין בדרך של התחייבות לשירות קבע ובין בדרך אחרת;

(2) אדם הנמנה עם כוחות המילואים של הצבא, על פי חוק שירות המילואים, התשס"ח-2008, או על פי התנדבות (להלן – איש מילואים), כשהוא בשירות;

"הרמטכ"ל" – ראש המטה הכללי של הצבא;

"מעשה", לרבות מחדל;

"מפקד", לגבי כל מי שחוק זה חל עליו – הגבוה ממנו בדרגה, לרבות מי שלפי פקודות הצבא או לפי הנוהג בצבא רשאי לתת לו פקודה אף אם איננו גבוה ממנו בדרגה;

"רכוש צבאי", לרבות רכוש הנמצא בשימוש או בחזקתו של הצבא;

"אויב", לרבות פורעים מזוינים ומורדים מזוינים וכל מי שמתתן בפעולה מזוינת נגד הצבא או נגד כוחות מזוינים הפועלים בשיתוף עם הצבא;

"נשק", לרבות חלקים ואביזרים של כלי נשק, תחמושת, חמרי נפץ וציוד לחימה אחר, מכשירים המשמשים כלי עזר להפעלה או להכוונה של נשק, בין שהנשק ראוי לשימוש ובין שאינו ראוי;

"פקודות הצבא" – הוראות הפיקוד העליון פקודות המטה הכללי, ופקודות כלליות אחרות כמשמעותן בסעיף 2א(ג);

"שופט חוקר" – שופט צבאי-משפטי בבית הדין הצבאי לערעורים, בבית הדין הצבאי המיוחד או בבית דין צבאי מחוזי שנתמנה על ידי נשיא בית הדין הצבאי לערעורים לערוך חקירה מוקדמת או לחקור בסיבות מוות, הכל לפי הענין.

ס"ח תשס"ז מס' 2092 מיום 28.3.2007 עמ' 294 (ה"ח הכנסת תשס"ז מס' 129 עמ' 42) – תיקון מס' 56.
ס"ח תשס"ז מס' 2095 מיום 21.5.2007 עמ' 308 (ה"ח הכנסת תשס"ז מס' 143 עמ' 138) – תיקון מס' 57 בסעיף 2 לחוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 51), תשס"ז-2007.

ס"ח תשס"ח מס' 2152 מיום 16.4.2008 עמ' 512 (ה"ח הממשלה תשס"ח מס' 295 עמ' 584) – תיקון מס' 58 בסעיף 33 לחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008; תחילתו ביום 1.8.2008.

ס"ח תשס"ט מס' 2204 מיום 27.7.2009 עמ' 288 (ה"ח הממשלה תשס"ח מס' 334 עמ' 12) – תיקון מס' 59.
ס"ח תשס"ט מס' 2207 מיום 5.8.2009 עמ' 302 (ה"ח הממשלה תשס"ו מס' 256 עמ' 568) – תיקון מס' 60; ר' סעיף 2 לענין תחולה.

ס"ח תש"ע מס' 2234 מיום 17.3.2010 עמ' 420 (ה"ח הממשלה תשס"ו מס' 247 עמ' 517) – תיקון מס' 61.
ס"ח תשע"א מס' 2284 מיום 27.3.2011 עמ' 654 (ה"ח הממשלה תש"ע מס' 533 עמ' 1328) – תיקון מס' 62 בסעיף 5 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) (תיקון מס' 8), תשע"א-2011.

ס"ח תשע"א מס' 2289 מיום 4.4.2011 עמ' 730 (ה"ח הכנסת תשס"ח מס' 250 עמ' 424, ה"ח הממשלה תש"ע מס' 479 עמ' 228) – תיקון מס' 63; ר' סעיפים 5, 6 לענין תחילה והוראות מעבר. תוקן ס"ח תשע"ב מס' 2336 מיום 9.2.2012 עמ' 168 (ה"ח הממשלה תשע"ב מס' 636 עמ' 236) – תיקון מס' 63 (תיקון) תשע"ב-2012.

ס"ח תשע"א מס' 2317 מיום 17.8.2011 עמ' 1169 (ה"ח הממשלה תש"ע מס' 475 עמ' 164) – תיקון מס' 64 בסעיף 24 לחוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין (תיקון מס' 3), תשע"א-2011.

ס"ח תשע"ב מס' 2332 מיום 18.1.2012 עמ' 128 (ה"ח הממשלה תש"ע מס' 521 עמ' 1180) – תיקון מס' 65 בסעיף 5 לחוק בתי המשפט (תיקון מס' 69), תשע"ב-2012.

- "קצין שיפוט" - קצין שיפוט זוטור וקצין שיפוט בכיר ;
- "קצין שיפוט זוטור" - מפקד יחידה שדרגתו אינה למטה מדרגת סרן ואינו קצין שיפוט בכיר או קצין אחר שהרמטכ"ל העניק לו סמכות של קצין שיפוט זוטור ; (תיקון מס' 10) תשל"ח-1978
- "קצין שיפוט בכיר" - מפקד יחידה שדרגתו אינה למטה מדרגת סגן אלוף, או קצין אחר שהרמטכ"ל העניק לו סמכות של קצין שיפוט בכיר ;
- "קצין מוסמך" - קצין שיפוט בכיר שהסמיך אותו הפרקליט הצבאי הראשי לדון בדיון משמעתי בעבירת תנועה, כפי שהוגדרה בפקודות הצבא ; (תיקון מס' 14) תשמ"ב-1981
- "בעל הכשרה משפטית" - מי שרשום, או זכאי להיות רשום, בפנקס חברי לשכת עורכי הדין או מי שהוא בעל השכלה משפטית גבוהה כאמור בסעיף 25 לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א-1961 (בחוק זה - חוק לשכת עורכי הדין) ; (תיקון מס' 17) תשמ"ו-1986 (תיקון מס' 46) תשס"ד-2004
- "בעל נסיון משפטי" של תקופה מסוימת - בעל הכשרה משפטית שכינה או עסק אותה תקופה באחת הכהונות או באחד העיסוקים האמורים בפסקאות (1) ו-(2) של סעיף 2 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984 (להלן - חוק בתי המשפט), או בתקנות שהותקנו לצורך אותו סעיף, ובלבד שלפחות מחצית תקופת הכהונה או העיסוק היתה בארץ ; (תיקון מס' 17) תשמ"ו-1986
- "עבירה צבאית" - עבירה לפי חלק ב' ;
- "טענת פסלות" - טענת בעל דין כי מתקיימת עילת פסלות לפי סעיף 310 ; (תיקון מס' 46) תשס"ד-2004
- "הנציב" - נציב תלונות הציבור על שופטים שמונה לפי סעיף 3 לחוק נציב תלונות הציבור על שופטים, התשס"ב-2002. (תיקון מס' 40) תשס"ב-2002
2. בחוק זה תהא משמעותם של המונחים הבאים כמשמעותם בחוק העונשין, תשל"ז-1977, והם : "חבלה", "ביודעין", "טענת שוא", "פרסום", "החזקה" ו-"להחזיק ברשות".
- 2א. (א) הוראות הפיקוד העליון הן הוראות כלליות שיוציא הרמטכ"ל באישור שר הבטחון, והן יקבעו עקרונות הנוגעים לארגון הצבא, למינהל, למשטר ולמשמעת בו ולהבטחת פעולתו התקינה. (תיקון מס' 12) תשל"ט-1979
- (ב) פקודות המטה הכללי הן פקודות כלליות שיוציא הרמטכ"ל, והן יקבעו פרטים בנושאים האמורים בסעיף קטן (א).
- (ג) בהוראות הפיקוד העליון ניתן לקבוע סוגים אחרים של פקודות כלליות המחייבות בצבא (להלן - פקודות כלליות אחרות) והמוסמכים להוציאן.
- 2ב. הוראות ופקודות כאמור בסעיף 2א אינן טעונות פרסום ברשומות ויובאו לידיעת הנוגעים בדבר בדרך שיוורה הרמטכ"ל. (תיקון מס' 12) תשל"ט-1979
3. (א) לענין חוק זה רואים את פקודות הצבא כדינים.
- (ב) מקום שבו קיימת סתירה בין הוראת הפיקוד העליון לבין פקודת המטה הכללי או פקודה כללית אחרת - עדיפה הוראת הפיקוד העליון ; מקום שבו קיימת סתירה בין פקודת המטה הכללי לבין פקודה כללית אחרת - עדיפה פקודת המטה הכללי. (תיקון מס' 12) תשל"ט-1979 (תיקון מס' 45) תשס"ד-2004
- פרק שני: תחולת החוק**
4. מי שנתקבל כדין, או דימה בתום לב שנתקבל כדין, לכוחות הסדירים של הצבא או לשירות בכוחות המילואים של הצבא, יחול עליו חוק זה כל עוד לא קיבל שחרור מן הכוחות הסדירים או מאותו שירות מילואים. תחולת החוק עד לשחרור מן הצבא
5. הנמנה עם כוחות המילואים על פי התנדבות שנקרא להתייצב לשירות מילואים מסויים בהתאם להתנדבותו, רואים אותו לענין חוק זה כאילו היה בשירות מן הזמן שנקבע להתייצבותו לאותו שירות. תחילת שירותו של מתנדב בכוחות המילואים
6. (א) אדם שעבר עבירה בהיותו חייל ולאחר ביצוע העבירה חדל, לחלוטין או לשעה, מהיות חייל, יחול עליו חוק זה בכל ענין הנוגע לאותה עבירה. תחולת החוק על מי שחדל להיות חייל
- (ב) לא הוגש כתב אישום לבית דין צבאי על עבירה כאמור, תוך מאה ושמנים יום מהיום שבו חדל להיות חייל כאמור, והיא אינה עבירה לפי סעיף 43, 92, 98 או 99, יחדל חוק זה לחול

עליו לגבי אותה עבירה.

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב) תפקע התחולה האמורה בסעיף קטן (א) לגבי עבירה מן העבירות המנויות להלן אם לא הוגש כתב אישום עליה לבית דין צבאי תוך שנה מהיום שאדם שעבר אותה חדל, לחלוטין או לשעה, מהיות חייל:

(תיקון מס' 11)
תשל"ח-1978

(1) עבירה צבאית שענשה מאסר שנתיים ומעלה;

(תיקון מס' 23)
תשנ"ג-1993
(תיקון מס' 23)
תשל"ג-1993

(2) עבירה שאינה צבאית שהיא פשע וכן עבירה על סעיף 304 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, או עבירה על סעיף 64 לפקודת התעבורה.

(ד) על אף ההגבלות האמורות בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג), כאשר בוצעה עבירה בידי חיילים שהינם צדדים לעבירה, כאמור בסימן ב' לפרק ה' לחוק העונשין, תשל"ז-1977, כל זמן שחוק זה חל על אחד מהם הוא יחול על כולם.

(תיקון מס' 11)
תשל"ח-1978
(תיקון מס' 34)
תשנ"ח-1998

(ה) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מדיני ההתיישנות לפי חוק זה או לפי חוק סדר הדין הפלילי, תשכ"ה-1965.

(תיקון מס' 11)
תשל"ח-1978

7. מי שנמסר לו נשק מטעם הצבא כדי להחזיקו לפי תעודת הרשאה כאמור בסעיף 5ב(ג) לחוק כלי היריה, תש"ט-1949, ועשה בו או לגביו מעשה המהווה עבירה על הסעיפים 45(3), 76(ג), 78, 79, 80, 85 או 133 לחוק זה, יחול עליו חוק זה בכל ענין הנוגע לאותו מעשה.

תחולת החוק על מי שנמסר לו נשק מטעם הצבא

8. גם על אלה יחול חוק זה, אף אם אינם חיילים כהגדרתם בסעיף 1:

תחולת החוק על בני אדם הנתונים במשמורת הצבא או עובדים בצבא

(1) הנמצא כדין במשמורת הצבא;

(2) העובד בשירות הצבא, או העובד במפעל המשרת את הצבא ושר הבטחון קבע אותו בצו כשירות צבאי לענין סעיף זה;

(3) העובד בשליחות הצבא.

8א. לענין תחולת חוק זה על עובד במפעל המשרת את הצבא ושר הבטחון קבע אותו בצו כשירות צבאי לפי סעיף 2(8), "צבא" – גם מפעל כאמור במשמע.

התאמת מונחים לענין עובד במפעל המשרת את הצבא
(תיקון מס' 3)
תשכ"ד-1964

9. (א) צו כאמור בסעיף 8(2) יכול להיות כללי, מסוייג או אישי, ואין חובה לפרסמו ברשומות.

הודעת הצו

(ב) תחילת תקפו של צו כאמור יהיה כתום שני חדשים מיום נתינתו, אולם לא יחול על אדם אלא משהודע לו; ולגבי מי שהיה בשירות שעליו חל הצו בזמן נתינתו - לא יחול הצו אלא כתום שני חדשים מיום ההודעה.

10. חוק זה יחול על שבוי מלחמה בהתחשב עם כל הוראה שנקבעה בתקנות שהותקנו על ידי שר הבטחון, בהסכמת שר המשפטים, לשם התאמת הוראות חוק זה עם האמנות הבינלאומיות שישראל התקשרה בהן.

תחולת החוק על שבויי מלחמה

11. (א) איש מילואים שאינו בשירות שעבר אחת העבירות המנויות להלן יחול עליו חוק זה בכל הנוגע לאותה עבירה, ואלו הן:

תחולת החוק על איש מילואים שאינו בשירות
(תיקון מס' 3)
תשכ"ד-1964

(1) מעשה המהווה עבירה לפי הסעיפים 57, 94א, 99, 100, 101, 102, או 104, 109א(1) או 131;

(תיקון מס' 45)
תשס"ד-2004

(2) מעשה המהווה עבירה לפי סעיף 59 או 62, ועשה את המעשה כלפי מפקדו באשר הוא מפקדו, או כלפי מי שהיה מפקדו כאשר היה מפקדו;

(3) מעשה המהווה עבירה לפי סעיף 64 ועשה את המעשה לגבי חייל הבא לשם אותו במשמורת לפי חוק זה;

(4) מעשה המהווה עבירה לפי סעיף 65, ועשה את המעשה כלפי פקודו באשר הוא פקודו;

(5) מעשה המהווה עבירה לפי סעיף 85, לגבי נשק שקיבל מטעם הצבא;

(6) מעשה המהווה עבירה לפי תקנות שהותקנו על ידי שר הבטחון לפי חוק שירות

(תיקון מס' 58)
תשס"ח-2008

בטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986, או לפי חוק שירות המילואים, התשס"ח-2008, והמטילות חובות על אנשי מילואים כשאינם בשירות.

(ב) אדם שעבר עבירה כאמור בסעיף קטן (א) בהיותו איש מילואים, יחול עליו חוק זה בכל הנוגע לאותה עבירה אף לאחר שחדל להיות נמנה עם כוחות המילואים; אולם אם לא הוגש כתב אישום לבית דין צבאי תוך שנה מהיום שבו נעברה העבירה והיא איננה עבירה לפי סעיף 99, יחדל חוק זה לחול עליו לגבי אותה עבירה.

12. לא הוגש כתב אישום לבית דין צבאי מפני שהותו של הנאשם מחוץ לישראל, לא יבוא הזמן ששהה מחוץ לישראל במנין התקופות האמורות בסעיפים 6 ו-11.

13. (א) בית דין צבאי מוסמך לדון חייל שעשה מעשה המהווה עבירה צבאית, בין שעבר אותה במדינה ובין מחוצה לה; אין הוראה זו גורעת מסמכותו של כל בית משפט אחר במדינה לשפוט את החייל על אותו מעשה אם הוא מהווה עבירה לפי דין אחר.

(ב) מי שחוק זה חל עליו על פי סעיף 8(2) לא יישפט בבית דין צבאי על עבירות אלה:

(1) עבירה לפי סעיף 43(1) ו-5(5) ולפי סעיף 45(1), (3) ו-5(5);

(2) עבירה לפי סעיפים 65, 67, 71, 95, 96, 98, 99, 129 ו-130;

(3) עבירה לפי סעיפים 126, 127 ו-128 אלא אם נעברה העבירה במקום שבהחזקת הצבא.

(ג) מי שחוק זה חל עליו על פי סעיף 8(2) הרי, נוסף לעבירות הצבאיות המנויות בסעיף קטן (ב), לא יישפט בבית דין צבאי בתקופה שאיננה תקופת לחימה גם על עבירות אלה:

(1) עבירה לפי סעיפים 61, 92, 94, 100, 101, 102, 108(3), 128 ו-132;

(2) עבירה לפי סעיף 49, אלא אם התכוון במעשה העבירה להפגין חוסר כבוד למפקד;

(3) עבירה לפי סעיפים 109, 111, 112 ו-113 אלא אם הוזמן או בא לפני בית דין צבאי לרגל ענין שהגיע לידיעתו בקשר עם עבודתו בצבא.

(ד) שר הבטחון רשאי לקבוע בתקנות עבירות נוספות שעליהן לא יתן את הדין מי שחוק זה חל עליו, לפי סעיף 8(2), הכל בתנאים ובסייגים שיקבע.

14. בית דין צבאי מוסמך לדון חייל, פרט למי שחוק זה חל עליו על פי סעיף 8(2) ו-3(3), שעבר בין במדינה ובין מחוצה לה עבירה כל שהיא שאיננה עבירה צבאית, אולם אם היה היועץ המשפטי לממשלה סבור שהעבירה לא נעברה במסגרת הצבא או עקב השתייכותו של הנאשם לצבא, רשאי הוא בכל עת, עד להחלטה בדבר הרשעה או זיכוי (להלן - הכרעת הדין), לצוות כי דינו יתברר בבית משפט אחר.

15. בית דין צבאי מוסמך לדון אדם שחוק זה חל עליו לפי סעיף 8(2) ו-3(3) ושעבר, בין במדינה ובין מחוצה לה, במסגרת הצבא או עקב השתייכותו לצבא, עבירה כל שהיא שאיננה עבירה צבאית, אולם רשאי היועץ המשפטי לממשלה בכל עת עד להכרעת הדין לצוות, כי דינו של האדם יתברר בבית-משפט אחר.

15א. הגשת כתב אישום בעבירה שנעברה מחוץ למדינה אשר בית דין צבאי מוסמך לדון בה כאמור בסעיפים 13, 14 ו-15, אינה טעונה הסכמת היועץ המשפטי לממשלה.

16. מי שאינו חייל כהגדרתו בסעיף 1, וחוק זה חל עליו - יהיה דינו לענין חוק זה, כדין חייל; וכל מקום שמדובר בחוק זה על חייל, גם אדם כאמור במשמע; והוא, כשאינו הוראה אחרת.

חלק ב' - עבירות וענשים

פרק ראשון: אחריות לעבירה

17. מבלי לגרוע מהוראות סעיף 541, יחולו לגבי עבירות צבאיות הוראות פרק א' ופרק ב' בחלק המקדמי והוראות חלק א': כללי, לחוק העונשין תשל"ז-1977, בתיאומים המחויבים לפי הענין.

עברייני ששהה מחוץ למדינה (תיקון מס' 14) תשמ"ב-1981

סמכות שפיטה בעבירות צבאיות

(תיקון מס' 3) תשכ"ד-1964

(תיקון מס' 3) תשכ"ד-1964

סמכות לשפוט חייל בעבירות שאינן צבאיות

סמכות לשפוט עובדים בצבא בעבירות שאינן צבאיות

סמכות העמדה לדין בעבירות-חוק (תיקון מס' 26) תשנ"ד-1994

דין מי שחוק זה חל עליו ואינו חייל

תחולת חוק העונשין (תיקון מס' 34) תשנ"ח-1998

18. (בוטל).
19. חייל שעבר עבירה כדי להגן על חייו או גופו, או על חייו או גופו של אדם אחר, או על ערך כל שהוא, לא יישמש הדבר, על אף האמור בכל דין אחר, עילה לפטור מאחריות פלילית או למחילת העונש, אם לפי הנסיבות שבהן נעברה העבירה הוא היה חייב להקריב את החיים, הגוף או הערך.
20. צידוק הוא לחייל, אם המעשה שעשה והמהווה עבירה נעשה כדי למנוע מרידה בצבא או המשכתה או כדי למנוע בשעת פעולה קרבית סירוב לקיים פקודה מוסמכת הנוגעת לאותה פעולה או אי קיום פקודה כזאת, ובלבד שאי אפשר היה למנוע אלה בדרך אחרת, ושבעשייתו לא עבר את המידה הדרושה לאותה מטרה.
- 20א. (א) אישור שני רופאים בכתב כי טיפול רפואי דרוש כדי להציל את חייו של חייל או כדי למנוע החרפה תכופה של מחלתו או נזק אחר לבריאותו שאינו ניתן לתיקון, או כדי לחסנו מפני מחלה, מותר לתת את הטיפול הרפואי לחייל גם על כרחו; אולם לא יבוצע ניתוח בגופו של חייל על כרחו אלא בתנאי קרב או בתנאי חירום דומים.
- (ב) בתקופת לחימה, בתנאי קרב או בתנאי חירום דומים, מותר לתת את הטיפול הרפואי כאמור בסעיף קטן (א) גם אם האישור חתום על-ידי רופא אחד בלבד, וגם אם האישור ניתן בעל-פה, ובלבד שייערך בכתב מיד כשהתנאים יאפשרו זאת.
- (ג) טיפול רפואי שניתן לחייל באישור כאמור בסעיף זה, רואים אותו לענין כל דין כאילו ניתן בהסכמתו של החייל אפילו ניתן על כרחו.
- פרק שני: ענשים**
21. אלה הענשים שבית דין צבאי רשאי להטיל בגבולות סמכותו על עבירה צבאית וסדרם מן הקל אל החמור:
- (1) כל עונש מן הענשים המשמעותיים המנויים בסעיף 22;
 - (2) קנס;
 - (3) מחבוש;
 - (4) הורדה בדרגה;
 - (5) מאסר לתקופה קצובה;
 - (6) מאסר עולם;
 - (7) עונש מוות.
22. אלה הענשים המשמעותיים: אתראה, ריתוק למחנה או לאניה, נזיפה ונזיפה חמורה.
23. עונש ריתוק למחנה או לאניה או עונש מחבוש לא יעלו על שלושים וחמישה ימים.
24. מי שנתחייב בבית דין צבאי על עבירה צבאית, רשאי בית הדין להטיל עליו את העונש שנקבע לה בחוק זה או עונש קל יותר, מתוך המפורטים בסעיף 21 וכן הוא רשאי לצרף לכל עונש גם עונשים קלים יותר כאמור.
25. (א) מי שנתחייב בבית דין צבאי על עבירה שאינה עבירה צבאית, רשאי בית הדין להטיל עליו עונש שבית המשפט היה מוסמך להטילו על אותה עבירה, וכן אחד או יותר מן העונשים המפורטים בסעיף 21(1), (3) אם קבוע לעבירה עונש מאסר, ו- (4); הטיל בית הדין עונש כאמור בסעיף 21(3) לא יעלו תקופת המאסר והמחבוש יחד על תקופת המאסר הקבועה לאותה עבירה.
- (ב) (בוטל).
- (ג) על אף האמור בסעיף קטן (א), מקום שנקבע לעבירה לפי פקודת התעבורה, או לעבירה לפי חיקוק אחר הנוגע לתעבורה, עונש מסויים כעונש חובה, יטיל בית דין צבאי עונש כאמור באותו חיקוק. האמור בסעיף קטן זה אינו בא לגרוע מסמכותו של בית דין צבאי להטיל גם אחד או יותר מן העונשים המפורטים בסעיף 21.
26. לענין סעיף 25 –

(תיקון מס' 34)
תשנ"ח-1998
סייג לצידוק מטעמי
הכרח

צידוק נוסף

טיפול רפואי בחייל
על כרחו
(תיקון מס' 3)
תשכ"ד-1964

דירוג הענשים

ענשים משמעותיים
(תיקון מס' 10)
תשנ"ח-1978
תקופת ריתוק ומחבוש
(תיקון מס' 11)
תשנ"ח-1978
בידוק ענשים
וצירופם
(תיקון מס' 3)
תשכ"ד-1964

עונש על עבירה
שאינה עבירה
צבאית
(תיקון מס' 25)
תשנ"ד-1994
(תיקון מס' 45)
תשס"ד-2004
(תיקון מס' 25)
תשנ"ד-1994
(תיקון מס' 8)
תשנ"ה-1975
(תיקון מס' 25)
תשנ"ד-1994

דירוג ענשים
מסויימים

(1) רואים את הענשים המנויים בסעיף 21 פסקאות (1), (2) ו-(4) קלים מעונש מאסר לתקופה כל שהיא;

(2) רואים מחבוס כעונש קל ממאסר כשתקופת המחבוס אינה עולה על תקופת המאסר.

26א. הטיל בית דין צבאי על נידון, שהוא בעל דרגה, אחד הענשים המנויים בסעיף 21(5), (6) או (7), יחליט בית הדין גם אם להטיל עונש הורדה בדרגה וינמק את החלטתו.

27. חייל שדרגתו אינה למטה מסמל והוא נידון על ידי בית דין צבאי על עבירה שדינה מאסר, רשאי בית הדין להטיל עליו עונש גירוש מהצבא נוסף על העונש הקבוע לאותה עבירה או במקומו.

28. גירוש מן הצבא גורר אחריו גם שלילת הדרגה הצבאית של הנדון.

29. קנס המוטל על עבירה לפי חוק זה לא יעלה על עשרים שיעורים של שכר יסוד חדשי של טוראי בשירות חובה, כפי שהוא בשעת הטלת העונש; אולם אם הנדון הוא חייל בשירות חובה לא יעלה הקנס על שני שיעורים של שכר כאמור.

30. (א) גזר בית דין צבאי הורדה בדרגה, יקבע בגזר דינו את הדרגה שאליה יורד הנידון. לא קבע בית הדין את הדרגה - יורד הנידון דרגה אחת מן הדרגה שהיתה לו בשעת מתן גזר הדין.

(ב) שום דבר האמור בחוק זה אינו בא לגרוע מסמכותו של הרמטכ"ל, או של מי שהוסמך לכך על ידיו, להוריד חייל מדרגתו הזמנית.

31. מקום שביט דין צבאי רשאי להטיל מחבוס או מאסר לתקופה קצובה, רשאי הוא להורות שהעונש, כולו או חלקו, יהיה על תנאי.

32. (א) מי שנידון למחבוס או למאסר על תנאי לא ישא את ענשו אלא אם עבר תוך תקופה שנקבעה בגזר דינו (להלן בחלק זה - תקופת התנאי) אחת העבירות שנקבעו בגזר הדין והורשע בשל עבירה כזאת (להלן בחלק זה - עבירה נוספת) תוך תקופת התנאי או לאחריה.

(ב) קביעת העבירות לפי סעיף קטן (א) יכול שתהיה בציון סוג של עבירות או בפירוט עבירות מסויימות, אם דרך תיאורן ואם דרך אזכור הוראות חוק; אוזכרה הוראת חוק והיא בוטלה לאחר מכן והוראה אחרת באה במקומה, יראו את גזר הדין כמאזכר גם את ההוראה האחרת.

(ג) לא יטיל בית דין צבאי בשל עבירה נוספת עונש שכולו על תנאי; אולם אם על הנאשם תלוי ועומד אותה שעה מחבוס על תנאי בלבד, רשאי בית הדין להטיל בשל עבירה נוספת מאסר שכולו או חלקו על תנאי.

(ד) תקופת התנאי תתחיל מיום מתן גזר הדין ואם הנידון נושא אותו זמן עונש מאסר או מחבוס - מיום שחרורו מן המאסר או המחבוס; אולם תקופה שאסיר נמצא בה מחוץ לבית הסוהר בשל חופשה מיוחדת או מכח סימן 11 לפקדון של חוק העונשין, תשל"ז-1977, יראו אותה כתקופת תנאי מצטברת לתקופת התנאי שקבע בית הדין הצבאי; והכל כשבית הדין הצבאי לא הורה אחרת.

(ה) תקופת התנאי לא תעלה על שנתיים לגבי עבירה צבאית ולא תפחת משנה ולא תעלה על שלוש שנים לגבי כל עבירה אחרת.

33. (א) הוטל עונש על תנאי על ידי בית דין צבאי, בית משפט אחר או קצין שיפוט או על פי סעיפים 167, 442(ב) או 510 והורשע הנידון בעבירה נוספת יצווה בית הדין על הפעלת העונש על תנאי; אולם לא יצווה בית דין על ביצוע עונש על תנאי שהוטל שלא על פי חוק זה אלא אם העבירה הנוספת היא עבירה שאיננה עבירה צבאית או שהיא עבירה על אחד הסעיפים האלה: 43 עד 47, 51 עד 54, 59 עד 78, 82 עד 84, 91 עד 96, 105 עד 107, 121 עד 126, 129 עד 131, 134 או 135.

(אא) הוטל בידי בית דין צבאי או בית משפט אחר, או על פי סעיפים 153א, 165(א), 167, 442 או 444א(ב), עונש על תנאי של פסילה מקבל או מהחזיק רשיון נהיגה אזרחי או צבאי, והנידון הורשע בעבירה נוספת תוך תקופת התנאי, יצווה בית הדין על הפעלת עונש הפסילה על תנאי; על הצו כאמור יחולו הוראות סעיף 36 לפקודת התעבורה, בשינויים המחוייבים;

"עבירה נוספת", לענין זה -

הורדה בדרגה
בעקבות עונש
או עונש מוות
(תיקון מס' 3)
תשנ"ח-1998
(תיקון מס' 9)
תשל"ז-1976

תוצאות גירוש מן
הצבא

שיעור קנס
(תיקון מס' 13)
תשמ"א-1981

הורדה בדרגה

עונש על תנאי

ביצועו של עונש
על תנאי
(תיקון מס' 3)
תשכ"ד-1964

(תיקון מס' 19)
תשמ"ז-1987

(תיקון מס' 20)
תשמ"ח-1988
(תיקון מס' 23)
תשנ"ג-1993

החלטה לביצוע
עונש על תנאי
(תיקון מס' 3)
תשכ"ד-1964
(תיקון מס' 19)
תשמ"ז-1987

(תיקון מס' 14)
תשמ"ב-1981

- (1) עבירה זהה עם זו שבשלה הוטל העונש על תנאי ;
- (2) עבירה כאמור בסעיף 153א(א) ;
- (3) עבירה מן המפורטות בתוספת הראשונה או בתוספת השניה לפקודת התעבורה ;
- (4) עבירה אחרת שהיא עבירת תעבורה כמשמעותה בפקודת התעבורה, שנקבעה עם הטלת העונש על תנאי.
- (ב) מי שהופעל נגדו מחבוס או מאסר על תנאי, יתחיל לשאתו ביום מתן הצו המפעיל את העונש על תנאי, זולת אם ציווה בית הדין שיתחיל ביום אחר.
- (ג) בית הדין שהרשיע נאשם בשל עבירה נוספת ולא הטיל עליו בשל אותה עבירה עונש מחבוס או מאסר רשאי, על אף האמור בסעיף קטן (א) ובמקום לצוות על הפעלת המאסר או המחבוס על תנאי, להורות, מטעמים שיירשמו על הארכת תקופת התנאי או חידושה לתקופה נוספת שלא תעלה על שנתיים, אם שוכנע בית הדין שבנסיבות הענין לא יהיה זה צודק להפעיל את המחבוס או המאסר על תנאי. לא ישתמש בית הדין בסמכות לפי סעיף קטן זה אלא לגבי ההרשעה הראשונה של הנאשם בשל עבירה נוספת.
- (1ג) האריך בית דין צבאי את תקופת התנאי לתקופה נוספת לפני תום תקופת התנאי תחל תקופת התנאי הנוספת בתום תקופת התנאי ; חידש בית דין צבאי את תקופת התנאי לאחר שתמה תקופת התנאי תחל תקופת התנאי הנוספת מיום מתן פסק הדין ; והכל כשבית הדין הצבאי לא הורה אחרת.
- (ד) מי שהוטל עליו עונש מאסר או מחבוס בשל עבירה נוספת והופעל נגדו עונש מחבוס או מאסר על תנאי, ישא את שתי תקופות הכליאה בזו אחר זו, זולת אם בית הדין שהרשיעו בשל העבירה הנוספת, הורה מטעמים שיירשמו, ששתי התקופות, כולן או מקצתן, יהיו חופפות.
- (ה) ניתנים לערעור –
- (1) הוראה לפי סעיף 31 ;
- (2) צו לפי סעיפים קטנים (א), (ב), (ג) ו-(ד) ;
- (3) העדר צו על הפעלת עונש על תנאי בניגוד להוראות סעיף זה.
- (ו) הוגש ערעור על ההרשעה בשל העבירה הנוספת לא יוגש ערעור כאמור בסעיף קטן (ה) בנפרד.
- (ז) ערער הנידון על הצו בדבר עונש על-תנאי - יידחה הביצוע עד להחלטה בערעור ; אולם אם הוטל על הנידון עונש מאסר או מחבוס בשל העבירה הנוספת ובית הדין הורה על חפיפת הענשים, ישא הנידון אותו חלק מן העונש על תנאי החופף את העונש בשל העבירה הנוספת, יחד עם אותו עונש.
- (ח) נדחה ביצוע עונש על תנאי או חלקו לפי האמור בסעיף קטן (ז), ישא הנידון תחילה את העונש בשל העבירה הנוספת, ואם בית הדין הצבאי לערעורים דחה את הערעור לפי סעיף קטן (ה), ישא הנידון את העונש שבית הדין הורה על ביצועו או יתרתו, לאחר גמר העונש בשל העבירה הנוספת, זולת אם הורה בית הדין הצבאי לערעורים הוראה אחרת.
- (ט) הורשע נידון בעבירה נוספת שאינה עבירה צבאית, לא יבוצע עונש מחבוס על תנאי אם חדל הנידון להיות חייל כהגדרתו בסעיף 1.
- 33א. (א) מקום שבית דין צבאי דן את הנאשם מפני שחוק זה חל עליו לפי סעיפים 7, 8(2), 8(3) או 11, רשאי הוא להעמיד את הנאשם במבחן.
- (ב) על העמדה במבחן לפי סעיף זה תחול פקודת העמדת עבריינים במבחן, 1944, אולם הסמכויות לפי סעיפים 7 עד 12 לפקודה יופעלו כאילו ניתן צו המבחן על ידי בית המשפט ; לענין זה "בית משפט" –
- (1) כשהעבירה שעליה הועמד הנאשם במבחן, דינה יותר משלוש שנים מאסר - בית המשפט המחוזי ;
- (2) בכל מקרה אחר - בית משפט השלום.
- (ג) לפני שיעמיד את הנאשם למבחן רשאי בית הדין לדרוש תסקיר בכתב של קצין מבחן על פי סעיף 19 לחוק לתיקון דיני העונשין (דרכי ענישה), תשי"ד-1954.

(תיקון מס' 20)
תשמ"ח-1988

(תיקון מס' 20)
תשמ"ח-1988

(תיקון מס' 45)
תשס"ד-2004

העמדה במבחן
(תיקון מס' 3)
תשכ"ד-1964

34. (א) מאסר או מחבוס לתקופות שונות שהוטלו בפסק דין אחד ולא הורה בית הדין שהנידון ישא כולם או מקצתם בזה אחר זה – תתחיל תקופת כולם ביום אחד; אולם תקופת מאסר או מחבוס שהוטלה במקום קנס לפי סעיפים 38 או 39 יהיו תמיד בנוסף על כל תקופת מאסר או מחבוס שהוטלה על הנידון.

מאסר ומחבוס
מצטברים ומקבילים

(ב) מי שנידון למאסר או למחבוס, ולפני שנשא כל ענשו חזר ונידון למאסר או למחבוס בשל עבירה אחרת, תקופת העונש השניה תתחיל מיד ובמקביל לראשונה, ואם נמצאה עודפת על הראשונה ישא לאחריה ביתרה; והוא, כשבית הדין שהטיל את העונש השני לא הורה הוראה אחרת בענין זה.

(ג) מאסר ומחבוס שנידון נושא בהם כאחד לפי סעיף קטן (א) או (ב), לא ישא אלא במאסר; אך אם היתה תקופת המחבוס עודפת על תקופת המאסר, ישא בכל תקופת המאסר וביתרת ימי המחבוס; והוא, כשלא הורה בית הדין הוראה אחרת בענין זה.

35. (א) בית דין צבאי שהרשיע חייל רשאי לחייבו, בשל כל אחת מן העבירות שהורשע בהן, בנוסף על העונש, לשלם למי שניזוק על ידי העבירה סכום כסף שלא יעלה על עשרה שיעורים של שכר יסוד חדשי של טוראי בשירות חובה, כפי שהוא בשעת הטלת החיוב, לפיצוי הנזק או הסבל שנגרם לו.

חיוב בפיצויים
(תיקון מס' 13)
תשמ"א-1981

(ב) קביעת הפיצויים לפי ערך הנזק או הסבל שנגרמו, תהא כערכם ביום ביצוע העבירה או ביום מתן החלטת בית הדין, לפי הגדול יותר.

(תיקון מס' 20)
תשמ"ח-1988

(ג) לענין גביה, דין פיצויים לפי סעיף זה כדין קנס; סכום ששולם או נגבה על חשבון קנס שיש בצדו חובת פיצויים, ייזקף תחילה על חשבון הפיצויים.

(תיקון מס' 20)
תשמ"ח-1988

36. זיכוי או הרשעה בבית דין צבאי או חיוב בפיצויים לפי סעיף 35, אינם פוטרים מאחריות לנזקים לפי כל דין אחר.

האחריות האזרחית
שמורה

37. בבית דין צבאי אין מצרפים צד אזרחי לתביעה פלילית.

אין לצרף צד אזרחי

38. (א) בית דין צבאי שהטיל קנס, רשאי בגזר דינו להטיל על הנידון מאסר עד שלושה חדשים למקרה שהקנס כולו או מקצתו לא ישולם במועדו.
(ב) אין להטיל מאסר על תנאי לפי סעיף זה.

מאסר במקום קנס
(תיקון מס' 23)
תשמ"ג-1993

39. (הועבר).

(תיקון מס' 10)
תשל"ח-1978

40. הוטל מאסר או מחבוס במקום קנס לפי סעיף 38 או סעיף 154 ולפני שנשא הנידון בכל ענשו שולם חלק מן הקנס, תקוצר תקופת המאסר או המחבוס לפי היחס שבין הסכום ששולם לבין הקנס כולו.

קיצור תקופת עונש
במקום קנס
(תיקון מס' 10)
תשל"ח-1978

41. (א) עבירה צבאית תתיישן, אם עבר מיום ביצועה הזמן המפורש בצדה:

התיישנותן של
עבירות

(1) עבירת בגידה - חמש עשרה שנה;

(2) עבירת עריקה - עשר שנים;

(3) עבירה אחרת - שלוש שנים.

(ב) עבירה שאיננה צבאית תתיישן כאמור בסעיף 9 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982.

(תיקון מס' 8)
תשל"ה-1975
(תיקון מס' 19)
תשמ"ז-1987

(ג) אלה לא יבואו במנין הזמנים המפורטים בסעיפים קטנים (א) ו-(ב);

(תיקון מס' 3)
תשמ"ד-1964

(1) תקופה שבה שהה הנאשם בשבי האויב, ונפילתו בשבי באה עקב עבירה שעבר;

(2) תקופה שבה נעדר הנאשם מן השירות שלא ברשות.

(ד) אם תוך תקופת התיישנות הוגש כתב אישום לבית דין צבאי או הוחל בהליך מטעם בית הדין, תקופת ההתיישנות תתחיל מיום ההגשה או ההליך.

(תיקון מס' 3)
תשמ"ד-1964

(ה) הליך מטעם בית הדין לצרכי סעיף קטן (ד) – לרבות הוצאת הזמנה לנאשם כדין.

(תיקון מס' 3)
תשמ"ד-1964

42. עונש שהטיל בית דין צבאי, בין על עבירה צבאית ובין על עבירה שאינה צבאית, יחולו

התיישנותם של
עונשים
(תיקון מס' 8)
תשל"ה-1975
(תיקון מס' 19)
תשמ"ז-1987

עליו הוראות סעיף 10 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] תשמ"ב-1982; אולם אם לא הופסק ביצוע העונש, יתחיל מנין תקופת ההתיישנות מיום אישור גזר הדין, אם הוא טעון אישור.

פרק שלישי : עבירות

43. חייל שעשה אחת מאלה:

בגידה

- (1) באופן מחפיר, מסר לאויב מקום שהגנתו הופקדה בידו או נטשו נוכח האויב;
- (2) ביודעין, סייע לאויב בנשק, בציד, באספקה או בכיוצא באלה;
- (3) ביודעין, נתן מחסה לאויב שאינו שבו או חיפה עליו או עשה מעשה אחר כדי למנוע את לקיחתו בשבי;
- (4) בהיותו בשבי האויב, שירת מרצונו בכוחות המזוינים של האויב או מרצונו סייע בידם;
- (5) בכוגדין נתן אות כניעה לאויב או עזב את המערכה;
- (6) בכוגדין בא בדברים עם האויב;
- (7) ביודעין, מסר לאויב או בשביל האויב כתב סתרים, סיסמה, סימן היכר, או ידיעות על מספרם של כוחות הצבא, עמדותיהם, מקום הימצאם, אספקתם או מתקניהם, או על הכנות או על פקודות בנוגע לפעולותיהם או לתנועותיהם, או כל פרט אחר בעל חשיבות ביחס לצבא;
- (8) מתוך כוונה לעזור לאויב או לסכן פעולה צבאית נגד האויב או פעולות כוחות מזוינים הפועלים נגד האויב בשיתוף עם הצבא, עשה מעשה העשוי להביא לתוצאה האמורה בפסקה זו –

דינו - מוות, אולם לא יטיל בית דין צבאי עונש מוות אלא אם נעברה העבירה בתקופת לחימה.

44. חייל שעשה ביודעין מעשה העשוי לעזור לאויב או לסכן פעולה צבאית נגד האויב או פעולות כוחות מזוינים הפועלים נגד האויב בשיתוף עם הצבא, דינו - מאסר עשר שנים.

עזרה לאויב

45. חייל שעשה אחת מאלה:

התנהגות מחפירה בקשר לפעולות צבאיות

- (1) נטש באופן מחפיר מקום שהגנתו הופקדה בידו;
- (2) עשה מעשה שתכליתו לאלץ או להניע אדם שיטוש באופן מחפיר מקום שהגנתו הופקדה בידי אותו אדם או שימסור באופן מחפיר את המקום לאויב;
- (3) באופן מחפיר מסר את נשקו לאויב או זנחו נוכח האויב, או שנהג נוכח האויב באופן מחפיר אחר;
- (4) בא בדברים עם האויב או מסר לו ידיעות או נתן לו אות כניעה, ולא היתה לו סמכות לעשות אלה;
- (5) עזב באופן מחפיר את המערכה שלא בפקודת מפקדו;
- (6) מסר עצמו מרצונו לשבי האויב, או עשה מעשה אחר ככוונה ליפול בשבי האויב.

דינו - מאסר חמש עשרה שנה.

46. (א) חייל שהשתתף במרידה או עורר מרידה או קשר קשר עם אדם לעורר מרידה, דינו - מאסר חמש עשרה שנה; ואם נעברה העבירה בזמן לחימה או תוך כדי שימוש בנשק או איום בו, דינו - מאסר עולם,

מרידה

(ב) "מרידה" לענין חוק זה, היא כאשר שלושה חיילים או יותר עושים אחת מאלה –

- (1) תוך כדי אי ציות בצוותה לפקודות הם תופסים בנשק או משתמשים בנשק שברשותם, או משתמשים באמצעי כפיה כלפי מפקד;
- (2) מסרבים בצוותה למלא פקודה בזמן פעולה צבאית או פקודה הנוגעת לפעולה כזאת.

47. (א) חייל שעשה אחת מאלה:

מתן יד למרידה

- (1) עשה מעשה שתכליתו להניע חייל להצטרף למרידה;

(2) בהיותו נוכח בשעת מרידה של פקודיו או כשנודע לו על מרידה כזו או על קשר למרידה כזו, לא עשה כמיטב יכולתו כדי לסכלה.
דינו - מאסר עשר שנים.

(ב) חייל שעשה אחת מאלה:

(1) בהיותו נוכח בשעת מרידה, לא עשה כמיטב יכולתו כדי לסכלה או לסייע בסיכולה;

(2) משנודע לו על מרידה או על קשר למרידה לא הודיע על כך מיד למפקד,

דינו - מאסר שלוש שנים.

48. חייל שעשה מעשה בניגוד למשטר או למשמעת או לסדר הטוב בצבא, והתכוון במעשה זה לעורר או להפגין התנגדות או מחאה נגד הוראה המחייבת בצבא או נגד דין כל שהוא, וכן חייל שנתן יד למעשה כזה, דינו - מאסר שלוש שנים.

מרי

49. חייל שעשה מעשה בניגוד למשטר או למשמעת או לסדר הטוב בצבא, והתכוון במעשה זה להפגין חוסר כבוד למפקד או הזדהות עם דרישה, תרעומת או טענה של חייל אחר, וכן חייל שנתן יד למעשה כזה, דינו - מאסר שנתיים.

הפגנה הפוגעת

50. חייל אשר בודעין גרם או ניסה לגרום לכך ששלושה חיילים או יותר יעברו על סעיף 48 או 49 דינו - מאסר שבע שנים.

הסתה למרי

51. חייל אשר בשעת פעולה של הצבא או לפני פעולה כזו עשה מעשה או הפיץ ידיעה - בין נכונה ובין בלתי נכונה - ויש בהם כדי לעורר בקרב חיילים בהלה או יאוש העלולים לפגוע בהצלחת אותה פעולה, דינו - מאסר שבע שנים.

זריעת בהלה או יאוש בין חיילים

52. חייל אשר עשה מעשה או הפיץ ידיעה - בין נכונה ובין בלתי נכונה - בענין הקשור בבטחון המדינה, ויש בהם כדי לעורר בקרב חיילים בהלה או יאוש, דינו - מאסר שלוש שנים.

זריעת בהלה או יאוש

53. חייל אשר הכין, החזיק לשם הפצה, פרסם או הפיץ, בכתב או בצורה אחרת, חומר תעמולה שהבאתו לידיעת חייל עלולה להשפיע בדרך הפוגעת במשטר הצבאי או המערערת את המשמעת בצבא, או אשר עשה בין חיילים תעמולה בעל פה העלולה להשפיע בדרך האמורה, דינו - מאסר שלוש שנים.

תעמולה הפוגעת במשטר הצבאי או במשמעת הצבא

54. חייל אשר הכין, החזיק לשם הפצה, פרסם או הפיץ, בכתב או בצורה אחרת, חומר תעמולה, שהבאתו לידיעת חייל עלולה להשפיע בדרך הפוגעת בסדר הטוב בצבא, או אשר עשה בין חיילים תעמולה בעל פה העלולה להשפיע בדרך הפוגעת בסדר הטוב בצבא, דינו - מאסר שנה.

תעמולה הפוגעת בסדר הטוב בצבא

55. חייל שנמצא ברשותו יותר מטופס אחד של חומר תעמולה כאמור בסעיפים 53 ו-54, רואים אותו כאילו החזיקם לשם הפצה כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר.

חזקת כוונה להפיץ

56. חייל שנפל בשבי האויב מחמת חוסר זהירות מתאימה, אי ציות לפקודות או הזנחת תפקידו, או שלא חזר מן השבי לשירות הצבא כשהיה בידו לחזור, דינו - מאסר שבע שנים.

עבירות בקשר לשבי

57. חייל אשר גילה או מסר ללא רשות אחד הדברים האלה:

גילוי ידיעות (תיקון מס' 3) תשכ"ד-1964

(1) כתב סתרים, סיסמה, סימן היכר, או ידיעות על מספרם של כוחות הצבא, עמדותיהם, מקום הימצאם, אספקתם או מתקניהם, או על הכנות, או על פקודות בנוגע לפעולותיהם או לתנועותיהם;

(2) פרט חשוב בנוגע לתפקידו, שירותו או מקום שירותו בצבא, או כל פרט חשוב ביחס לצבא, שלפי פקודות הצבא או הנוהג הצבאי אין למסרו אלא למי שמוסמך לקבלו, בין שהידיעה נכונה ובין שאיננה נכונה, דינו - מאסר חמש שנים.

58. (א) חייל שנשטש את משמרתו, דינו - מאסר שלוש שנים; ואם נעברה העבירה נוכח האויב, דינו - מאסר שבע שנים.

נטישת משמרת

(ב) זקיף שעזב את משמרתו לפני שהוחלף כדין, או שבניגוד לפקודות הצבא או להוראות

התנהג על משמרתו באופן שמנע ממנו למלא את התפקיד שלמענו הועמד כזקוף, דינו - מאסר חמש שנים; ואם נעברה העבירה נוכח האויב, דינו - מאסר עשר שנים.	
59. חייל שהיכה מפקד או השתמש כלפיו באלימות, דינו - מאסר שנתיים; עשה את המעשה שעה שהמפקד שימש בתפקידו, דינו - מאסר חמש שנים.	אלימות כלפי מפקד
60. חייל שהיכה זקוף, שוטר צבאי בקשר לתפקידו של השוטר או כשהשוטר בתפקיד, או חייל שהופקד על שמירת אדם, רכוש או מקום, או השתמש כלפיהם באלימות, דינו - מאסר חמש שנים.	אלימות כלפי ממלא תפקיד
61. חייל שהיכה חייל אחר או השתמש כלפיו באלימות, דינו מאסר שנה.	אלימות כלפי חייל
62. חייל שאיים על מפקד או העליבו, או עשה מעשה אחר הפוגע בכבודו או במעמדו כמפקד, דינו - מאסר שנה; עשה את המעשה שעה שהמפקד שימש בתפקידו, דינו - מאסר שלוש שנים.	איום ועלבונות כלפי מפקד
63. חייל שאיים באלימות על זקוף, על שוטר צבאי בקשר לתפקידו של השוטר או כשהשוטר בתפקיד, או על חייל שהופקד על שמירת אדם, רכוש או מקום, דינו - מאסר שלוש שנים.	איום על ממלא תפקיד
64. חייל אשר התנגד בכוח לחייל הבא בתוקף תפקידו לשימו במשמורת, או סירב לציית להוראות חייל כזה, דינו - מאסר שנתיים.	התנגדות לפעולה חוקית
65. (א) חייל שהיכה חייל הנמוך ממנו בדרגה או שהיכה אדם הנמצא במשמורת שהחייל מופקד עליה, או שהתעלל בהם אחרת, דינו - מאסר שלוש שנים. (ב) חייל שהתעלל בחייל אחר, דינו - מאסר שנתיים. (ג) נעברה העבירה בנסיבות מחמירות, דין המתעלל - מאסר שבע שנים.	התעללות (תיקון מס' 23) תשנ"ג-1993
66. חייל שקיבל בתוקף תפקידו כסף או חפץ שנועד לחייל אחר, וללא הצדקה עיכבו תחת ידו או נמנע לשלמו או למסרו, דינו - מאסר שנתיים.	עיכוב רכוש ללא הצדקה
67. (א) חייל שהשתמש לרעה בסמכותו כלפי פקודו, דינו - מאסר שנה אחת; נעברה העבירה בנסיבות מחמירות, דינו - מאסר שלוש שנים. (ב) נעברה העבירה במהלך אימון או בקשר לאימון, דינו - מאסר שלוש שנים; נעברה העבירה בנסיבות מחמירות, דינו - מאסר חמש שנים.	שררה כלפי פקודים (תיקון מס' 30) תשנ"ו-1996
68. חייל שחרג במזיד מן הסמכויות שניתנו לו לביצוע תפקידו בצבא (בפרק זה - חרג מסמכות), דינו - מאסר שנה.	חריגה מסמכות (תיקון מס' 25) תשנ"ד-1994
69. (בוטל).	(תיקון מס' 25) תשנ"ד-1994
70. חייל שחרג מסמכותו ובמעשהו זה גרם או עלול היה לגרום נזק לרכוש, דינו - מאסר שנתיים.	גרימת נזק לרכוש על ידי חריגה מסמכות
71. חייל שחרג מסמכותו על ידי שפעל כקצין שיפוט, בין שהוא קצין שיפוט ובין שהוא מתחזה כקצין שיפוט, דינו - מאסר שלוש שנים.	קצין שיפוט שחרג מסמכותו (תיקון מס' 25) תשנ"ד-1994
72. חייל שחרג מסמכותו, ובמעשהו זה גרם או עלול היה לגרום חבלה לגופו או נזק לבריאיותו של אדם אחר, דינו - מאסר שלוש שנים.	חריגה מסמכות עד כדי סיכון חיים או בריאות
73. חייל שחרג מסמכותו ובמעשהו זה פגע, או עלול היה לפגוע, בבטחון המדינה או בפעולות הצבא, או בפעולותיהם של כוחות מזוינים הפועלים בשיתוף עם הצבא, דינו - מאסר חמש שנים; התכוון בכך לפגוע בבטחון המדינה או בפעולות כאמור, דינו - מאסר עשר שנים.	חריגה מסמכות עד כדי סיכון ביטחון המדינה (תיקון מס' 25) תשנ"ד-1994
74. חייל שבז ביזה, או שפרץ לבית או למקום אחר כדי לבזז ביזה, דינו - מאסר עשר שנים.	ביזה
75. חייל שעבר עבירה על סעיף 345 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, דינו - מאסר עשרים שנה; היו שלושה חיילים או יותר שותפים לעבירה כזו, וכל אחד מהם עשה את מעשה העבירה, יהיה דינו של כל עושה המעשה מאסר עולם.	אינוס (תיקון מס' 19) תשמ"ז-1987
76. (א) חייל שהשמיד במזיד רכוש של חייל אחר, או גרם במזיד ובמישרין לנזק, לקלקול או לאבדן של רכוש כזה, דינו מאסר ארבע שנים.	השמדת רכוש

(ב) חייל שהשמיד במזיד רכוש צבאי, או שגרם במזיד ובמישרין לנזק, לקלקול או לאבדן רכוש כזה, דינו - מאסר שבע שנים.

(ג) חייל שהשמיד במזיד נשק, כלי טיס, כלי שיט או כלי תחבורה שהם רכוש צבאי, או גרם במזיד ובמישרין לנזק, לקלקול או לאבדן של רכוש כזה, דינו - מאסר חמש-עשרה שנה.

77. (א) חייל שהוציא בידועין ושלא כדין רכוש צבאי מרשות הצבא, דינו -

(1) מאסר שלוש שנים - אם ערך הרכוש אינו עולה על הסכום הקובע;

(2) מאסר שבע שנים - אם ערך הרכוש עולה על הסכום הקובע.

(ב) בסעיף זה, "הסכום הקובע" - סכום השווה לעשרה שיעורים של שכר יסוד חדשי של טוראי בשירות חובה, כפי שהוא בשעת ביצוע העבירה.

78. חייל שהוציא בידועין ושלא כדין נשק מרשות הצבא, דינו - מאסר חמש עשרה שנים.

79. (א) חייל שהשתמש ברכוש צבאי שלא למטרות הצבא, דינו - מאסר שנתיים.

(ב) חייל שהשתמש בנשק שהוא רכוש צבאי שלא למטרות הצבא, דינו - מאסר חמש שנים.

80. חייל שלא נקט במועד הנכון בכל האמצעים הסבירים כדי לשמור מנזק, מקלקול או מאבדן כל רכוש צבאי שהגיע לרשותו או שהוא אחראי לו בדרך אחרת, בין אם ניזוק הרכוש, נתקלקל או אבד ובין אם לאו, דינו - מאסר שנה; היה הרכוש נשק, כלי טיס, כלי שיט או כלי תחבורה אחר, דינו - מאסר שלוש שנים.

81. ניזוק, נתקלקל או אבד רכוש צבאי כאמור בסעיף 80, רואים אותו חייל כאילו לא נקט במועד הנכון כל האמצעים הסבירים לשמירת אותו רכוש, כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר.

82. חייל שנטל שלא כדין ציוד או אספקה של הצבא לצורך יחידה שהציוד או האספקה לא היו מיועדים לה, או שערכו של ציוד או אספקה של הצבא, דינו - מאסר שנתיים.

83. (בוטל).

84. חייל שהוציא בידועין ושלא כדין, מרשות חייל אחר כסף או רכוש אחר, דינו - מאסר שנתיים.

85. חייל אשר ללא סמכות או ללא נקיטת אמצעי זהירות נאותים נשא נשק, טיפל בו או השתמש בו באופן אחר, דינו - מאסר שנתיים; הפעיל כאמור את הנשק, דינו - מאסר שלוש שנים.

86. חייל שבמזיד או על ידי מעשה שלא כדין, גרם במישרין שכלי טיס, כלי שיט או כלי תחבורה אחר, שהם רכוש צבאי, יעוקל או ייעצר במדינה זרה, דינו - מאסר חמש שנים, ואם גרם כאמור שהכלי יחולט, דינו - מאסר עשר שנים.

87. חייל מן הצוות של כלי טיס או של כלי שיט שנשט את הכלי ללא רשות בשעה שנשקפת לכלי סכנת אבדן, דינו - מאסר שלוש שנים, ואם היה מפקד הכלי, דינו - מאסר שבע שנים.

88. חייל שטיפל בכלי טיס או בכלי שיט של הצבא, בחוסר זהירות או בהפרת כלל מכללי הטיפול, הטיסה או השיט, או שהטיסו או שהשיטו כאמור, והביא בזה או עלול היה להביא בזה, למותו של אדם או לחבלתו, דינו - מאסר שלוש שנים.

89. חייל שהטיס כלי טיס של הצבא כשלא היה רשאי לכך על פי פקודות הצבא, דינו - מאסר שנתיים.

90. חייל שהטיס כלי טיס של הצבא בגובה נמוך מהקבוע בפקודות הצבא לאותו סוג של כלי טיס או לאותו שלב או סוג של טיסה, דינו - מאסר שנתיים.

91. חייל מכל דרגה שהיא, שהיה בכלי טיס או בכלי שיט של הצבא, ולא קיים הוראותיו החוקיות של הממונה על אותו כלי טיס או כלי שיט, בכל ענין הנוגע לנהיגתו, לבטחונם או למשטר הפנימי בהם, בין שהממונה הוא חייל ובין אם לאו, ואף אם אין הממונה גבוה ממנו

הוצאת רכוש מרשות הצבא (תיקון מס' 19) תשמ"ז-1987

הוצאת נשק מרשות הצבא (תיקון מס' 19) תשמ"ז-1987

שימוש ברכוש צבאי שלא למטרות הצבא (תיקון מס' 19) תשמ"ז-1987

אי שמירתו של רכוש צבאי (תיקון מס' 19) תשמ"ז-1987

חזקת רשלנות

נטילת ציוד ואספקה או עיכובם שלא כדין

(תיקון מס' 29) תשנ"ו-1996

גניבה מחייל

שימוש בלתי חוקי בנשק

גרימת עיקול, מעצרו וחילוט של כלי טיס, כלי שיט, או כלי תחבורה אחר

נטישת כלי טיס או כלי שיט

טיפול בכלי טיס או בכלי שיט בחוסר זהירות או בניגוד להוראות

טיסה ללא רשות

טיסה אסורה

אי מילוי הוראות מפקד כלי טיס או כלי שיט

עריקה	בדרגה, דינו - מאסר שנתיים. 92. חייל שערך מן הצבא, דינו - מאסר חמש-עשרה שנה.
חזקת כוונה שלא לחזור (תיקון מס' 3) תשכ"ד-1964 העדר מן השירות שלא ברשות (תיקון מס' 3) תשכ"ד-1964 איבוד קשר עם היחידה (תיקון מס' 45) תשס"ד-2004 (תיקון מס' 58) תשס"ח-2008 (תיקון מס' 45) תשס"ד-2004	"עריקה" לענין סעיף זה - העדר מן השירות בצבא מתוך כוונה שלא לחזור לצבא. 93. חייל שנעדר משירות בצבא עשרים ואחד ימים רצופים, שלא ברשות, רואים אותו כמי שנעדר מן השירות מתוך כוונה שלא לחזור, כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר. 94. חייל שנעדר משירותו בצבא, או מהמקום שהוא חייב כדין להימצא בו אותה שעה, דינו - מאסר שלוש שנים, אלא אם הוכח כי היה לו היתר או הצדק סביר אחר לכך. 94א. איש מילואים אשר לא יצר קשר עם יחידתו, בהתאם להוראות שקבע שר הביטחון, לפי סעיף 24 לחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008, דינו - מאסר שישה חודשים. 95. (בוטל).
התגייסות במרמה	96. מי שנתקבל לכוחות הסדירים או לכוחות המילואים, ולפני שנתקבל לכוחות אלה השתמש בטענות שוא, העלים פרטים חשובים או השתמש באמצעי הונאה אחרים, לגבי כשרותו להתקבל כאמור, רואים אותו כחייל משעת העבירה, ודינו - מאסר שנה.
קבלת תפקיד במרמה	97. חייל אשר כדי להתמנות לתפקיד בצבא, השתמש בטענות שוא, או העלים פרטים חשובים או השתמש באמצעי הונאה אחרים, בקשר לכשרותו להתמנות לתפקיד, דינו - מאסר שנתיים.
שחרור במרמה	98. חייל שהשיג את שחרורו מהכוחות הסדירים של הצבא בטענות שוא, בהעלמת פרטים חשובים או באמצעי הונאה אחרים, דינו - מאסר עשר שנים.
פטור משירות בטחון במרמה (תיקון מס' 19) תשמ"ז-1987	99. חייל שהשיג לעצמו פטור משירות בטחון כמשמעותו בחוק שירות בטחון [נוסח משולב], תשמ"ו-1986, בטענות שוא, בהעלמת פרטים חשובים או באמצעי הונאה אחרים, דינו - מאסר עשר שנים.
הטלת מום	100. חייל שהטיל בגופו מום או מחלה, או הניח לאדם אחר להטיל בו מום או מחלה, או שעשה מעשה על מנת ללקות במום או במחלה או להחמיר מום או מחלה שיש לו, והכל מתוך כוונה לפסול על ידי כך את עצמו משירות צבאי, או לעשות את עצמו בלתי ראוי לתפקיד הצבא שהיה ראוי לו אלמלא המום או המחלה, דינו - מאסר עשר שנים.
התחלות	101. חייל שהעמיד פני חולה או בעל מום בכוונה לפסול את עצמו לשירות או למילוי תפקיד, דינו - מאסר שנתיים.
השתמטות מפעולה מסוימת (תיקון מס' 3) תשכ"ד-1964	102. חייל שעשה אחד המעשים המפורטים בסעיף 94 או בסעיף 100, או השתמש בטענות שוא או באמצעי הונאה אחרים כדי להשתמט מפעולה, או מהמראה או מהפלגה, או כדי להשתמט משירות מילואים או מחלק ממנו, דינו - מאסר ארבע שנים; עשה מעשה כאמור על מנת להשתמט מתפקיד קרבי, דינו - מאסר חמש-עשרה שנה.
שונד (תיקון מס' 9) תשנ"ז-1976 ענין בעסקיו הנעשית על ידי הצבא	103. (בוטל).
שונד (תיקון מס' 9) תשנ"ז-1976 ענין בעסקיו הנעשית על ידי הצבא	104. חייל אשר אגב תפקידו בצבא, היתה לו יד בעסקה הנעשית על ידי הצבא, למען הצבא או בשמו, וקיבל או עלול לקבל במישרין או בעקיפין, טובת הנאה באותה עסקה, ולא הודיע בכתב בעוד מועד, לרמטכ"ל או למי שהוסמך לכך על ידיו, על ענינו באותה עסקה, דינו - מאסר שנתיים.
עבירה במסמכים	105. חייל שעשה אחת מאלה: (1) ביודעין, מסר, או הניח לזולתו שימסור, ידיעה כוזבת במסמך הנוגע לצבא, והמסמך נערך או נחתם על ידיו; (2) מסר, או הניח לזולתו שימסור, ידיעה כוזבת במסמך הנוגע לצבא ושחובה עליו לבדוק את נכונות תוכנו, מתוך שלא נקט אמצעים סבירים כדי למלא חובה זו; (3) מתוך כוונה להטעות, העלים, או הניח לאחר להעלים, פרט כל שהוא במסמך כאמור בפסקה (1) או (2);

- (4) העלים, השחית, שינה או סילק מסמך שחובה עליו לשמרו או להמציאו, דינו - מאסר שלוש שנים.
106. חייל אשר חתם על מסמך שנקבע בפקודות הצבא כתעודה לצורך סעיף זה, ולא נקט אמצעים סבירים כדי לבדוק את נכונותו ודיוקו של פרט חשוב מן הפרטים שהתעודה מעידה עליהם, דינו - מאסר שתי שנים.
107. חייל שטפל אשמה בעבירה על חייל אחר, בידעו שאישום-שוא הוא, דינו - מאסר שלוש שנים.
108. חייל שבירדעין מסר פרט כוזב או העלים פרט חשוב -
- (1) בתלונה שהגיש בצבא;
 - (2) בענין שלפי פקודות הצבא חובה עליו למסור בו הודעה;
 - (3) על מנת להשיג חופשה או להאריכה;
 - (4) בענין אחר שנקבע בפקודות הצבא כענין שסעיף זה חל עליו, דינו - מאסר שנה.
109. (א) חייל שעבר אחת העבירות האלה:
- (1) הוזמן כדין לבוא לפני בית דין צבאי ולא בא, או בא ועזבו לפני שקיבל רשות לעשות זאת, ולא הראה סיבה מספקת להעדרו;
 - (2) נדרש כדין על ידי בית דין צבאי להישבע או להצהיר בהן צדק ולא עשה זאת;
 - (3) נדרש כדין על ידי בית דין צבאי להמציא מסמך שברשותו ובמזיד לא המציא אותו;
 - (4) בהיותו עד בבית דין צבאי לא השיב על שאלה שנדרש כדין להשיב עליה, או השיב בירדעין תשובה מתחמקת;
 - (5) גרם הפרעה או הפסקה במהלך הדיונים של בית הדין, דינו - מאסר שנה.
- (אא) חייל שאיחר לשיבת בית דין צבאי שאלה הוזמן כדין ולא הראה סיבה מספקת לאיחורו, דינו - מאסר חודש אחד.
- (ב) חייל שביזה בית דין צבאי על ידי נקיטת לשון מעליבה או מאיימת, דינו - מאסר שנתיים.
110. לענין סעיף 109, "בית דין" - לרבות שופט-חוקר, ולענין פסקאות (1), (3) ו-(4) לסעיף (א) שבו, וסעיף קטן (ב) שבו - גם ועדת חקירה לפי סעיף 537 וקצין בודק.
111. חייל שהעיד, בירדעין, בשבועה או בהן צדק עדות שקר לפני בית דין צבאי או לפני שופט-חוקר, דינו - מאסר שבע שנים.
112. חייל שהעיד בירדעין עדות שקר לפני קצין שיפוט כשהוא דן בדיון משמעותי, לפני ועדת חקירה לפי סעיף 537 או לפני אדם אחר המוסמך לפי חוק זה לגבות עדות מפי אותו חייל, דינו - מאסר שנתיים.
113. חייל שבעדותו בפני בית דין צבאי סתר בפרט חשוב עדות קודמת שהעיד לפני בית דין צבאי אחר או לפני כל בית משפט אחר או לפני שופט-חוקר או קצין בודק, או שבעדותו לפני שופט-חוקר סתר בפרט חשוב עדות קודמת שהעיד לפני קצין בודק, והוכח לבית הדין כי היתה בזה כוונה להונות את מי שלפניו ניתנה עדות מן העדויות כאמור, דינו - מאסר שנתיים, ואין נפקא מינה את מי ממקבלי העדויות התכוון הנאשם להונות.
114. חייל שעצר אדם שלא כדין או החזיקו במשמורת שלא כדין, דינו - מאסר שלוש שנים.
115. חייל שלא קיים הוראות חוק זה, או פקודות הצבא, החלות על עצירתו של אדם או על החזקתו במשמורת ועל הבאתו לדין, דינו - מאסר שמונה-עשר חודש.
116. חייל שנדרש כדין להחזיק חייל אחר במשמורת, או לשימו במשמורת, ולא עשה זאת, דינו - מאסר שנתיים.

רשלנות לגבי תעודות

האשמת שוא

ידיעות כוזבות

עבירות לגבי בתי דין צבאיים

(תיקון מס' 9)
תשל"ז-1976

עבירות לגבי שופט-חוקר ואחרים

עדות שקר בבית דין

עדות שקר

עדויות סותרות

מעצר שלא כדין

עבירות בקשר למעצר

סירוב להחזיק

117. חייל שנדרש כדין לסייע להחזיק חייל אחר במשמורת או לשימו במשמורת, ולא עשה זאת, דינו - מאסר שנה. סירוב לסייע להחזיק במשמורת
118. חייל שהפריע להחזיק חייל במשמורת או לשימו במשמורת, דינו - מאסר שלוש שנים. הפרעה להחזקה במשמורת
119. חייל שהשתמש באלימות, או שאיים להשתמש באלימות, כלפי אדם אחר כדי לאלצו להעיד או למסור אמרה בעבירה, דינו - מאסר שלוש שנים; השתמש באמצעים בלתי כשרים אחרים כדי לאלץ אדם להודות באשמה בעבירה, דינו - מאסר שנה. שימוש באמצעים בלתי כשרים לצורך חקירה
120. חייל ששחרר, שלא ברשות, אדם הנתון למשמורת או למשמורת של חייל אחר, או שהניח לאותו אדם שיימלט, דינו - מאסר שלוש שנים. שחרור ממשמורת
121. חייל שנמצא כדין במשמורת הצבא ונמלט או ניסה להימלט ממנה לפני ששחרר מאותה משמורת, דינו - מאסר שנתיים. בריחה ממשמורת
122. חייל שבמזיד לא קיים פקודה שניתנה לו מאת מפקד תוך מילוי תפקידו או שסירב לקיימה בין בדיבור ובין בהתנהגות, דינו - מאסר שלוש שנים; עבר את העבירה תוך פעולה קרבית של יחידתו, דינו - מאסר חמש עשרה שנה. סירוב לקיים פקודה (תיקון מס' 9) תשל"ז-1976
123. חייל שלא קיים פקודה שניתנה לו מאת מפקד, דינו - מאסר שנתיים; עבר את העבירה תוך פעולה קרבית של יחידתו, דינו - מאסר עשר שנים. אי-קיום פקודה (תיקון מס' 9) תשל"ז-1976
124. חייל שקיים ברשלנות פקודה או הוראה שניתנה לו, או שהתחיל במילוי תפקידו בצבא, דינו - מאסר שנה; מפקד יחידה או חייל בדרגת סמל ומעלה שעבר עבירה כאמור, דינו - מאסר שנתיים. התחלות
125. לא ישא חייל באחריות פלילית לפי הסעיפים 122, 123 ו-124 אם ברור וגלוי שהפקודה שניתנה לו היא לא חוקית. אין חובה לקיים פקודה בלתי חוקית
126. חייל שהפריע לשוטט צבאי במילוי תפקידו, דינו - מאסר שנתיים. הפרעה לשוטט צבאי
127. חייל שנדרש לסייע לשוטט צבאי במילוי תפקידו ולא עשה זאת, דינו - מאסר שנה. סירוב לסייע לשוטט
- 127א. חייל שנצטוו להיבדק לפי סעיף 250א וסירב להיבדק, דינו - מאסר שנתיים. סירוב להיבדק לשם גילוי שימוש בסמים מסוכנים (תיקון מס' 16) תשל"ז-1976
128. חייל, שהשתתף בקטטה, או שהתנהג בצורה פרועה במקום ציבורי, דינו - מאסר שנה. התנהגות פרועה (תיקון מס' 3) תשל"ז-1976
129. חייל שהתנהג התנהגות מבישה, דינו - מאסר שנה. התנהגות מבישה (תיקון מס' 3) תשל"ז-1976
130. חייל בדרגת סמל או בדרגה גבוהה מזו שהתנהג באופן שאינו הולם את דרגתו או את עמדתו בצבא, דינו - מאסר שנה. התנהגות שאינה הולמת (תיקון מס' 3) תשל"ז-1976
131. חייל המתחזה כבעל דרגה שאינה שלו, או כבעל תפקיד בצבא, מבלי שהוא רשאי לעשות זאת, או עונד סימן או תג צבאי, אות מערכה או עיטור ואינו מוסמך לענדו, דינו - מאסר שנה. התחזות (תיקון מס' 5) תשל"ז-1976
132. חייל אשר עשה מעשה או התנהג באופן שפגע או עשוי היה לפגוע בסדר הטוב של הצבא או במשמעתו, ואין המעשה מהווה עבירה צבאית אחרת, דינו - מאסר שנה. פגיעה במשמעת
133. (א) חייל שעשה אחת מאלה, דינו - מאסר שנה:
- (1) לא קיים הוראה מפקודות הצבא;
 - (2) לא קיים הוראה מפקודות קבע או מפקודות שיגרה, שפורסמו בכתב בהתאם לפקודות הצבא, או בהתאם לנוהג הצבאי;
 - (3) קיים ברשלנות הוראה מההוראות האמורות בפסקאות (1) ו-(2).
- (ב) לענין סעיף 12 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, רואים גם פקודות קבע ופקודות שיגרה כאמור בסעיף קטן (א)(2) כדינים.
- 133א. חייל שבלא היתר על פי פקודות הצבא, או שלא בהתאם לתנאיו, עבד בעבודה או עסק בעיסוק שנהוג לקבל בעבורם שכר, או התמחה התמחות מקצועית, דינו - מאסר שישה חודשים. איסור עבודה, עיסוק או התמחות (תיקון מס' 45) תשס"ד-2004

134. (א) חייל שידע כי חייל אחר זומם או מנסה לעבור עבירה צבאית שענשה עולה על שלוש שנים מאסר, ולא פעל באופן סביר כדי למנוע את עשייתה או השלמתה, דינו –

אי מניעת עבירה

- (1) אם העונש שנקבע על העבירה הוא מוות או מאסר עולם - מאסר עשר שנים;
- (2) אם העונש שנקבע על העבירה הוא מאסר לזמן קצוב - מאסר שלא יעלה על מחצית תקופת המאסר שעברייני צפוי לה על העבירה אך לא יותר משלוש שנים.
- (ב) מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף קטן (א) ומבלי להוציא מקרי קרבה אחרים נקבע בזה, כי בן-זוג, הורה, צאצא, אח או אחות של חייל שזמם או ניסה לעבור עבירה כאמור בסעיף קטן (א), אשר לא הודיעו לרשויות המוסמכות על המזימה או הנסיון - אין רואים אותם כאילו לא פעלו באופן הנדרש לפי אותו סעיף קטן.

135. חייל שקשר קשר עם אדם אחר לעבור עבירה צבאית יהיה צפוי –

קשר לעבור עבירה

- (1) למאסר עולם, אם העונש הצפוי לחייל העובר את העבירה שלשמה נקשר הקשר (להלן - העונש העיקרי) הוא מוות;
- (2) למאסר עשרים שנה, אם העונש העיקרי הוא מאסר עולם;
- (3) למחצית העונש העיקרי, אם העונש העיקרי הוא מאסר לתקופה קצובה;
- (4) לעונש העיקרי, אם העונש העיקרי הוא אחר.

חלק ג' – דין משמעותי

136. (א) חייל, בדרגה למטה מדרגת רב-אלוף, שהואשם בעבירה צבאית שענשה אינו עולה על מאסר שלוש שנים, בין שעבר אותה במדינה ובין מחוצה לה, תהא לקצין שיפוט הסמכות לדונו דין משמעותי לפי הוראות חלק זה.

תחולת הדין המשמעותי (תיקון מס' 3) תשכ"ד-1964 (תיקון מס' 11) תשל"ח-1978 (תיקון מס' 8) תשל"ה-1975 (תיקון מס' 29) תשנ"ו-1996 (תיקון מס' 29) תשנ"ו-1996 (תיקון מס' 38) תשס"ב-2002 (תיקון מס' 58) תשס"ח-2008

(ב) לענין תחולת הדין המשמעותי, דין עבירה על אחד מאלה כדין עבירה צבאית:

- (1) חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), תשנ"ד-1994;
- (א1) חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), תשנ"ד-1994;
- (ב1) חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998;
- (2) תקנות שהותקנו על פי סעיף 25 לחוק שירות בטחון לפי סעיף 24 לחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008;
- (3) תקנות על פי פקודת התעבורה, שקבע שר הבטחון בהתייעצות עם שר המשפטים, למעט תקנות שלעבירה עליהן נקבע עונש חובה.

137. חייל יועמד לדין משמעותי לפני קצין שיפוט, כפי שייקבע בפקודות הצבא או בהוראות על פיהן.

העמדה לדין לפני קצין שיפוט (תיקון מס' 10) תשל"ח-1978 (תיקון מס' 10) תשל"ח-1978

138. (בוטל).

139. קצין שיפוט לא ידון בתלונה על חייל, אלא באחד המקרים האלה:

סמכותו של קצין שיפוט

- (1) החייל נמנה עם יחידה הנתונה לפיקודו;
- (2) הוענקה לו על ידי הרמטכ"ל סמכות של קצין שיפוט לפי סעיף 1 לגבי החייל או לגבי העבירה.

140. מי שחוק זה חל עליו לפי סעיף (2) ו-(3) לא יועמד לדין משמעותי אלא אם הורה על כך הרמטכ"ל, באופן כללי או לסוג מסויים של עבירות או בני אדם.

דין משמעותי לפי הוראת הרמטכ"ל

141. קצין שיפוט שהובאה לפניו תלונה על חייל שהוא מוסמך לדון בה, יעשה אחת מאלה:

סמכותו של קצין שיפוט (תיקון מס' 10) תשל"ח-1978

- (1) יבטל את התלונה;
- (2) ידון בה בעצמו;
- (3) יעבירה, כל עוד לא פסק בה, אם הוא קצין שיפוט זוט - לדיון לפני קצין שיפוט בכיר המוסמך לדון בה, ואם הוא קצין שיפוט בכיר - לפני קצין שיפוט בכיר אחר המוסמך לדון בה.

(תיקון מס' 59) תשס"ט-2009

142. (בוטל).
143. (א) קצין שיפוט שהובאה לפניו תלונה על עבירה הנתונה לדין משמעתי והוא אינו מוסמך לדון בה, יעבירה לקצין שיפוט המוסמך לדון בה.
(ב) קצין שיפוט שהובאה לפניו תלונה על עבירה שאינה נתונה לדין משמעתי, יעבירה לקצין שיפוט בכיר או לשוטר צבאי כאמור בסעיף 252(א)(3), הכל לפי הענין.
(ג) קצין שיפוט בכיר שהועברה אליו תלונה כאמור בסעיף קטן (ב) ומצא שהיא אינה נתונה לדין משמעתי, ימנה קצין בודק לבדיקת העבירה ויעביר את תוצאות הבדיקה לפרקליט צבאי, או יעביר את התלונה לשוטר צבאי כאמור בסעיף 252(א)(3).
144. קצין שיפוט לא יבטל תלונה לפי סעיף 141 אלא אם נוכח שאין מקום להאשמה או אם יש נסיבות אחרות המצדיקות, לדעתו, את ביטולה; ביטל קצין שיפוט תלונה כאמור - יפרט את נימוקיו לכך ויודיעם לממונים עליו, לפי פקודות הצבא.
145. ביטול תלונה על ידי קצין שיפוט לא תשמש מניעה לחזור ולדון בה, בהתאם לפקודות הצבא.
146. קצין שיפוט בכיר יכול להעביר לעצמו לדין משמעתי כל תלונה שקצין שיפוט אחר הנמנה עם יחידה הנתונה לפיקודו רשאי לדון בה, חוץ מתלונה שאותו קצין השיפוט האחר רשאי לדון בה בתוקף סמכותו על פי פסקה (2) לסעיף 139.
147. קצין שיפוט בכיר שאליו הועברה תלונה לפי סעיף 141(3), וקצין שיפוט בכיר שהעביר לעצמו תלונה לפי סעיף 146, יהיו לו כל הסמכויות הנתונות לקצין שיפוט בכיר, חוץ מן הסמכות להעביר את התלונה לקצין שיפוט בכיר אחר אם הגיעה אליו התלונה מקצין שיפוט בכיר.
148. חייל שהועמד לדין משמעתי לפני קצין שיפוט זוט, ישאלנו קצין השיפוט בתחילת הדין אם ברצונו לעמוד לדין לפניו או לפני מפקדו של קצין השיפוט, שהוא קצין שיפוט בכיר; ביקש החייל לעמוד לדין לפני מפקדו של קצין השיפוט, יעביר קצין השיפוט את הדין כמבוקש.
149. חייל שהועמד לדין משמעתי לפני קצין שיפוט בכיר שלא לפי בקשתו, ישאלנו קצין השיפוט בתחילת הדיון אם ברצונו לעמוד לדין לפניו או לפני מפקדו של קצין השיפוט או להישפט לפני בית דין צבאי; ביקש החייל שדינו יועבר למפקדו של קצין השיפוט, יעביר קצין השיפוט את הדין כמבוקש; ביקש החייל להישפט לפני בית דין צבאי, יעביר קצין השיפוט את התלונה לפרקליט צבאי.
150. (בוטל).
151. (א) הועברה תלונה לפרקליט צבאי לפי סעיף 149, וראה הפרקליט הצבאי כי העבירה נתונה וראויה לדין משמעתי, רשאי הוא להורות שהתלונה תידון בדיון משמעתי על ידי מפקדו של קצין השיפוט שאליו הוגשה בקשת הנאשם, על ידי קצין שיפוט בכיר אחר שקבע הפרקליט ורשאי הוא לפעול כאמור בסעיף 280(1) או (2).
- (א) פרקליט צבאי לא יורה כי תלונה תידון בדיון משמעתי כאמור בסעיף קטן (א), אלא לאחר שניתנה לנאשם הזדמנות לטעון את טענותיו בכתב, לעניין בקשתו לפי סעיף 149 להישפט לפני בית דין צבאי.
(ב) (בוטל).
(ג) תלונה שהוחזרה לדין משמעתי לפי סעיף זה לא תועבר עוד.
152. קצין שיפוט זוט יכול להטיל אחד העונשים האלה:
(1) אתראה;
(2) ריתוק למחנה או לאניה עד שבעה ימים;
(3) קנס בסכום השווה לשכר יסוד חדשי של טוראי בשירות חובה כפי שהוא בשעת הטלת העונש, ואם הנידון הוא חייל בשירות חובה - בסכום השווה לחלק הששי

(תיקון מס' 10)
תשל"ח-1978
תלונה שאין קצין
שיפוט מוסמך לדון
בה
(תיקון מס' 10)
תשל"ח-1978

סייג לסמכות לבטל
תלונה
(תיקון מס' 10)
תשל"ח-1978

דיון מחדש בתלונה
שבוטלה

העברת דין

סמכויות מפקדו של
קצין שיפוט זוט
(תיקון מס' 10)
תשל"ח-1978

זכות לבקש העברת
הדין למפקד
(תיקון מס' 10)
תשל"ח-1978

זכות לבקש העברת
הדין למפקד או לבית
דין צבאי
(תיקון מס' 10)
תשל"ח-1978
(תיקון מס' 59)
תשס"ט-2009

(תיקון מס' 10)
תשל"ח-1978

החזרת תלונה לדיון
משמעתי
(תיקון מס' 10)
תשל"ח-1978
(תיקון מס' 49)
תשס"ד-2004
(תיקון מס' 59)
תשס"ט-2009

(תיקון מס' 59)
תשס"ט-2009

(תיקון מס' 59)
תשס"ט-2009

סמכויות ענישה של
קצין שיפוט זוט

(תיקון מס' 9)
תשל"ז-1976

משכר כאמור ;

(4) נזיפה ;

(5) מחבוש עד שבעה ימים.

153. (א) קצין שיפוט בכיר יכול להטיל אחד העונשים האלה :

(1) אתראה ;

(2) ריתוק למחנה או לאניה עד שלושים וחמישה יום ;

(3) קנס בסכום השווה לסך שני שיעורים של שכר יסוד חדשי של טוראי בשירות חובה כפי שהוא בשעת הטלת העונש, ואם הנידון הוא חייל בשירות חובה - בסכום השווה לשליש משיעור אחד של שכר כאמור ;

(4) נזיפה ;

(5) נזיפה חמורה ;

(6) מחבוש עד שלושים וחמישה יום ;

(7) הורדה בדרגה אחת, בתנאי שדרגת הנאשם אינה למעלה מדרגת סמל ראשון.

(ב) (בוטל).

153א. (א) קצין מוסמך שהרשיע חייל בעבירה של אי קיום הוראות המחייבות בצבא, כאמור בסעיף 133, שהוגדרה בפקודות הצבא כעבירת תנועה, או בעבירה לפי סעיף 136(ב)(1) או (3), רשאי, במקום כל עונש אחר או בנוסף עליו, לפסול אותו מקבל או מהחזיק רשיון נהיגה צבאי לתקופה שלא תעלה על שלושה חדשים.

(ב) הקצין המוסמך רשאי לצוות בפסקו כי הפסילה תהיה כולה או מקצתה על תנאי תקופת התנאי תיקבע בפסק, והיא לא תעלה על שנתיים מיום הפסק, ולגבי חייל בשירות חובה - על שנה מיום הפסק.

(ג) מי שנפסל על תנאי ייפסל בפועל אם תוך תקופת התנאי עבר אותה עבירה שעליה הורשע או אחת העבירות המפורטות בסעיף קטן (א), והורשע בשל העבירה הנוספת תוך התקופה האמורה או לאחריה.

(ד) מי שהוטל עליו עונש פסילה בשל העבירה הנוספת והופעל נגדו עונש פסילה על תנאי, ישא את תקופת הפסילה בזו אחר זו, וזולת אם מי שהרשיעו בעבירה הנוספת הורה ששתי התקופות, כולן או מקצתן, יהיו חופפות.

(ה) הוראות סעיף 157(ב), (ו) ו-(ח) יחולו, בשינויים המחוייבים, לגבי עונש פסילה על תנאי לפי סעיף זה.

(ו) בכפוף לאמור בסעיף קטן (ד), משהוטל עונש פסילה כאמור בסעיף קטן (א), או הופעל עונש פסילה על תנאי כאמור בסעיף קטן (ג), תתחיל תקופת הפסילה ביום מתן הפסק.

(ז) בחישוב תקופת הפסילה לא יבואו במנין -

(1) תקופה שבה הופסק או עוכב ביצוע העונש על פי סעיף 162 ;

(2) התקופה שלפני המצאת רשיון הנהיגה הצבאי של הנידון לרשות שנקבעה לכך בפקודות הצבא ;

(3) תקופה, תוך תקופת הפסילה, שבה נשא הנידון עונש מחבוש בשל העבירה שבגללה הוטלה הפסילה או הופעלה הפסילה על תנאי.

153ב. (א) קצין שיפוט שהרשיע חייל בעבירה לפי סעיפים 94 או 94א, והטיל עליו עונש כאמור בסעיפים 152 או 153 שאינו קנס, רשאי להטיל עליו גם קנס כאמור בסעיפים אלה.

(ב) על אף הוראות סעיפים 152 ו-153, קצין שיפוט שהרשיע איש מילואים בעבירה לפי סעיפים 94 או 94א, רשאי להטיל עליו קנס בסכום השווה לסך ארבעה שיעורים של שכר יסוד חודשי של טוראי בשירות חובה, כפי שהוא בשעת הטלת הקנס.

154. קצין שיפוט שהטיל על חייל קנס שלא ניתן לגבותו בדרך של ניכוי לפי סעיף 497(א), רשאי, במעמד גזירת העונש, להטיל עליו מחבוש למקרה שהקנס, כולו או מקצתו, לא ישולם

סמכויות ענישה של קצין שיפוט בכיר (תיקון מס' 3) תשכ"ד-1964 (תיקון מס' 11) תשל"ח-1978

(תיקון מס' 10) תשל"ח-1978 (תיקון מס' 49) תשס"ד-2004 פסילה מקבל או מהחזיק רשיון נהיגה צבאי (תיקון מס' 14) תשמ"ב-1981 (תיקון מס' 23) תשנ"ג-1993

(תיקון מס' 15) תשמ"ב-1982

העדר מן השירות שלא ברשות ואיבוד קשר עם היחידה - סמכויות ענישה (תיקון מס' 45) תשס"ד-2004

מחבוש עקב קנס שלא שולם (תיקון מס' 23) תשנ"ג-1993

במועדו, ובלבד שתקופת המחבוס לא תעלה על התקופה שאותו קצין שיפוט היה רשאי להטיל על החייל.

155. (א) קצין שיפוט שהרשיע חייל בעבירה לפי חלק זה רשאי לחייבו, בנוסף לכל עונש, בתשלום פיצויים על הנזק שנגרם עקב העבירה, ואולם לא יחייב קצין שיפוט זוטא נאשם לשלם לפי סעיף זה סכום העולה על מחצית שכר יסוד חדשי של טוראי בשירות חובה כפי שהוא בשעת הטלת החיוב וקצין שיפוט בכיר לא יחייב נאשם לשלם לפי סעיף זה סכום העולה על סך כל שלושה שיעורים של שכר כאמור.

חיוב בפיצויים
(תיקון מס' 9)
תשל"ז-1976

(ב) חיוב בפיצויים לפי סעיף זה אינו פוטר מאחריות לנזקים לפי כל דין אחר.

156. קצין שיפוט שהטיל על חייל מחבוס, רשאי לצוות בפסקו, כי העונש יהיה כולו או מקצתו על תנאי, ויהיה תלוי ועומד לתקופה שנקבעה בפסק, ובלבד שלא תעלה על שנתיים מיום הפסק ולגבי חייל בשירות חובה - על שנה אחת מיום הפסק.

מחבוס על תנאי
(תיקון מס' 3)
תשכ"ד-1964
(תיקון מס' 10)
תשל"ח-1978

157. (א) מי שנידון למחבוס על תנאי, לא ישא את ענשו אלא אם עבר תוך התקופה שנקבעה בפסק (להלן בחלק זה - תקופת התנאי) עבירה מסוג העבירה שעליה נענש ונמצא אשם על-ידי קצין שיפוט בשל עבירה כזאת (להלן בחלק זה - עבירה נוספת) תוך תקופת התנאי או לאחריה.

ביצוע העונש המותנה
(תיקון מס' 3)
תשכ"ד-1964
(תיקון מס' 10)
תשל"ח-1978

(ב) לא נקבעה בפסק תקופת התנאי, יראו כאילו נקבעה בו תקופת תנאי של תשעים יום.

(תיקון מס' 10)
תשל"ח-1978
(תיקון מס' 14)
תשמ"ב-1981

(ג) הוטל מחבוס על תנאי על-ידי קצין שיפוט והנידון נמצא אשם בעבירה נוספת יצווה קצין השיפוט שדן בעבירה הנוספת על הפעלת המחבוס על תנאי.

(ד) מי שהופעל נגדו מחבוס על תנאי הרי, בכפוף להוראות סעיף 162, יתחיל הנידון לשאתו ביום מתן צו המפעיל את המחבוס על תנאי.

(תיקון מס' 14)
תשמ"ב-1981

(ה) קצין שיפוט שמצא נאשם אשם בעבירה נוספת ולא הטיל עליו בשל אותה עבירה עונש מחבוס, רשאי על אף האמור בסעיף קטן (ג) ובמקום לצוות על הפעלת המחבוס על תנאי להורות, מטעמים שיירשמו, על הארכת תקופת התנאי לתקופה נוספת שלא תעלה על שנה אחת, אם שוכנע קצין השיפוט שבנסיבות הענין לא יהיה זה צודק להפעיל את המחבוס על תנאי. לא ישתמש קצין השיפוט בסמכות לפי סעיף קטן זה אלא לגבי ההרשעה הראשונה של הנאשם בשל עבירה נוספת.

(תיקון מס' 10)
תשל"ח-1978

(ו) לא יטיל קצין שיפוט בשל עבירה נוספת עונש מחבוס שכולו על תנאי.

(תיקון מס' 19)
תשמ"ז-1987

(ז) מי שהוטל עליו עונש מחבוס בשל העבירה הנוספת והופעל נגדו עונש מחבוס על-תנאי, ישא את תקופת המחבוס בזו אחר זו וזולת אם קצין השיפוט שמצא אותו אשם בשל העבירה הנוספת, הורה ששתי התקופות, כולן או מקצתן, יהיו חופפות; אולם תקופת המחבוס הרצופה אשר על הנידון לשאת לא תעלה בסך הכל על שבעים יום.

(ח) צו לפי סעיף קטן (ג) ניתן לערר בהתאם לסעיף 163.

158. הרמטכ"ל רשאי לקבוע בכתב, בדרך כלל או למקרה מסויים, סייגים לסמכויות הנתונות לקצין שיפוט, ומשנקבעו - רואים אותם כאילו נקבעו בחוק זה. קבע הרמטכ"ל סייגים כאמור, לענין סמכויות קציני השיפוט להטיל עונשי מחבוס, יביא את הדבר לידיעת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת.

סייגים לסמכות
(תיקון מס' 44)
תשס"ד-2004

159. קצין שיפוט לא ידון נאשם ולא יגבה עדויות אלא בפניו וכן לא יעיין בעדויות בכתב אלא אם כן ניתנה לנאשם הזדמנות לעיין בהם; בתחילת הדיון יקרא בפניו את דברי התלונה, ולפני מתן הפסק יתן לו הזדמנות להשמיע את דברו.

סדרי הדיון המשמעתי
(תיקון מס' 49)
תשס"ד-2004

159א. (א) נערך הדיון המשמעתי על פי הוראת פרקליט, יחולו הוראות אלה:

(1) הנאשם יהיה רשאי להגיש לקצין השיפוט חוות דעת מטעמו בקשר להוראת הפרקליט, לרבות חוות דעת שהוכנה בידי סניגור (בחלק זה - חוות דעת);

(2) הוגשה חוות דעת מטעם הנאשם - רשאי הפרקליט הצבאי, בכפוף לפקודות הצבא, להעביר את התייחסותו לחוות הדעת לקצין השיפוט;

(3) הועברה התייחסות הפרקליט הצבאי כאמור בפסקה (2) לקצין השיפוט - רשאי הנאשם להגיש לקצין השיפוט התייחסות נוספת מטעמו, לרבות התייחסות שהוכנה

חוות דעת מטעם הנאשם
בדיון משמעתי שנערך
על פי הוראת פרקליט
(תיקון מס' 49)
תשס"ד-2004

- בידי סניגור, בקשר להבהרת ענין שהתעורר בהתייחסותו של הפרקליט הצבאי.
- (ב) בפקודות הצבא ייקבעו כללים לענין הגשת חוות דעת והתייחסויות לקצין השיפוט כאמור בסעיף קטן (א); בחלק זה, "הוראת פרקליט" – הוראה של פרקליט צבאי או של הפרקליט הצבאי הראשי, כי תלונה תידון בדיון משמעתי כאמור בסעיפים 280(3), 281(3) או 282.
160. תם הדיון ולא החליט קצין השיפוט לבטל את התלונה, יפסוק בה, ואם נמצא הנאשם אשם - יקבע את ענשו.
161. קצין שיפוט לא יהיה כפוף לדיני הראיות, ויפעל בדרך הנראית לו מועילה ביותר לבירור התלונה; והוא, כשאין בחוק זה או בפקודות הצבא הוראה אחרת בענין זה.
162. (א) לא יעוכב ולא יופסק ביצועו של עונש שאינו על תנאי שהוטל בדיון משמעתי, אלא אם הורה על כך קצין השיפוט שפסק את העונש או שאישר אותו בערר, מחמת פעולה קרבית או הפלגת כלי שיט או מחמת סיבה אחרת שנקבעה בפקודות הצבא, או אם הוגש ערר לפי סעיף 163; ובלבד שתקופת ההפסקה או העיכוב שתיקבע בהוראה כאמור לא תעלה על תשעים יום מיום ההפסקה או העיכוב, או עד להחלטה בערר, ובתום התקופה יבוצע העונש או יחודש ביצועו, לפי הענין.
- (ב) נבצר מקצין שיפוט כאמור, מכל סיבה שהיא, לדון בענין עיכוב ביצועו של העונש או בענין הפסקתו, רשאי קצין שיפוט, שהוא מפקדו של הנידון, להורות כאמור בסעיף קטן (א).
- (ג) חלפה הסיבה לעיכוב או להפסקה לפני תום התקופה שנקבעה בהוראה, יורה מיד קצין שיפוט שהוא מפקדו של הנידון או קצין השיפוט שנתן את ההוראה או קצין השיפוט שדן בערר, הכל לפי הענין, על הביצוע או על חידוש הביצוע.
- (ד) עוכב או הופסק שלא כדין ביצועו של עונש, תנוכה תקופת העיכוב או ההפסקה שלא כדין מתקופת העונש.
- 162א. מי שנידון בדיון משמעתי למחבוס ולפני שנשא כל ענשו חזר ונידון למחבוס, ישא את הענשים יחד, והוא כשקצין השיפוט, אשר הטיל את העונש השני, לא הורה שהנידון ישא כולם או מקצתם בזה אחר זה; אולם תקופת המחבוס הרצופה אשר על הנידון לשאת לא תעלה בסך הכל על שבעים יום.
- 162ב. קצין שיפוט שהטיל על חייל מחבוס, והחייל נושא אותו זמן עונש מאסר, רשאי לצוות בפסקו כי הנידון ישא את המחבוס מיום שחרורו מן המאסר, ובלבד שאם נידון למחבוס כאמור יותר מפעם אחת, לא יעלה סך כל תקופת המחבוס אשר על הנידון לשאת על שבעים יום.
- 162ג. מי שקצין שיפוט דן אותו למחבוס או לריתוק למחנה או לאניה, תיחשב בכלל תקופת המחבוס כל תקופה שבה היה עצור בשל העבירה שעליה עמד לדין לפני קצין השיפוט, ובכלל תקופת הריתוק - כל תקופה שבה היה מוחזק במעצר או במעצר פתוח בשל העבירה האמורה.
163. (א) חייל שהוטל עליו עונש בדיון משמעתי רשאי, תוך שלושה ימים מיום מתן הפסק, להגיש עליו ערר לפני קצין שיפוט בכיר בדרך שנקבעה בפקודות הצבא. נערך הדיון המשמעתי על פי הוראת פרקליט, יהיה המועד להגשת הערר חמישה עשר ימים מיום מתן הפסק.
- (א1) קצין שיפוט שהטיל על חייל עונש בדיון משמעתי, יודיע לחייל על זכותו להגיש ערר ועל המועד להגשתו, כאמור בסעיף קטן (א).
- (ב) בערר כאמור בסעיף קטן (א) ניתן לערור גם על חיוב בתשלום פיצויים שהוטל על פי סעיף 155.
- (ב1) נערך הדיון המשמעתי על פי הוראת פרקליט, וזוכה החייל הנאשם, רשאי הפרקליט הצבאי הראשי, אם סבר כי יש ראיות מספיקות להוכחת אשמתו של החייל הנאשם, להגיש, בתוך חמישה עשר ימים מיום שהובא לידיעתו הפסק, ערר לפני קצין שיפוט בכיר בדרך שנקבעה בפקודות הצבא; הוגש ערר כאמור על ידי הפרקליט הצבאי הראשי, יחולו הוראות סעיף 159א, בשינויים המחויבים.
- (ג) קצין השיפוט רשאי לדון בערר אף אם הוגש לאחר המועד, אם יש לדעתו טעמים המצדיקים זאת.

פסק בדין משמעתי

אי תחולת דיני הראיות

עיכוב או הפסקה של ביצוע עונש בדיון משמעתי (תיקון מס' 10) תשל"ח-1978

(תיקון מס' 25) תשנ"ד-1994

נשיאת עונש מחבוס (תיקון מס' 3) תשכ"ד-1964

עונש מחבוס שהוטל על אסיר (תיקון מס' 10) תשל"ח-1978

נידון שהיה במעצר (תיקון מס' 10) תשל"ח-1978

ערר על פסק (תיקון מס' 14) תשמ"ב-1981 (תיקון מס' 49) תשס"ד-2004

(תיקון מס' 49) תשס"ד-2004

(תיקון מס' 49) תשס"ד-2004

(תיקון מס' 49) תשס"ד-2004

(ד) קצין השיפוט הדן בערר לפי סעיף זה לא יגבה עדויות אלא בפני החייל הנאשם ולא יעיד בעדויות בכתב, אלא אם כן ניתנה לחייל הנאשם הזדמנות לעיין בהן.

(תיקון מס' 49)
תשס"ד-2004

164. (בוטל).

(תיקון מס' 10)
תשל"ח-1978

165. קצין שיפוט הדן בערר רשאי לעשות אחד מאלה:

סמכויות קצין שיפוט
הדן בערר
(תיקון מס' 49)
תשס"ד-2004

(1) לגבי כל ערר – לדחות את הערר;

(2) לגבי ערר של הנידון –

(א) לקבל את הערר ולזכות את הנידון;

(ב) להקל בעונש; היה הערר גם על חיוב בפיצויים – לבטל את החיוב או להקטין את שיעור הפיצויים;

(ג) להחמיר בעונש בתחום סמכותו כקצין שיפוט, ובלבד שלא יחמיר בעונש כל עוד לא נתן לנידון הזדמנות להשמיע את דברו;

(3) לגבי ערר של הפרקליט הצבאי הראשי – לבטל את הזיכוי, להרשיע את החייל הנאשם ולהטיל עליו עונש, ובלבד שלא יעשה כן כל עוד לא נתן לחייל הנאשם הזדמנות להשמיע את דברו.

166. עונש שהוחל בביצועו על פי פסק שעוררו עליו והוא אושר בערר, רואים כאילו התחיל ביצועו על פי הפסק שניתן בערר.

עונש שהוחל בביצועו
לפני הערר

167. עונש שהוטל בדין משמעתי, רשאי הרמטכ"ל לבטלו או להקל בו על ידי הפחתתו או החלפתו בעונש קל ממנו.

סמכות הרמטכ"ל
להחליט עונש
(תיקון מס' 10)
תשל"ח-1978

167א. חוייב חייל בתשלום פיצויים למדינה, על פי סעיף 155, רשאי הרמטכ"ל לבטל את החיוב בפיצויים או להקטין את שיעורם.

ביטול חיוב בפיצויים
(תיקון מס' 3)
תשס"ד-1964

167ב. (א) חייל שהועמד לדין משמעתי לפני הרמטכ"ל, לא יוכל לבקש העברת דינו לקצין שיפוט אחר לפי סעיף 149 ולא יחולו לגביו הוראות סעיף 163.

חייל שהועמד לדין
משמעתי לפני
הרמטכ"ל
(תיקון מס' 49)
תשס"ד-2004

(ב) חייל כאמור בסעיף קטן (א), שהוטל עליו עונש בדין משמעתי רשאי, בתוך שלושה ימים מיום מתן הפסק, להגיש לרמטכ"ל בקשה לעיון חוזר, בדרך שנקבעה בפקודות הצבא; הרמטכ"ל יודיע לחייל על זכותו כאמור.

(ג) הרמטכ"ל רשאי לקיים עיון חוזר בהחלטתו, אף אם הבקשה לכך הוגשה לאחר המועד, אם יש לדעתו טעמים המצדיקים זאת.

(ד) סמכויותיו של הרמטכ"ל בעיון החוזר יהיו כסמכויות קצין שיפוט שדן בערר, כאמור בסעיף 165 (1) ו-(2).

168. (א) הפרקליט הצבאי הראשי או פרקליט צבאי יבטל פסק שניתן בדין משמעתי, אם נוכח שהנאשם אינו נושא באחריות לעבירה שבה הורשע.

סמכויות הפרקליט
הצבאי הראשי
ופרקליט צבאי לבטל,
לאשר בדיעבד או
לשנות פסק או עונש
(תיקון מס' 10)
תשל"ח-1978
(תיקון מס' 49)
תשס"ד-2004
(תיקון מס' 54)
תשס"ו-2006

(ב) הפרקליט הצבאי הראשי רשאי לבטל פסק שניתן בדין משמעתי אם סבר כי קיים חשש של ממש לעיוות דין אם לא יעשה כן, לרבות בשל כך שהדיון המשמעתי התנהל באופן הפוגע בסדרי הדין שנקבעו בחוק זה או בהוראה על פיו.

(תיקון מס' 54)
תשס"ו-2006

(ג) הפרקליט הצבאי הראשי או פרקליט צבאי רשאים לבטל פסק שניתן בדין משמעתי אם לדעתם אירע אחד מאלה:

(1) קצין השיפוט לא היה מוסמך לדון בעבירה;

(2) קצין השיפוט לא היה מוסמך לדון את הנאשם.

(1ג) ניתן פסק בדין משמעתי וקצין השיפוט לא היה מוסמך לדון בעבירה או לדון את

(תיקון מס' 49)
תשס"ד-2004

הנאשם כאמור בסעיף קטן (ג)(1) או (2), רשאי הפרקליט הצבאי הראשי או פרקליט צבאי לאשר את הפסק בדיעבד, ובלבד שהיה רשאי להורות מראש לקצין השיפוט לדון בעבירה או לדון את הנאשם, לפי הענין; אישר הפרקליט הצבאי הראשי או פרקליט צבאי את הפסק כאמור, יראו את הפסק כפסק שניתן בסמכות מיום שניתן.

(ד) הפרקליט הצבאי הראשי רשאי –

(1) להמיר כל עונש שהוטל בדין משמעתי, אשר קצין השיפוט לא היה מוסמך להטיל, בעונש שקצין השיפוט היה מוסמך להטיל;

(2) לבטל כל חלק מעונש או מחיוב בפיצויים אם קצין השיפוט חרג מסמכותו בהטילו אותו;

(3) לבטל את העונש או חיוב בפיצויים, אם קצין השיפוט חרג מסמכותו בהטילו אותו, ואם מצא זאת לנכון – להחזיר את הדיון לקצין השיפוט כדי שישקול מחדש את העונש;

(4) להחזיר את הדיון המשמעתי לקצין השיפוט לשם הטלת עונש, אם קצין השיפוט הרשיע את הנאשם אך לא הטיל עליו עונש;

(5) לצוות על הפעלת עונש על תנאי, אם קצין השיפוט לא הפעילו כאשר היה עליו לעשות כן;

(6) לתקן תקופת תנאי, בפסק שהוטל בו עונש על תנאי, אם קצין השיפוט חרג מסמכותו בקביעת התקופה;

(7) אם נוכח שקצין השיפוט הורה שלא כדין להפעיל עונש על תנאי – לבטל את ההוראה, ואם הנידון נשא את העונש או כל חלק ממנו על פי ההוראה – גם לקבוע שיראו אותו כאילו נשא את העונש כולו;

(8) לבטל הוראת קצין שיפוט שהנידון ישא ענשים בזה אחר זה, כאשר העבירות שהנידון הורשע בהן נעברו בענין אחד.

(ה) הפרקליט הצבאי הראשי יבטל כל הוראה שניתנה בדין משמעתי, אשר אינה עונש, ורשאי הוא להמירה בעונש שקצין השיפוט היה מוסמך להטיל.

(ו) הוראות סעיף זה יחולו גם על פסק של קצין שיפוט בכיר בערר.

(ז) הפרקליט הצבאי הראשי או פרקליט צבאי רשאי לשמוע את החייל שנידון, את קצין השיפוט וכל אדם אחר, בטרם יחליט לפי סעיף זה.

(ז1) הפרקליט הצבאי הראשי רשאי לעכב, לתקופה שלא תעלה על 7 ימים מיום מתן הפסק, ופרקליט צבאי רשאי לעכב, לתקופה שלא תעלה על 4 ימים מיום מתן הפסק, ביצועו של עונש שאינו על תנאי שהוטל בדין משמעתי, לשם בירור הנסיבות הדרושות להפעלת סמכות מסמכותיו לפי סעיף זה.

(ח) בוטל פסק לפי סעיפים קטנים (ב) או (ג), רשאי מי שביטל אותו להורות על העמדתו של החייל שניתן לדין משמעתי; ריצה החייל עונש לפי פסק שבוטל והורשע בדיון חוזר, יובא בחשבון העונש שהחייל ריצה, בהתאם לכללים הבאים:

(1) ענשים של ריתוק ושל מחבוש, לרבות מחבוש על תנאי שהופעל, ייחשבו יום כנגד יום;

(2) סכום כסף שנגבה מהחייל כקנס או כפיצויים יוחזר לו, אולם אם הוטל עליו אחד מאלה בדיון החוזר, יובא בחשבון הסכום שכבר נגבה.

169. חייל שהובא לדין משמעתי על מעשה פלוני וחוייב או זוכה, לא יובא שנית לדין משמעתי על אותו מעשה, אלא אם הורה כך הפרקליט הצבאי הראשי או פרקליט צבאי לפי סעיף 168(ח).

170. לא יובא חייל לדין משמעתי אם עברו שלוש שנים מיום ביצוע העבירה, ופסק שניתן בדין משמעתי לא יבוצע אם עברו שלוש שנים מיום נתינתו.

170א. על אף האמור בסעיף 170, עברה שנה מיום שבוצעה עבירה לפי תקנות על פי פקודת התעבורה, כאמור בסעיף 136(ב)(3), שלא גרמה לתאונת דרכים שבה נפגע אדם או ניזוק רכוש, לא

(תיקון מס' 15)
תשמ"ב-1982

(תיקון מס' 15)
תשמ"ב-1982

(תיקון מס' 49)
תשס"ד-2004

אין אחריות
משמעטית פעמיים
(תיקון מס' 10)
תשל"ח-1978
התיישנות

דיון משמעתי
בעבירות תעבורה
(תיקון מס' 45)
תשס"ד-2004

יועמד חייל לדין משמעתי, אלא אם כן, בתוך אותה תקופה התקיים אחד מאלה:

(1) הוגשה נגד החייל תלונה לגבי אותה עבירה והוא ידע על כך;

(2) החייל הוזמן לחקירה בקשר עם ביצוע העבירה;

(3) ניתנה לחייל הודעה על ביצוע העבירה;

ואולם אם הוכיח החייל החשוד בעבירה כי לא חלה עליו אחריות לעבירה לפי סעיף 27ב לפקודת התעבורה, ניתן להעמיד לדין משמעתי את מי שנהג ברכב, אם לא עברו שנתיים מיום ביצוע העבירה.

171. (א) מי שנשפט על מעשה פלוני בבית דין צבאי או בכל בית משפט אחר לא יובא עליו לדין משמעתי.

דין משמעתי ושפיטה

(ב) אין רואים פסק דין משמעתי כמעשה בית דין לגבי בית דין צבאי או כל בית משפט אחר, אולם לא יובא אדם לדין לפני בית דין צבאי על מעשה שנידון עליו בדין משמעתי, אלא על פי הוראה בכתב של הפרקליט הצבאי הראשי, ולא יובא לדין על מעשה כאמור לפני בית משפט אחר אלא בהסכמת פרקליט המדינה.

(תיקון מס' 3)
תשכ"ד-1964
(תיקון מס' 42)
תשס"ד-2003

172. מעשה שנפסק עליו בדין משמעתי והובא עליו הנאשם לדין לפני בית דין צבאי או לפני כל בית משפט אחר - הפסק בדין המשמעתי בטל.

שפיטה מבטלת פסק דין משמעתי

173. (א) מי שעבר עבירה בהיותו נמנה עם הכוחות הסדירים של הצבא, ואחר ביצוע העבירה חדל, לחלוטין או לשעה, מהיות נמנה כך, לא יידון בדין משמעתי, אלא אם הובא לדין משמעתי תוך מאה ושמונים יום מהיום שבו חדל, כאמור, מהיות נמנה עם הכוחות הסדירים, ובשעת הדיון היה איש מילואים או נמנה שוב עם הכוחות הסדירים.

דין חייל לשעבר
(תיקון מס' 10)
תשל"ח-1978

(ב) הבאה לדין משמעתי לפי סעיף קטן (א) לאחר שחלפו תשעים יום מהיום שבו חדל אותו אדם, כאמור, מהיות נמנה עם הכוחות הסדירים, טעונה הסכמת פרקליט צבאי.

(תיקון מס' 23)
תשנ"ג-1993

174. לא יידון איש מילואים בדין משמעתי על עבירה שעבר כשהוא בשירות, אלא אם הובא לדין משמעתי לא יאוחר מאשר תוך שלושה חדשים מגמר השירות שבו עבר את העבירה.

דין משמעתי על איש מילואים בשירות
(תיקון מס' 3)
תשכ"ד-1964

175. לא יידון איש מילואים בדין משמעתי על עבירה שעבר שלא בשירות, אלא אם הובא לדין משמעתי עליה לא יאוחר מאשר תוך שנים-עשר חודש מיום ביצוע העבירה.

דין משמעתי של איש במילואים שלא בשירות
(תיקון מס' 3)
תשכ"ד-1964

176. לא יידון איש מילואים בדין משמעתי אלא כשהוא בשירות ולפני מפקד שגם הוא בשירות.

דין משמעתי רק בשירות

חלק ג' 1 – עבירות של ברירת דיון

(תיקון מס' 42)
תשס"ג-2003

(בוטל)

176א. (בוטל).

(תיקון מס' 42)
תשס"ג-2003

176ב. (בוטל).

(תיקון מס' 42)
תשס"ג-2003

176ג. (בוטל).

(תיקון מס' 42)
תשס"ג-2003

176ד. (בוטל).

(תיקון מס' 42)
תשס"ג-2003

176ה. (בוטל).

(תיקון מס' 42)
תשס"ג-2003

176ו. (בוטל).

(תיקון מס' 42)
תשס"ג-2003

חלק ד' – המוסדות המשפטיים

פרק ראשון: המנגנון המשפטי

177. (א) שר הבטחון, על פי המלצת הרמטכ"ל, ימנה פרקליט צבאי ראשי שהוא פרקליט צבאי ובעל נסיון משפטי של שבע שנים לפחות.

מינוי פרקליט צבאי ראשי וסגנו, פרקליטים צבאיים וסגניהם
(תיקון מס' 25)
תשנ"ד-1994
(תיקון מס' 43)
תשס"ד-2003

(ב) הרמטכ"ל, על פי המלצת הפרקליט הצבאי הראשי, ימנה סגן לפרקליט הצבאי הראשי שהוא פרקליט צבאי ובעל נסיון משפטי של שבע שנים לפחות.

(ג) הרמטכ"ל, על פי המלצת הפרקליט הצבאי הראשי, ימנה פרקליטים צבאיים שהם קצינים בעלי נסיון משפטי של ארבע שנים לפחות.

(ד) הרמטכ"ל או מי שהוא הסמיך לכך, ימנה, על פי המלצת הפרקליט הצבאי הראשי, סגנים לפרקליטים צבאיים שהם קצינים בעלי נסיון משפטי של ארבע שנים לפחות.

(תיקון מס' 43)
תשס"ד-2003

סמכויות הפרקליט
הצבאי הראשי

178. הפרקליט הצבאי הראשי –

(1) הוא יועצו של הרמטכ"ל ושל שאר שלטונות הצבא בכל עניני חוק ומשפט;

(2) מפקח על השלטת המשפט בצבא, למעט פיקוח על בתי הדין הצבאיים והנהלתם;

(3) מפקח פיקוח משפטי על הדיון המשמעתי;

(4) רשאי לצוות על עריכת חקירה מוקדמת בכל מקרה שלדעתו נעברה עבירה שבית דין צבאי מוסמך לדון בה;

(5) ימלא כל תפקיד אחר המוטל עליו לפי כל דין ולפי פקודות הצבא;

בכל אלה ייעזר בפרקליטים הצבאיים, בתובע הצבאי הראשי, בסניגור הצבאי הראשי ובשאר הקצינים בעלי הכשרה משפטית.

(תיקון מס' 17)
תשמ"ו-1986

178א. (א) נתפנה מקומו של הפרקליט הצבאי הראשי וכל עוד הפרקליט הצבאי הראשי החדש לא התחיל לכהן, או נעדר הפרקליט הצבאי הראשי מהארץ או נבצר ממנו זמנית למלא תפקידו, ימלא סגנו את התפקידים המוטלים על הפרקליט הצבאי הראשי, וישתמש בסמכויות הנתונות לו לפי כל חיקוק.

סמכויות הפרקליט
הצבאי הראשי –
לסגנו
(תיקון מס' 34)
תשנ"ח-1998

(ב) הפרקליט הצבאי הראשי רשאי לאצול לסגנו מסמכויותיו לפי סעיפים 1 - הגדרת קצין מוסמך, 163(ב), 168, 169, 215, 238(ב), 241, 252, 279, 282, 282א, 308, 443(א) ו-512 לחוק זה, כולן או מקצתן.

(תיקון מס' 49)
תשס"ד-2004

179. פרקליט צבאי ימלא כל תפקיד המוטל עליו לפי כל דין ולפי פקודות הצבא, וכשהוא ממלא את תפקידו במחוז שיפוט מסויים יהיה גם יועצו של מפקד אותו מחוז בכל עניני חוק ומשפט.

סמכויות פרקליט
צבאי

179א. (א) נתפנה מקום של פרקליט צבאי וכל עוד פרקליט צבאי חדש לא התחיל לכהן, או נעדר פרקליט צבאי מהארץ או נבצר ממנו זמנית למלא את תפקידו, ימלא סגנו את התפקידים המוטלים על הפרקליט הצבאי, וישתמש בסמכויות הנתונות לו לפי כל חיקוק.

העברה ואצילה של
סמכויות פרקליט
צבאי לסגן פרקליט
צבאי
(תיקון מס' 43)
תשס"ד-2003
(תיקון מס' 50)
תשס"ה-2005
(תיקון מס' 50)
תשס"ה-2005

(ב) פרקליט צבאי רשאי לאצול לסגן פרקליט צבאי מהסמכויות הנתונות לו לפי כל חיקוק, כולן או מקצתן.

180. (בוטל).

(תיקון מס' 17)
תשמ"ו-1986

181. (א) הרמטכ"ל, או מי שהוסמך לכך על ידי, ימנה, בהמלצתו של הפרקליט הצבאי הראשי, קצינים בעלי הכשרה משפטית לתפקיד תובע צבאי; את אחד מהם, שהוא בעל נסיון משפטי של ארבע שנים לפחות, ימנה תובע צבאי ראשי.

תובעים צבאיים
(תיקון מס' 17)
תשמ"ו-1986

(ב) תובע צבאי יערוך ויגיש כתבי-אישום וכתבי ערעור לפי חוק זה, ילמד קטיגוריה לפני בתי הדין הצבאיים ולפני שופטים-חוקרים וימלא כל תפקיד אחר שיוטל עליו לפי כל דין ולפי פקודות הצבא.

182. הרמטכ"ל, בהמלצתו של הפרקליט הצבאי הראשי, ימנה קצינים בעלי הכשרה משפטית להיות סניגורים בבתי הדין הצבאיים (להלן – סניגורים צבאיים); את אחד מהם, שהוא בעל נסיון משפטי של ארבע שנים לפחות ימנה סניגור צבאי ראשי.

סניגורים צבאיים
(תיקון מס' 17)
תשמ"ו-1986

פרק שני: בתי הדין הצבאיים

סימן א' – הוראות כלליות

183. אלה בתי הדין הצבאיים לענין חוק זה:

בתי הדין הצבאיים

(1) בתי הדין של ערכאה ראשונה;

(א) בית דין צבאי מחוזי,

(ב) בית דין צבאי ימי,

(ג) בית דין צבאי מיוחד,

(ד) בית דין שדה,

(ה) בית דין צבאי לתעבורה.

(2) בית הדין הצבאי לערעורים.

(תיקון מס' 8)
תשמ"ה-1975

184. בעניני שפיטה – אין על שופט צבאי מרות זולת מרותו של הדין ואין הוא נתון למרות כל שהיא של מפקדיו.

אי תלות של שופטים

סימן ב' – שופטים צבאיים-משפטים של בתי הדין הצבאיים

(תיקון מס' 17)
תשמ"ו-1986

185. (א) קצין הנמנה עם הכוחות הסדירים של הצבא כשיר להתמנות שופט צבאי-משפטי כמפורט להלן אם הוא בעל נסיון משפטי של מספר שנים כמצויין לצדו:

כשירות
(תיקון מס' 17)
תשמ"ו-1986

(1) נשיא בית הדין הצבאי לערעורים, המשנה לנשיא ושופט צבאי-משפטי של בית הדין האמור – שבע שנים;

(2) נשיא בית דין צבאי מחוזי או מיוחד, סגן נשיא ושופט צבאי-משפטי של בית דין כאמור – חמש שנים;

(3) שופט צבאי-משפטי של בית דין צבאי לתעבורה (להלן – שופט תעבורה) – שלוש שנים.

(ב) חייל הנמנה עם כוחות המילואים של הצבא ונתמנה שופט על פי חוק בתי המשפט, או על פי חוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט-1969 (להלן – חוק בית הדין לעבודה), כשיר להתמנות שופט צבאי-משפטי של בית דין צבאי ולשבת בדין שעה שהוא בשירות מילואים, אם הוא בעל נסיון משפטי כאמור בסעיף קטן (א); ואולם חייל כאמור לא יתמנה לנשיא בית הדין הצבאי לערעורים, למשנהו, לנשיא בית דין צבאי מחוזי או מיוחד או לסגן נשיא.

(ג) שופטים צבאיים-משפטים של בית הדין הצבאי לערעורים יתמנו על פי הוראות סעיף 186, ובלבד שועדת הבחירה לא תבחר קצין שלא כיהן קודם לכן כשופט צבאי-משפטי, אלא לאחר ששוכנעה שעסק בצבא בעיסוק משפטי העושה אותו מתאים לתפקיד זה.

(ד) על אף האמור בסעיף קטן (א)(1), רשאית ועדת הבחירה לפי סעיף 186, אם ראתה שאין בקרב הכוחות הסדירים של הצבא קצין בעל נסיון משפטי המתאים לתפקיד נשיא בית הדין הצבאי לערעורים, להציע – ברוב של ששה מבין חבריה – כי יתמנה לתפקיד קצין מתאים שהוא בעל הכשרה משפטית.

186. (א) נשיא בית הדין הצבאי לערעורים ושאר השופטים הצבאיים-משפטים יתמנו בידי נשיא המדינה לפי בחירה של ועדה לבחירת שופטים צבאיים-משפטים (להלן – ועדת הבחירה); ועדת הבחירה תציין את ערכאת בית הדין שאליה נבחר המועמד או את בחירתו לשופט תעבורה.

דרך המינוי
(תיקון מס' 17)
תשמ"ו-1986

(ב) שופט צבאי-משפטי הנמנה עם כוחות המילואים של הצבא, כאמור בסעיף 185(ב), יתמנה בידי נשיא המדינה, לפי הצעת שר הבטחון ושר המשפטים כאחד, לשופט צבאי-משפטי לכל ערכאה שהיא, או לשופט תעבורה.

186א. (בוטל).

(תיקון מס' 17)
תשמ"ו-1986
ועדת הבחירה
(תיקון מס' 17)
תשמ"ו-1986

187. (א) ועדת הבחירה תהיה של תשעה חברים שהם:

(1) שר הבטחון, והוא יהיה יושב ראש הועדה;

(2) שר המשפטים;

(3) נשיא בית המשפט העליון;

(4) שופט בית המשפט העליון שיבחר חבר שופטיו;

(5) נציג לשכת עורכי הדין שתבחר המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין;

(6) הרמטכ"ל;

- (7) ראש אגף כוח אדם במטה הכללי של הצבא ;
- (8) נשיא בית הדין הצבאי לערעורים ;
- (9) שופט צבאי-משפטי של בית הדין הצבאי לערעורים שיקבע נשיאו.
- (ב) ועדת הבחירה רשאית לפעול אף אם פחת מספר חבריה, כל עוד לא פחת משבעה.
- (ג) אלה רשאים להציע מועמדים לכהונת שופט צבאי-משפטי :
- (1) שר הבטחון ;
- (2) הרמטכ"ל ;
- (3) נשיא בית הדין הצבאי לערעורים ;
- (4) שלושה חברי ועדת הבחירה כאחד.
- (ד) החלטת ועדת הבחירה בדבר מינויו של שופט צבאי-משפטי תתקבל ברוב קולות חברה שהשתתפו בהצבעה.
- (ה) ועדת הבחירה תקבע את סדרי דיוניה ועבודתה.
- 187א. ועדת הבחירה לא תציע מינוי של שופט צבאי-משפטי, אם המועמד הורשע בעבירה פלילית שיש בה, בנסיבות הענין, משום קלון.
- 187ב. חבר ועדת הבחירה יצביע על פי שיקול דעתו, ולא יהיה מחויב להחלטות הגוף שמטעמו הוא חבר בועדה.
- 187ג. (א) הרמטכ"ל רשאי, לפי הצעת נשיא בית הדין הצבאי לערעורים ובהסכמת המועמד, למנות מי שיהיה כשופט צבאי-משפטי, והפסיק לכהן בשל יציאתו לקצבה או פרישתו מהכוחות הסדירים של הצבא או מכהונתו כשופט לפי חוק בתי המשפט או לפי חוק בית הדין לעבודה, לכהן כשופט צבאי-משפטי עמית בבית הדין הצבאי לערעורים או בבית הדין הצבאי המיוחד (בסימן זה – שופט עמית) ; ואולם לא יתמנה ולא יכהן כשופט עמית –
- (1) מי שגילו עולה על שבעים וחמש שנים ;
- (2) מי שעסק בפעולות שנתייחדו לעורך דין לפי חוק לשכת עורכי הדין, לאחר שיצא לקצבה או פרש.
- (ב) שופט עמית לא יתמנה לנשיא בית הדין הצבאי לערעורים, למשנהו, לנשיא בית דין צבאי מיוחד או לסגן נשיא.
- (ג) שופט עמית יכהן כשופט צבאי-משפטי בבית דין שדרגתו אינה גבוהה מדרגת בית הדין שבו כיהן כשופט צבאי-משפטי לפני שיצא לקצבה או פרש.
- (ד) שופט עמית ישב בדין רק שעה שהוא בשירות מילואים.
- (ה) באין הוראה אחרת בחוק זה, יראו שופט עמית כשופט צבאי-משפטי הנמנה עם כוחות המילואים של הצבא, לכל דבר וענין.
- (ו) שופט עמית ישב בדין במקרים שנשיא בית הדין הצבאי לערעורים או נשיא בית הדין הצבאי המיוחד, לפי הענין, החליט על כך.
188. (א) המשנה לנשיא בית הדין הצבאי לערעורים יתמנה בידי שר הבטחון, בהמלצת הרמטכ"ל, מקרב השופטים הצבאיים-המשפטיים של בית הדין הצבאי לערעורים ; נשיא בית הדין הצבאי המיוחד וסגנו וכן נשיא בית דין צבאי מחוזי וסגנו יתמנו בידי הרמטכ"ל, בהמלצת נשיא בית הדין הצבאי לערעורים, מקרב השופטים הצבאיים-המשפטיים של בתי הדין של אותה דרגה.
- (ב) יכול ששופט צבאי-משפטי אחד יתמנה לנשיא של יותר מבית דין צבאי מחוזי אחד וכן לנשיא גם לבתי דין כאמור וגם לבית הדין הצבאי המיוחד.
- (ג) יכול ששופט צבאי-משפטי אחד יתמנה לסגן של מספר נשיאים של בתי דין צבאיים מחוזיים וכן לסגן נשיא בית הדין הצבאי המיוחד.
189. (א) נתפנה מקומו של נשיא בית דין צבאי וכל עוד הנשיא החדש לא התחיל לכהן, או נעדר הנשיא מהארץ או נבצר ממנו זמנית למלא תפקידו, ימלא משנהו או סגנו, לפי הענין, את

סיג למוני שופט
(תיקון מס' 21)
תשנ"א-1991

הצבעה בוועדת
הבחירה
(תיקון מס' 46)
תשס"ד-2004
שופט עמית
(תיקון מס' 54)
תשס"ו-2006

מינוי נשיאים, משנה
וסגנים
(תיקון מס' 17)
תשמ"ו-1986

סמכויות נשיא בית
דין למשנה או לסגן
(תיקון מס' 17)
תשמ"ו-1986

התפקידים המוטלים על הנשיא וישתמש בסמכויות הנתונות לו לפי כל חיקוק.

(ב) נבצר מנשיא בית דין צבאי וממשנהו או סגנו, לפי הענין, למלא תפקידיהם, יכהן כממלא מקום הנשיא הותיק שבשופטים הצבאיים-המשפטיים של בית הדין, ומבין בעלי ותק שווה – המבוגר שבהם.

(ג) נשיא בית דין צבאי רשאי לאצול מסמכויותיו למשנהו או לסגנו, לפי הענין.

190. מי שנתמנה שופט צבאי-משפטי, למעט מי שנתמנה שופט לפי חוק בתי המשפט או לפי חוק בית הדין לעבודה ולמעט מי שנתמנה שופט עמית, יצהיר הצהרת אמונים לפני נשיא המדינה; ואלה דברי ההצהרה:

"אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, לשפוט משפט צדק, לא להטות משפט ולא להכיר פנים".

191. (בוטל).

192. (א) מינוי לאחת הכהונות המנויות בסעיף 185 יהיה מינוי של קבע לתקופות אלה:

- (1) חמש שנים - לנשיא בית הדין הצבאי לערעורים; על פי המלצה של ועדת הבחירה, ניתן להאריך תקופה זו פעם אחת לתקופה נוספת של עד חמש שנים;
- (2) עשר שנים - למשנהו של נשיא בית הדין הצבאי לערעורים ולשופט צבאי-משפטי של בית הדין הצבאי לערעורים;
- (3) שבע שנים - לנשיא בית דין צבאי מחוזי או מיוחד;
- (4) חמש שנים - לכל שופט צבאי-משפטי אחר.

(ב) (בוטל).

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א) תסתיים כהונתו של שופט צבאי-משפטי, למעט נשיא בית הדין הצבאי לערעורים, בהגיעו לגיל חמישים וחמש.

(ד) ועדת הבחירה רשאית להמליץ על הארכת כהונתו של שופט צבאי-משפטי לתקופה או לתקופות נוספות כאמור בסעיף קטן (א), ובלבד שבכל מקרה תסתיים כהונתו של שופט כאמור בהגיעו לגיל חמישים וחמש.

192א. (א) הרמטכ"ל, בהמלצת נשיא בית הדין הצבאי לערעורים, רשאי למנות לכהונה בפועל, בהסכמת המועמד –

(1) את המשנה לנשיא בית הדין הצבאי לערעורים או שופט צבאי-משפטי של בית הדין האמור - לנשיא או לשופט של בית דין צבאי מחוזי או של בית הדין הצבאי המיוחד;

(2) נשיא, סגן נשיא או שופט צבאי-משפטי של בית דין צבאי מחוזי או של בית הדין הצבאי המיוחד - לשופט של בית הדין הצבאי לערעורים.

(ב) כהונה בפועל לפי סעיף זה, ברציפות או לסירוגין, לא תהיה למשך יותר משנה אחת מתוך תקופה של שלוש שנים.

(ג) מי שנתמנה לכהונה בפועל לפי סעיף זה, רשאי לדון גם בענין הנתון לסמכות בית הדין הצבאי שבו הוא מכהן דרך קבע, ובלבד שלא ידון באותו ענין בשתי הערכאות.

192ב. שופט צבאי-משפטי שכהונתו נסתיימה לאחר שהתחיל בדיון, יהיה מוסמך להמשיך בו כדי לסיימו תוך שלושה חדשים מיום סיום כהונתו; הוראה זו לא תחול על מי שכהונתו נסתיימה בעקבות החלטה של בית הדין המשמעתי או של ועדת הבחירה כאמור בסעיף 192ג.

192ג. לא תיפסק כהונתו של שופט צבאי-משפטי שלא בהסכמתו ולא יופסק שירותו בצבא שלא בהסכמתו, לפני תום התקופות הנקובות בסעיף 192, אלא באחד מאלה:

- (1) על פי החלטה של בית הדין המשמעתי;
- (2) משקבעה ועדת הבחירה, על יסוד חוות דעת רפואית לפי כללים שהיא קבעה, שמחמת מצב בריאותו נבצר ממנו להמשיך במילוי תפקידו;

הצהרת אמונים
(תיקון מס' 17)
תשמ"ו-1986
(תיקון מס' 54)
תשס"ו-2006

(תיקון מס' 45)
תשס"ד-2004

תקופות המינוי
(תיקון מס' 17)
תשמ"ו-1986

(תיקון מס' 45)
תשס"ד-2004

מינוי לכהונה בפועל
(תיקון מס' 17)
תשמ"ו-1986

(תיקון מס' 34)
תשנ"ח-1998

סמכות לסיים דיון
(תיקון מס' 17)
תשמ"ו-1986

הפסקת כהונה
(תיקון מס' 17)
תשמ"ו-1986
(תיקון מס' 45)
תשס"ד-2004

(תיקון מס' 40)
תשס"ב-2002

בית דין משמעתי
(תיקון מס' 17)
תשמ"ו-1986

(3) על פי החלטת ועדת הבחירה שהציע יושב ראש הוועדה או נשיא בית הדין הצבאי לערעורים או הנציב ושנתקבלה ברוב של שבעה חברים לפחות.

192ד. (א) שופט צבאי-משפטי יהא נתון לשיפוטו של בית דין משמעתי.

(ב) בית הדין המשמעתי יהיה של חמישה והם: שלושה שופטים של בית המשפט העליון שמינה נשיאו ושני שופטים צבאיים-משפטיים של בית הדין הצבאי לערעורים שמינה נשיאו; נשיא בית המשפט העליון ימנה את אחד משופטי בית המשפט העליון להיות אב בית הדין המשמעתי.

(ג) שר הבטחון רשאי להגיש לבית הדין המשמעתי קובלנה על שופט צבאי-משפטי בשל אחת מאלה:

- (1) השופט נהג שלא כהלכה במילוי תפקידו;
- (2) השופט התנהג באופן שאינו הולם את מעמדו של שופט בישראל או של קצין בצבא;
- (3) השופט הורשע בעבירה שבנסיבות הענין יש בה משום קלון;
- (4) ועדת הבחירה מצאה שהשופט השיג את מינויו שלא כדין.
- (ד) בבירור הקובלנה יהיו לבית הדין המשמעתי כל הסמכויות שיש לבית דין צבאי מחוזי לפי חוק זה.

(ה) ואלה אמצעי המשמעת שבית הדין המשמעתי מוסמך להטיל:

- (1) הערה;
- (2) התראה;
- (3) נזיפה;
- (4) העברה מן הכהונה;
- (5) העברה מן הכהונה תוך הפסקת השירות בצבא, בין בתשלום קיצבה ובין בשלילתה, כולה או מקצתה.

(ו) בית הדין המשמעתי ימסור את החלטתו לשר הבטחון.

192ה. (א) שופט צבאי-משפטי לא יהא נתון לדין משמעתי לפי חלק ג'.

(ב) לא תיפתח חקירה פלילית נגד שופט צבאי-משפטי על פי חוק זה ולא יוגש נגדו כתב אישום אלא על פי הוראת הפרקליט הצבאי הראשי.

(ג) כתב אישום כאמור יוגש לבית הדין הצבאי המיוחד, ועל אף האמור בסעיף 202, יורכב מותב בית הדין משלושה שופטים צבאיים - משפטיים.

(ד) נחשד שופט צבאי-משפטי בעבירה שאיננה עבירה צבאית, והיה היועץ המשפטי לממשלה סבור שהעבירה לא נעברה במסגרת הצבא או עקב השתייכותו של השופט לצבא, יחולו על השופט הצבאי-המשפטי הוראות סעיף 12 לחוק-יסוד: השפיטה, בשינויים המחוייבים.

192ה. (א) הוראות סעיף 192ה לא יחולו על סוגי עבירות אלה:

(1) עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי פרק ז' לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982 (להלן - חוק סדר הדין הפלילי);

(2) עבירה שנקבעה כעבירה מינהלית שדינה קנס מינהלי לפי חוק העבירות המינהליות, תשמ"ו-1985 (להלן - חוק העבירות המינהליות).

(ב) בעבירות המנויות בסעיף קטן (א), ניתן להגיש כתב אישום, ויחולו הוראות סעיף 192ה, אם נסיבות העבירה מחייבות בירור המשפט, ובלבד שטרם נמסרו טופס ברירת דיון לפי סעיף 176ג, הזמנה לפי סעיף 222 לחוק סדר הדין הפלילי או הודעת תשלום קנס לפי סעיף 228(ב) לאותו חוק, או בטרם שולם קנס מינהלי בנסיבות האמורות בסעיף 15 לחוק העבירות המינהליות.

(ב) ביקש שופט צבאי-משפטי להישפט על פי הוראות החקיקים האמורים בסעיף קטן (א), יחולו הוראות סעיף 192ה(ג) ו-(ד).

דין משמעתי או פלילי
(תיקון מס' 17)
תשמ"ו-1986

שיפוט פלילי
(תיקון מס' 34)
תשנ"ח-1998

192. (א) שופט צבאי-משפטי, שהוגשה עליו קובלנה לפי סעיף 192ד או שהועמד לדין פלילי לפי סעיף 192ה, רשאי נשיא בית הדין הצבאי לערעורים, לאחר שקיבל חוות דעת של הפרקליט הצבאי הראשי, להשעותו לתקופה שימצא לנכון.

השעייה
(תיקון מס' 17)
תשמ"ו-1986

(ב) בית הדין המשמעתי כאמור בסעיף 192ד רשאי, על פי בקשת השופט, לבטל את השעייתו.

192. הוראות סעיפים 192ב עד 192ו יחולו לגבי שופט צבאי-משפטי הנמנה עם כוחות המילואים של הצבא, אולם לא תוגש נגדו קובלנה לפי פסקאות (1) או (2) של סעיף 192ד(ג) אלא בשל מעשה שעשה במילוי תפקידו כשופט צבאי-משפטי בשירות מילואים.

תחולת הוראות לגבי
שופט מכוחות
המילואים
(תיקון מס' 17)
תשמ"ו-1986

193. כהונתו של שופט צבאי-משפטי הנמנה עם כוחות המילואים של הצבא תיפסק באחד מאלה:

תקופת כהונתו של
שופט מכוחות
המילואים
(תיקון מס' 17)
תשמ"ו-1986

(1) לפי בקשתו;

(2) הוא חדל מהיות נמנה עם כוחות המילואים;

(3) הוא הועבר מכהונתו על פי החלטת בית דין משמעתי כאמור בסעיף 192ד;

(4) אם הוא נתמנה לפי הוראות סעיף 186(ב) – נפסקה כהונתו כשופט על פי חוק בתי המשפט או על פי חוק בית הדין לעבודה.

(תיקון מס' 54)
תשמ"ו-2006

193א. (בוטל).

(תיקון מס' 17)
תשמ"ו-1986

סימן ג' – בית דין צבאי מחוזי ובית דין צבאי מיוחד

194. הרמטכ"ל רשאי לקבוע מזמן לזמן שחלק מכוחות הצבא, מסוייג על פי חנייתו או השתייכותו או בדרך אחרת, יהיה מחוז שיפוטי לענין חוק זה.

מחוז שיפוטי

195. ראש מחוז שיפוטי יהיה קצין שנתמנה לכך על ידי הרמטכ"ל. לא נתמנה קצין כאמור – יהיה ראש המחוז השיפוטי קצין שנקבע בהתאם לפקודות הצבא.

ראש מחוז שיפוטי

196. בכל מחוז שיפוטי יהיה בית דין צבאי מחוזי, והוא יהיה מוסמך לשפוט כל חייל שאינו קצין בדרגת סגן אלוף ומעלה, הנאשם בעבירה שבית דין צבאי מוסמך לדון עליה לפי חוק זה, ושאינה עבירה שדינה מוות.

סמכות בית דין צבאי
מחוזי

197. (א) יהיה בצבא בית דין צבאי מיוחד, והוא יהיה מוסמך לשפוט כל קצין בדרגת סגן אלוף ומעלה על כל עבירה שבית דין צבאי מוסמך לדון עליה לפי חוק זה, וכן כל חייל אחר הנאשם בעבירה שדינה מוות.

בית דין צבאי מיוחד
(תיקון מס' 3)
תשכ"ד-1964

(ב) היו נאשמים, שהאשמו בכתב אישום אחד, בעלי דרגות שונות, חלקם בדרגת סגן-אלוף ומעלה וחלקם בדרגה נמוכה מדרגת סגן-אלוף, יובאו כל הנאשמים לפני בית דין צבאי מיוחד.

198. הרמטכ"ל לגבי בית דין צבאי מיוחד, וראש המחוז השיפוטי לגבי בית דין צבאי מחוזי של מחוז, ימנו כל אחד בהמלצת נשיאו של אותו בית דין, מספר מספיק של חיילים שישבו בדין כשופטים צבאיים באותו בית דין, אך לא ימנה את עצמו לכך.

מינוי שופטים צבאיים

199. נשיאו של בית הדין הצבאי המיוחד ונשיאו של בית דין צבאי מחוזי, יקבעו כל אחד את סדרי המינהל של בית דינו.

סדרי המינהל של בית
דין צבאי מיוחד

200. מותב של בית הדין הצבאי המיוחד יורכב בידי נשיאו מבין השופטים הצבאיים של אותו בית דין ומבין השופטים הצבאיים-המשפטיים שנתמנו לפי סעיף 186.

מותב של בית הדין
הצבאי המיוחד
(תיקון מס' 17)
תשמ"ו-1986

200א. (א) מותב של בית דין צבאי מחוזי יורכב בידי נשיאו מבין השופטים הצבאיים של אותו בית דין ומבין השופטים הצבאיים-המשפטיים שנתמנו לפי סעיף 186.

מותב של בית דין
צבאי מחוזי
(תיקון מס' 17)
תשמ"ו-1986

(ב) ראה נשיא בית דין צבאי מחוזי שיש צורך בדבר, רשאי הוא – בהתאם לכללים שנקבעו בתקנות – לכלול בין השופטים הצבאיים של מותב, שופטים צבאיים של בית דין צבאי מחוזי אחר.

201. בית דין צבאי מחוזי ובית דין צבאי מיוחד ידונו בשלושה או בחמישה; רוב חברי בית-הדין

מספר חברי בית הדין
(תיקון מס' 3)
תשכ"ד-1964

יהיו קצינים.

202. נשיא בית דין צבאי מחוזי או מיוחד המרכיב מותב בית דין יכלול בו שופט צבאי אחד לפחות ושופט צבאי-משפטי אחד לפחות.

203. (א) על אף הוראות סעיפים 201 ו-202, בית דין צבאי מחוזי ידון בעבירות המפורטות להלן, בשופט צבאי-משפטי אחד:

(1) עבירה לפי סעיפים 94, 94א, 121 ו-127א;

(2) עבירה של החזקת סם מסוכן או שימוש בו לצריכה עצמית, בלא היתר, לפי סעיף 7(ג) סיפה לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973 (בסעיף זה – פקודת הסמים המסוכנים), ועבירה של החזקת כלים המשמשים לצריכה עצמית של סם מסוכן או להכנת סם מסוכן לצריכה עצמית, בלא היתר, לפי סעיף 10 סיפה לפקודה האמורה;

(3) עבירה לפי סעיפים 129, 130 או 133 בשל אחד מאלה:

(א) היעדרות של חייל מהשירות או מהמקום שהוא חייב כדין להימצא בו, שלא ברשות, כאמור בסעיף 94;

(ב) איבוד קשר עם היחידה, כאמור בסעיף 94א;

(ג) בריחה ממשמורת, כאמור בסעיף 121;

(ד) סירוב להיבדק לשם גילוי שימוש בסמים מסוכנים, כאמור בסעיף 127א;

(ה) החזקת סם מסוכן או שימוש בו לצריכה עצמית, בלא היתר, או החזקת כלים המשמשים לצריכה עצמית של סם מסוכן או להכנת סם מסוכן לצריכה עצמית, בלא היתר, כאמור בסעיפים 7(ג) סיפה ו-10 סיפה, לפקודת הסמים המסוכנים.

(ב) שופט צבאי-משפטי שדן בעבירה לפי הוראות סעיף קטן (א) לא יטיל, בשל אותה עבירה, עונש מאסר לריצוי בפועל העולה על שנה.

(ג) על אף הוראות סעיף קטן (א), בית דין צבאי מחוזי ידון בעבירה המנויה באותו סעיף קטן, במותב שיורכב לפי סעיפים 201 ו-202, באחד מאלה:

(1) נשיא בית הדין או סגנו החליט, ביוזמתו או לבקשת הנאשם או תובע צבאי, כי יש לקיים את הדיון במותב כאמור;

(2) הפרקליט הצבאי הראשי הודיע לנשיא בית הדין כי הוא סבור שיש צורך לקיים את הדיון לפני מותב כאמור.

204. (בוטל).

(תיקון מס' 42)
תשס"ד-2003

סימן ד' – בית דין צבאי ימי

205. לבית דין צבאי ימי תהיה אותה סמכות שפיטה הנתונה לבית דין צבאי מחוזי.

סמכות בית דין צבאי

206. נמצא כלי שיט של הצבא מחוץ למימי חופין של ישראל, והואשם אחד מפקודיו של מפקד כלי השיט בעבירה שבית דין צבאי ימי מוסמך לדון עליה, והמפקד משוכנע כי כלי השיט לא ישוב למימי חופין של ישראל לפני תום 21 יום, והוא סבור שדחיית המשפט עלולה לגרום לנזק חמור למשמעת בכלי השיט, רשאי הוא להרכיב ולזמן בית דין צבאי ימי.

אימתי מרכיבים בית דין צבאי ימי

207. נמצא מספר כלי שיט של הצבא מחוץ למימי חופין של ישראל והם כפופים לפיקודו של מפקד אחד שנמצא באחד מכלי השיט, הסמכות להרכיב ולזמן בית דין צבאי ימי לגבי כל אחד מאותם כלי השיט תהיה בידי אותו מפקד בלבד.

סמכותו של מפקד שייטת

208. בית דין צבאי ימי יהיה של שלושה חיילים, שלפחות אחד מהם קצין.

מותב בית דין צבאי

סימן ה' – בית דין שדה

209. בתי דין שדה יוקמו ויפעלו לפי חלק ו'.

בתי דין שדה

סימן ה' – בית דין צבאי לתעבורה

209א. (א) בכל מחוז שיפוטי יהיה בית דין צבאי לתעבורה והוא יהיה מוסמך לשפוט כל חייל בעבירות תעבורה; ואלה עבירות תעבורה:

(תיקון מס' 8)
תשנ"ח-1997
בית דין צבאי לתעבורה

(1) עבירה ששופט תעבורה שנתמנה לענין פקודת התעבורה מוסמך לדון בה, למעט פשע ולמעט עבירה לפי סעיף 304 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, שנעברה תוך כדי שימוש ברכב;

(תיקון מס' 19)
תשמ"ז-1987

(2) עבירה לפי סעיף 133, בשל אי-קיום הוראה מהוראות הפקודות האמורות בו, או בשל התרשלות בקיומה, כשההוראה נוגעת לכלי רכב, להסדרי התחבורה הצבאית או לתעבורה;

(3) עבירה לפי סעיף 79(א) בשל שימוש ברכב;

(ב) הסמכות של בית דין צבאי לתעבורה אינה גורעת מסמכויות שפיטה אחרות בעבירות תעבורה לפי חוק זה או לפי חיקוק אחר.

209ב. (א) בית דין צבאי לתעבורה ידון בשופט תעבורה אחד.

דן יחיד

(ב) מי שנתמנה להיות נשיא בית דין צבאי-משפטי או שופט צבאי-משפטי בבית הדין הצבאי המיוחד או בבתי הדין הצבאיים המחוזיים, יהיה מוסמך אף הוא לדון כשופט תעבורה.

209ג. בית דין צבאי לתעבורה לא יטיל עונש מאסר לתקופה העולה על שנה, עונש של הורדה בדרגה כשדרגת הנאשם רב-סמל ומעלה, או עונש של גירוש מן הצבא.

הגבלת סמכות

209ד. נשיא בית הדין הצבאי המחוזי יקבע במחוזו את סדרי המינהל בבית הדין הצבאי לתעבורה.

סדרי המינהל

סימן ו' – בית הדין הצבאי לערעורים

210. בית הדין הצבאי לערעורים ישמע ערעורים מבתי הדין הצבאיים של ערכאה ראשונה.

בית הדין הצבאי לערעורים

211. נשיא בית הדין הצבאי לערעורים ממנה על סדרי המינהל של בית דין זה, והוא יקבע כללים לקביעת סדרי המינהל כאמור בסעיף 199.

סדרי המינהל של בית הדין הצבאי

212. הרמטכ"ל, בהמלצת נשיא בית הדין לערעורים, ימנה קצינים לכהן כשופטים צבאיים של בית הדין הצבאי לערעורים, ומספרם לא יפחת מעשרים ואחד; אך לא ימנה לכך את עצמו.

שופטי בית הדין הצבאי לערעורים

213. מותב של בית הדין הצבאי לערעורים יורכב על ידי נשיאו מתוך השופטים הצבאיים של אותו בית דין ומתוך השופטים הצבאיים-המשפטיים שנתמנו לפי סעיף 187(1).

הרכבת מותבי בית הדין הצבאי

214. בית הדין הצבאי לערעורים ידון בשלושה, חוץ מן המקרים המנויים בסעיפים 215 ו-215א.

מותב של שלושה (תיקון מס' 8)
תשל"ה-1975
מותב של חמישה

215. בכל אחד מהמקרים שלהלן ידון בית הדין הצבאי לערעורים בחמישה:

(1) כשהערעור הוא על פסק דין המטיל עונש מוות;

(2) כשנשיא בית-הדין הצבאי לערעורים החליט על כך.

(תיקון מס' 3)
תשכ"ד-1964
(תיקון מס' 3)
תשכ"ד-1964

(3) כשהפרקליט הצבאי הראשי סבור שיש צורך בהרכב כזה, מפני שכרוכה בערעור שאלה משפטית שיש בה משום חידוש או שהיא בעלת חשיבות כללית או מפני סיבה אחרת;

(4) כשבית הדין בהרכב של שלושה החליט על כך, על פי בקשת המערער או על פי בקשת המשיב או ביזמת בית הדין.

(תיקון מס' 3)
תשכ"ד-1964

215א. (א) בערעור על פסק-דין של בית דין צבאי לתעבורה ידון בית הדין הצבאי לערעורים בשופט משפטי אחד, זולת במקרים המנויים בסעיף 215ב.

הרכב בית הדין הצבאי לערעורים של שופט אחד (תיקון מס' 8)
תשל"ה-1975
ת"ט תשל"ו-1976

(ב) בית הדין הצבאי לערעורים הדן כאמור בשופט משפטי אחד בערעור מצד התביעה, לא יטיל עונש מאסר בפועל לתקופה העולה על ששה חדשים.

215ב. בערעור על פסק דין של בית דין צבאי לתעבורה ידון בית הדין הצבאי לערעורים בשלושה שופטים, שאחד מהם לפחות הוא משפטי, בכל אחד מהמקרים האלה:

הרכב בית הדין הצבאי לערעורים של שלושה שופטים (תיקון מס' 8)
תשל"ה-1975

- (1) נשיא בית הדין הצבאי לערעורים החליט על כך;
- (2) הפרקליט הצבאי הראשי הודיע לנשיא בית הדין הצבאי לערעורים כי הוא סבור שיש צורך בכך;
- (3) הערעור הוא מצד הנאשם שביקש כך או מצד התביעה, והכל כשפסק הדין מטיל עונש מאסר בפועל העולה על ששה חדשים;
- (4) השופט הדין בערעור החליט על כך.
216. כל אימת שבית הדין הוא של שלושה יהיו לפחות שנים מהם שופטים צבאיים-משפטיים; היה בית הדין של חמישה יהיו לפחות שלושה מהם שופטים צבאיים-משפטיים.
217. מותב של בית הדין הצבאי לערעורים יזומן על ידי נשיאו בצו חתום על ידיו או מטעמו.
- סימן ד' – הוראות שונות
218. בבית דין צבאי לא יושב שופט שדרגתו למטה מדרגת הנאשם; היו נאשמים בעלי דרגות שונות, לא יושב שופט שדרגתו למטה מדרגת הנאשם בעל הדרגה הגבוהה ביותר.
219. הוראת סעיף 218 לא תחול כשהנאשם הוא אדם שחוק זה חל עליו על פי הסעיפים 7 ו-8.
220. נשיאו של בית דין צבאי רשאי לכלול את עצמו במותביו.
221. השופט בעל הדרגה הגבוהה ביותר במותב בית הדין יהיה אב בית הדין; היו שופטים אחדים שדרגתם שווה וגבוהה משל יתר חברי בית הדין, או שהיו כולם בעלי דרגה שווה – המרכיב את המותב יקבע מי מהם יהיה אב בית הדין; ולעולם, אם נכלל בהרכב המותב נשיא אותו בית דין הוא אב בית הדין.
222. נשיאו של כל בית דין יכול להרכיב מותבים אחדים של בית דינו והם יכולים לשבת בעת ובעונה אחת.
223. לא יתמנה שופט צבאי חייל שנמצא חייב בדין בבית משפט, בבית דין צבאי או בכל בית דין אחר בעבירה שיש בה משום קלון, או חייל שמתנהלת נגדו חקירה על עבירה כזאת.
224. הורכב מותב של בית דין צבאי כדין, שום שינוי שחל לאחר הרכבתו במעמדו או בדרגתו של שופט או של הנאשם לא יפגע בחוקיות הרכבו.

הכללת שופטים צבאיים משפטיים

זימון מותב בית הדין הצבאי לערעורים

דרגות השופטים בבית הדין

אי תחולת סעיף 218

הנשיא בהרכב המותב

אב בית דין

מותבים אחרים של בית דין

אי כשרות לכהן כשופט צבאי

חוקיות בית דין צבאי למרות שינויים

חלק ה' – הליכי שפיטה

פרק ראשון: הליכים לפני המשפט

סימן א' – תלונה, מעצר וחירוף

225. מפקד היודע, או שיש לו יסוד להניח, כי אחד מפקודיו עבר עבירה שאפשר לשפטו עליה בבית דין צבאי או חייל אחר שנקבע לכך על פי פקודת הצבא, היודע או שיש לו יסוד להניח כי חייל אחר עבר עבירה כאמור, יערוך תלונה או יורה על עריכת תלונה בשל העבירה, יחתום עליה ויביאנה לפני קצין שיפוט, הכל לפי שנקבע בפקודות הצבא.
226. העוצר אדם לפי חוק זה יודיע לו בה בשעה את הסיבה למעצר.
- 226א. כל מקום בסימן זה המדובר בחייל שניתנו לו סמכויות מעצר, אין המונח "חייל" כולל אדם שחוק זה חל עליו על פי הסעיפים 6, 7, 8, 10 ו-11.
227. חייל שנתמנה לפי פקודות הצבא להיות שוטר צבאי (להלן - שוטר צבאי) רשאי, בהתחשב עם פקודות הצבא –
- (1) להשתמש לגבי כל חייל, ולגבי כל אדם אחר הנמצא במקום שבהחזקת הצבא או המפריע לפעולה של הצבא, בסמכויות הנתונות על פי הדין לשוטר לגבי כל אדם;
- (2) לעצור ללא פקודת מעצר כל חייל כהגדרתו בסעיף 1 שאינו נותן ידיעות המספיקות לזהותו;

תלונה (תיקון מס' 3) תשכ"ד-1964 (תיקון מס' 15) תשכ"ד-1964

הודעת הסיבה למעצר (תיקון מס' 15) תשנ"ב-1982

שוטר צבאי

(3) לעצור כל חייל כהגדרתו בסעיף 1 שיש לו עליו פקודת מעצר לפי כל דין, וכל אדם אחר שיש לו עליו פקודת מעצר שניתנה לפי חוק זה.

227א. מבלי לגרוע מהוראות סעיף 227, הוראות סעיפים 32 עד 36 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), תשנ"ו-1996 (להלן - חוק סמכויות אכיפה - מעצרים), יחולו על מעצר לפי סעיפים 231 ו-237א, הכל לפי הענין, ובשינויים המחוייבים הבאים:

החלת סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) (תיקון מס' 31) תשנ"ו-1996 (תיקון מס' 34) תשנ"ח-1998

- (1) הסמכויות הנתונות לקצין הממונה יהיו נתונות לקצין משטרה צבאית;
- (2) הסמכויות הנתונות לקצין משטרה בדרגת רב פקד ומעלה יהיו נתונות לקצין משטרה צבאית בדרגת סרן, לפחות;
- (3) הסמכויות הנתונות למפקח הכללי של המשטרה יהיו נתונות לקצין משטרה צבאית ראשי;

- (4) הסמכויות הנתונות ליועץ המשפטי לממשלה יהיו נתונות לפרקליט הצבאי הראשי;
- (5) הסמכויות הנתונות לשופט או לנשיא בית המשפט המחוזי ולשופט בית המשפט העליון יהיו נתונות, לפי הענין, לשופט או לנשיא בין דין צבאי מחוזי או בית דין צבאי מיוחד ולשופט בית דין צבאי לערעורים; בפני בית דין צבאי יתייצב, מטעם צבא הגנה לישראל, תובע צבאי;

- (6) זכות הפגישה עם עורך דין תהיה רק עם סניגור כמשמעותו בסעיף 316.

(תיקון מס' 34) תשנ"ח-1998

227א1. מבלי לגרוע מהוראות סעיף 227, יחולו הוראות סעיפים 34 ו-35 לחוק סמכויות אכיפה - מעצרים, לגבי חייל שנחקר ושלפי הדין קיימת אפשרות קרובה לוודאי שיעצר, הכל לפי הענין ובשינויים המחוייבים כאמור בסעיף 227א; לענין סעיף זה, "לפי הדין" - לרבות לפי הלכה פסוקה.

228. (א) חייל היודע, או שיש לו יסוד להניח, כי חייל אחר הנמוך ממנו בדרגה עבר עבירה שאפשר לשפטו עליה בבית דין צבאי, רשאי לעצור אותו חייל ללא פקודת מעצר.

מעצר על ידי גבוה בדרגה (תיקון מס' 3) תשכ"ד-1964

(ב) מי שאינו מפקד יחידה שהחייל הנמוך בדרגה שייך אליה, לא יעצור את החייל אם ידוע לו שמצוי באותו מקום מפקד יחידה של החייל או שוטר צבאי.

229. קצין רשאי לעצור ללא פקודת מעצר כל חייל המשתתף במריבה, בקטטה או בהפרעת סדר, אף אם אותו חייל גבוה ממנו בדרגה.

מעצר על הפרעת סדר

230. אין האמור בסעיפים 228 ו-229 בא לגרוע מהוראות פקודת סדר הדין הפלילי (מאסר וחיפוש) [נוסח משולב], תשכ"ט-1969, או מהסמכויות הנתונות בידי שוטר צבאי על פי סעיף 227.

שמירת הוראות אחרות (תיקון מס' 19) תשמ"ז-1987

231. חייל שנעצר על ידי שוטר צבאי והוא מוחזק במעצר, יש לקבל עליו פקודת מעצר בהקדם האפשרי ולא יאוחר מתום עשרים וארבע שעות מעת מעצרו; לא ניתנה פקודת מעצר עד תום עשרים וארבע שעות מעת מעצרו - ישוחרר.

מעצר על ידי שוטר צבאי בלא פקודת מעצר (תיקון מס' 36) תש"ס-2000

232. שוטר צבאי העוצר לפי חוק זה אדם שאינו חייל, חייב למסור אותו בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מששים עשרה שעות לאחר המעצר, לידי רשות אזרחית.

מסירת אדם שאינו חייל לרשות אזרחית (תיקון מס' 36) תש"ס-2000

233. מי שנעצר כאמור בסעיפים 228 ו-229 יושם במקום מעצר צבאי, ואם הוא מוחזק במעצר יש לקבל עליו פקודת מעצר בהקדם האפשרי; לא ניתנה פקודת מעצר תוך עשרים וארבע שעות מעת מעצרו - ישוחרר.

מעצר על ידי חייל אחר ללא פקודת מעצר (תיקון מס' 36) תש"ס-2000

234. (א) קצין שיפוט רשאי לתת פקודת מעצר, על חייל הנמוך ממנו בדרגה שנחשד או שנאשם בעבירה, לתקופה שלא תעלה על ארבעים ושמונה שעות; היתה פקודת המעצר לתקופה של פחות מארבעים ושמונה שעות, רשאי קצין השיפוט להורות על הארכת המעצר לפרקי זמן נוספים, ובלבד שסך כל תקופות המעצר לא יעלה על ארבעים ושמונה שעות.

פקודת מעצר של קצין שיפוט (תיקון מס' 23) תשנ"ג-1993 (תיקון מס' 36) תש"ס-2000

(1א) קצין שיפוט שדרגתו סגן אלוף לפחות, רשאי להורות, מטעמים הקשורים בפעילות מבצעית או בפעילות כלי שיט, על הארכת המעצר לפרקי זמן נוספים, ובלבד שסך תקופות המעצר לפי סעיף קטן זה וסעיף קטן (א) לא יעלה על תשעים ושש שעות; הורה קצין שיפוט כאמור להאריך את המעצר, ירשום את נימוקיו להארכת המעצר.

(תיקון מס' 36) תש"ס-2000

(ב) פקודת המעצר תיערך בכתב ותיחתם בידי קצין השיפוט, והיא תבוצע בידי שוטר או

שוטר צבאי או בידי חייל אחר אשר קצין השיפוט הורה על כך; לענין ביצועה, דין חייל אחר כאמור המבצע פקודת מעצר, כדין שוטר צבאי.

234א. פקודת מעצר שנתן קצין שיפוט בכיר, רשאי שוטר או שוטר צבאי המבצע אותה כשהיא בידי –

ביצוע פקודת מעצר
(תיקון מס' 10)
תשל"ח-1978

(1) להיכנס לכל מקום שיש לו יסוד סביר להניח שהעצור נמצא בו;

(2) להשתמש בכוח סביר נגד אדם או רכוש במידה הדרושה לביצוע הפקודה.

235. (א) קצין שיפוט שדרגתו למטה מסגן אלוף, שנתן פקודת מעצר כאמור בסעיף 234(א) יגישנה מיד בהתאם לפקודות הצבא, לאישורו של קצין שיפוט אחר שדרגתו אינה למטה מדרגת סגן אלוף.

אישור פקודת מעצר
(תיקון מס' 23)
תשנ"ג-1993
(תיקון מס' 32)
תשנ"ו-1996
(תיקון מס' 36)
תש"ס-2000

(ב) קצין שיפוט, שדרגתו סגן אלוף לפחות, שנתן פקודת מעצר לפי סעיף 234(א) או שאישור פקודת מעצר שניתנה לפי הסעיף האמור, וקצין שיפוט שהורה על הארכת מעצר, לפי סעיף 234(א), יודיע על כך מיד, בהתאם לפקודות הצבא, לפרקליט צבאי.

236. (בוטל).

(תיקון מס' 36)
תש"ס-2000

237. (בוטל).

(תיקון מס' 23)
תשנ"ג-1993

237א. (א) על אף הוראות סעיף 234(א), רשאי קצין שיפוט שהוא שוטר צבאי לתת פקודת מעצר על כל חייל, לתקופה שלא תעלה על 48 שעות; קצין שיפוט כאמור, שנתן פקודת מעצר לתקופה של פחות מ-48 שעות, רשאי להורות על הארכת המעצר לפרקי זמן נוספים, ובלבד שסך כל תקופות המעצר לא יעלה על 48 שעות.

פקודת מעצר של שוטר צבאי
(תיקון מס' 15)
תשמ"ב-1982
(תיקון מס' 23)
תשנ"ג-1993
(תיקון מס' 32)
תשנ"ו-1996
(תיקון מס' 32)
(תיקון) תשנ"ח-1998
(תיקון מס' 36)
תש"ס-2000

(ב) נעצר חייל על פי פקודת מעצר שניתנה על ידי קצין שיפוט כאמור בסעיף קטן (א) שדרגתו לפי תקן היא למטה מסגן ושאינו מפקד בסיס משטרה צבאית יובא מעצרו לאישור קצין משטרה צבאית שהוא מפקד בסיס משטרה צבאית, או קצין משטרה צבאית שדרגתו לפי תקן היא סרן לפחות, בהקדם האפשרי ולא יאוחר מתום עשרים וארבע שעות מעת שנעצר.

(תיקון מס' 54)
תשס"ו-2006

(ג) קצין משטרה צבאית, שאליו מובא מעצרו של חייל לאישור, כאמור בסעיף קטן (ב) רשאי לאשר את תקופת המעצר שנקבעה בפקודת המעצר, לקצרה או להורות על שחרורו של החייל ממעצר.

(תיקון מס' 32)
תשנ"ו-1996
(תיקון מס' 36)
תש"ס-2000

(ד) לא נתמלאו הוראות סעיף קטן (ב), ישוחרר החייל ממעצרו.

(תיקון מס' 32)
תשנ"ו-1996
(תיקון מס' 36)
תש"ס-2000

(1) על אף הוראות סעיף זה וסעיף 237ג, אם מצא קצין משטרה צבאית שדרגתו היא סגן אלוף לפחות, כי יש צורך לבצע פעולת חקירה דחופה ביותר, שלא ניתן לבצעה אלא תוך כדי מעצרו של החשוד, ולא ניתן לדחותה עד לאחר הבאת העצור בפני שופט, או שיש צורך בפעולה דחופה ביותר הנדרשת בקשר לחקירה בעבירה כאמור בסעיף 35(ב) (לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), תשנ"ו-1996, רשאי הוא להורות על הארכת המעצר לצורך ביצוע אותה פעולה לתקופה שלא תעלה על שבעים ושתיים שעות מתחילת המעצר.

(2) לא יורה קצין משטרה צבאית על הארכת מעצר כאמור בסעיף קטן (1), אלא בעבירה מסוג פשע, ולאחר שיקבל מראש את אישורו של פרקליט צבאי להארכת המעצר; קצין משטרה צבאית שהאריך מעצר כאמור ירשום את הנימוקים לכך.

(תיקון מס' 36)
תש"ס-2000

(ה) הוראות סעיף זה לא יחולו על פקודת מעצר שנתן שוטר צבאי בתוקף סמכותו כקצין שיפוט ביחידתו על חייל הנתון לפיקודו, אלא אם העבירה שבגינה נעצר החייל נבדקת בידי קצין בודק כאמור בסעיף 252(א)(3).

237א1. (א) (1) נעצר חייל על פי פקודת מעצר לפי סעיף 237א, תינתן לו הזדמנות להשמיע את דברו, לאחר שיוזנה באזהרה הקבועה בסעיף 267; הדברים שנאמרו לענין המעצר יובאו בפני מי שמוסמך לאשר מעצר לפי סעיף 237א(ב) (להלן בסעיף זה - הקצין המוסמך), בהקדם האפשרי ולא יאוחר מתום עשרים וארבע שעות מעת שנעצר;

שמיעת טענות העצור
(תיקון מס' 36)
תש"ס-2000

- (2) דרך הבאת הדברים שנאמרו לענין המעצר, בפני הקצין המוסמך, יכול שתיעשה בכתב או בעל פה, והכל כפי שיקבע הקצין המוסמך.
- (1) (ב) נעצר חייל שלא על פי פקודת מעצר או שהוא נמצא בבסיס משטרה צבאית ויש כוונה לעצרו, לא ייתן קצין שיפוט פקודת מעצר לגביו לפי סעיף 237 אלא לאחר שניתנה לחייל הזדמנות להשמיע את דברו בדרך הקבועה בסעיף קטן (א), ולענין זה יהיו לקצין השיפוט סמכויותיו של הקצין המוסמך כמשמעותו באותו סעיף קטן;
- (2) ניתנה פקודת מעצר בנסיבות כאמור בפסקה (1) ונדרש אישור לפקודת המעצר לפי הוראות סעיף 237 א(ב), יובאו הדברים שנאמרו לענין מעצרו של החייל גם בפני הקצין המאשר; הוראות סעיף קטן (א) (2) יחולו לענין פסקה זו.
- (ג) דברים שנאמרו לענין מעצר של חייל לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב), יירשמו.
- (ד) הוראות סעיף זה לא יחולו על החלטת קצין שיפוט להאריך מעצרו של חייל ועל אישור פרקליט צבאי שניתן להארכת מעצר.

237ב. סבר פרקליט צבאי כי יש צורך להאריך את המעצר מעבר לתקופות הקבועות בסעיפים 234 ו-237א, רשאי הוא להורות לתובע צבאי או לשוטר צבאי, שימונה לענין זה בדרך שתיקבע בפקודות הצבא, לפנות לבית דין צבאי מחוזי, בבקשה להארכת מעצר; קצין משטרה צבאית, שדרגתו אינה למטה מדרגת סגן אלוף, רשאי להורות כאמור לשוטר צבאי, שימונה לענין זה בדרך שתיקבע בפקודות הצבא.

פנייה לבית דין צבאי
להארכת מעצר
(תיקון מס' 32)
תשנ"ו-1996

237ג. (א) מי שנעצר על פי פקודת מעצר לפי סעיף 237א יחולו עליו ההוראות האלה:

- (1) חל מועד הפניה להארכת מעצר, כאמור בסעיף 237ב, בשבת או בחג, יובא העצור בפני שופט, כאמור בסעיף 240, לפני כניסת השבת או החג;

- (2) (א) בוצע המעצר פחות מעשרים וארבע שעות לפני כניסת השבת או החג, יובא העצור בפני שופט לא יאוחר מתום ארבע שעות מצאת השבת או החג, או בתום ארבעים ושמונה שעות מעת מעצרו, לפי המאוחר;

(ב) עלה משך החג או צירוף החג והשבת על ארבעים ושמונה שעות, יובא העצור בפני שופט לפני כניסת השבת או החג; בוצע המעצר פחות משמונה שעות לפני כניסת השבת או החג ואישר קצין משטרה צבאית שדרגתו היא סגן אלוף לפחות, כי לא ניתן להביא את העצור בפני שופט עד סמוך לפני כניסת השבת או החג, יובא העצור בפני שופט לא יאוחר מתום ארבע שעות מצאת השבת או החג; בוצע המעצר פחות מארבע שעות לפני כניסת השבת או החג, ולא ניתן להביא את העצור בפני שופט עד סמוך לפני כניסת השבת או החג, או בוצע המעצר במהלך השבת או החג, יובא העצור בפני שופט לא יאוחר מתום ארבע שעות מצאת השבת או החג, או בתום ארבעים ושמונה שעות מעת מעצרו, לפי המאוחר.

(ג) עלה משך צירוף החג והשבת על שבעים ושתיים שעות, יובא העצור בפני שופט לפני כניסת החג; בוצע המעצר פחות מארבע שעות לפני כניסת החג ולא ניתן להביא את העצור בפני שופט עד סמוך לפני כניסת החג, או בוצע המעצר במהלך החג או השבת, יובא העצור בפני שופט בהקדם האפשרי לאחר צאת השבת ולא יאוחר מתום ארבע שעות מצאת השבת, או בתום ארבעים ושמונה שעות מעת מעצרו, לפי המאוחר.

(ב) בסעיף זה, "חג" - מועד ממועדי ישראל המפורטים בסעיף 18א(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948.

238. (א) מי שנעצר על פי פקודת מעצר, ומעצרו לא הובא לאישור פרקליט צבאי, כאמור בסעיף 237א(ד), רשאי להגיש לפרקליט צבאי ערר על המעצר, כפי שנקבע בפקודות הצבא.

(ב) הובא דבר מעצרו של חייל לאישור פרקליט צבאי, כאמור בסעיף 237א(ד), או הוגש ערר על המעצר ולא הורה הפרקליט הצבאי על שחרורו של החייל, רשאי החייל העצור להגיש

עיון חוזר וערר על
פקודת מעצר ועל
אישורה
(תיקון מס' 32)
תשנ"ו-1996
(תיקון מס' 36)
תש"ס-2000

(תיקון מס' 36)
תש"ס-2000

לפרקליט צבאי בקשה לעיון חוזר.

(ג) סבר הפרקליט הצבאי שאין לקבל את הערר או את הבקשה לעיון חוזר, יעביר את הענין להחלטת הפרקליט הצבאי הראשי או סגנו.

239. פרקליט צבאי רשאי לבטל כל פקודת מעצר של קצין שיפוט, בין לפי ערר ובין ביזמת עצמו, ולצוות על שחרורו של העציר, אולם אם ניתן אישור מראש להארכת פקודת מעצר כאמור בסעיף 237א(ד) על ידי הפרקליט הצבאי הראשי, תהא סמכות זו נתונה לפרקליט הצבאי הראשי בלבד.

ביטול פקודת מעצר
(תיקון מס' 15)
תשמ"ב-1982
(תיקון מס' 23)
תשנ"ג-1993
(תיקון מס' 25)
תשנ"ד-1994
(תיקון מס' 36)
תש"ס-2000

240. (א) הוגשה לבית דין צבאי מחוזי בקשה להארכת מעצר בהתאם לסעיף 237ב, ידון בה שופט צבאי-משפטי אחד, והוא רשאי להאריך את המעצר לתקופות נוספות, ובלבד שתקופת המעצר הכוללת לא תעלה על שלושים ימים.

הארכת מעצר בידי
בית דין צבאי מחוזי
(תיקון מס' 15)
תשמ"ב-1982
(תיקון מס' 32)
תשנ"ו-1996

(ב) הדיון בבקשה ייערך בנוכחות העצור, ואם יש לו סניגור - גם בנוכחות סניגורו; אולם אם שוכנע השופט, על סמך חוות דעת של רופא פסיכיאטרי, שאי אפשר לקיים את הדיון בנוכחות העצור או שנוכחותו תזיק לבריאות נפשו, רשאי הוא לדון בבקשה לא בנוכחות העצור, ובלבד שיהא סניגורו נוכח, ואם אין לו סניגור - יורה השופט למנות לו סניגור צבאי.

(ג) החליט השופט לא להאריך את המעצר, והתובע הצבאי או השוטר הצבאי הודיע, במעמד מתן ההחלטה, על רצונו לערער עליה לפי סעיף קטן (ד), רשאי השופט לצוות על השעיית שחרורו של העצור לתקופה שלא תעלה על ארבעים ושמונה שעות; לענין זה לא יבואו שבתות ומועדים במנין השעות.

(תיקון מס' 32)
תשנ"ו-1996

(ד) העצור והתובע הצבאי או השוטר הצבאי רשאים לערער על החלטה לפי סעיף קטן (א) לפני בית הדין הצבאי לערעורים שידון בערעור בשופט צבאי-משפטי אחד.

(תיקון מס' 32)
תשנ"ו-1996

241. (א) הוחזק חייל במעצר לפי סעיף 240, רשאי שופט צבאי-משפטי של בית דין צבאי מחוזי להתיר ולחזור ולהתיר את ההחזקה במעצר לתקופה נוספת שלא תעלה על חמישה עשר ימים ובלבד שהבקשה למעצר הנוסף הוגשה על פי הוראת הפרקליט הצבאי הראשי.

הארכה נוספת של
תקופת המעצר בידי
שופט צבאי-משפטי
(תיקון מס' 15)
תשמ"ב-1982

(ב) על בקשה למעצר נוסף לפי סעיף זה יחולו הוראות סעיף 240, בשינויים המחוייבים.

241א. על אף הוראות סעיפים 240(ד), 241 ו-243(ג), רשאי נשיא בית הדין הצבאי לערעורים לקבוע כי ערעור על מעצר יידון לפני מותב של שלושה שופטים צבאיים-משפטיים של בית הדין הצבאי לערעורים, אם סבר כי הדבר נחוץ מפני חשיבותו או קשיותו של הענין, או מפאת חידושה של הלכה שנפסקה בענין.

דיון בערעור על
מעצר, בשלושה
שופטים צבאיים-
משפטיים
(תיקון מס' 34)
תשנ"ח-1998

242. שופט-חוקר רשאי, בכל עת לאחר התחלת החקירה המוקדמת, ליתן פקודת מעצר של נאשם הנתון לחקירה ותקפה עד סיום החקירה, אולם אם בסיום החקירה החליט השופט החוקר להמליץ על העמדת העציר לדין תעמוד פקודת המעצר בתקפה עד תחילת הדיון, או עד ביטול הקובלנה לפי סעיף 299.

פקודת מעצר של
שופט-חוקר

243. (א) הוגש כתב אישום לבית דין צבאי, תהיה הסמכות ליתן ולבטל כל פקודת מעצר של הנאשם -

סמכות בית דין ליתן
פקודת מעצר או
לבטלה
(תיקון מס' 14)
תשמ"ב-1981
ת"ט (מס' 2)
תשמ"ב-1982

(1) בבית דין צבאי לתעבורה -

(א) לשופט תעבורה או למי שמוסמך לדון כשופט תעבורה כאמור בסעיף 209ב(ב), ובלבד שלא יתן פקודת מעצר לתקופה העולה על שלושים ימים;

(ב) לתקופה העולה על שלושים ימים - לנשיא בית הדין הצבאי המחוזי.

(2) בערכאה ראשונה אחרת - לנשיא בית הדין הצבאי ולשופט צבאי-משפטי של בית הדין;

(תיקון מס' 45)
תשס"ד-2004

(3) בערכאה שניה - לשופט צבאי-משפטי של בית הדין הצבאי לערעורים.

(ב) תקפה של פקודת מעצר לפי פסקאות (1)ב(2), או (3) של סעיף קטן (א) - עד לסיום המשפט בערכאה שבה ניתנה, אם לא בוטלה לפני כן ואין בה הוראה אחרת.

(ב) החליט השופט שלא ליתן פקודת מעצר לפי סעיף קטן (א), והתובע הצבאי הודיע, במעמד מתן ההחלטה, על רצונו לערער עליה לפי סעיף קטן (ג), רשאי השופט לצוות על השתיית שחרורו של הנאשם או על מעצרו לתקופה שלא תעלה על ארבעים ושמונה שעות; לענין זה לא יבואו שבתות ומועדים במנין השעות.

(תיקון מס' 23)
תשנ"ג-1993

(ג) על החלטה בענין פקודת מעצר בערכאה ראשונה, לרבות בבית דין צבאי לתעבורה, רשאים הנאשם או התובע לערער לבית הדין הצבאי לערעורים, אשר ידון בערעור בשופט צבאי-משפטי אחד.

(ד) החלטה בענין פקודת מעצר שנתן שופט צבאי-משפטי של בית הדין הצבאי לערעורים שלא בערעור כאמור בסעיף קטן (ג), ניתנת לעיון שנית, לפי בקשת הנאשם או תובע צבאי, לפני מותב של שלושה של בית הדין הצבאי לערעורים.

243א. (א) מי שהוסמך להאריך מעצר בהתאם לסעיף 240 או ליתן פקודת מעצר לפי סעיף 243 על מי שחוק זה חל עליו לפי סעיפים 6, 7, 8(2), 8(3) או 11 רשאי לצוות על שחרור בערבות.

שחרור בערבות
(תיקון מס' 3)
תשכ"ד-1964
(תיקון מס' 45)
תשס"ד-2004

(ב) על שחרור בערבות לפי סעיף זה יחולו סעיפים 41 ו-44 עד 58 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), תשנ"ו-1996, אולם הסמכויות המסורות לפי הסעיפים האמורים לבית המשפט שלעצור ולבית המשפט העליון יהיו, לענין סעיף זה, בידי שופט צבאי-משפטי של בית דין צבאי מחוזי, של בית דין צבאי מיוחד ושל בית הדין הצבאי לערעורים.

(תיקון מס' 19)
תשנ"ז-1987
(תיקון מס' 31)
תשנ"ו-1996
(תיקון מס' 31)
תשנ"ז-1997

243ב. (א) הוראות סעיפים 59 עד 62 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), תשנ"ו-1996, יחולו לגבי חייל המוחזק במעצר לפי סימן זה, אולם במקום "שופט של בית המשפט העליון" כאמור בסעיף 54 לאותו חוק יבוא "שופט צבאי-משפטי של בית הדין הצבאי לערעורים".

תחולת הוראות
נוספות לענין מעצר
ושחרור
(תיקון מס' 15)
תשנ"ב-1982
ת"ט (מס' 3)
תשנ"ב-1982
(תיקון מס' 19)
תשנ"ז-1987
(תיקון מס' 31)
תשנ"ו-1996
(תיקון מס' 31)
(תיקון) תשנ"ז-1997
(תיקון מס' 62)
תשנ"א-2011
סייג לתחולת חוק
סדר הדין הפלילי
(תיקון מס' 31)
תשנ"ו-1996
מעצר פתוח

(ב) הוראות סעיף 240(ב) יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על דיון במתן פקודות מעצר לפי סעיפים 242 או 243, אולם בית דין צבאי הדין במתן פקודת מעצר לפי סעיף 243 על מי שהואשם בעבירה לפי סעיפים 92, 94 או 121, רשאי לקיים את הדיון לא בנוכחות העצור.

243ג. על אף האמור בסעיף 1(ג) בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), תשנ"ו-1996, יחול החוק האמור על הליכי מעצר לפי חוק זה, רק מקום שחוק זה הפנה אליו.

244. מי שמוסמך ליתן פקודת מעצר או לאשרה, רשאי, חלף זאת, לצוות על החזקת העציר במעצר-פתוח.

245. (א) לבית דין צבאי, לשופט-חוקר ולקצין שיפוט בכיר יהיו לגבי מקום צבאי הסמכויות הנתונות לשופט שלום לפי סעיפים 23 ו-24 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ"ט-1969, אלא שפקודת חיפוש לפי סעיף זה תהיה ערוכה אל שוטרים צבאיים.

סמכות להוציא צו
חיפוש
(תיקון מס' 19)
תשנ"ז-1987

(ב) לקצין שיפוט זוטא יהיו הסמכויות האמורות בסעיף קטן (א) לגבי מקום שבפיקודו.

(ג) לענין סעיף זה, "מקום צבאי" - לרבות -

(1) מתקן או מפעל של המדינה ששר הבטחון קבעו, בכל דרך פרסום שמצא למתאים, כמקום צבאי לענין סעיף זה;

(2) דירתו של חייל כהגדרתו בסעיף 1 - אם הדירה היא במקום שבהחזקת הצבא, או שהיא בהחזקתו של חייל, או של החייל ובת-זוגו.

(ד) הסמכות לפי סעיף זה באה להוסיף על סמכותו של מפקד, באשר הוא מפקד, לחפש אצל חייל מפקדיו או במקום שבפיקודו על מנת להבטיח קיום פקודה חוקית.

245א. (א) אין עורכים חיפוש בגופו של חייל, אלא לפי חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי), תשנ"ו-1996 (בחוק זה - חוק החיפוש), בכפוף להוראות סעיף 1א245.

סמכות לערוך חיפוש
בגוף החייל
(תיקון מס' 28)
תשנ"ו-1996
(תיקון מס' 53)
תשס"ה-2005
(תיקון מס' 53)
תשס"ה-2005

(ב) לענין חיפוש בגופו של חייל יהיו הסמכויות שהוענקו בחוק החיפוש, נתונות לגורמים כאמור להלן:

(1) לבית דין צבאי מחוזי ולבית דין צבאי מיוחד יהיו הסמכויות שהוענקו לבית משפט, לפי הענין;

(2) בחיפוש פנימי יהיו לקצין משטרה צבאית שדרגתו סרן לפחות והנושא תקן רב סרן, הסמכויות שהוענקו לקצין משטרה;

(3) בחיפוש חיצוני יהיו לקצין משטרה צבאית שהינו מפקד בסיס משטרה צבאית או לקצין משטרה צבאית שדרגתו לפי תקן היא סרן לפחות, הסמכויות שהוענקו לקצין משטרה; לא יפעיל קצין משטרה צבאית שדרגתו למטה מדרגת רב סרן, את סמכותו לפי סעיף זה, אלא לאחר שנועץ בקצין משטרה צבאית שדרגתו רב סרן לפחות;

(4) לשוטרי צבאי יהיו הסמכויות שהוענקו לשוטר.

(ג) אין באמור בסעיף קטן (א) כדי לגרוע מן האמור לענין סעיפים 250א ו-250ב.

245א. (א) הסמכויות שהוענקו לפי הוראות סימן ב' לפרק ג' בחוק החיפוש, לענין נטילת אמצעי זיהוי מאדם, והסמכויות שהוענקו לפי הוראות סימן ג' לפרק האמור, לענין נטילת אמצעי זיהוי מעצור, מאסיר או ממוחזק במשמורת, יהיו נתונות לגורמים כאמור בפסקאות (1) עד (4) לענין נטילת אמצעי זיהוי מחייל או מכלוא, לפי הענין:

(1) לשוטרי צבאי יהיו הסמכויות שהוענקו לשוטר או לסוהר;

(2) לקצין משטרה צבאית כאמור בסעיף 245א(ב)(3) יהיו הסמכויות שהוענקו לקצין משטרה לפי סעיף 111(ג) בחוק החיפוש, ויחולו הוראות סעיף 245א(ב)(3), סיפה, לענין הפעלת הסמכות האמורה;

(3) למשטרה צבאית תהא הסמכות להוענקה למשטרת ישראל ולשירות בתי הסוהר לפי סעיף 111א(א) בחוק החיפוש, ביחס לנתוני זיהוי שהופקו מאמצעי זיהוי שניטלו לפי הוראות סימן ג' לפרק ג' בחוק החיפוש מכלואים, לצורך ניהולם התקין של בתי הסוהר הצבאיים ומחנות המעצר;

(4) לקצין בכיר שימונה בדרך שתיקבע בפקודות הצבא, או לעורך דין שהוא הסמיכו לכך, תהא הסמכות שהוענקה לקצין משטרה בכיר לפי סעיף 111ג בחוק החיפוש.

(ב) ההוראות לפי סימנים א' עד ג' של פרק ג' בחוק החיפוש יחולו לענין נטילת אמצעי זיהוי מכוח סמכות כאמור בסעיף קטן (א), לפי הענין, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:

(1) לענין סעיף 111ב(ה) בחוק החיפוש – נטילת אמצעי זיהוי תיעשה בבסיס משטרה צבאית, בבית סוהר צבאי או במחנה מעצר, לפי הענין;

(2) לענין סעיף 111ו בחוק החיפוש – הזימון לשם נטילת אמצעי זיהוי כאמור באותו סעיף יהיה לבסיס משטרה צבאית;

(3) לענין סעיף 111י בחוק החיפוש – נטילת אמצעי זיהוי כאמור באותו סעיף תהא מכלוא המתקבל למשמורת בבית סוהר צבאי או במחנה מעצר; הוראות לענין נטילת אמצעי זיהוי תוך שימוש בכוח סביר כאמור בסעיף 111(ג) בחוק החיפוש, ייקבעו בפקודות הצבא.

(ג) הסמכויות שהוענקו לפי הוראות סימן ד': סריקת טביעת אצבעות לשם זיהוי מעוכב, לפרק ג' בחוק החיפוש, לשוטר, יהיו נתונות לשוטר צבאי לענין סריקת טביעת אצבעות של חייל מעוכב, בשינויים אלה:

(1) הליווי או הזימון לשם ביצוע סקירה כאמור בסעיף 111ב(ב) בחוק החיפוש, יהיה לבסיס משטרה צבאית;

(2) הוראות לענין ביצוע הסריקה תוך שימוש בכוח סביר, כאמור בסעיף 111ב(ד) בחוק החיפוש, ייקבעו בפקודות הצבא.

(ד) הסמכויות שהוענקו לפי הוראות סעיפים 111ז ו-111יח בחוק החיפוש לענין הצגת תצלומים מהמאגר לאדם או ברבים, יהיו נתונות לגורמים אלה, לפי הענין:

(1) לשוטרי צבאי יהיו הסמכויות שהוענקו לשוטר;

(2) למשטרה הצבאית יהיו הסמכויות שהוענקו למשטרת ישראל.

(ה) בפקודות הצבא ייקבעו הענינים שיש לקובעם בפקודות משטרת ישראל לפי סעיפים

11 ו-11 בחוק החיפוש; בסעיף זה "פקודות משטרת ישראל" – כהגדרתם בפקודת המשטרה (נוסח חדש), התשל"א-1971.

(ו) אמצעי זיהוי שניטלו מחייל מכוח סמכות כאמור בסימן ב' לפרק ג' בחוק החיפוש, שהוענקה לשוטר צבאי לפי הוראות סעיף קטן (א), יועברו מיידית לידי משטרת ישראל וישמשו לצרכים האמורים בסעיף 11 בחוק החיפוש, בלבד.

(ז) בסעיף זה –

"אמצעי זיהוי", "נתוני זיהוי" – כהגדרתם בחוק החיפוש, לפי הענין;

"כלוא" – כמשמעותו בסעיף 248א(א)(1).

245ב. קצין משטרה צבאית שדרגתו למטה מדרגת רב סרן, לא יפעיל סמכותו לפי סעיפים 245א(ב)(3) ו-248א, אלא אם הוסמך לכך על ידי קצין משטרה צבאית ראשי, לאחר שקיבל הכשרה מתאימה, בהתאם לפקודות הצבא.

הכשרה לעריכת חיפוש בגוף חייל (תיקון מס' 28) תשנ"ו-1996

246. שופט שלום הנותן פקודת חיפוש רשאי לערכה על שמו של שוטר צבאי או של שוטרים צבאיים, אם הוא סבור שהפקודה נחוצה לצורך הליך כל שהוא לפי חוק זה.

שוטר צבאי רשאי לבצע פקודת חיפוש של שופט שלום

247. סמכות של שוטר לפי סעיף 25 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ"ט-1969, תהיה נתונה גם לשוטר צבאי לגבי אדם המתחמק ממאסר או ממשמורת חוקית לפי חוק זה, וכן לגבי מעשה שאפשר להביא עליו לדין לפני בית דין צבאי, וזה נוסף לאמור בסעיף 227.

חיפוש על ידי שוטר צבאי ללא פקודה (תיקון מס' 19) תשמ"ז-1987

248. שוטר צבאי שעצר אדם או קיבל למשמרתו אדם שנעצר רשאי לערוך חיפוש אצל העציר בהתאם לאמור לפי סעיף 22 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ"ט-1969.

חיפוש אצל עציר (תיקון מס' 19) תשמ"ז-1987

248א. (א) לשוטר צבאי, לקצין משטרה צבאית בדרגת רב סרן לפחות ובהעדר קצין כאמור - לקצין משטרה צבאית בדרגת סגן לפחות, המשרתים בבית סוהר צבאי, במחנה מעצר או בחדר משמר צבאי שנקבעו בהתאם לחוק זה, יהיו הסמכויות הנתונות לסוהר ולקצין שירות בתי הסוהר, לפי הענין, לפי סימן ז' 1 לפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], תשל"ב-1971 (להלן בסעיף זה - פקודת בתי הסוהר), למעט הסמכויות המיוחדות הנתונות לסוהר הנמנה עם היחידה ללוחמה בסמים, ולסוהר הנמנה עם יחידת האבטחה והמבצעים של שירות בתי הסוהר, בשינויים הבאים:

סמכות חיפוש בבית סוהר צבאי, במחנה מעצר ובחדר משמר צבאי (תיקון מס' 28) תשנ"ו-1996

(1) הסמכויות הנתונות בפקודת בתי הסוהר לגבי "אסיר" תהיינה נתונות לגבי "כלוא", כהגדרתו בתקנות השיפוט הצבאי (בתי סוהר צבאיים), תשמ"ז-1987;

(2) במקום "עבירת בית סוהר" לפי סעיף 95ח(ב) לפקודת בתי הסוהר יבוא "עבירת משמעת" לפי תקנות השיפוט הצבאי (בתי סוהר צבאיים), תשמ"ז-1987.

(ב) לא יפעיל קצין משטרה צבאית שדרגתו למטה מדרגת רב-סרן, את סמכותו לפי סעיף קטן (א), אלא לאחר שנועץ בקצין משטרה צבאית שדרגתו רב-סרן לפחות.

249. לא ייערך חיפוש לפי חוק זה אלא בפני שני עדים מלבד המחפש, פרט למקרים דחופים ביותר.

אין חיפוש אלא בעדים

250. סעיפים 19, 27, 29, 45, 46 ו-47 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ"ט-1969, יחולו על חיפוש לפי חוק זה.

תחולת הוראות נוספות (תיקון מס' 19) תשמ"ז-1987

250א. (א) סבר קצין שיפוט בכיר המשרת בחיל המשטרה הצבאית כי בדיקות לפי סעיף זה דרושות כדי לגלות החזקה או שימוש על ידי חייל בסם מסוכן כמשמעותו בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג-1973, רשאי הוא לצוות על כל חייל – בין בנקיבת שמו ובין בדרך אחרת – להיבדק בבדיקות אלה.

בדיקות לשם גילוי החזקה או שימוש בסמים מסוכנים (תיקון מס' 16) תשמ"ג-1983

(ב) שר הבטחון, באישור שר הבריאות, יקבע את אופן עריכת הבדיקות ואת התעודות שיינתנו, על תוצאותיהן.

(תיקון מס' 28) תשנ"ו-1996

250ב. (א) קצין משטרה צבאית, שהינו קצין שיפוט בכיר, רשאי להורות על ביצוע בדיקות לשם גילוי של החזקה סמים מסוכנים או גילוי של שימוש בסם מסוכן, בצבא ההגנה לישראל, אף

בדיקות לשם מניעה וגילוי של החזקה סמים מסוכנים או שימוש בהם (תיקון מס' 28) תשנ"ו-1996

בהעדר חשד שנעברה עבירה לפי פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג-1973.
(ב) בדיקות לפי סעיף קטן (א) לא ייערכו אלא בהסכמתו, בכתב, של החייל שנתבקש לעבור את הבדיקות.

250.ג. הבדיקות למניעה או לגילוי של החזקת סמים מסוכנים או שימוש בהם, לצורך סעיפים 250 א ו-250 ב הן:

סוגי בדיקות
(תיקון מס' 28)
תשנ"ו-1996

(1) בדיקת שתן;

(2) בדיקת נוזל שטיפת ידיים.

סימן ב' – בדיקה

251. אין להעמיד אדם לדין בפני בית דין צבאי - למעט בית דין צבאי לתעבורה – אלא לאחר בדיקת העבירה על ידי קצין בודק או לאחר חקירתה על ידי שופט חוקר, הכל לפי העבירה; והוא, כשאין בחוק זה הוראה אחרת.

בדיקה או חקירה
לפני העמדה לדין
(תיקון מס' 8)
תשל"ה-1975

252. (א) אלה רשאים לשמש קצין בודק:

מי מוסמך לשמש קצין
בודק

(1) קצין שיפוט בכיר שקיבל תלונה על עבירה;

(2) קצין שנתמנה בכתב על ידי קצין שיפוט בכיר כאמור לערוך בדיקה באותה עבירה;

(3) שוטר צבאי שהפרקליט הצבאי הראשי הסמיכו בכתב, דרך כלל או למקרה מסויים, לערוך בדיקה.

(ב) פגם בכתב המינוי או בכתב ההסמכה אין בו כדי לפסול עדות שנגבתה בבדיקה שנערכה על פיהם, או כדי לגרוע מסמכויותיו של מי שנתמנה או שהוסמך בהם לפי חוק זה.

253. (בוטל).

(תיקון מס' 59)
תשס"ט-2009

254. (א) קצין שיפוט בכיר שקיבל תלונה, ולא הורה פרקליט צבאי שהתלונה תועבר אליו, יבדוק בעצמו את העבירה שבתלונה או יעבירה לקצין בודק אחר, ואולם הוראות סעיף קטן זה לא יחולו לעניין תלונה הנתונה לדין משמעתי.

עריכת בדיקה על ידי
קצין
(תיקון מס' 59)
תשס"ט-2009

(ב) (בוטל).

(תיקון מס' 59)
תשס"ט-2009

255. מותר לבדוק עבירה ולערוך חקירה מוקדמת גם אם עדיין לא נמצא אדם חשוד בביצועה.

בדיקה וחקירה
מוקדמת גם כשאין
חשדות

256. (א) קצין בודק רשאי לגבות עדות מכל אדם שעדותו עשויה, לפי דעתו, לסייע לבירור העובדות והנסיבות של המעשה המהווה את העבירה הנבדקת, והוא רשאי לחקור את העד ולרשום את דבריו.

(ב) קצין בודק רשאי, לשם גילוי האמת, ליטול לידיו או לצלם, כפי שימצא למתאים, ראיות חפציות או כל חומר או חפץ אחר, וכן לקחת מכל עד את טביעת אצבעותיו או לצלמו. אולם רשאי אדם לסרב לדרישת קצין בודק לפי סעיף זה אם יש בדבר כדי להפלילו, או לספק חומר אישום נגד עצמו.

257. עד הנחקר על ידי קצין בודק חייב לומר דברי אמת, וחייב הוא להשיב על כל שאלה שנשאל בהתאם לבדיקה, ובלבד שאין בתשובה כדי להפלילו.

חובה להעיד ולומר
אמת

258. הקצין הבודק יערוך פרוטוקול על כל פעולה שעשה לצורך הבדיקה, והוראות סעיף 3 לפקודת הפרוצדורה (עדות), יחולו על כל אמרה שנרשמה בה, כאילו היה כתוב באותו סעיף "הקצין הבודק" במקום המלים "פקיד המשטרה".

רישום עדויות

259. לענין סעיף 258 דין אמרת הנאשם כדין עדות.

אמרת הנאשם

260. (א) קצין בודק שאינו יכול מכל סיבה שהיא לגבות עדותו של אדם רשאי להסמיק בכתב קצין אחר לגבות עדות זו; פגם בכתב ההסמכה אין בו כדי לפסול את העדות שנגבתה כאמור.

עדות שלא בפני
הקצין הבודק
(תיקון מס' 19)
תשמ"ז-1987

(ב) דין הקצין שהוסמך כדין קצין בודק לענין אותה עדות, ודין העדות לפניו כדין עדות לפני קצין בודק.

261. חשוד שנעצר, חייב הקצין הבודק להודיע לו מה החשד נגדו ורשאי הוא לצלמו ולקחת טביעות אצבעותיו ככל שיידרש לצרכי החקירה.
262. (בוטל).
263. (בוטל).
264. (בוטל).
265. (בוטל).
266. לא יגבה קצין בודק עדותו של אדם שהוא סבור, כי יש מקום להאשים אותו בעבירה, ולא יקבל ממנו אמרה אלא לאחר שהזהירו, בשפה שהחשוד שומע ובמלים פשוטות, ולאחר שראה שהאזהרה הובנה על ידיו.
267. (א) וזאת האזהרה: "אתה חשוד בביצוע עבירה פלונית, האם ברצונך לומר דבר בקשר לעבירה האמורה? אין אתה חייב לומר דבר אם אין רצונך בכך, ואולם כל מה שתאמר יירשם ויכול לשמש ראיה במשפטך".
- (ב) היתה האזהרה לענין סעיף 1א237, תיווסף לאזהרה האמורה בסעיף קטן (א) – "אתה רשאי להשמיע דברים לענין מעצרך".
268. חשוד המביע רצונו למסור אמרה, יזהירו הקצין הבודק תחילה; נמסרה האמרה בטרם היה סיפק בידי הקצין הבודק להזהירו, או בטרם הגיע הקצין הבודק למסקנה כי יש מקום להאשימו בעבירה, ותוך כדי מסירת האמרה הגיע למסקנה זו, יזהירו בהזדמנות הראשונה.
269. חשוד המוסר אמרה, לא יחקר על ידי קצין בודק, ולא יישאל אלא שאלות הדרושות להבהיר את אמרתו.
270. היו חשודים אחדים בעבירה אחת ומסר אחד מהם אמרה, מותר להביאה לידיעת החשודים האחרים ובלבד שלא יידרשו להשיב או להגיב; רצה אחד מהם להשיב או להגיב, יזהירו הקצין הבודק תחילה.
271. חשוד המביע רצונו למסור אמרה, ויש בידו להעלותה על הכתב בעצמו, יכתוב אותה בעצמו – לאחר שהוזהר כאמור – ובשפה שיבחר לו.
272. חשוד המוסר אמרה בעל פה, ירשום בפניו הקצין הבודק בנוכחותו את דבר האזהרה שהזהירו ואת אמרתו כלשונה, בשפה שנמסרה, יקרא את הדברים לפניו, יתן לו הזדמנות לתקנם ויחתמו עליהם; סירב מוסר האמרה לחתום, ירשום הקצין הבודק את דבר הסירוב; נמסרה האמרה בשפה שאין הקצין הבודק שומעה, תירשם כלשונה בידי מי שהקצין הבודק ימנה לשם כך.
273. קצין בודק אינו כפוף בבדיקתו לדיני הראיות הנהוגים בבתי הדין הצבאיים והרשות בידו לקבל ראיות לפי שיקול דעתו.
274. פרטי הבדיקה שלא נקבעו בחוק זה ייקבעו בתקנות.
275. חומר חקירה או בדיקה שנתקבל על ידי אדם המוסמך לערכם לפי חוק זה או לפי כל דין אחר, רשאי קצין בודק להשתמש בו כחומר לבדיקתו, ודין אותו חומר כאילו נתקבל על ידיו במישרין.
276. קצין בודק שנתמנה על פי סעיף 252(א)(2) יעביר את חומר הבדיקה מיד לאחר סיומה לידי קצין השיפוט הבכיר אשר מינה אותו; ושוטר צבאי שנתמנה על פי סעיף 252(3) שערך בדיקה, יעביר את חומר הבדיקה מיד לאחר סיומה לקצין שיפוט בכיר, בהתאם לפקודות הצבא.
277. חומר הבדיקה שסיים קצין שיפוט בכיר בעצמו או שקיבל אותו כאמור בסעיף 276 – יעבירו עם התלונה לפרקליט צבאי.
278. פרקליט צבאי רשאי להורות כי תלונה תועבר אליו ללא עריכת בדיקה או תוך כדי בדיקתה.

חשוד שנעצר
(תיקון מס' 19)
תשמ"ז-1987

(תיקון מס' 19)
תשמ"ז-1987

(תיקון מס' 19)
תשמ"ז-1987

(תיקון מס' 19)
תשמ"ז-1987

(תיקון מס' 19)
תשמ"ז-1987

הזהרת נאשם
(תיקון מס' 19)
תשמ"ז-1987

תוכן האזהרה
(תיקון מס' 19)
תשמ"ז-1987

(תיקון מס' 36)
תש"ס-2000

הזהרת נאשם המביע
רצונו למסור אמרה
(תיקון מס' 19)
תשמ"ז-1987

אין לחקור מי שמוסר
אמרה
(תיקון מס' 19)
תשמ"ז-1987

אמרת נאשם, כשיש
נאשמים אחדים
(תיקון מס' 19)
תשמ"ז-1987

אמרה הנמסרת בכתב
(תיקון מס' 19)
תשמ"ז-1987

אמרה הנמסרת בעל-פה
(תיקון מס' 19)
תשמ"ז-1987

אי-כפיפות קצין בודק
לדיני ראיות

פרטי בדיקה אחרים

חומר בדיקה שלא
נגבה על ידי הקצין
הבודק

סיום הבדיקה

העברת חומר בדיקה
לפרקליט צבאי

העברת תלונה
לפרקליט צבאי

279. הגיעה לפרקליט צבאי, בהתאם לסעיף 278 או בדרך אחרת, תלונה שהיא בסמכותו של בית דין צבאי מיוחד, או שקיבל תלונה בצירוף חומר בדיקה, כאמור בסעיף 277, וחומר הבדיקה מראה שהענין הוא בסמכותו של בית דין צבאי מיוחד - יעבירה לפרקליט הצבאי הראשי.

ענין שבסמכות בית דין צבאי מיוחד

280. קיבל פרקליט צבאי תלונה בהתאם לסעיף 278, או בדרך אחרת, וסעיף 279 אינו חל עליה, יכול הוא לעשות אחת מאלה:

תלונה אחרת שקיבל פרקליט צבאי

(1) להורות על עריכת בדיקה או על סיומה, על ידי אותו קצין בודק או על ידי קצין בודק אחר, לפי הענין;

(2) לבטל את התלונה;

(3) להורות כי התלונה תידון בדיון משמעתי לפני קצין שיפוט בכיר שקבע;

(תיקון מס' 10)
תשל"ח-1978
(תיקון מס' 49)
תשס"ד-2004

(4) להורות לתובע צבאי להגיש כתב אישום על סמך התלונה גם ללא עריכת בדיקה בה.

281. קיבל פרקליט צבאי תלונה בצירוף חומר בדיקה כאמור בסעיף 277, הרי אם סעיף 279 אינו חל עליה, יכול הוא לעשות אחת מאלה:

תלונה אחרת בצירוף חומר בדיקה שקיבל פרקליט צבאי

(1) להחזיר את חומר הבדיקה לקצין שיפוט בכיר לשם השלמתו או לדאוג בכל דרך אחרת להשלמת חומר הבדיקה, אם לדעתו הוא טעון השלמה;

(2) לבטל את התלונה, אם לדעתו אין חומר הבדיקה מניח, מכל סיבה שהיא, מקום לעריכת כתב אישום;

(3) להורות כי התלונה תידון בדיון משמעתי לפני קצין שיפוט בכיר שקבע;

(תיקון מס' 10)
תשל"ח-1978
(תיקון מס' 49)
תשס"ד-2004

(4) להורות לתובע צבאי להגיש כתב אישום על סמך חומר הבדיקה.

282. הגיעה לפרקליט הצבאי הראשי תלונה כאמור בסעיף 278, 279 או בדרך אחרת, יכול הוא לעשות אחד הדברים האמורים בסעיף 280 או 281 או להורות על עריכת חקירה מוקדמת אף אם כבר נערכה בה בדיקה; אולם אם היתה זו תלונה על עבירה שדינה מוות ולא החליט לבטל יורה על עריכת חקירה מוקדמת.

תלונה שקיבל הפרקליט הצבאי הראשי
(תיקון מס' 3)
תשכ"ד-1964

282א. (א) הפרקליט הצבאי הראשי או פרקליט צבאי יכול להורות לתובע צבאי להגיש כתב אישום על סמך חומר בדיקה אף אם לא צורפה לחומר הבדיקה תלונה נגד הנאשם או אם כלל לא צורפה תלונה לחומר הבדיקה.

הגשת כתב-אישום ללא תלונה
(תיקון מס' 3)
תשכ"ד-1964

(ב) הפרקליט הצבאי הראשי או פרקליט צבאי יכול להורות לתובע צבאי להגיש כתב אישום על יסוד חומר בדיקה אף אם התלונה שצורפה לחומר הבדיקה מתייחסת לאשמה שונה מהאשמה שיש לה, לדעתו, בסיס בחומר הבדיקה.

(ג) לענין סעיף זה וסעיף 300 – חומר בדיקה – לרבות חומר חקירה שנתקבל על ידי אדם המוסמך לערכה לפי חוק זה או לפי כל דין אחר.

282ב. (א) תובע צבאי שקיבל לידי חומר ראיות שמעלה חשד לביצוע עבירת תעבורה כמשמעותה בסעיף 209א, רשאי, ללא הוראת פרקליט צבאי, לעשות אחד מאלה:

סמכויות תובע צבאי בעבירות תעבורה
(תיקון מס' 25)
תשנ"ד-1994

(1) להגיש כתב אישום לבית דין צבאי לתעבורה;

(2) להורות כי העבירה תידון בדיון משמעתי לפני קצין שיפוט בכיר שקבע;

(3) לפעול להשלמתו של חומר הראיות שבידו;

(4) להחליט שלא לנקוט הליך משפטי כלשהו;

(5) להעביר את חומר הראיות לידי פרקליט צבאי אם מצא שבנסיבות הענין יש הצדקה להגיש כתב אישום לבית דין צבאי מחוזי או מיוחד.

(תיקון מס' 49)
תשס"ד-2004

(ב) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מסמכויותיו של פרקליט צבאי לפי חוק זה.

סימן ג' – חקירה מוקדמת

283. הורה הפרקליט הצבאי הראשי על חקירה מוקדמת, יודיע על כך לנשיא בית הדין הצבאי לערעורים אשר ימנה שופט חוקר לשם עריכתה.
284. נתמנה שופט-חוקר, יגיש לו תובע צבאי קובלנה בחתימתו נגד הנאשם, וייצג את התביעה בחקירה המוקדמת.
285. בתחילת החקירה המוקדמת יקרא השופט החוקר לפני הנאשם את הקובלנה, ולאחר קריאתה תצורף לפרוטוקול החקירה המוקדמת ותהווה חלק ממנו.
286. לאחר קריאת הקובלנה יגבה השופט החוקר את עדות עדי התביעה.
287. (א) משנסתיימה גביית עדות עדי התביעה, יסביר השופט החוקר לנאשם, בלשון פשוטה כדי הבנת הנאשם, את מהות האשמה נגדו ויודיע לו שהוא זכאי להביא עדים לטובתו וכן למסור בעצמו אמרה, בשבועה או שלא בשבועה.
- (ב) טרם שהודיע הנאשם את החלטתו בדבר מסירת אמרה, יסביר לו השופט החוקר, באופן שיוכן לנאשם –
- (1) שאין עליו חובה לומר דבר אלא זכות היא לו, אך כל מה שיאמר יירשם ויוכל לשמש עדות במשפט;
- (2) שלא יתלה כל תקוה בכל הבטחה שהובטחה לו ולא יירא מכל איום שאיימו עליו על מנת להביאו לידי הודאה באשמה, אולם כל מה שיאמר יכול לשמש עדות במשפטו למרות ההבטחה או האיום.
288. (א) הסביר השופט החוקר לנאשם כאמור בסעיף 287, יגבה את עדויותיהם של עדים שהוזמנו על ידי הנאשם שיש בידם להעיד על מסיבות הענין שעליו מבוססת הקובלנה או על צדקת הנאשם, ואת אמרת הנאשם.
- (ב) מסר הנאשם אמרה בשבועה - דינו כדין עד הגנה.
289. אין בהוראות סעיפים 287 ו-288 כדי לגרוע מכשרותן של הודאתו או אמרתו של הנאשם שלא בחקירה מוקדמת לשמש ראיה לפי כל דין אחר.
290. עדות בחקירה מוקדמת תיקרא באזני העד ותיחתם בידו וביד השופט החוקר; סירב עד לחתום על העדות, ירשום השופט החוקר את דבר הסירוב בכתב העדות ויחתום על הרישום. לענין זה – אין אמרת הנאשם שלא בשבועה כדין עדות.
291. (א) אמרת הנאשם בחקירה מוקדמת כשרה לשמש ראיה במשפט הנאשם, ודי בהגשת פרוטוקול החקירה המוקדמת, אם חתם עליה השופט החוקר כדין, לשם הוכחתה.
- (ב) אמרת הנאשם כאמור בסעיף קטן (א) לא תשמש ראיה נגד נאשם אחר אלא אם כן נמסרה בשבועה.
292. עד בחקירה מוקדמת שאי אפשר להביאו למשפט בבית דין צבאי משום שנפטר או מחמת חולשתו, מחלתו או העדרו מישראל, יהיה כתב-עדו, אם הוא חתום כדין על ידי השופט החוקר, ראיה כשרה על תכנו אם נוכח בית הדין, מתוך כתב-העדו או באופן אחר, כי העדות נגבתה בפני הנאשם, או שנקראה בפניו לפני מסירתו לדין, וכי ניתנה לו הזדמנות לחקור את העד חקירה נגדית.
293. עדות שיש יסוד להניח כי לא תהיה אפשרות לגבותה בזמן המשפט בבית דין צבאי מחשש למותו של העד או מחמת חולשתו, מחלתו או העדרו מישראל, והעדו אינה נגבית בחקירה מוקדמת, יכול הפרקליט הצבאי הראשי להחליט כי ימונה שופט חוקר לגבות אותה עדות בלבד, ודינה כדין עדות כאמור בסעיף 292.
294. (א) רשאי הפרקליט הצבאי הראשי להורות על עריכת חקירה מוקדמת שלא בפני הנאשם באחד המקרים האלה:
- (1) אם אין ביכלתו של הצבא להביא את הנאשם לחקירה המוקדמת, ונראה לפרקליט הצבאי הראשי כי רצוי לגבות את עדותם של העדים על אף העדר הנאשם;
- (2) כשיש לפרקליט הצבאי הראשי טעם להאמין שנעברה עבירה, ושום אדם לא

מינוי שופט חוקר
(תיקון מס' 3)
תשכ"ד-1964

התביעה בחקירה
מוקדמת

התחלת חקירה
מוקדמת

גביית עדויות
התביעה
אמרת הנאשם

עדי הסניגוריה ועדות
הנאשם

כשרות הודאות
ואמרות הנאשם שלא
בחקירה מוקדמת

קיום כתבי עדות

כשרות אמרת נאשם
בחקירה מוקדמת

כתב עדות של עד
כראיה כשרה
(תיקון מס' 23)
תשנ"ג-1993

עדות בפני שופט
חוקר שלא בחקירה
מוקדמת
(תיקון מס' 3)
תשכ"ד-1964

עריכת חקירה
מוקדמת שלא בפני
הנאשם

נאשם בה.

(ב) עדות בחקירה מוקדמת לפי סעיף זה, תצורף לפרוטוקול החקירה ויכול שופט-חוקר להסתמך עליה לשם החלטתו לפי סעיף 297 לאחר שהוקראה בפני הנאשם.

(ג) בחקירה מוקדמת לפי סעיף זה, מותר לגבות עדויות על אף האמור בסעיף 285, ובלבד שהקובלנה תיקרא בפני הנאשם מיד עם הופעתו בחקירה.

(ד) בחקירה מוקדמת לפי סעיף זה באין נאשם, תוגש הקובלנה כאמור בסעיף 284 ללא ציון נאשם.

(ה) פרט לאמור בסעיפים הקטנים לעיל, נוהגים בחקירה מוקדמת לפי סעיף זה ככל האפשר לפי הוראות חוק זה כאילו היה הנאשם נוכח בחקירה.

295. אין חובה לערוך חקירה מוקדמת בדלתיים פתוחות, ורשאי השופט החוקר, לפי שיקול דעתו, לצוות על הוצאתו ממקום עריכת החקירה של כל אדם, שנוכחותו אינה חובה לפי חוק זה.

296. הליכי החקירה המוקדמת, וגביית העדויות בה, שלא נקבעו בסימן זה, יהיו כהליכי הדיון בבית דין צבאי מחוזי בתיאומים המתאימים, ולענין זה דין השופט החוקר כדין אב בית הדין או בית הדין לפי הענין.

297. בסיומה של החקירה המוקדמת יחליט השופט החוקר אם יש מידה מספקת של הוכחות לכאורה המצדיקות את מסירת הנאשם לדין, או לא.

298. שופט-חוקר שסיים חקירה מוקדמת יעביר את הקובלנה בצירוף חומר החקירה ואת החלטתו, לפרקליט הצבאי הראשי.

פומביות חקירה מוקדמת

הליכי חקירה אחרים

החלטת השופט החוקר

סיום חקירה מוקדמת

סימן ד' – חקירת סיבות מוות

(תיקון מס' 3)
תשכ"ד-1964

298א. (א) מת חייל ויש יסוד סביר לחשש שסיבת מותו אינה טבעית או שמותו נגרם בעבירה, וכן אם מת חייל בהיותו נתון במעצר, במחבוש או במאסר או בהיותו מאושפז בבית חולים לחולי נפש, רשאי הפרקליט הצבאי הראשי, מיזמתו או לפי בקשת אדם מעונין, להחליט כי ימונה שופט חוקר לחקור בסיבת המוות; "אדם מעונין", לענין סימן זה - היועץ המשפטי לממשלה או בא-כוחו, קצין משטרה, רופא, בן זוגו של הנפטר, הוריו, הורי האצאיו, אחיו ואחיותיו.

(ב) החליט הפרקליט הצבאי הראשי על חקירה בסיבות מוות, יודיע על כך לנשיא בית הדין הצבאי לערעורים אשר ימנה שופט חוקר לשם עריכתה.

(ג) חוק חקירת סיבות מוות, תשי"ח-1958, לא יחול על חקירת מותו של חייל, אלא אם הודיע הפרקליט הצבאי הראשי לאדם המעונין שביקש את החקירה כי אין לצבא ענין בעריכת החקירה, או אם תוך שלושים יום מיום הגשת הבקשה לפרקליט הצבאי הראשי לא החליט על מינוי שופט חוקר.

מינוי שופט חוקר בסיבות מוות (תיקון מס' 3)
תשכ"ד-1964

(תיקון מס' 19)
תשמ"ז-1987

(ד) ההוראות בדבר חקירת סיבות מוות לא יחולו על מות חייל בקרב.

298ב. (א) הוגשה בקשה לפי סעיף 298א, לא יעשה אדם דבר בגוויה בלי הוראה או היתר של הפרקליט הצבאי הראשי או של השופט החוקר.

(ב) העובר על הוראות סעיף זה, דינו - מאסר שלושה חדשים.

298ג. לענין הזמנת עדים וגביית עדות, דין השופט החוקר וסמכויותיו כדינו וסמכויותיו של בית דין צבאי מחוזי.

298ד. (א) השופט החוקר רשאי לערוך חקירתו בפומבי או בדלתיים סגורות, או חלקה בפומבי וחלקה בדלתיים סגורות.

(ב) החליט השופט החוקר על עריכת החקירה בדלתיים סגורות, רשאי הוא להרשות לאדם, או לסוגי בני אדם, להיות נוכחים בשעת החקירה, כולה או מקצתה.

298ה. רשאי השופט החוקר לאסור כל פרסום של הליך בחקירת סיבת מוות שהתנהלה בפומבי, ורשאי הוא להתיר פרסום בדבר חקירה בסיבת מוות שהתנהלה בדלתיים סגורות; המפרסם דבר על חקירה בסיבת מוות בניגוד לאיסור או בלי היתר לפי סעיף זה, דינו - מאסר ששה חדשים.

סמכויות עזר (תיקון מס' 3)
תשכ"ד-1964

פומביות (תיקון מס' 3)
תשכ"ד-1964

איסור פרסום (תיקון מס' 3)
תשכ"ד-1964

בדיקת גוויה
(תיקון מס' 3)
תשכ"ד-1964

298. (א) שופט חוקר רשאי, אם היה סבור כי הדבר דרוש לבירור סיבת המוות, לצוות על בדיקה או ניתוחה של הגוויה על-ידי רופא או מומחה אחר, על דחיית הקבורה עד לאחר הבדיקה או הניתוח, או על פתיחת הקבר והוצאת הגוויה לשם ביצוע הבדיקה או הניתוח.

(ב) כל עוד לא נתמנה שופט חוקר, יהיו הסמכויות המפורטות בסעיף קטן (א) נתונות לקצין משטרה צבאית שהפרקליט הצבאי הראשי הסמיכו לכך בכתב.

(ג) הוראות חוק האנטומיה והפתולוגיה, תשי"ג-1953, יחולו, בשינויים המחוייבים לפי הענין, גם על בדיקה וניתוח לפי סעיף זה.

(ד) גוף מוכר, כמשמעותו בתקנות האנטומיה והפתולוגיה, תשי"ד-1954, וכן אדם מעונין רשאים לערער בפני נשיא בית הדין הצבאי לערעורים על צו לפתיחת קבר לפי סעיף זה.

הפסקת החקירה
(תיקון מס' 3)
תשכ"ד-1964

298. הודיע תובע צבאי או פרקליט מחוז, בכתב, שהוגש לרגל מקרה המוות כתב אישום או הודעת אישום – יפסיק השופט החוקר את חקירתו.

תוצאות החקירה
(תיקון מס' 3)
תשכ"ד-1964

298. (א) שופט חוקר רשאי להחליט –

(1) כי הראיות שהובאו לפניו יש בהם כדי להוכיח סיבת המוות, ומה הן תוצאות חקירתו;

(2) כי הראיות שהובאו לפניו אינן בהן כדי להוכיח סיבת המוות.

(ב) היה שופט חוקר סבור כי סיבת המוות הוכחה, רשאי הוא לסרב לקבל ראיות נוספות, ואם היה סבור כי סיבת המוות לא הוכחה, רשאי הוא לדחות את המשך החקירה עד שיובאו לפניו ראיות נוספות.

צו אישום
(תיקון מס' 3)
תשכ"ד-1964

298. (א) נראה לשופט חוקר כי הראיות שהובאו לפניו יש בהן כדי להוכיח לכאורה שנעברה עבירה על ידי אדם, רשאי הוא לצוות שיואשם לפני בית דין צבאי או בית משפט אחר בשל אותה עבירה, ובלבד ששופט חוקר לא יתן צו לפי סעיף זה אלא אם נתן לאדם הזדמנות להשמיע טענותיו ולהביא ראיותיו לפניו.

(ב) שופט-חוקר שסיים חקירה לפי סימן זה יעביר את חומר החקירה ואת הצו על תוצאות החקירה לפרקליט הצבאי הראשי.

(ג) נתן השופט החוקר צו לפי סעיף קטן (א) לגבי אדם שחוק זה חל עליו, יורה הפרקליט הצבאי הראשי לתובע צבאי להגיש כתב אישום לבית דין צבאי נגד מי שעליו ניתן הצו.

(ד) ציווה שופט חוקר על אישום אדם שאין חוק זה חל עליו, יעביר העתק הצו ליועץ המשפטי לממשלה.

(ה) היועץ המשפטי לממשלה או הפרקליט הצבאי הראשי רשאי להחזיר את חומר החקירה לשופט החוקר לשם השלמתו, אם היה סבור שהוא טעון השלמה.

העברת חקירה על פי צו היועץ המשפטי לממשלה
(תיקון מס' 3)
תשכ"ד-1964

298. היה היועץ המשפטי לממשלה סבור שהמוות אירע שלא במסגרת הצבא או עקב השתייכותו של הנפטר לצבא, רשאי הוא בכל עת, עד לגמר החקירה, לצוות כי החקירה תיערך על פי החוק לתיקון סדרי הדין הפלילי (חקירת פשעים וסיבות מוות), תשי"ח-1958, ועם מתן הצו תיפסק החקירה לפי סימן זה.

298. בסימן זה אין המונח "חייל" כולל אדם שחוק זה חל עליו על פי הסעיפים 7 ו-11.

סייג
(תיקון מס' 3)
תשכ"ד-1964
(תיקון מס' 3)
תשכ"ד-1964

סימן ה' – כתב-האישום והגשתו

299. קיבל הפרקליט הצבאי הראשי את חומר החקירה כאמור בסעיף 298, יוכל לעשות, מבלי שיהיה כפוף להחלטת השופט החוקר, אחת מאלה:

חומר חקירה מוקדמת שקיבל הפרקליט הצבאי הראשי

(1) להחזיר את חומר החקירה המוקדמת לשופט-חוקר לשם השלמתו, אם דעתו שהוא טעון השלמה;

(2) לבטל את הקובלנה, אם דעתו שאין חומר החקירה המוקדמת מניח, מכל סיבה שהיא, מקום לעריכת כתב-אישום;

(3) להורות לתובע צבאי להגיש כתב-אישום על סמך חומר החקירה המוקדמת.

300. הורה הפרקליט הצבאי הראשי או פרקליט צבאי לתובע צבאי להגיש כתב אישום כאמור בסעיפים 280, 281, 282, 282א, 298ט או 299, יעביר לתובע הצבאי את התלונה או הקובלנה, אם הוגשו, ואת חומר הבדיקה, החקירה המוקדמת או חקירת סיבות המוות, אם נערכו, ויורה על איזו עבירה או עבירות, שיש להן לדעתו בסיס בתלונה או בחומר הבדיקה או החקירה, יובא הנאשם לדין, בין שהשופט-החוקר המליץ כך ובין שלא המליץ כך.
301. בוטלה תלונה או קובלנה על אדם לפי הסעיפים 280, 281, 282 או 299, יפקע תקפה של כל פקודת מעצר התלויה בגללן על אותו אדם.
302. הושלמה בדיקה שנמסרה להשלמה לפי פסקה (1) לסעיף 281 – נוהגים בה כאמור בסעיפים 276 ו-277; הושלמה חקירה מוקדמת שנמסרה להשלמה לפי פסקה (1) לסעיף 299 – נוהגים בה כאמור בסעיף 298.
303. תובע צבאי יערוך כתב-אישום נגד נאשם ויגישו לבית דין צבאי מחוזי או לבית דין צבאי מיוחד.
304. (א) כתב-האישום יכלול את הפרטים המנויים להלן וינוסח ככל האפשר בהתאם לדוגמאות הקבועות בתוספת הראשונה לחוק זה.
ואלה הפרטים:
- (1) שם בית הדין שאליו הוא מוגש;
 - (2) שם הנאשם ושם משפחתו, מספרו האישי, דרגתו ויחידתו של הנאשם, ואם אין לו כאלה או אינם ידועים – פרטים אחרים שיהיה בהם כדי לזהותו; אין בהכרח לציין את שמו המדויק, ומותר לתאר את הנאשם כאדם בלתי ידוע;
 - (3) פירוט העבירה או העבירות המיוחסות לנאשם וסעיפי הדין הקובעים אותן;
 - (4) פרטים הדרושים כדי להעמיד על טיב האשמה;
 - (5) עובדות המוכיחות שיש לבית הדין שיפוט באותו ענין;
 - (6) שמותיהם של העדים שהעידו בחקירה המוקדמת ושל עדים אחרים שתקרא התביעה להעיד במשפט – אולם אין פוסלים כתב-אישום אם לא נכללו בו שמות העדים כאמור;
 - (7) פרטים אחרים שנקבעו בתקנות.
- (ב) שר הבטחון רשאי, בתקנות לשנות את התוספת הראשונה לחוק זה.
305. כתב-האישום הנועד לבית דין צבאי מחוזי או מיוחד יוגש לנשיאו או למי שנתמנה על ידיו למטרה זו, ודבר הגשתו יקויים בחתימתו; תאריך ההגשה כאמור הוא תאריך הגשתו לבית הדין.
- 305א. (א) בכל עת אחרי הגשת כתב-אישום ולפני שהנאשם נתבקש להשיב אם הוא מודה באשמה אם לאו, רשאי נשיא בית הדין הצבאי לערעורים, לפי בקשת הנאשם או תובע צבאי, להורות בהחלטה מנומקת על העברת כתב-האישום לבית דין צבאי אשר במחוז שיפוט אחר.
- (ב) הוחלט על העברת כתב-האישום, רואים את כתב האישום כאילו הוגש לבית הדין הצבאי האחר כאמור ורואים כתאריך הגשתו את התאריך בו הוגש כתב-האישום לבית הדין אליו הוגש לראשונה.
306. נתקבל כתב-אישום, יורכב מותב בית דין.
307. עם מסירת העתק כתב-האישום לנאשם, יש להודיע לו כי הוא וסניגורו רשאים לעיין בחומר הבדיקה או החקירה המוקדמת או חקירת סיבות המוות ולהעתיק ממנו פרטים, חוץ מאותם פרטים שפרקליט צבאי אסר, מטעמי בטחון, את העיון בהם כאמור.
308. (א) הפרקליט הצבאי הראשי או פרקליט צבאי רשאים לבטל כתב אישום שהוגש לבית דין צבאי, בכל עת עד להכרעת הדין; ואולם ביטול כתב אישום במקרים המפורטים להלן ייעשה בידי הפרקליט הצבאי הראשי:
- (1) כתב האישום הוגש על פי הוראת הפרקליט הצבאי הראשי;

הוראות לתובע הצבאי (תיקון מס' 3) תשכ"ד-1964

שחרור ממעצר עם ביטול תלונה או קובלנה

חומר בדיקה וחקירה מוקדמת שנמסר להשלמה

עריכת כתב אישום

תוכן כתב-האישום (תיקון מס' 63) תשע"א-2011

(תיקון מס' 63) תשע"א-2011 הגשת כתב-אישום

העברת כתב-אישום לבית דין אחר (תיקון מס' 3) תשכ"ד-1964 (תיקון מס' 8) תשל"ה-1975

הרכבת מותב בית דין

מסירת העתק כתב-האישום לנאשם (תיקון מס' 3) תשכ"ד-1964

ביטול כתב-אישום (תיקון מס' 42) תשס"ג-2003 (תיקון מס' 61) תשע"ב-2010

- (2) כתב האישום נוגש בעניין אירוע שבו נגרם מותו של אדם;
- (3) כתב האישום כולל עבירה לפי פרק ז' לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (בחוק זה – חוק העונשין), עבירה לפי סעיף 43, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 56, 57, 58 או 73 לחוק זה, או כל עבירה אחרת שעניינה פגיעה בביטחון המדינה;
- (4) כתב האישום הוגש בעניין תאונה שאירעה במהלך אימון או פעילות מבצעית או בקשר אליהם;
- (5) כתב האישום כולל עבירה לפי סימן ה' בפרק י' לחוק העונשין, לפי חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998, לפי סעיף 75 לחוק זה או כל עבירה אחרת שעניינה פגיעה על רקע מיני;
- (6) כתב האישום כולל עבירה שעונשה עשר שנות מאסר או יותר;
- (7) כל עניין אחרי שקבע הפרקליט הצבאי הראשי.

(ב) היה הנאשם במעצר, ישוחרר ממעצרו עם הביטול, אם אין להחזיקו במעצר מסיבות אחרות.

(תיקון מס' 3)
תשכ"ד-1964

309. הורכב מותב בית דין צבאי, יזומן בית הדין בצו זימון חתום בידי נשיא בית הדין הצבאי או מי שהוא הסמיכו לכך; צו הזימון יקבע את מקום כינוסו של בית הדין ותאריך הדיון, ויחייב את כל המשתתפים במשפט שיפורטו בצו, להתייצב במקום ובזמן הקבועים בו; כן יכול צו הזימון לכלול כל הוראה אחרת וכל פרט נוסף הנראים למזמן כדרושים לענין.

זימון בית הדין
(תיקון מס' 42)
תשס"ג-2003

פרק שני: שופטים, סניגוריה ופומביות

סימן א' – עילות פסלות

(תיקון מס' 46)
תשס"ד-2004

310. (א) (1) שופט צבאי לא ישב בדין אם מצא, מיזמתו או לבקשת בעל דין, כי קיימות נסיבות שיש בהן כדי ליצור חשש ממשי למשוא פנים בניהול המשפט.

עילות פסלות
(תיקון מס' 46)
תשס"ד-2004

(2) שופט צבאי-משפטי לא ישב בדין אם מצא, מיזמתו או לבקשת בעל דין, כי קיימות נסיבות שיש בהן כדי ליצור חשש ממשי למשוא פנים בניהול המשפט.

(ב) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), שופט צבאי או שופט צבאי-משפטי (בסעיפים קטנים (ב) עד (ה) – שופט) לא ישב בדין בירעו שמתקיים אחד מאלה:

(1) צד להליך, בא כוחו או עד מרכזי, הוא בן משפחה של השופט או שקיימת ביניהם קרבה ממשית אחרת;

(2) יש לשופט ענין כספי ממשי או ענין אישי ממשי בהליך או בתוצאותיו, בצד להליך, בבא כוחו או בעד מרכזי, או שלבן משפחה מדרגה ראשונה של השופט יש ענין כספי ממשי או ענין אישי ממשי בהליך או בתוצאותיו, בצד להליך או בבא כוחו;

(3) בטרם התמנה לשופט במושב בית הדין היה השופט מעורב באותו ענין הנדון בהליך שלפניו כבא כוח, כקצין שיפוט, כמי שהגיש את התלונה, כעד, כמומחה, כמי שהשתתף בבדיקה או בחקירה שנערכו על פי דין בקשר למעשה העבירה או בדרך דומה אחרת;

לענין סעיף קטן זה –

"בן משפחה" – בן זוג, הורה, הורה של בן זוג, ילד, אח, סב, נכד וכן ילד או בן זוג של כל אחד מאלה ולרבות מי שהיה אפוטרופוס או מי ששימש משפחה אומנת של השופט או שהשופט היה אפוטרופוס או שימש משפחה אומנת שלו;

"בן משפחה מדרגה ראשונה" – בן זוג, הורה, ילד, אח וכן ילד או בן זוג של כל אחד מאלה ולרבות מי שהיה אפוטרופוס או מי ששימש משפחה אומנת של השופט או שהשופט היה אפוטרופוס או שימש משפחה אומנת שלו;

"עד מרכזי" – עד שנדרשת הערכת מהימנותו לצורך הכרעה בהליך.

(ג) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), שופט רשאי לשבת בדין אם מפאת דחיפות הענין לא ניתן לקיים את ההליך לפני שופט אחר ועלול להיגרם נזק חמור או עיוות דין אם לא ידון בענין.

(ד) על אף האמור בסעיף קטן (ב)(2), שופט רשאי לשבת בדין אם העברת הענין לכל שופט אחר לא תשנה את עילת הפסלות.

(ה) התקיימה עילת פסלות לפי סעיף קטן (ב)(1) או (2), הנוגעת לעורך דין או לבא כוח אחר, שהתקיימו בו נסיבות המחייבות קבלת היתר לייצוג כאמור בסעיף 53 לחוק לשכת עורכי הדין, רשאי בית הדין להתיר את הייצוג, לבקשת עורך הדין או בא הכוח, אם מצא כי הנזק שייגרם לצד להליך אם לא יתיר את הייצוג עולה על הנזק שייגרם לצד להליך או לאינטרס הציבורי בשל הפסקת הדיון או החלפת שופט; התיר בית הדין את הייצוג כאמור, לא ישב בדין השופט שלגביו התקיימה עילת הפסלות.

311. (בוטל).

(תיקון מס' 46)
תשס"ד-2004

312. (בוטל).

(תיקון מס' 46)
תשס"ד-2004

313. (בוטל).

(תיקון מס' 46)
תשס"ד-2004

314. (בוטל).

(תיקון מס' 46)
תשס"ד-2004

315. (בוטל).

(תיקון מס' 46)
תשס"ד-2004

סימן ב' – סניגוריה

316. (א) נאשם לפני בית דין צבאי רשאי לנהל את הגנתו בעצמו או –

סניגור לפי בחירת
הנאשם
(תיקון מס' 14)
תשמ"ב-1981

(1) לבקש כי ימונה לו סניגור צבאי; ביקש כאמור, ימנה לו הסניגור הצבאי הראשי סניגור צבאי מבין הסניגורים הצבאיים, אולם החובה למנות סניגור צבאי לא תחול לגבי נאשם בבית דין צבאי לתעבורה, כאשר הדיון מתנהל שלא במעמד תובע צבאי.

(2) לבחור לו לסניגור עורך דין שאושר לשמש סניגור לפני בתי הדין הצבאיים לפי סעיף 318;

(3) לבחור לו לסניגור כל חייל שהסכים לשמש סניגורו, אולם אם היה בית הדין סבור כי הדיון לפניו עלול להביא לגילוי סודות צבאיים, לא יוכל חייל כאמור לשמש סניגור אלא באישור בית הדין.

(ב) אדם שמתנהלת לגביו בדיקה או חקירה לפי סעיף 251, לא יהיה זכאי להיות מיוצג – בענין הנוגע למעצרו או לבקשה הקשורה בטיפול בענינו – אלא על ידי סניגור צבאי או על ידי עורך דין שאושר באישור בלתי מסוייג לשמש סניגור לפני בתי הדין הצבאיים לפי סעיף 318.

317. (א) תוקם ועדה לאישור עורכי דין שיהיו רשאים לשמש סניגורים בבתי הדין הצבאיים.

ועדה לאישור
סניגורים

(ב) חברי הועדה יהיו:

(1) שופט של בית המשפט העליון שייבחר על ידי חבר שופטיו;

(2) שני עורכי דין שתבחר לשכת עורכי הדין;

(תיקון מס' 11)
תשל"ח-1978
(תיקון מס' 11)
תשל"ח-1978

(3) המנהל הכללי של משרד המשפטים;

(4) הפרקליט הצבאי הראשי.

(ג) הרכב הועדה יפורסם ברשומות.

(ד) שופט בית המשפט העליון שנבחר כאמור בפסקה (ב)(1) יהיה יושב ראש הועדה.

(ה) הועדה תקבע סדרי עבודתה במידה שלא נקבעו בחוק זה או בתקנות שיתקין שר המשפטים בהסכמת שר הבטחון.

318. (א) אדם המוסמך לעסוק בישראל במקצוע עריכת דין רשאית הועדה לפי שיקול דעתה –

אישור הועדה
(תיקון מס' 11)
תשל"ח-1978

(1) לתת לו אישור כאמור בסעיף 317;

(2) לתת לו אישור מסוייג ולקבוע שהאישור לא יחול על משפט הנערך בדלתיים סגורות לשם מניעת פגיעה בבטחון המדינה;

(3) לסרב לתת לו אישור.

(ב) הועדה רשאית, על פי בקשת הרמטכ"ל, לבטל בכל עת אישור שניתן או לסייגו כאמור בסעיף קטן (א)(2).

(ג) אישור שלא סוייג כאמור בסעיף קטן (א)(2) ייקרא "אישור בלתי מסוייג".

319. בחר לו הנאשם סניגור שאינו יכול להתייצב במשפט בזמן שנקבע לתחילתו וביקש לדחות את המשפט בגלל זה, רשאי בית הדין לסרב לבקשה.

320. (א) חייל שנבחר סניגור על ידי נאשם רשאי מפקדו להתנגד לכך מטעמים שיודיע לבית הדין; קיבל בית הדין את ההתנגדות, לא יהיה החייל סניגור.

(ב) החלטה לפי סעיף זה ואישור לפי סעיף 316 אינם יכולים לשמש נימוקים לערעור.

321. לא בחר הנאשם סניגור לעצמו, רשאי מי שזימן את בית הדין למנות לו, לפני תחילת הדיון, סניגור צבאי להגן עליו באותו בית דין, ומשהתחיל הדיון רשאי בית הדין עצמו לעשות זאת אם נראה לו הדבר דרוש לעשיית משפט צדק; אולם אין למנות סניגור צבאי כאמור, אם הודיע הנאשם שהוא מסרב למסור לידו את הגנתו, אלא אם נראה לבית הדין כי הנאשם חולה נפש או לקוי כושרו השכלי, או אם הדיון מתנהל שלא בפניו לפי סעיף 328.

322. (א) סניגורו של נאשם שנבחר על ידי רשאי לייצגו לפני בית הדין אם הגיש לבית הדין כתב הרשאה חתום על ידי הנאשם, או אם הצהיר הנאשם לפני בית הדין ובפני הסניגור כי הירשה אותו להיות סניגורו; סניגור - שנתמנה רשאי לייצג את הנאשם מיד לאחר מינויו.

(ב) כתב הרשאה כאמור פטור ממש בולים.

323. הוראות סימן זה יחולו, בשינויים המחוייבים, גם לגבי -

(1) חקירה מוקדמת וחקירת סיבות מוות לפני שופט חוקר, כאילו בכל מקום שנאמר "בית דין צבאי" היה כתוב "שופט חוקר";

(2) דיון בהארכת מעצר לפי סעיפים 240 או 241, אולם פסקה (3) של סעיף 316(א) לא תחול לגבי דיון כאמור.

סימן ג' - פומביות המשפט

324. (א) בית דין צבאי ידון בפומבי; לענין זה, "בית דין צבאי" או "בית דין" - לרבות נשיא בית הדין הצבאי, משנהו או סגנו.

(ב) (בוטל).

(ג) בית הדין רשאי לדון בענין מסויים, כולו או מקצתו, בדלתיים סגורות, אם ראה צורך בכך בשל אחת מאלה:

(1) שמירה על בטחון המדינה;

(2) מניעת פגיעה ביחסי החוץ של המדינה;

(3) הגנה על המוסר;

(4) הגנה על ענינו של קטין או חסר ישע כהגדרתו בסעיף 368 לחוק העונשין, התשל"ז-1977;

(5) הגנה על ענינו של מתלונן או של נאשם בעבירת מין או בעבירה לפי החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998;

(6) הדיון הפומבי עלול להרתיע עד מלהעיד עדות חופשית או מלהעיד בכלל;

(7) מניעת פגיעה במשמעת הצבא, מטעמים מיוחדים שיירשמו.

(ד) דיון לצורך החלטה לפי סעיף קטן (ג), רשאי בית הדין לקיים בדלתיים סגורות.

(ה) החליט בית הדין על עריכת דיון בדלתיים סגורות, רשאי הוא להרשות לאדם, או לסוגי בני אדם, להיות נוכחים בשעת הדיון, כולו או מקצתו.

325. (א) לא יפרסם אדם דבר על דיון המתנהל בבית דין צבאי בדלתיים סגורות אלא ברשות בית הדין, ולא יוצא מבית הדין פרוטוקול של דיון, הכרעת דין או גזר דין, לרבות עותקים מהם ומכל דיון הנערך בדלתיים סגורות לפי סעיף 324 (להלן - פרוטוקול), אלא ברשות מאת בית הדין.

סירוב לדחות משפט

פסילת סניגור שנבחר על ידי הנאשם

מינוי סניגור צבאי (תיקון מס' 16) תשמ"ג-1983

מאימתי מורשה סניגור לייצג

סניגוריה לפני שופט חוקר ובעת דיון על הארכת מעצר (תיקון מס' 15) תשמ"ב-1982

פומביות משפט צבאי (תיקון מס' 23) תשנ"ג-1993 (תיקון מס' 42) תשס"ד-2003

(תיקון מס' 42) תשס"ד-2003

(תיקון מס' 42) תשס"ד-2003

(תיקון מס' 42) תשס"ד-2003 (תיקון מס' 42) תשס"ד-2003

איסור פרסום והוצאת פרוטוקולים (תיקון מס' 23) תשנ"ג-1993 (תיקון מס' 42) תשס"ד-2003

(ב) תם הדיון שהוחלט על עריכתו בדלתיים סגורות, לא יפרסם אדם דבר על הדיון ולא יוציא פרוטוקול מבית הדין אלא ברשות נשיא בית הדין הצבאי לערעורים.

(ג) לא יצלם אדם ולא יקליט באולם בית הדין, לא יפרסם תצלום ולא ישמיע הקלטה מאולם בית הדין אלא ברשות בית הדין.

(ד) לא יפרסם אדם, בלי רשות בית הדין, את שמו, תמונתו ומענו של קטין שלא מלאו לו שמונה עשרה שנים או פרטים אחרים העשויים להביא לזיהוי, אם הקטין הוא נאשם, עד, מתלונן או ניזוק בדיון על עבירת מין.

(ה) בית הדין רשאי לאסור כל פרסום בקשר לדיוני בית הדין, אם ראה צורך בכך לשם הגנה על בטחונו של נאשם, של עד או של אדם אחר ששמו הוזכר בדיון או לשם מניעת פגיעה חמורה בפרטיות של אחד מהם.

(תיקון מס' 41)
תשס"ג-2002

(1)(ה) לא יפרסם אדם את שמו של חשוד שטרם הוגש נגדו כתב אישום עד תום 48 שעות מהמועד שבו התייצב החשוד לחקירה או שהיה עליו להתייצב לחקירה או עד סיומו של הדיון הראשון שהתקיים לפני שופט בעניינו, לפי המוקדם מביניהם; לעניין זה לא יובאו שבתות ומועדים במניין השעות;

(תיקון מס' 65)
תשס"ב-2012

(2) על אף הוראות פסקה (1), לא יחול איסור פרסום שמו של חשוד בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

(א) בית הדין הצבאי התיר את פרסום שמו של החשוד בשל העניין הציבורי שבפרסום, ובלבד שניתנה לחשוד הזדמנות להשמיע את טענותיו בעניין;

(ב) המשטרה הצבאית פרסמה או ביקשה לפרסם את שם החשוד, לאחר שקצין משטרה צבאית בדרגת סגן אלוף ומעלה אישר כי בנסיבות העניין, מטעמים מיוחדים שנרשמו, התקיימו שני אלה:

(1) הפרסום נדרש לצורך איתור חשוד או עד, תפיסת עבריון נמלט, אזוהרת הציבור מפני אדם העלול לסכנו או לצורך חינוך אחר;

(2) עיכוב הפרסום שייגרם מהצורך בקבלת אישור בית הדין הצבאי לפי פסקת משנה (א), עלול לסכל את מטרת הפרסום האמורה בפסקת משנה (1);

(ג) החשוד ביקש לפרסם את שמו או הסכים לפרסום שמו, ובלבד שהבקשה או ההסכמה ניתנו בידי החשוד עצמו או על ידי בא כוחו, בכתב.

(1) בית הדין רשאי לאסור פרסום שמו של חשוד שטרם הוגש נגדו כתב אישום או פרט אחר מפרטי החקירה, אם הדבר עלול לפגוע בחקירה על פי הדין; אסר בית הדין כאמור, יפקע האיסור עם הגשת כתב האישום נגד החשוד, אלא אם כן קבע בית הדין אחרת.

(תיקון מס' 41)
תשס"ג-2002
(תיקון מס' 65)
תשס"ב-2012

(1)(1) בית הדין רשאי לאסור פרסום שמו של חשוד שטרם הוגש נגדו כתב אישום או פרט אחר מפרטי החקירה, אם ראה כי הדבר עלול לגרום לחשוד נזק חמור ובית הדין סבר כי יש להעדיף את מניעת הנזק על פני העניין הציבורי שבפרסום; הורה בית הדין על איסור פרסום שמו של חשוד שטרם הוגש נגדו כתב אישום, יפקע האיסור עם הגשת כתב האישום נגד החשוד, אלא אם כן קבע בית הדין אחרת;

(תיקון מס' 41)
תשס"ג-2002
(תיקון מס' 65)
תשס"ב-2012

(2) המשטרה הצבאית תידע חשוד שהוא עצור ואינו מיוצג בדבר זכותו לבקש מבית הדין הצבאי לאסור את פרסום שמו לפי הוראות סעיף זה וכן תאפשר לו להגיש בקשה לאיסור פרסום שמו באמצעותה, לפי הטופס שבתוספת הרביעית לחוק בתי המשפט, בשינויים המחויבים, ותיידע את החשוד בדבר אפשרות זו לא יאוחר מ-24 שעות מעת מעצרו או לפני שהובא לפני שופט – המוקדם מביניהם; לעניין זה לא יובאו שבתות ומועדים במניין השעות.

(תיקון מס' 65)
תשס"ב-2012

(21) לענין סעיף זה –

"חשוד" – מי שנפתחה נגדו חקירה פלילית;

"שם של חשוד" – לרבות פרסום כל פרט אחר שיש בו כדי לזהות את החשוד.

(תיקון מס' 41)
תשס"ג-2002

(2) העובר על הוראה מהוראות סעיף זה, דינו - מאסר ששה חדשים.

325א. בקשה לאסור פרסום שם חשוד לפי סעיף 325(ו) או (11) או להתיר פרסום שם חשוד לפי סעיף 325(ה1)(2)(א) (בסימן זה – בקשה בעניין פרסום שם חשוד), תידון לפני דין יחיד.

325ב. (א) משיבים בבקשות בעניין פרסום שם חשוד המפורטות בפסקאות שלהן, יהיו כמפורט לצדן:

בקשה בעניין פרסום שם חשוד (תיקון מס' 65) תשנ"ב-2012 צדדים לבקשה בעניין פרסום שם חשוד (תיקון מס' 65) תשנ"ב-2012

(1) בבקשה להתיר פרסום שם חשוד לפי סעיף 325(ה1)(2)(א) – החשוד;

(2) בבקשה לביטול איסור פרסום שם חשוד לפי סעיף 325ג – החשוד וכל גורם אחר שהיה צד לדיון בבקשה לאסור את פרסום שמו של החשוד לפי סעיף 325(ו) או (11).

(ב) אין בהוראות סעיף קטן (א) כדי למנוע את צירופם של משיבים או מבקשים נוספים בבקשות המפורטות באותו סעיף קטן.

325ג. (א) ציווה בית הדין הצבאי על איסור פרסום לפי סעיף 325(ה), (ו) או (11), רשאי מי שמעוניין בביטול האיסור להגיש לבית הדין הצבאי שנתן את הצו בקשה לביטול; בקשת הביטול תידון לפני דין יחיד.

בקשה לביטול איסור פרסום (תיקון מס' 65) תשנ"ב-2012

(ב) היה מבקש הביטול כאמור בסעיף קטן (א) צד לבקשה לאיסור הפרסום, עליו להראות נסיבות חדשות המצדיקות את בקשת הביטול; לעניין זה, "נסיבות חדשות" – לרבות הזמן שחלף ממועד מתן צו איסור הפרסום.

325ד. (א) ההחלטות המפורטות להלן, ניתנו לערעור בתוך שבעה ימים, ובית הדין הצבאי לערעורים ידון בערעור בדין יחיד:

ערעור על החלטה בעניין פרסום (תיקון מס' 65) תשנ"ב-2012

(1) איסור פרסום לפי סעיף 325(ה), (ו) או (11);

(2) התרת פרסום לפי סעיף 325(א), (ג), (ד) או (ה1)(2)(א) או התרת צילום לפי סעיף 325(ג) רישא;

(3) ביטול איסור פרסום לפי סעיף 325ג.

(ב) בית דין צבאי שנתן החלטה כאמור בפסקאות (1) עד (3) שבסעיף קטן (א) או בית הדין הצבאי לערעורים שדן בערעור על החלטות כאמור באותן פסקאות, רשאי להורות על עיכוב ביצועה של ההחלטה שעליה מערער אדם או מבקש לערער, לפרק זמן שיקבע ובתנאים שייראו לו.

326. לשם שמירה על סודיותן של ידיעות הקשורות בבטחון המדינה, רשאי נשיא בית הדין הצבאי לערעורים להורות, דרך כלל או למקרה מסוים, כי לא יפורסם ולא יוצא מבית דין צבאי פרוטוקול של דיון, הכרעת דין או גזר דין, לרבות עותקים מהם, אף אם הדיון נערך כולו או מקצתו בפומבי. הוראה לפי סעיף זה לא תחול על בעלי הדין ועל סניגוריו של נאשם בכל הליך משפטי הנוגע לאותו דיון; העובר על הוראות סעיף זה, דינו - מאסר ששה חודשים.

שמירת סודיות (תיקון מס' 23) תשנ"ג-1993

326א. העתק מפסק דין המוגש כראיה בכל הליך משפטי לא ייפסל עקב השמטת חלקים או מלים ממנו בשל הוראות סעיפים 325 או 326.

פסק דין כראיה (תיקון מס' 23) תשנ"ג-1993

326ב. (א) לא יפרסם אדם דבר על ענין התלוי ועומד בבית דין צבאי, במטרה להשפיע על מהלך המשפט או על תוצאותיו, וראייה מראש את ההשפעה האמורה כאפשרות קרובה לודאי כמוה כמטרה להשפיע, והכל אם יש בפרסום כדי להשפיע כאמור.

פרסום בעניין התלוי ועומד בבית הדין (תיקון מס' 23) תשנ"ג-1993 (תיקון מס' 37) תשס"ב-2002 ת"ט תשס"ב-2002

(ב) יראו ענין תלוי ועומד בבית הדין משעה שהוגשה לבית הדין באותו ענין בקשה למתן צו מעצר או להארכת מעצר או משעה שהוגש לו כתב אישום לפי המוקדם, עד שהחליט פרקליט צבאי שלא להורות על הגשת כתב אישום, ואם הוגש כתב אישום - עד סיום ההליכים.

(ג) איסור הפרסום אינו חל על פרסום ידיעה בתום לב על דבר שנאמר או שאירע בשיבה פומבית של בית דין.

(ד) העובר על הוראות סעיף זה, דינו - מאסר שנה אחת.

פרק שלישי: הליכים רגילים

327. (א) העתק כתב-האישום יימסר לנאשם בהקדם האפשרי, ומשניתן צו זימון יימסר לו העתקו מיד.

מסירת כתב-אישום לנאשם

(ב) נאשם זכאי לדרוש שמשפטו לא ייערך לפני תום עשרה ימים מיום שנמסר לו העתק כתב-האישום.

(ג) המוסר לנאשם העתק כתב-האישום יודיע לו על זכותו לפי סעיף קטן (ב) וכי הוא רשאי לבחור לו סניגור ולהזמין עדים להגנתו.

(תיקון מס' 3)
תשכ"ד-1964

(ד) על אף דרישתו של נאשם לפי סעיף קטן (ב), רשאי נשיא בית הדין הצבאי או שופט צבאי-משפטי שהוא הסמך לענין זה, אם ראה צורך בכך בגלל נסיבות מיוחדות שיפורטו בצו הזימון, להורות על עריכת המשפט במועד מוקדם יותר, ובלבד שלא יקדם מעשרים וארבע שעות מעת מסירת העתק כתב-האישום לנאשם.

(תיקון מס' 42)
תשס"ד-2003

(ה) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מסמכותו של בית הדין לדחות את המשפט מטעמים הנראים לו, ובכלל זה על מנת לאפשר לנאשם להכין את הגנתו.

(ו) סעיף זה לא יחול בהליכים בבית הדין הצבאי לתעבורה.

(תיקון מס' 8)
תשל"ה-1975

328. בית דין צבאי רשאי להרחיק, לזמן שימצא למתאים, נאשם המפריע למהלך הדיון, או המתנהג בצורה הפוגעת בכבוד בית הדין.

הרחקת נאשם מאולם
בית הדין

329. כל הליך שלא בפני הנאשם מחמת שהורחק כאמור בסעיף 328, רואים אותו כאילו היה בפניו, ובית הדין יקבע סידורים שלפיהם יובאו ההליכים האמורים לידיעת הנאשם.

הליכים בהעדר
הנאשם

330. אב בית הדין ינהל את הדיון בישיבות בית הדין, והוא רשאי להורות כל הוראה הדרושה לקיום הסדר במקום המשפט, לרבות הוראה להרחיק ממקום המשפט או מסביבתו אדם המפריע למהלך הדיון או המתנהג בצורה הפוגעת בכבוד בית הדין.

ניהול הדיון

330א. (א) בית דין רשאי לאסור על קטין להימצא בבית הדין בעת הדיון ולצוות על הרחקתו.

הרחקה מבית הדין
(תיקון מס' 23)
תשנ"ג-1993

(ב) בית דין רשאי להרחיק אדם, שאינו בעל דין, מאולם בית הדין בעת דיון, אם מצא, מטעמים שיירשמו, שנוכחות אותו אדם באולם עשויה להרתיע עד מלהעיד עדות חפשית או מלהעיד בכלל.

331. עבר אדם על הוראות סעיף 109 פרט לפסקה (1) לסעיף קטן (א) שבו, או על הוראות סעיף 514 פרט לפסקה (1) לסעיף קטן (א) שבו, יכול בית הדין שלגביו עבר הנאשם את העבירה לשפטו עליה מיד, ובלבד שלא יטיל עליו עונש חמור ממחבוש שלושים יום אם נידון לפי סעיף 109, או מאסר שלושים יום אם נידון לפי סעיף 514; הוראה זו אינה באה לגרוע מהוראות כל דין בדבר הבאת העבריין לדין על עבירה כאמור.

שפיטה מיידית של
נאשם בבזיון בית דין
צבאי

332. נאשם שאינו יודע עברית, ימנה לו אב בית הדין מתרגם, לתרגם לו את הנאמר במהלך הדיון ואת החלטות בית הדין; יכול הנאשם לוותר על תרגום כל חלק של הנאמר במהלך הדיון או של החלטות כאמור.

מתרגם לנאשם

333. עדות הנמסרת, ברשות בית הדין, שלא בעברית תתורגם על ידי מתרגם.

עדות שלא בעברית

334. דין מתרגם כדין עד, אם אין כוונה אחרת משתמעת מהוראות חוק זה בענין עדים.

דין מתרגם כדין עד

335. בכל משפט יירשם פרוטוקול בידי אב בית הדין, או בידי רשם שמינה אב בית הדין, וייחתם בידי מי שרשמו; נרשם הפרוטוקול בידי רשם, יחתום עליו גם אב בית הדין לאחר שבדק ומצא שהרישום נכון.

רישום פרוטוקול
(תיקון מס' 3)
תשכ"ד-1964

336. פרוטוקול המשפט יכלול:

תוכן הפרוטוקול

(1) שם בית הדין ושמותיהם של חברי בית הדין, התובע, הרשם והמתרגם שהשתתפו במשפט;

(2) תאריך כל ישיבה ומקומה;

(3) שם הנאשם ושם סניגורו, אם היה לו סניגור;

(4) המלים שבהן נשאל הנאשם אם הוא מודה באשמה ותשובתו שתירשם ככל האפשר במלים שהשתמש בהן;

(5) בקשות הצדדים ועיקר טענותיהם;

- (6) שמות העדים, אם העידו בשבועה או בדרך אחרת, ותוכן העדויות;
- (7) החלטות בית הדין, על נימוקיהן, אם ניתנו;
- (8) כל דבר אחר שלדעת אב בית הדין צריך להיות כלול בפרוטוקול.
337. כתב האישום, מסמכים שהוגשו ונתקבלו על ידי בית הדין וכל מסמך אחר הנוגע לאותו מותב בית דין יצורפו לפרוטוקול ויהיו חלק ממנו.
- צירוף מסמכים
338. כל צד רשאי לבקש מבית הדין, בפני הצד השני, לתקן רישום בפרוטוקול כדי להעמידו על דיוקו.
- תיקון פרוטוקול לפני מתן גזר דין
339. ניתן פסק דין של זיכוי או גזר דין אך טרם עברה התקופה להגשת ערעור עליו, רשאי כל צד לבקש מנשיא בית הדין לתקן רישום בפרוטוקול כדי להעמידו על דיוקו, ונשיא בית הדין, לאחר שנתן לצד השני הזדמנות להשמיע את דברו, יתקן את הרישום אם קיבל לכך את הסכמתם של רוב השופטים שישבו בדין.
- תיקון פרוטוקול לאחר מתן פסק הדין (תיקון מס' 3) תשכ"ד-1964
340. כל תיקון של פרוטוקול, וכן דעתו החולקת של שופט על תיקון, יירשם בפרוטוקול ויחתם בידי אב בית הדין או בידי נשיא בית הדין, הכל לפי הענין.
- רישום תיקון
341. הדיון ייפתח בזיהוי הנאשם על ידי בית הדין; לשם כך ישאל אב בית הדין את הנאשם פרטים שיש בהם כדי לזהותו, כגון: שמו, שם משפחתו, מספרו האישי, דרגתו, יחידתו ושם אביו.
- זיהוי הנאשם
342. סירב הנאשם למסור פרט שנשאל עליו לפי סעיף 341, רשאי בית הדין להמשיך בדיון, ועל התובע להוכיח – עד תום פרשת התביעה – את אותם פרטי הזיהוי הדרושים להוכחת אשמתו של הנאשם.
- חובת התביעה לזהות
343. לאחר הזיהוי יקרא אב בית הדין את כתב ההרכב של מותב בית הדין וישאל את הנאשם, או את סניגורו, ואת התובע אם יש בפייהם טענת פסלות.
- הקראת כתב ההרכב וטענת פסלות (תיקון מס' 46) תשס"ד-2004
344. (א) בית הדין שלפניו נטענה טענת פסלות נגד שופט צבאי או נגד מותב בית הדין, ידון בה לאלתר ולפני שייתן כל החלטה אחרת, ואם קיבל את הטענה יתלה את הדיון עד שאותו שופט יוחלף בשופט אחר על ידי מי שהרכיב את מותב בית הדין או עד שיוחלף המותב, לפי הענין; החלטת בית הדין תהיה מנומקת.
- טענה שנתקבלה (תיקון מס' 46) תשס"ד-2004
- (ב) נטענה טענת פסלות נגד שופט צבאי-משפטי, יחליט בה אותו שופט לאלתר ולפני שייתן כל החלטה אחרת ויחולו הוראות סעיף קטן (א) בשינויים המחויבים.
- (תיקון מס' 46) תשס"ד-2004
345. על החלטת בית דין של ערכאה ראשונה לפי סעיף 310 רשאי בעל דין לערער לפני בית הדין הצבאי לערעורים תוך שלושה ימים מיום נתינתה, ועליו להודיע לבית הדין על רצונו לערער מיד עם נתינתה.
- ערעור (תיקון מס' 46) תשס"ד-2004
346. (א) נמסרה הודעה כאמור בסעיף 345, רשאי בית הדין לדחות את המשך הדיון עד להחלטה בערעור אם הוא סבור כי מן הראוי לעשות כן.
- דחיית הדיון כשמוגש ערעור
- (ב) לא דחה בית הדין את המשך הדיון, אין בכך כדי לגרוע מזכותו של הנאשם להגיש את הערעור במועד שנקבע בסעיף 345.
- המשך הדיון כשאין ערעור (תיקון מס' 46) תשס"ד-2004
347. נדחתה טענת פסלות ולא הודיע הטוען על הגשת ערעור, או שעברה התקופה להגשת הערעור והערעור לא הוגש, רואים את החלטת הדחה כסופית.
- התליית הדיון לאחר החלטה בערעור (תיקון מס' 46) תשס"ד-2004
348. נתקבלה בערעור טענת פסלות לגבי שופט, יתלה בית הדין של ערכאה ראשונה את הדיון עד שהשופט יוחלף בשופט אחר על ידי מי שהרכיב את מותב בית הדין.
- טענת פסלות לאחר קריאת כתב-האישום (תיקון מס' 46) תשס"ד-2004
349. לא ידון בית דין בטענת פסלות שנטענה לאחר שנקרא כתב-האישום, אלא אם שוכנע כי העובדות המשמשות יסוד לטענת הפסלות לא היו ידועות לטוען בשלב קודם של הדיון, וכי טען את טענתו מיד כשהגיעו העובדות האמורות לידיעתו.
- טענת פסלות לאחר מתן פסק הדין בערכאה ראשונה (תיקון מס' 46) תשס"ד-2004
350. נודע דבר פסלותו של שופט לאחר מתן פסק-הדין בערכאה ראשונה, ישמש הדבר עילה לנאשם או לתובע לערער על פסק הדין, ודין ערעור כזה כדין ערעור לפי הפרק החמישי לחלק זה, אלא שמותר להגישו בכל עת על אף האמור בסעיף 418.

351. (א) משנסתיימה פרשת הרכב מותב בית הדין יקרא אב בית הדין את כתב-האישום ויסיביר לנאשם את מהות האשמה;

קריאת כתב-האישום
טענות טרומיות

(ב) לאחר מכן יודיע בית הדין לנאשם על זכותו לטעון טענות טרומיות אלו:

(1) חוסר סמכות לבית הדין;

(2) זיכוי קודם או הרשעה קודמת;

(3) התיישנות העבירה;

(4) כתב-האישום אינו מגלה עבירה;

(5) פגם או פסול בכתב-האישום;

(6) הגשת כתב האישום או ניהול ההליך הפלילי עומדים בסתירה מהותית לעקרונות של צדק והגינות משפטית.

(תיקון מס' 57)
תשס"ז-2007

(ג) לא טען הנאשם, או סניגורו, בשלב זה טענה טרומית, אין בכך כדי למנעו מלטעון אותה בכל שלב אחר של המשפט, אולם אין הוא רשאי לעשות כן לגבי הטענות הטרומיות המפורטות בפסקאות (4) ו-(5) לסעיף קטן (ב) אלא ברשות בית הדין.

(ד) לא תישמע בפני בית דין צבאי מחוזי או בפני בית דין צבאי לתעבורה טענה כי כתב-האישום צריך היה להיות מוגש במחוז שיפוטי אחר.

(תיקון מס' 3)
תשכ"ד-1964
(תיקון מס' 8)
תשל"ה-1975
דיון בטענה טרומית

352. בית הדין שנטענה בפניו טענה טרומית יחליט בה לאחר שנתן לתובע הזדמנות להשיב עליה, אולם רשאי הוא לדחות את הטענה גם בלעדי זאת. כן רשאי בית הדין להשהות את מתן החלטתו בטענה טרומית עד לשלב אחר של הדיון.

353. (א) החליט בית הדין לקבל טענה טרומית, רשאי הוא לצוות על תיקון כתב האישום או לבטלו או להצהיר כי כתב ההרכב בטל, הכל לפי הענין; ביטל את כתב-האישום – ישוחרר הנאשם ממעצר שהוא נמצא בו על אותה אשמה; הצהיר כי כתב ההרכב בטל ולא החליט על ביטול כתב-האישום, ימנה נשיא בית הדין מותב בית דין אחר.

החלטה בטענה
טרומית
(תיקון מס' 3)
תשכ"ד-1964

(ב) החליט בית הדין לדחות את הטענה הטרומית – ימשיך בדיון.

354. (א) לא בוטלה האשמה מכוח טענה טרומית ישאל אב בית הדין את הנאשם מה תשובתו לאשמה; הנאשם רשאי שלא להשיב ואם השיב, רשאי הוא בתשובתו להודות באשמה, לכפור בה או לכפור באשמה אך להודות בעובדות או בחלק מהעובדות, שהובאו בקשר למעשה נושא האשמה, וכן לטעון עובדות נוספות, בין אם הודה כאמור ובין אם לאו; השיב הנאשם באחת הדרכים האמורות, רשאי בית הדין לשאול אותו שאלות ובלבד שהשאלות לא יחרגו מהדרוש להבהרת תשובת הנאשם; תגובת הנאשם יכול שתיעשה על ידי סניגורו.

תשובת הנאשם
לאשמה
(תיקון מס' 14)
תשמ"ב-1981

(ב) הימנעות הנאשם להשיב לאשמה או לשאלות בית הדין כאמור בסעיף קטן (א), עשויה לשמש חזיון למשקל הראיות של התביעה; אב בית הדין יסיביר לנאשם את תוצאות הימנעותו.

(ג) אב בית הדין יסיביר לנאשם שאם ברצונו לטעון טענת "במקום אחר הייתי" - כטענה יחידה או בנוסף לאחרות - עליו לעשות כן מיד ויסיביר לו את תוצאות הימנעותו מעשות כן, כאמור בסעיף קטן (ד), והכל זולת אם ראה אב בית הדין שאין מקום לטענה האמורה.

(ד) משלא טען הנאשם מיד "במקום אחר הייתי" או שטען ולא ציין את המקום האחר, לא יהיה רשאי להביא ראיות - בין עדות עצמו ובין ראיות אחרות כדי להוכיח טענה כאמור אלא ברשות בית הדין.

(ה) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מזכותו של הנאשם לפי סעיף 357 לחזור בו מהודיה בנוכחותו במקום ביצוע העבירה, או לשנות מחובת הראיה שעל התביעה.

355. הואשם אדם בעבירה שהוא צפוי לה לעונש מוות, אין נוהגים כאמור בסעיף 354, אלא רואים אותו כאילו כפר באשמה.

דין מי שצפוי לעונש
מוות

356. (בוטל).

(תיקון מס' 14)
תשמ"ב-1981

357. ברשות בית הדין רשאי הנאשם, בכל שלב של הדיון עד להכרעת הדין, לחזור בו מתשובתו שהשיב לפי סעיף 354.

שינוי התשובה
(תיקון מס' 14)
תשמ"ב-1981

358. (א) השיב הנאשם שהוא מודה באשמה - רשאי בית הדין, מנימוקים שיירשמו, לא לקבל את ההודאה ולהמשיך בדיון כאילו כפר הנאשם באשמה, או כאילו כפר באשמה והודה בעובדות שצוינו על ידי בית הדין.

החלטת בית הדין
בהודאת הנאשם
(תיקון מס' 3)
תשכ"ד-1964

(ב) לא החליט בית-הדין שלא לקבל את ההודאה – רואים את האשמה כמוכחת ובית הדין ירשיע את הנאשם על פי הודאתו.

(ג) לפני הרשעתו של הנאשם יביא התובע הצבאי בפני בית הדין את העובדות המהוות את העבירה ונסיבותיה; חלק הנאשם על עובדות אלה או מקצתן ובית הדין לא החליט החלטה על פי סעיף 357, רשאי בית הדין להתיר הבאת ראיות בקשר לעובדות שבמחלוקת.

358א. (א) היו בכתב האישום פרט-אישום עיקרי (להלן – העבירה העיקרית) ופרטי אישום חלופים והשיב הנאשם שהוא מודה באשמה המתייחסת לעבירה העיקרית – ירשיע בית-הדין את הנאשם על פי הודאתו ויראה את פרט האישום החלוף כבטל.

הודאה באחת
מאשמות חלופות
(תיקון מס' 3)
תשכ"ד-1964

(ב) השיב הנאשם שהוא מודה באשמה המתייחסת לפרט האישום החלוף, ימשיך בית הדין בדיון כאילו כפר הנאשם באשמה; אולם –

(1) אם הודיע התובע הצבאי כי הוא לא יביא ראיות בקשר לעבירה העיקרית - ירשיע בית הדין את הנאשם על פי הודאתו ויראה את פרט האישום המתייחס לעבירה העיקרית כבטל;

(2) הביא התובע הצבאי ראיות בקשר לעבירה העיקרית, אולם בית הדין החליט לזכות את הנאשם מן העבירה האמורה, ולא החליט שלא לקבל את הודאתו בעבירה החלופה, ירשיעו עליה על פי הודאתו.

359. כפר הנאשם באשמה, או שרואים אותו, לפי חוק זה, כאילו כפר בה, פותחים בפרשת התביעה.

החלטת בית הדין
לאחר כפירת הנאשם

360. (א) כפר הנאשם באשמה והודה בעובדות, כאמור בפסקה (3) לסעיף 354(ב), או שהחליט בית הדין, לפי סעיף 358, לראותו כאילו עשה כן – רואים את העובדות הללו כמוכחות לגבי אותו נאשם.

החלטת בית הדין
לאחר הודאה
בעובדות

(ב) עובדה שהנאשם הודה בה בתשובתו רשאי בית הדין לדרוש את הוכחתה על ידי התובע על אף האמור בסעיף קטן (א), ואם דרש כן – אין רואים אותה כמוכחת עד שיוכיחנה התובע.

361. היו במשפט נאשמים אחדים וחלק מהם הודה באשמה, רשאי בית הדין להרשיע את מי שהודאתו נתקבלה כאמור בסעיף 358 ולהטיל עליו ענשו מיד או להשהות את ההרשעה עד להכרעת דינם של כל הנאשמים; אך אם נקרא נאשם כזה להעיד במשפט, ירשיע אותו ויטיל עליו ענשו לפני שייקרא להעיד.

סדרי הדין לאחר
הודאת חלק
מהנאשמים

362. היו במשפט נאשמים אחדים, רשאי בית הדין, בכל שלב של הדיון שלפני הכרעת הדין, להורות על משפט נפרד לאחד או לאחדים מהם, ולהמשיך במשפטם של הנאשמים הנותרים. לא התייצב נאשם למשפט, לאחר שהוזמן כדין או לא ניתן להזמין למשפט מחמת העדרו מן השירות או מחמת סיבות דומות, רשאי בית הדין להורות כאמור אף בהעדר נאשם זה.

הפרדת המשפט
(תיקון מס' 3)
תשכ"ד-1964

363. הורה בית דין להפריד את המשפט, יכול בית הדין שהורכב לצורך המשפט הנפרד לנהלו בין על פי כתב-האישום המקורי ובין על פי כתב-אישום חדש; הוגש כתב-אישום חדש, רואים כתאריך הגשתו את התאריך שבו הוגש כתב-האישום המקורי לבית הדין שהחליט על משפט נפרד.

סדרי הדין במשפט
שהופרד

364. נפתחה פרשת התביעה לפי סעיף 359 - יכול התובע להביא לפני בית הדין את עדי התביעה, בין ששמותיהם נמנו בכתב-האישום ובין אם לאו, ואת יתר ראיותיו, ורשאי הוא, לפני שיביא עדים, לומר דברי פתיחה לפרשת התביעה.

פרשת התביעה

365. (א) עם סיום פרשת התביעה רשאי הנאשם, או סניגורו, לטעון כי האשמה לא הוכחה אף לכאורה.

טענת חוסר אשמה

(ב) נטענה טענה לפי סעיף קטן (א), רשאי התובע להשיב עליה.

(ג) נטענה טענה לפי סעיף קטן (א) והיה בית הדין סבור כי האשמה לא הוכחה אף

לכאורה – יזכה את הנאשם; ובית הדין רשאי לעשות כן, אף אם לא טען הנאשם או סניגורו כאמור.
366. (א) לא זוכה הנאשם על פי סעיף 365, יסביר לו אב בית הדין כי הרשות בידו לנהוג באחת מאלה:

דבר הנאשם
(תיקון מס' 14)
תשמ"ב-1981

(1) להעיד כעד הגנה, ואז יהיה עשוי להיחקר חקירה שכנגד;

(2) להימנע מהעיד.

(ב) אב בית הדין יסביר לנאשם את תוצאות הימנעותו מהעיד, כאמור בסעיף 366א.

(ג) נאשם שבחר להעיד יעיד בתחילת ראיותיה של ההגנה; אולם רשאי בית הדין, לבקשתו, להתיר לו להעיד בשלב אחר של פרשת ההגנה.

366א. הימנעות הנאשם מהעיד עשויה לשמש חיזוק למשקל הראיות של התביעה וכן סיוע לראיות התביעה במקום שדרוש להן סיוע, אך לא תשמש סיוע לצורך סעיף 11 לחוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים), תשט"ו-1955.

שתיקת הנאשם
(תיקון מס' 14)
תשמ"ב-1981

367. לאחר דברי אב בית הדין כאמור בסעיף 366, יכול הנאשם או סניגורו להביא לפני בית הדין עדי הגנה ושאר ראיות ההגנה; ורשאי הוא, לפני שיביא עדים, לומר דברי פתיחה לפרשת ההגנה.

פרשת ההגנה

368. (א) בית הדין רשאי להזמין כל עד בתורת עד בית הדין, אפילו כבר נשמעה עדותו באותה ערכאה, אם ראה בית הדין צורך בכך לבירור המשפט.

ראיות מטעם בית
הדין

(ב) עשה בית הדין כאמור לאחר תום פרשת ההגנה, רשאית ההגנה להביא ראיות לסתור ראיות שנתקבלו נגד הנאשם לפי סעיף קטן (א).

369. (א) בית הדין רשאי להרשות לתביעה, בין לאחר תום פרשת ההגנה ובין לאחר שהושמעו עדים לפי סעיף 368(ב), להביא ראיות לסתור נקודות שנתעוררו באותן הראיות ואשר התביעה לא יכלה לצפותן מראש.

ראיות נוספות מטעם
התביעה

(ב) הורשתה התביעה להביא ראיות לאחר שנתקבלו ראיות מטעם בית הדין, שומעין את ראיותיה תחילה ואחר כך את ראיות ההגנה אם רצתה בכך.

370. הביאה התביעה ראיות לפי סעיף 369(א), רשאית ההגנה, להביא ראיות לסתור ראיותיה של התביעה שהוכחו כאמור, אף אם השתמשה בזכותה לפי סעיף 368(ב).

ראיות מטעם ההגנה
לאחר ראיות נוספות
מטעם התביעה

371. בית הדין יכול לחזור ולהשתמש בסמכותו לפי סעיף 368(א) בכל עת עד להכרעת הדין.

סמכות בית הדין
לשמוע ראיות מטעמו
עדות בשבועה

372. (א) כל עד יעיד בשבועה, אלא אם כן נוכח בית הדין, כי אמונתו הדתית של העד אוסרת עליו שבועה, או כי אין לו לעד כל אמונה דתית, ובמקרים אלה יעיד העד על פי הן צדקו.

(ב) קטין שבית הדין סבור שאינו מבין מהותה של שבועה, רשאי בית הדין, אם נוכח שיש צורך לשמוע עדותו, לגבות עדותו שלא בשבועה.

(ג) עד שבא להעיד יישבע או יצהיר בהן צדק להעיד אמת, את האמת כולה ואת האמת בלבד.

373. וזה סדר גביית עדות:

סדר גביית עדות

(1) העד נחקר תחילה על ידי בעל הדין שביקש את שמיעת העד; אחריו רשאי בעל הדין היריב, בכפוף לסעיף 374, לחקור את העד חקירה שכנגד, ואחריו רשאי בעל הדין שביקש את שמיעת העד לחזור ולחקור חקירה חוזרת; סיימו בעלי הדין את חקירתם, רשאי בית הדין לחקור את העד, אולם להבהרת ענין רשאי הוא לשאול אותו שאלות גם לפני סיום חקירתם; חקר בית הדין עד לאחר שחקרוהו בעלי הדין, רשאי הוא להרשות להם לחקור נוספות מטעמם, להבהרת ענין שנתעורר בחקירתו של בית הדין;

(2) עד שהוזמן לפי החלטת בית הדין, כאמור בסעיף 368(א), נחקר תחילה על ידי בית הדין, ואחריו כן רשאים בעלי הדין לחקור, בסדר שיקבע בית הדין, חקירה שכנגד.

373א. הוראות פרק ה', סימן ו', לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982, יחולו על חקירת עדים לפני בית דין צבאי.

תחולת חוק סדר הדין
הפלילי
(תיקון מס' 19)
תשמ"ז-1987

עדים במשפט של נאשמים אחדים	374. מקום שיש נאשמים אחדים במשפט אחד, סדר חקירת העדים הוא – (1) בחקירה שכנגד – הנאשמים או סניגוריהם לפי הסדר שבו רשומים הנאשמים בכתב-האישום; (2) בחקירה ראשית – תחילה הנאשם, או סניגורו, שביקש שמיעת אותו עד, ואחר כך יתר הנאשמים או סניגוריהם לפי הסדר האמור בפסקה (1).
זכות חקירה שכנגד במקרים מסויימים	375. סבור בית הדין כי עדו של אחד הנאשמים עלול להעיד נגד נאשם אחר, יכול הוא לסטות מן הסדר שנקבע בסעיף 374 ולהרשות לאותו נאשם אחר או לסניגורו לחקרו לא חקירה ראשית אלא חקירה שכנגד לאחר שחקרוהו שאר הנאשמים חקירה ראשית ולפני התובע הצבאי.
הבאת ראיות לפני הדיון לגופו של ענין (תיקון מס' 46) תשט"ד-2004	376. בית הדין רשאי להרשות לבעלי הדין להביא גם ראיות הדרושות לשם דיון בטענת פסלות או בטענה טרומית או באמרת נאשם שנמסרה מחוץ לבית הדין והיא מוגשת כראיה.
סמכות לסרב להזמנת עדים	377. רשאי בית הדין לסרב לבקשה להזמין עד, אם הוא סבור שעדותו אינה שייכת לענין הנדון, או שתוכן עדותו ניתן להוכחה בדרך אחרת.
שינוי כתב-האישום	378. רשאי בית הדין, בכל שלב של הדיון עד להכרעת הדין, לשנות את כתב-האישום על ידי תיקון כתב-האישום או החלפתו, כפי שימצא למתאים ובלבד שלא יכלול בדרך זו בכתב-האישום אשמה בעבירה שנעשה חמור יותר.
סייג לשינוי בכתב- האישום	379. לא יכלול בית דין בכתב-האישום, על ידי תיקון או החלפה כאמור בסעיף 378, אשמה בעבירה שאין הוא מוסמך לדון בה, אולם בית דין מיוחד רשאי לעשות זאת לגבי עבירה שבית דין צבאי אחר מוסמך לדון בה.
ביטול כתב-האישום על ידי בית הדין (תיקון מס' 3) תשכ"ד-1964	380. מצא בית הדין, כי יש מקום להאשים נאשם בעבירה שאין הוא מוסמך לדון בה, או בעבירה שענשה חמור יותר מהעבירה הכלולה בכתב-האישום, יבטל בית הדין את הדיון בפניו, כדי שהנאשם יובא לדין על פי כתב-אישום חדש.
תאריך ההבאה לדיון באשמה חדשה (תיקון מס' 3) תשכ"ד-1964	381. כתב-אישום שתוקן או שהוחלף או שהוגש בעקבות החלטה על פי סעיף 380, רואים את הנאשם כאילו הובא לדין על אותו כתב-אישום בתאריך שהובא לדין לפי כתב-האישום המקורי.
שינוי אשמה ללא שינוי כתב-האישום	382. בית דין רשאי, מבלי לשנות את כתב-האישום, להרשיע נאשם בנסיון לבצע את העבירה שבה הואשם, או בשותפות לעבירה לאחר מעשה, או בעבירה אחרת, אף אם לא הואשם כך בכתב- האישום, ובלבד שהאשמה שעליה הורשע כאמור הוכחה על ידי הראיות שהובאו לפניו במהלך הדיון והעונש שנקבע לפי הדין על העבירה האחרת אינו חמור מהעונש שנקבע בחוק על העבירה הכלולה בכתב-האישום.
הרשעה לגבי היעדרות שנפטרה ונמשכה (תיקון מס' 10) תשל"ח-1978	382א. הואשם חייל בעבירה לפי סעיפים 92 או 94, והוכח לבית הדין כי בין יום התחילה ויום הסיום של העדרו מן השירות כפי שצויינו בכתב האישום היה פרק זמן שבו היה הנאשם במקום שירותו, לא יהא בכך כדי למנוע את בית הדין מלהרשיעו בעבירה שהואשם בה לגבי כל התקופות שבהן נעדר למעשה מן השירות בין יום התחילה ויום הסיום האמורים, כאילו היו תקופה אחת.
תוקף צו מעצר עם שינוי האשמה	383. החליט בית דין לבטל כתב-אישום לפי סעיף 380 או לפי סעיף 353 ולא ציווה על שחרור הנאשם, יעמוד בתקפו צו המעצר שניתן נגד הנאשם לפי סעיף 243, עד שתינתן נגדו פקודת מעצר לפי סעיף 234 או 242, או עד תום חמישה-עשר יום מיום ההחלטה, הכל לפי התאריך המוקדם יותר.
סיכומים	384. נסתיימה פרשת ההגנה, רשאים התובע הצבאי, ואחריו הנאשם או סניגורו, להשמיע סיכומיהם.
הכרעת הדין	385. לאחר הסיכומים, ואם לא היו סיכומים – לאחר תום פרשת ההגנה, יחליט בית הדין בהחלטה מנומקת בכתב בהתאם לסעיף 396, אם יש להרשיע את הנאשם או לזכותו.
נאשם שאינו מסוגל לעמוד בדיון (תיקון מס' 16) תשמ"ג-1983	386. קבע בית הדין, לפי סעיף 6(א) לחוק לטיפול בחולי נפש, תשט"ו-1955, שהנאשם אינו מסוגל לעמוד בדיון, יחולו הוראות סעיפים 170 ו-171 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982, בשינויים המחוייבים.

387. (בוטל).	(תיקון מס' 16) תשנ"ג-1983 (תיקון מס' 16) תשנ"ג-1983
387א. (בוטל).	ביטול המשפט (תיקון מס' 3) תשכ"ד-1964
388. (א) בוטל כתב-אישום ולא נקרא הנאשם להשיב על האשמה, וכן אם בוטל כתב-אישום בעבירה שיש עליה עונש מוות ולא הוחל בפרשת התביעה – יבטל בית הדין את המשפט; בוטל כתב-אישום לאחר מכן, רשאי בית הדין לבטל את המשפט או לזכות את הנאשם.	
(ב) היה הנאשם במעצר, ישוחרר ממעצרו אם אין להחזיקו במעצר מסיבות אחרות.	
389. התייעצות בין הדין היא סודית ולא ישתתפו בה אלא השופטים הצבאיים שישבו בדין.	התייעצות בית הדין
390. בהתייעצות ישאל אב בית הדין לדעתם של השופטים הצבאיים לפי סדר דרגותיהם, החל בדרגה הנמוכה; אב בית הדין יביע דעתו לאחרונה.	סדר התייעצות
391. כל שופט צבאי חייב להביע דעתו ולהצביע בכל שאלה המתעוררת תוך התייעצות בית הדין וטעונה החלטה.	חובה להשתתף בהצבעה
392. בית דין צבאי יחליט ברוב דעות; לא היה רוב דעות לגבי סוג העונש או מידתו, רואים שופט שהציע את סוג העונש או את מידת העונש החמורים ביותר, כאילו הצטרף לדעתו של שופט שהציע את ההצעה הקרובה ביותר להצעתו; ישב בית הדין בהרכב של חמישה ולא נתקבל רוב דעות בענין כזה אחרי צירוף ראשון – יצורפו הדעות שנית על בסיס התוצאה של הצירוף הראשון.	החלטות בית דין
393. (א) החלטה של בית דין צבאי אינה חייבת להיות מנומקת, אלא אם נקבע כך בחוק זה.	הנמקת החלטה
(ב) החלטת בית הדין חייבת להיות מנומקת – גם דעת המיעוט בה, אם היתה, חייבת להיות מנומקת.	
394. החלטה של בית הדין, ופסק הדין בכלל זה, שיש בה דעת מיעוט, יחתמו כל השופטים על החלטת הרוב, אלא שיצויין בה כי ניתנה ברוב דעות מבלי לגלות את שמו של בעל דעת המיעוט.	דעת מיעוט
395. דעת המיעוט היא חלק מן הפרוטוקול, אך לא יצויין בו שמו של בעל דעת המיעוט, ובית הדין רשאי לקרוא יחד עם פסק הדין, בלי לגלות שמו של בעל אותה דעה.	פרסום דעת מיעוט (תיקון מס' 3) תשכ"ד-1964
396. בנימוקי הכרעת הדין יצוינו העובדות שהוכחו לבית הדין והשיקולים שהניעו אותו להגיע להחלטתו; הורשע הנאשם, יצויין בהכרעת הדין גם סעיף הדין שלפיו הורשע, בין במפורש ובין באיזכור כתב האישום.	נימוקי הכרעת הדין
397. הכרעת הדין תסומן בתאריך ותיקרא בפומבי.	קריאת הכרעת הדין
398. זוכה הנאשם, תהא הכרעה זו פסק הדין, ואם היה הנאשם עצור, ישוחרר מיד אם אין להחזיקו במעצר מסיבות אחרות.	פסק דין מזכה
399. הרשיע בית הדין את הנאשם, יביא התובע לידיעת בית הדין את גליון ההתנהגות של הנאשם, אם ישנו, ואת רשימת הרשעותיו הקודמות, והרשות בידו להביא ראיות שיש בהן כדי להשפיע על קביעת מידת העונש; לאחר מכן הרשות בידי הנאשם למסור הודעה או עדות וכן להביא ראיות על עובדות ונסיבות העשויות להקל את העונש.	ראיות וקביעת מידת העונש
400. נסתיימו ההליכים האמורים בסעיף 399, רשאים התובע, ואחריו הנאשם או סניגורו, להשמיע את סיכומיהם לענין מידת העונש; סיכם הסניגור, יתן בית הדין לנאשם להגיד את דברו האחרון.	סיכומים לענין מידת העונש
401. ענשו של נאשם שהורשע ייקבע בגזר הדין שיצורף להכרעת הדין ושניהם יהוו את פסק הדין; גזר הדין יסומן בתאריך ויקרא בפומבי.	גזר-דין
402. (בוטל).	(תיקון מס' 23) תשנ"ג-1993
403. הוראות בדבר התנאת העונש, חיוב בפיצויים, החזרת רכוש, החרמת מכשירי עבירה ⁽¹⁾ , עיכוב ביצוע פסק הדין וכל הוראה אחרת, שמותר לכללה בפסק הדין, פרט להכרעת הדין, ייכללו בגזר הדין.	הוראות נוספות בגזר הדין

הזמן לערעור

404. פסק דין שיש עליו ערעור יביא בית הדין לידיעת הנאשם את זכותו לערער ואת המועד הקבוע בחוק להגשת הערעור.

הגבלה על מסירת מידע מהמרשם הפלילי וקיצור תקופת הרישום (תיקון מס' 63) תשנ"א-2011

404א. (א) על אף הוראות חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981 (בסעיף זה – חוק המרשם הפלילי), לעניין מסירת מידע מהמרשם הפלילי וקיצור תקופת הרישום יחולו הוראות סעיף זה.

(ב) הורשע נאשם בעבירה מסוג עוון, שאינה עבירה מהעבירות המנויות בסעיף קטן (ג) או בתוספת השנייה, לא יימסר מידע מהמרשם הפלילי על פרט רישום בשל העבירה כאמור אלא לגופים כאמור בסעיף 13 רישא לחוק המרשם הפלילי או לגופים המפורטים בפרטים (כו) ו-(כז) שבתוספת הראשונה לחוק האמור, לצורך מילוי תפקידיהם (בסעיף זה – הגבלה על מסירת מידע מהמרשם הפלילי), אם הוטל על הנאשם עונש כמפורט להלן:

- (1) עונש שאינו כולל מאסר בפועל;
- (2) עונש שאינו עולה על שני חודשי מאסר בפועל;
- (3) עונש שאינו עולה על שלושה חודשים מאסר בפועל שבית הדין קבע שחלק ממנו, ירוצה בדרך של עבודה צבאית, ובלבד שהחלק שירוצה בכליאה אינו עולה על חודשיים; בסעיף זה, "עבודה צבאית" – כמשמעותה בסעיף 541(3)(א);
- (4) עונש שאינו עולה על ארבעה חודשי מאסר בפועל שבית הדין קבע שירוצה כולו בדרך של עבודה צבאית.
- (ג) הורשע נאשם בעבירה לפי סעיפים 94 או 94א והוטל עליו עונש כמפורט להלן, יחולו לעניין ההגבלה על מסירת מידע מהמרשם הפלילי הוראות אלה:
 - (1) עונש שאינו עולה על שלושה חודשי מאסר בפועל – ההגבלה תחול, אלא אם כן הורה בית הדין, מטעמים שיירשמו, כי היא לא תחול;
 - (2) עונש העולה על שלושה חודשים מאסר בפועל ואינו עולה על שישה חודשי מאסר בפועל – ההגבלה לא תחול, אלא אם כן הורה בית הדין, מטעמים שיירשמו, כי היא תחול;
 - (3) עונש העולה על שישה חודשי מאסר בפועל – ההגבלה לא תחול.

(ד) תקופת המחיקה כאמור בסעיף 16(א) לחוק המרשם הפלילי, לעניין פרט רישום שחלה לגביו הגבלה על מסירת מידע מהמרשם הפלילי בהתאם להוראות סעיף קטן (ב) או (ג), תהיה חמש שנים ממועד מתן פסק הדין.

(ה) הורשע נאשם בעבירה המנויה בתוספת השנייה לא תהווה העבירה פרט רישום.

(ו) הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ד) לא יחולו לעניין נאשם שהוטל עליו עונש מאסר על-תנאי ובשל הרשעתו בעבירה נוספת כמשמעותה בסעיף 32(א), שהיא עבודה כאמור בסעיף קטן (ב) או (ג), רשאי בית הדין שהרשיעו כאמור לצוות על הפעלת העונש על-תנאי; בית הדין יציין בפסק הדין כי סעיף זה אינו חל במקרה האמור.

405. (א) הוראות פרק זה יחולו על הדיון בכל בית דין צבאי בערכאה ראשונה אם לא נקבע אחרת או אם אין כוונה אחרת משתמעת.

תחולת הפרק

(ב) הוראות הסעיפים המנויים להלן יחולו על הדיון בבית הדין הצבאי לערעורים בתיאומים המחייבים לפי הענין –

- (1) 328 עד 331, 335 עד 344, 362, 368(א), 386 ו-389 עד 395;
- (2) 332 עד 334, 369, 370, 372 עד 376 – כשבית הדין שומע עדים;
- (3) 396 עד 401 ו-403 כשבית הדין משנה את הכרעת הדין.

פרק רביעי: הליכי דין מיוחדים

סימן א' – הליכים מיוחדים בבית דין צבאי-ימי

406. מפקד שהרכיב בית דין צבאי-ימי (בסימן זה – המפקד) ימנה, בהתאם לפקודות הצבא, חייל מבין פקודיו לתפקיד תובע במשפט.

התביעה

407. לא בחר הנאשם לעצמו סניגור מתוך המצויים בכלי השיט שבו נמצא הנאשם, או סניגור אחר אשר יכול להתייצב לפני בית הדין ללא דחייה המשפט, ימנה לו המפקד, בהתאם לפקודות הצבא, חייל מבין פקודיו לתפקיד סניגור.
408. כתב-אישום הנועד לבית דין צבאי ימי יוגש לאב בית הדין והמפקד רשאי להורות על הגשתו אף אם לא נערכה בדיקה לפי הפרק הראשון לחלק זה.
409. צו זימון לבית דין צבאי ימי יכול שיימסר לנאשם לפי הוראת המפקד בכל עת שלפני המשפט, על אף האמור בסעיף 327, ובלבד שלא ייערך המשפט לפני תוך עשרים וארבע שעות מעת המסירה אלא אם הסכים הנאשם לעריכתו במועד מוקדם יותר.
- סימן ב' – דיון מקוצר
410. (א) מותר לדון דיון מקוצר בבתי הדין הצבאיים של הצבא כולו או של חלק ממנו, כשלגביו עומדת בתקפה הוראה לפי סעיף 461 על הנהגת בתי-דין-שדה.
- (ב) שר הבטחון רשאי, לרגל מבצעים צבאיים, להורות, בהוראה שתפורסם בצבא בכל דרך שימצא למתאימה כי בכל בתי הדין הצבאיים או בחלק מהם, לרגל אותם מבצעים צבאיים מותר לדון דיון מקוצר.
- (ג) הוראה כאמור בסעיף קטן (ב) יפקע תקפה כתום ארבעה עשר יום מיום נתינתה אלא אם אושרה לפני כן על ידי ועדת החוץ והבטחון של הכנסת.
- 410א. (א) נשיא בית דין צבאי מחוזי שבתחום מחוזו מותר לדון דיון מקוצר, רשאי להורות כי מותב אחד או יותר של בית הדין הצבאי המחוזי יהיו של דן יחידי, וההוראה תעמוד בתוקף כל עוד מותר לדון דיון מקוצר באותו מחוז; הוחל במשפט לפני דן יחידי ותם תקפה של ההוראה, מותר להמשיך במשפט בפני הדין יחידי עד לסיומו.
- (ב) נשיא בית הדין הצבאי המחוזי יקבע לתפקיד דן יחידי שופט משפטאי הכשיר להתמנות כנשיא של בית דין צבאי מחוזי.
- (ג) לדן יחידי כל הסמכויות של בית דין צבאי מחוזי ושל אב בית הדין; אולם –
- (1) דן יחידי לא ידון בעבירות שדינן מאסר של יותר מעשר שנים ולא יטיל עונש מאסר לתקופה העולה על שלוש שנים;
- (2) נשיא בית הדין הצבאי המחוזי רשאי להגביל את סמכותו של הדין יחידי לשפיטה בסוג מסויים של עבירות שיקבע בהוראה.
411. משפט שהתחיל בדיון מקוצר ובטלה ההוראה שלפיה הותר לדון דיון כזה, מותר להמשיך בדיון המקוצר עד לסיום המשפט.
412. (א) בדיון מקוצר יחולו ההליכים הרגילים, פרט לאמור בסעיף קטן (ב).
- (ב) בדיון מקוצר מותר לסטות מההליכים הרגילים כמפורט בזה:
- (1) מותר להגיש כתב אישום אף בלי תלונה, בדיקה או חקירה מוקדמת לפי הפרק הראשון לחלק זה;
- (2) כתב האישום יימסר לנאשם לפחות עשרים וארבע שעות לפני הזמן הקבוע לתחילת הדיון;
- (3) אין חובה למנות מתרגם, ובלבד שבית הדין ידאג בדרך אחרת שבעלי הדין ובית הדין יבינו כל מה שמדובר במהלך הדיון; החליט בית הדין שלא למנות מתרגם לפי פסקה זו, ירשום בפרוטוקול את נימוקיו לכך ויצייין את הדרך בה דאג לכך שבעלי הדין ובית הדין יבינו את המדובר במהלך הדיון;
- (4) בית הדין רשאי להורות כי בפרוטוקול יירשמו רק החלטות בית הדין ובכלל זה פסק הדין ותמצית העדויות;
- (5) ערעור לפי סעיף 345 יש להגיש, מיד עם מסירת ההודעה כאמור באותו סעיף, באמצעות בית הדין בלבד;

- (6) בית הדין רשאי לסרב לקבל ראיות לפי סעיף 399, פרט לדבריו ועדותו של הנאשם; החליט בית הדין כך - ירשום בפרוטוקול את הנימוקים להחלטתו;
- (7) בית הדין רשאי להגביל את הזמן לסיכומיהם של התובע ושל הנאשם או סניגורו.

סימן ג' – הליכים בבית דין צבאי לתעבורה

412א. (א) בבית דין צבאי לתעבורה יחלו סדרי הדין החלים בבית דין צבאי מחוזי בתיאומים לפי הענין ובכפוף לאמור בסימן זה.

(ב) לשופט תעבורה ולשופט בית הדין הצבאי לערעורים הדין בערעור על פסק דין של בית דין צבאי לתעבורה יהיו נתונות, לצורך ניהול הדיון, כל הסמכויות הנתונות לאב בית הדין של בית דין צבאי מחוזי.

412ב. (א) הוגש כתב האישום, יוזמן הנאשם בהזמנה חתומה בידי נשיא בית הדין הצבאי המחוזי או מי שהסמיך לכך; בהזמנה ייקבע מקום השיפוט ומועדו, תינתן בה הודעה לנאשם על זכותו להזמין עדים להגנתו באמצעות בית הדין, תפורט בה כל הוראה אחרת הדרושה לקיום המשפט, ויצורף לה העתק של כתב האישום.

(ב) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מסמכותו של בית הדין לדחות את המשפט מטעמים הנראים לו, ובכלל זה - כדי לאפשר לנאשם להכין את הגנתו.

412ב1. עברה שנה מיום שבוצעה עבירה לפי פקודת התעבורה או לפי התקנות שלפיה, או לפי פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל-1970, שלא גרמה לתאונת דרכים שבה נפגע אדם או נזוק רכוש, לא יוגש עליה כתב אישום ולא תומצא בענינה הזמנה לדין, אלא אם כן, בתוך אותה תקופה הוזמן החשוד בביצוע העבירה לחקירה, או ניתנה לו הודעה על ביצוע העבירה; ואולם אם הוכיח החשוד בעבירה כי לא חלה עליו אחריות לעבירה לפי סעיף 27ב לפקודת התעבורה, ניתן להגיש כתב אישום ולהמציא הזמנה לדין, למי שנהג ברכב, אם לא עברו שנתיים מיום ביצוע העבירה.

412ג. (א) נשיא בית הדין הצבאי המחוזי יקבע את שופט שידון בכתב אישום שהוגש לבית דין צבאי לתעבורה, בין בדרך כלל או לסוג ענינים ובין לענין מסויים.

(ב) נקבע שופט לענין מסויים, רשאי נשיא בית הדין הצבאי המחוזי להחליפו בשופט אחר כל עוד לא הוחל בגביית הראיות.

(ג) הוחל בגביית הראיות ונבצר מן השופט שנקבע, להמשיך בדיון יעביר נשיא בית הדין הצבאי המחוזי את הדיון לשופט אחר ויצייין את נימוקיו לכך בכתב; השופט האליו הועבר הדיון רשאי להמשיך בדיון מן הנקודה שאליה הגיע קודמו ורשאי הוא לחזור ולגבות ראיות מחדש.

412ד. בית הדין רשאי לדון נאשם שלא במעמד תובע צבאי, אולם אין בכך כדי למנוע את בית הדין להורות, בכל שלב של הדיון, על התייצבות תובע צבאי, ואין בכך כדי למנוע מהתובע להתייצב אם ראה לעשות כן; הורה בית הדין לתובע הצבאי להתייצב, יביא לידיעת הנאשם את זכותו להיות מיוצג על ידי סניגור.

412ה. (א) בית הדין רשאי לדון נאשם שלא בפניו, אם הנאשם לא התייצב למשפט ובית הדין סבור כי הוזמן כדין וכי אין צידוק לאי-התייצבותו, או אם ביקש הנאשם בכתב לקיים את הדיון שלא בפניו; אולם לא יטיל בית הדין על נאשם כאמור עונש מחבוס בפועל או מאסר בפועל לתקופה של יותר משבועיים או הורדה בדרגה.

(ב) ניתן פסק דין מרשיע שלא בפני הנאשם, רשאי בית הדין לבטלו ולדון את הנאשם שנית על פי אותו כתב אישום, אם הגיש הנאשם בקשה מנומקת לכך תוך חמישה עשר יום מיום שנמסרה לו הודעה על פסק הדין; הוראה זו לא תחול אם הדיון התקיים שלא בפני הנאשם על פי בקשתו.

412ו. נשיא בית הדין הצבאי המחוזי יקבע סידורים שלפיהם תימסר הודעה לבעל דין על פסק דין שניתן שלא במעמדו.

(תיקון מס' 8)
תשל"ה-1975
תחולת סדרי הדין של
בית דין צבאי מחוזי
(תיקון מס' 8)
תשל"ה-1975

הזמנה לדין
(תיקון מס' 8)
תשל"ה-1975

מסירת הודעה
בעבירות תעבורה
(תיקון מס' 45)
תשס"ד-2004

קביעת השופטים
לדיון והחלטות
(תיקון מס' 8)
תשל"ה-1975

דיון שלא במעמד
תובע צבאי
(תיקון מס' 8)
תשל"ה-1975

דיון שלא בפני
הנאשם
(תיקון מס' 8)
תשל"ה-1975

הודעה על פסק-הדין
(תיקון מס' 8)
תשל"ה-1975

פרק חמישי: ערעור

סימן א' – ערעור על פסקי דין של בתי-דין צבאיים

(תיקון מס' 2)

תשכ"ג-1963

זכות ערעור לנידון

413. מי שהורשע על ידי בית דין צבאי של ערכאה ראשונה רשאי לערער על פסק הדין לפני בית הדין הצבאי לערעורים.

414. מערער רשאי להגביל את ערעורו למידת העונש בלבד, בין בכתב הערעור ובין בכל שלב של הדיון בערעור.

ערעור על עונש בלבד

415. אלה ההחלטות הניתנות לערעור כאילו היו פסק-דין:

החלטות הניתנות

לערעור

(תיקון מס' 3)

תשכ"ד-1964

(תיקון מס' 16)

תשמ"ג-1983

(1) החלטה לפי סעיפים 380 ו-386;

(2) החלטה לפי סעיף 353 אם החליט בית-הדין לבטל את כתב האישום או הצהיר שכתב ההרכב בטל;

(3) כל החלטה אחרת המסיימת את הדיון בערכאה ראשונה;

(4) כל הוראה על פי סעיף 403.

415א. כל החלטה הניתנת לערעור לפי חוק זה דינה לענין פרק זה כדין פסק-דין; והוא כשאין הוראה אחרת.

דין החלטה הניתנת

לערעור

(תיקון מס' 3)

תשכ"ד-1964

בסעיף זה "החלטה" - לרבות הוראה או צו.

416. (א) אלה ניתנים לערעור:

ערעור בקשר לחיוב

בפיצויים

(תיקון מס' 3)

תשכ"ד-1964

(1) חיוב בתשלום פיצויים לפי סעיף 35;

(2) אי-חיוב בתשלום פיצויים לפי סעיף 35 כשהוכח בבית דין צבאי שהרשיע חייל כי נגרם נזק על ידי העבירה;

(3) החלטה בדבר שיעור הפיצויים.

(ב) ערעור לפי סעיף זה דינו לענין פרק זה כדין ערעור בקשר לעונש.

417. החלטה להרכיב בית דין צבאי ימי ניתנת לערעור יחד עם הערעור על פסק הדין של אותו בית דין, אולם בית הדין הצבאי לערעורים לא יבטל פסק דין של בית דין צבאי ימי בגלל הנימוק שלא נתקיימו התנאים הקבועים בסעיף 206 להרכבתו, אם היה סבור שאף אילו נתמלאו התנאים האמורים היה המערער יוצא חייב בדינו באותה עבירה ומקבל עונש שאיננו קל מזה שהוטל עליו.

ערעור על הרכבת

בית דין צבאי ימי

418. התקופה להגשת ערעור היא חמישה עשר יום מיום מתן פסק הדין; ניתן פסק הדין שלא במעמד הנאשם או התובע, יחל מנין התקופה להגשת הערעור, לגבי מי שפסק הדין ניתן שלא במעמדו, מן היום שבו נמסרה לו הודעה על פסק הדין.

התקופה להגשת

ערעור

(תיקון מס' 8)

תשל"ה-1975

419. ערעור לבית הדין הצבאי לערעורים יהיה בכתב ערעור בהתאם לפרק זה, כשהוא חתום בידי המערער או סניגורו. המשיב בערעור יהיה התובע הצבאי הראשי.

הגשת ערעור

420. כתב ערעור שהוגש במברק, דינו כדין כתב ערעור שהוגש לפי סעיף 419, ובלבד שהמברק או העתק ממנו יאושר בחתימת המערער או סניגורו, לפני שהתחילו בשמיעת הערעור.

ערעור שהוברק

421. (א) כתב ערעור יימסר במועד הקבוע בסעיף 418 לבית הדין הצבאי לערעורים, או לנשיא בית הדין שלפניו נידון הנאשם, או למפקד המקום שבו נתון הנאשם במשמורת, או לאדם אחר הנקבע בפקודות הצבא כמוסמך לקבל ערעור על מנת להעבירם לבית הדין הצבאי לערעורים.

למי מגישים כתב

ערעור

(ב) ערעור שלא נמסר במישרין לבית הדין הצבאי לערעורים, יעבירו מי שקיבלו לבית הדין הצבאי לערעורים, בהתאם לפקודות הצבא.

422. הוגש ערעור, יועבר פסק הדין וכל שאר החומר של המשפט לבית הדין הצבאי לערעורים בהתאם לכללים שנקבעו בפקודות הצבא.

העברת פסק הדין

לבית הדין הצבאי

לערעורים

423. פסק דין של בית דין צבאי של ערכאה ראשונה המטיל עונש מוות ולא הוגש עליו ערעור על ידי מי שעונש זה הוטל עליו, רואים כאילו הוגש עליו ערעור מטעמו, והפרקליט הצבאי הראשי יורה לסניגור צבאי להגיש כתב הערעור.

ערעור אבטומטי

424. (א) התובע הצבאי הראשי, או תובע צבאי שהוסמך לכך על ידי, רשאי לערער לפני בית הדין הצבאי לערעורים על כל פסק-דין של בית דין צבאי של ערכאה ראשונה.	ערעור מצד התביעה (תיקון מס' 3) תשכ"ד-1964
(ב) התובע הצבאי הראשי חייב לערער אם הורה על כך הפרקליט הצבאי הראשי לגבי בית-דין צבאי מיוחד.	(תיקון מס' 42) תשס"ד-2003
(ג) על ערעור שהוגש על-ידי התובע הצבאי הראשי או על-ידי תובע צבאי יחולו ההוראות הדנות בערעור שהוגש על ידי נידון בתיאומים המחוייבים לפי הענין.	
425. נתקבל כתב ערעור, יורכב מותב של בית הדין הצבאי לערעורים.	הרכבת מותב
426. מערער רשאי לחזור בו מערעורו, חוץ מערעור על פסק דין המטיל עונש מוות, אולם משנסתיימו טענות בעלי הדין לא יחזור בו אלא ברשות בית הדין.	חזרה מערעור (תיקון מס' 14) תשמ"ב-1981
427. (א) נשיא בית הדין הצבאי לערעורים רשאי, לבקשת מערער, להרשות הגשת ערעור לאחר שעברה התקופה האמורה בסעיף 418. הוארך מועד הערעור – ירכיב הנשיא מותב של בית הדין.	הארכת המועד לערעור (תיקון מס' 45) תשס"ד-2004
(ב) (בוטל).	(תיקון מס' 45) תשס"ד-2004
(ג) לענין ההארכה רשאי נשיא בית הדין הצבאי לערעורים לשמוע טענות ועדויות, והחלטתו סופית.	
428. הוגש ערעור ולפני שהורכב בית הדין נתעורר ספק אם הוגש הערעור בזמן, רשאי נשיא בית הדין הצבאי לערעורים להאריך את המועד הארכה זמנית ולהרכיב מותב בית דין, אך אב בית הדין רשאי להחליט שהערעור הוגש באיחור ולדחותו.	הארכה זמנית של מועד הערעור
429. (א) המערער רשאי בכל שלב של הערעור, ברשות בית הדין, לתקן את כתב הערעור או את נימוקיו; ואולם בערעור על פסק דין המטיל עונש מוות מותר למערער לטעון כל נימוק אף אם לא נכלל בכתב הערעור.	תיקון כתב ערעור ונימוקיו (תיקון מס' 45) תשס"ד-2004
(ב) היה בית הדין סבור שכתב הערעור נערך שלא בעזרת בעל הכשרה משפטית או שלא בהתייעצות עמו, יתן שהות למערער להתייעץ עם אדם כזה וירשהו לשנות את כתב הערעור או להחליפו.	
430. שמיעת הערעור תהיה בפני בעלי הדין; אם אחד מהם לא התייצב, רשאי בית הדין לשמוע את הערעור שלא בפניו, אך אם המערער הוא שלא התייצב, רשאי בית הדין לדחות את הערעור מטעם זה בלבד.	ערעור יישמע בפני בעלי הדין
431. (א) נדחה ערעור של נאשם לפי סעיף 430 בהעדרו ובהעדר סניגורו, והוכח לבית הדין כי העדרם היה בגלל סיבות שלא היתה להם שליטה עליהן, רשאי בית הדין על פי בקשת הנאשם או סניגורו, לבטל את הדחיה ולשוב ולשמוע את הערעור.	ביטול דחיית הערעור
(ב) בקשה לפי סעיף זה תוגש תוך חמישה עשר יום מיום שהודעה למערער החלטת הדחיה, ויחולו עליה סעיפים 421 ו-425 כאילו היתה כתב ערעור.	
432. על פי בקשת בעל דין רשאי בית הדין בהסכמת יתר הצדדים, לדון בערעור שלא בפני בעלי הדין; החליט בית הדין לדון כך, יקבע למשיב מועד להגשת תשובתו בכתב, ולאחר תום המועד רשאי הוא לדון בערעור ולפסוק בו לפי החומר שהובא לפניו בכתב בלבד ללא שמיעת בעלי הדין.	שמיעת ערעור שלא בפני בעלי הדין
433. (א) היה הערעור נשמע בפני בעלי הדין, יישמעו תחילה טענות המערער ואחריהן תשובת המשיב ולבסוף התשובה החוזרת של המערער.	טענות בעלי הדין
(ב) הוגשו ערעורים על ידי נידונים אחדים*, רשאי בית הדין שהורכב כדי לדון בהם, לאחד את הערעורים ולשמעם כאחד.	
(ג) הוגש ערעור גם על ידי הנידון וגם על ידי התובע – יאוחדו ערעוריהם, וסדר שמיעת הטענות יהיה, יהיה לפי הסדר הקבוע בערעורו של נידון.	
434. היה הערעור על פסק דין המטיל עונש מאסר של שנה או עונש קל מזה, ישמע בית הדין את הערעור, על אף האמור בסעיף 430, שלא בפני בעלי הדין אלא על סמך החומר שהובא לפניו בכתב בלבד; בית הדין יורה על שמיעת בעלי הדין אם ביקש זאת אחד הצדדים, או אם הוא סבור, לאחר עיון בחומר שבכתב, שהדבר דרוש לעשיית משפט צדק.	שמיעת ערעור שלא בפני בעלי הדין כשהוטל מאסר שנה או עונש קל מזה

435. בית הדין רשאי בערעור לשמוע עדים או לקבל ראיות אחרות, אף אם כבר נשמע העד או הובאה הראיה בערכאה הראשונה, אם הוא סבור שהדבר דרוש לעשיית משפט צדק.

קבלת ראיות בערעור

435א. (א) על הגשת ערעור על פסק דין של בית דין צבאי לתעבורה ועל הדיון בערעור יחולו הוראות סימן זה בתיאומים לפי הענין ובכפוף לאמור בסעיף זה.

ערעור על פסק דין של בית דין צבאי לתעבורה (תיקון מס' 8) תשל"ה-1975

(ב) נשיא בית הדין הצבאי לערעורים, או שופט צבאי-משפטי בבית הדין הצבאי לערעורים שהוא הסמיק לכך, יקבע את השופט שידון בערעור הבא לפני שופט אחד כאמור בסעיף 215א בין דרך כלל או לסוג ענינים ובין לענין מסויים.

(ג) בית הדין הדן בערעור רשאי, על אף האמור בסעיף 434, לדון בערעור שלא בפני בעלי הדין, אף אם ביקשו אחד מהם או יותר כי הערעור יישמע בפניהם; הוחלט לדון בערעור שלא בפני בעלי הדין, רשאי בית הדין לקבוע למשיב מועד להגשת תשובתו בכתב, אם הוא סבור שהדבר דרוש לעשיית משפט צדק, והוא רשאי לדון בערעור ולפסוק בו לפי החומר שהובא לפניו בכתב בלבד ללא שמיעת בעלי הדין.

(ד) נדון הערעור שלא בפני בעלי הדין, לא ירשיע בית הדין נאשם בעבירה שממנה זוכה, לא יגדיל את שיעורי המחבוב בפועל או המאסר בפועל, שבפסק הדין שמערערים עליו ולא יטיל עונש מחבוב בפועל או מאסר בפועל או הורדה בדרגה אם לא הוטלו בפסק הדין המערערים עליו.

436. בית הדין הצבאי לערעורים הדן בערעור על פסק דין, מוסמך לפסוק אחד הפסקים האלה:

פסק של בית הדין הצבאי לערעורים בערעור על פסק דין

(1) לגבי כל ערעור –

(א) לדחות את הערעור;

(ב) לבטל את ההרשעה ולזכות את הנאשם;

(ג) להקל בעונש;

(ד) להחמיר בעונש;

(ה) לשנות את פסק הדין שמערערים עליו, או לבטלו וליתן אחר במקומו, או לבטלו ולהחזיר את המשפט לדיון מחדש בבית דין מחוזי או מיוחד או בבית דין צבאי לתעבורה, הכל לפי הענין, עם הוראה בדבר החזקת הנאשם במעצר שדינה כפקודת מעצר אם היה הדבר דרוש, ועם כל הוראה אחרת שבית הדין הצבאי לערעורים יראה צורך בה, לרבות הוראה כי בדיון החדש לא ישתתף שופט צבאי שהשתתף במתן פסק הדין שבוטל.

(תיקון מס' 3) תשכ"ד-1964 (תיקון מס' 8) תשל"ה-1975

(2) לגבי ערעורו של נאשם - להרשיע את הנאשם בעבירה שהיא שונה מן העבירה שבה הורשע אגב שינוי העונש שהוטל על הנאשם או ללא שינוי, ובלבד שההרשעה נובעת מתוך העדויות שנגבו במשפט, ואין ענשה של אותה עבירה חמור משל עבירה שבה הורשע בפסק הדין;

(3) לגבי ערעורו של תובע - לבטל את הזיכוי, להרשיע את הנאשם ולהטיל עליו עונש, או להרשיע את הנאשם בעבירה שהיא שונה מן העבירה שבה הורשע, ובלבד שההרשעה נובעת מתוך העדויות שנגבו במשפט, ואין ענשה של אותה עבירה חמור משל העבירה שבה הואשם בכתב-האישום.

437. בית הדין הצבאי לערעורים הדן בערעור על החלטה שאינה פסק דין, רשאי לדחות את הערעור או לקבל את הערעור ולהחליט החלטה אחרת במקום ההחלטה שערערו עליה.

פסק של בית הדין הצבאי לערעורים בערעור על החלטה שאינה פסק דין ראיות במשפט שהוחזר לדיון

438. הוחזר משפט לדיון חדש בערכאה ראשונה, יחזור בית הדין וישמע את העדויות ויקבל ראיות, מלבד אם נקבע אחרת על ידי בית הדין הצבאי לערעורים.

439. פסק הדין בערעור ייקרא בפומבי בפני בעלי הדין; נשמע ערעור שלא בפני בעלי הדין, יימסר להם העתק מאושר מפסק הדין בדרך שיורה בית הדין.

קריאת פסק הדין בערעור

440. רשאי בית הדין לדחות את הערעור אף אם מצא שיש בפסק הדין פגם משפטי, אם הוא משוכנע שאין בפגם משום עיוות דין למערער.

דחיית ערעור למרות פגם משפטי בפסק הדין

סימן ב' – ערעור על פסק דין או על החלטה בענין מעצר של בתי משפט צבאיים

(תיקון מס' 34) תשנ"ח-1998

440א. בסימן זה –

הגדרות
(תיקון מס' 2)
תשכ"ג-1963

"תקנות ההגנה" - תקנות ההגנה (שעת חירום), 1945 ;

"בית משפט צבאי" - בית משפט צבאי שהוקם לפי החלק השני לתקנות ההגנה ;

"פסק דין" - הכרעת דין או גזר דין, וכל החלטה אחרת של בית משפט צבאי המסיימת את הדיון בפניו.

440ב. (א) פסק-דין של בית משפט צבאי ניתן לערעור לפני בית הדין הצבאי לערעורים, וזאת על אף האמור בתקנות ההגנה.

זכות ערעור
(תיקון מס' 2)
תשכ"ג-1963

(ב) זכות הערעור נתונה לנאשם, אם לא זוכה; ולתובע הצבאי הראשי או לתובע צבאי שהוסמך לכך על ידיו.

440ג. (א) החליט שופט של בית משפט צבאי שלא להאריך מעצרו של עצור או שלא ליתן פקודת מעצר על נאשם, והתובע הצבאי הודיע, במעמד מתן ההחלטה, על רצונו לערער עליה לפי סעיף קטן (ב), רשאי השופט לצוות על השעיית שחרורו של העצור או של הנאשם, או על מעצרו, לתקופה שלא תעלה על 48 שעות; לענין זה לא יבואו במנין השעות שבתות ומועדים.

זכות ערעור על
החלטה בענין מעצר
(תיקון מס' 34)
תשנ"ח-1998

(ב) על החלטה בענין מעצר שנתן שופט של בית משפט צבאי, רשאים העצור, הנאשם או תובע צבאי, לערער לבית הדין הצבאי לערעורים אשר ידון בערעור בשופט צבאי-משפטי אחד.

(ג) החלטה בענין מעצר שנתן שופט צבאי-משפטי של בית הדין הצבאי לערעורים, שלא בערעור כאמור בסעיף קטן (ב), ניתנת לעיון שנית, לפי בקשת העצור, הנאשם או תובע צבאי, לפני מותב של שלושה של בית הדין הצבאי לערעורים.

(ד) על אף הוראות סעיף קטן (ב), רשאי נשיא בית הדין הצבאי לערעורים לקבוע כי ערעור על מעצר יידון לפני מותב של שלושה שופטים צבאיים-משפטיים של בית הדין הצבאי לערעורים, אם סבר כי הדבר נחוץ מפני חשיבותו או קשיותו של הענין, או מפאת חידושה של הלכה שנפסקה בענין.

440ד. (א) הוראות סעיפים 59 עד 62 לחוק סמכויות אכיפה - מעצרים, יחולו גם לגבי אדם המוחזק במעצר לפי תקנות ההגנה (שעת חירום), 1945, אולם במקום "שופט של בית המשפט העליון", כאמור בסעיף 62 לחוק האמור, יבוא "שופט צבאי-משפטי של בית הדין הצבאי לערעורים".

תחולת הוראות
(תיקון מס' 34)
תשנ"ח-1998

(ב) הוראות סעיף 240(ב) יחולו, בשינויים המחויבים, גם על דיון בענין מעצר לפי סימן זה.

440ה. (א) בכל ענין שבערעור לפי סימן זה, לרבות סמכויות בית הדין, הגשת הערעור והזמנת בעלי דין ועדים, נוהגים כבערעור לפי סימן א', בתיאומים המחויבים לפי הענין, זולת אם יש לאותו ענין הוראה אחרת בסימן זה.

כיצד נוהגים בערעור
(תיקון מס' 2)
תשכ"ג-1963

(ב) הסעיפים 316 עד 323 לא יחולו בערעור לפי סימן זה; אך הוראה זו לא תתפרש כפוגעת בזכותו של נאשם לבחור לו לסניגור אדם המוסמך לעסוק בישראל בעריכת דין.

(ג) עבר אדם בהליכים לפי סימן זה על הוראות סעיף 514 לגבי בית הדין הצבאי לערעורים, יכול בית דין זה לשפטו עליה מיד; לא עשה כן בית הדין, יישפט עליה לפני בית משפט כאמור בסעיף 521.

440ד. הוראות תקנות 27, 33א ו-46 לתקנות ההגנה יחולו בבית הדין הצבאי לערעורים בערעור לפי סימן זה, בתיאומים המחויבים לפי הענין.

סמכויות נוספות של
בית הדין הצבאי
לערעורים
(תיקון מס' 2)
תשכ"ג-1963

440ה. (א) עד להגשת הערעור או עד תום התקופה להגשתו רשאי בית משפט צבאי בכל עת לשחרר בערבות נאשם שהורשע בפניו; משהוגש הערעור נתונה סמכות זו לשופט משפטי של בית הדין הצבאי לערעורים, ומשהחל הערעור - נתונה הסמכות לבית הדין הצבאי לערעורים.

שחרור בערבות
(תיקון מס' 2)
תשכ"ג-1963

(ב) החלטה בדבר שחרור בערבות לפי סעיף קטן (א) ניתנת לעיון חוזר על ידי מי שנתן את ההחלטה, לפי בקשת הנידון או התובע הצבאי הראשי או תובע צבאי שהוסמך לכך על ידיו,

משנתגלו עובדות חדשות או משנשתנו הנסיבות.

(ג) החלטה שניתנה לפי סעיף קטן (א) או (ב) ניתנת לעיון שנית לפי בקשת הנידון או התובע הצבאי הראשי או תובע צבאי שהוסמך לכך על ידי; הבקשה תידון לפני שופט משפטי של בית הדין הצבאי לערעורים, אם ניתנה על ידי בית משפט צבאי, או לפני נשיא בית הדין אם ניתנה על ידי שופט כאמור שאיננו נשיא בית הדין הצבאי לערעורים.

(ד) על ענין שסעיף זה חל עליו יחולו הוראות סעיפים 33 עד 49 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982, בכפוף להוראות סעיף זה ובתיאומים המחייבים לפי הענין.

(תיקון מס' 19)
תשמ"ז-1987

440. (א) הרשעה וגזר דין של בית משפט צבאי לא יובאו לאישור לפי תקנה 47 לתקנות ההגנה אלא אם חלפה תקופת הערעור עליהם ולא הוגש ערעור.

אישור
(תיקון מס' 2)
תשכ"ג-1963

(ב) הוגש ערעור לפי סימן זה, יוגשו לאישור לפי תקנה 47 כאמור ההרשעה וגזר הדין שניתנו בערעור, ולענין זה יהיו לרמטכ"ל כל הסמכויות לפי הפסקאות (א), (ב) ו-(ג) לתקנה 48 לתקנות ההגנה.

(ג) הוראות הפרק הששי לחלק זה לא יחולו על גזר הדין שניתן בערעור לפי סימן זה.

(ד) תקנה 46 לתקנות ההגנה תחול על פסק דין חלוט בלבד.

440. (א) פסק דין שניתן בערעור - דינו לכל דבר לרבות אופן ביצועו, כדין פסק-דין של בית משפט צבאי, ועל ביצועו לא יחולו הוראות חוק זה.

ביצוע
(תיקון מס' 2)
תשכ"ג-1963

(ב) הוראות פרק ו' לחוק העונשין, תשל"ז-1977, יחולו על כל ענין שסימן זה חל עליו.

(תיקון מס' 19)
תשמ"ז-1987

440. (א) הוראות הפרק השביעי לחלק זה יחולו על פסק דין של בית משפט צבאי ועל פסק דין של בית הדין הצבאי לערעורים שניתן לפי סימן זה, בתיאומים לפי הענין.

משפט חוזר על פסק
דין של בית משפט
צבאי

(ב) הורה נשיא בית הדין הצבאי לערעורים על עריכת משפט חוזר לפי סעיף קטן (א) יתקיים הדיון במשפט החוזר לפני בית המשפט הצבאי שישב בדיון במשפט הראשון, או לפני בית משפט צבאי אחר שיתמנה לצורך זה, הכל כפי שיקבע נשיא בית הדין הצבאי לערעורים.

(תיקון מס' 2)
תשכ"ג-1963

סימן ג' - ערעור לבית המשפט העליון

(תיקון מס' 17)
תשמ"ו-1986

440. (א) פסק דין של בית הדין הצבאי לערעורים, שניתן בערעור על פסק דין של בית דין צבאי, ניתן לערעור לפני בית המשפט העליון, אם נתקבלה רשות לכך בפסק הדין, או מאת נשיא בית המשפט העליון או מאת משנהו.

ערעור לבית המשפט
העליון
(תיקון מס' 17)
תשמ"ו-1986

(ב) לא תינתן רשות לערער אלא בשאלה משפטית שיש בה חשיבות, קשיות או חידוש.

(ג) התקופה להגשת בקשת רשות לערער היא שלושים ימים מיום מתן פסק הדין בערעור, והתקופה להגשת הערעור היא חמישה עשר ימים מיום מתן הרשות לערער.

(ד) נשיא בית המשפט העליון או משנהו, רשאים לדון בבקשה לרשות לערער שהוגשה לאחר המועד האמור, אם הראה המבקש טעם מיוחד לכך; ניתנה רשות כאמור, יחולו לענין חילוט פסק הדין הוראות סעיף 441(א)(3).

(ה) מבקש, מערער או משיב בהליך לפי סימן זה ייוצג בידי מי שהוא עורך דין ועל ההליך יחולו סדרי הדין החלים על ערעורים פליליים בבית המשפט העליון.

(ו) מי שנתן רשות לערער רשאי אגב כך להורות על דחיית ביצוע גזר הדין; הוגשה בקשה למתן רשות לערער והרשות טרם ניתנה, רשאי נשיא בית המשפט העליון להורות כאמור.

(ז) על אף האמור בכל דין, עורך דין שהוא חייל, המופיע בפני בית המשפט העליון בערעור לפי סעיף זה, ילבש מדי צבא וגלימה שחורה.

פרק שישי: פסק דין חלוט והקלה בעונש

(תיקון מס' 42)
תשס"ד-2003
פסק דין חלוט
(תיקון מס' 42)
תשס"ד-2003

441. (א) לענין חוק זה, פסק דין חלוט הוא פסק דין שעברה עליו התקופה להגשת ערעור ולא הוגש ערעור, ואם הוגש הערעור - פסק הדין שניתן בערעור. זכות הערעור לפי סעיף 350 אינה מונעת את חילוטו של פסק דין.

(א) על אף האמור בסעיף קטן (א) יהא פסק דין של בית הדין הצבאי לערעורים חלוט -

(תיקון מס' 17)
תשמ"ו-1986

- (1) בתום התקופה להגשת בקשת רשות לערער - אם לא הוגשה בקשה כזו ;
 (2) הוגשה בקשת רשות לערער ונדחתה - ביום שבו נדחתה ;
 (3) ניתנה רשות לערער - בתום התקופה להגשת ערעור אם הערעור לא הוגש.
 (2א) כל עוד פסק הדין של בית הדין הצבאי לערעורים אינו חלוט, רשאי נשיא בית הדין הצבאי לערעורים להורות על דחיית ביצוע גזר הדין.

(תיקון מס' 17)
תשס"ו-1986

(ב) (בוטל).

(תיקון מס' 42)
תשס"ד-2003
(תיקון מס' 42)
תשס"ד-2003

(ג) (בוטל).

הקלה בעונש
(תיקון מס' 42)
תשס"ד-2003

442. (א) שר הביטחון, הרמטכ"ל או ראש מחוז שיפוטי, רשאים, לגבי גזרי דין כמפורט בסעיף קטן (ב), בתוך 30 ימים מהיום שפסק דין נעשה חלוט –

- (1) להקל בעונש, אף אם העונש, כולו או מקצתו, הוטל על תנאי ;
 (2) לבטל חיוב בפיצויים או להקטין את שיעורם ;
 (3) להחליף עונש מאסר או מחבוש, כולו או חלקו, בעונש על תנאי ;
 (4) להחליף עונש של פסילה מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה, כולו או חלק ממנו, בעונש של פסילה על תנאי.

(ב) הסמכות האמורה בסעיף קטן (א) נתונה –

- (1) לגבי גזר דין המטיל עונש מוות – לשר הביטחון ;
 (2) לגבי גזר דין של בית הדין הצבאי לערעורים ושל בית דין צבאי מיוחד, שאינו מטיל עונש מוות – לרמטכ"ל ;
 (3) לגבי גזר דין של בית דין שדה, שאינו מטיל עונש מוות, ולגבי גזר דין של בית דין צבאי ימי – לראש המחוז השיפוטי שלפיקודו נתון מי שהרכיב את בית הדין ;
 (4) לגבי כל גזר דין אחר של בית דין צבאי – לראש המחוז השיפוטי של אותו בית דין.

443. (א) שר הביטחון והרמטכ"ל חייבים, לפני החלטתם לפי סעיף 442, לעיין בחוות דעתו של הפרקליט הצבאי הראשי.

חוות דעתו של
פרקליט צבאי
(תיקון מס' 42)
תשס"ד-2003
(תיקון מס' 42)
תשס"ד-2003

(ב) ראש המחוז השיפוטי חייב, לפני החלטתו לפי סעיף 442, לעיין בחוות דעתו של פרקליט צבאי.

(ג) החלטה לפי סעיף 442 שניתנה בניגוד לחוות דעתו של הפרקליט הצבאי הראשי או פרקליט צבאי, לפי הענין, תנומק בכתב.

(תיקון מס' 42)
תשס"ד-2003

444. (בוטל).

(תיקון מס' 42)
תשס"ד-2003

444א. (בוטל).

(תיקון מס' 42)
תשס"ד-2003

פרק שביעי: משפט חוזר

445. (א) בפרק זה, למעט בסעיף 456א, "נשיא בית הדין הצבאי לערעורים" – לרבות המשנה לנשיא בית הדין הצבאי לערעורים או שופט צבאי-משפטי אחר של בית הדין הצבאי לערעורים שקבע נשיא בית הדין הצבאי לערעורים.

משפט חוזר לטובת
הנידון
(תיקון מס' 39)
תשס"ב-2002

(ב) בכל אחד מן המקרים המנויים להלן רשאי נשיא בית הדין הצבאי לערעורים להורות על עריכת משפט חוזר למי שניתן עליו פסק דין חלוט ;

(1) אם לאחר המשפט הראשון קבע בית דין צבאי או בית משפט אחר בפסק דין במשפט פלילי, כי ראיה מהראיות שהובאו במשפט הראשון היה יסודה בשקר או בזיוף, ויש יסוד להניח כי אילולי היתה ראיה זאת בפני בית הדין במשפט הראשון היה בכך כדי לשנות את תוצאות המשפט לטובת הנאשם ;

(2) אם הוצגו עובדות או ראיות העשויות, לבדן או ביחד עם החומר שהיה בפני בית הדין במשפט הראשון, לשנות את תוצאות המשפט לטובת הנאשם ;

(תיקון מס' 39)
תשס"ב-2002

(3) אם הורשע בינתיים אדם אחר בביצוע אותו מעשה שהעבירה שעליו דנו במשפט

הראשון ומהנסיבות שנתגלו במשפטו של אותו אדם אחר נראה, כי מי שהורשע לראשונה בעבירה לא היה מבצע של מעשה העבירה;

(4) אם נידון האדם בפסק הדין במשפט הראשון על בגידה צבאית ויש יסוד להניח כי פסק הדין בטעות יסודו;

(5) אם נתעורר חשש של ממש כי בהרשעה נגרם לנאשם עיוות דין.

(תיקון מס' 39)
תשס"ב-2002

משפט חוזר בכל עת

446. משפט חוזר לפי סעיף 445 ייערך אף אם העונש שהוטל במשפט הראשון כבר בוצע, או אף אם הנידון במשפט הראשון נפטר, או חדל להיות חייל.

בקשת משפט חוזר

447. הרשות לבקש עריכת משפט חוזר לפי סעיף 445 נתונה לנידון ולתובע הצבאי הראשי; מת הנידון – תהיה הרשות האמורה גם לבן-זוגו, ולכל אחד מצאצאיו, הוריו, אחיו או אחיותיו.

החלטה בבקשה

448. (א) בקשה לעריכת משפט חוזר תוגש בכתב לנשיא בית הדין הצבאי לערעורים ויפורטו בה נימוקיה.

(ב) לשם החלטה בבקשה כאמור רשאי הנשיא לבקש מן הפרקליט הצבאי הראשי את חוות דעתו בכתב.

(ג) הוגשה בקשה כאמור שלא על ידי התובע הצבאי הראשי, יחליט הנשיא בבקשה לאחר שנתן למבקש ולתובע הצבאי הראשי הזדמנות להשמיע את טענותיהם.

בדיקה וחקירה
מקודמת להכנת חוות
דעת

449. (א) לשם חוות דעת כאמור בסעיף 448 (ב) רשאי הפרקליט הצבאי הראשי להורות על עריכת בדיקה או חקירה מוקדמת.

(ב) ניתנה חוות דעת הפרקליט הצבאי הראשי כאמור, יימסר למבקש העתק ממנה, והוא יהיה רשאי, תוך הזמן שיקבע הנשיא, להשיג עליה תשובה בכתב.

450. הורה נשיא בית הדין הצבאי לערעורים על עריכת משפט חוזר, יורכב מותב של בית דין צבאי מחוזי ולפניו יתברר המשפט; אולם אם היה המשפט הראשון לפני בית דין מיוחד – יורכב לשם כך מותב של בית דין מיוחד.

בית הדין הדין במשפט
חוזר

451. לצורך הרכבת מותב בית הדין כאמור בסעיף 450 יהיה דין הבקשה בצירוף החלטת הנשיא כדין כתב-אישום שהוגש לנשיא אותו בית דין.

הרכבת מותב בית
הדין

452. במשפט חוזר יחולו הליכי הדין הרגילים, אולם רשאי בית הדין לסטות מהם אם החליט על כך מחמת נסיבות הענין.

הליכי הדין במשפט
חוזר

453. בית הדין הדין במשפט חוזר רשאי, מבלי לשמוע עדויות נוספות אלא על סמך הבקשה האמורה בסעיף 448 וכל חומר אחר שנצטרף אליה לפי אותו סעיף ועל סמך טענות הצדדים, להוציא פסק דין המקיים את פסק הדין במשפט הראשון או המבטל אותו ומזכה את הנידון.

פסק דין ללא שמיעת
עדויות

454. החליט בית הדין, כי לשם הכרעת הדין יש לו לשמוע שנית עדויות – יבטל את פסק הדין במשפט הראשון וינהל את המשפט החוזר כאילו דן בו בפעם ראשונה על פי כתב-האישום שהיה לפני בית הדין במשפט הראשון ויוציא בהתאם לכך את פסק דינו, ובלבד שלא ירשיע את הנידון בעבירה שהיא חמורה מן העבירה שבה הורשע במשפט הראשון והעונש שיטיל עליו לא יהיה חמור מן העונש שהוטל עליו בפסק הדין במשפט הראשון, והעונש שבוצע לפי המשפט הראשון יובא בחשבון העונש החדש.

פסק דין במשפט חוזר
שנשמעו בו עדויות

455. על אף האמור בסעיף 454, רשאי בית דין במשפט חוזר לקבל כראיה עדות שהעידו ונרשמה בפני בית הדין במשפט הראשון, אם הוכח להנחת דעתו שאי-אפשר להביא את העד שהעיד אותה עדות, או אם הוא סבור שמחמת הזמן שחלף נשתכחו מן העד פרטים שמסר במשפט הראשון.

קבלת עדויות במשפט
הראשון כראיה

456. ההוראות בדבר ערעור על פסקי דין צבאיים חלות גם על פסק דין שניתן במשפט חוזר.

ערעור

456א. נשיא בית הדין הצבאי לערעורים או המשנה לנשיא או שופט צבאי-משפטי אחר של בית הדין הצבאי לערעורים שקבע הנשיא לענין סעיף זה, או מותב כאמור שקבע הנשיא מקרב השופטים הצבאיים-המשפטיים של בית הדין הצבאי לערעורים, רשאי, בהסכמת הפרקליט הצבאי הראשי, להורות על זיכוי של נידון אם נוכח כי נתקיימה אחת העילות למשפט חוזר כאמור בסעיף

זיכוי בלא עריכת
משפט חוזר
(תיקון מס' 39)
תשס"ב-2002

445, אך לאור נסיבות הענין אין תועלת בקיומו של משפט חוזר.
457. זוכה הנידון במשפט חוזר, יפורסם ביטול פסק הדין הראשון והזיכוי בדרך שיורה הרמטכ"ל.

פרסום זיכוי במשפט

פרק שמיני: הוראות כלליות

458. (א) נפטר אחד השופטים של בית דין צבאי לאחר שהורכב מותב בית הדין, או נבצר ממנו לכהן כשופט מסיבה אחרת, מי שהרכיב את מותב בית הדין יכלול בו שופט צבאי אחר במקומו, ובית הדין בהרכבו החדש רשאי להמשיך בדיון מן הנקודה שאליה הגיע בהרכבו הקודם.

החלפת שופט צבאי

(1א) הורכב מותב בית דין וטרם נפתחה פרשת התביעה, רשאי מי שהרכיב את מותב בית הדין להחליף שופט, מנימוקים שיירשמו, ובית הדין בהרכבו החדש רשאי להמשיך בדיון מן הנקודה שאליה הגיע בהרכבו הקודם.

(תיקון מס' 3)
תשכ"ד-1964

(ב) נבצר מאת בית הדין לכהן מסיבה אחרת, כאמור בסעיף קטן (א) לאחר שהוקרא כתב-האישום, רשאי הנאשם או התובע לדרוש כי אב בית הדין לא יוחלף אלא שהמשפט יידחה עד ששוב לא ייבצר ממנו לכהן, והמשפט יידחה כאמור, אם לא החליט בית הדין בהרכבו החסר לדחות את הבקשה ונימק את החלטתו.

(תיקון מס' 3)
תשכ"ד-1964

(ג) על החלטה לדחות בקשה כאמור בסעיף קטן (ב) רשאי המבקש לערער לפני בית הדין הצבאי לערעורים.

(ד) מי שהרכיב את בית הדין לא ימנה שופט צבאי אחר במקום אב בית הדין –

(1) אם החליט בית הדין תקבל בקשה כאמור בסעיף קטן (ב); או

(2) אם הוגש ערעור על החלטה כזאת - עד להחלטה בערעור.

459. למפקד שעשה בתוקף סמכותו לפי חוק זה פעולה מסויימת, ועקב פעולה זו הוא מוסמך לעשות פעולות נוספות - יהא מוסמך לעשותן גם מי שבא במקומו.

סמכות למי שבא במקומו של מפקד

460. בכל ענין של סדרי דין שאין עליו הוראה בחוק זה או בתקנות שהותקנו לפיו, ינהג בית דין צבאי בדרך הנראית לו טובה ביותר לעשיית משפט צדק, ובלבד שינמק את החלטתו לענין זה.

עניינים בלתי צפויים

חלק ו' – בית דין שדה

461. (א) אלה רשאים להורות, בתקופת לחימה, על הנהגת בתי דין שדה בצבא –

הנהגת בתי דין שדה

(1) הממשלה, בהוראה שתפורסם ברשומות;

(2) שר הבטחון, בהוראה שתפורסם בצבא בכל דרך שימצא למתאימה, אם היה סבור שהנסיבות מחייבות זאת.

(ב) הוראה לפי סעיף קטן (א) יכולה להינתן לגבי כל הצבא או לגבי חלק ממנו.

(ג) הוראה לפי סעיף קטן (א) יפקע תקפה כתום ארבעה עשר יום מיום נתינתה אלא אם אושרה לפני כן על ידי ועדת החוץ והבטחון של הכנסת.

(ד) הוראה שאושרה כאמור בסעיף קטן (ג) יפקע תקפה משבוטלה על ידי מי שנתן אותה, או אם עברו שלושה חדשים מיום אישורה, ולא הוארך תקפה על ידי ועדת החוץ והבטחון של הכנסת; הארכה כאמור לא תעלה כל פעם על שלושה חדשים.

462. כל עוד הוראה כאמור בסעיף 461 עומדת בתקפה, רשאי הרמטכ"ל להסמיך מפקדים, בדרך כלל, או למקרה מסויים, להרכיב בתי דין שדה.

הסמכות להרכיב בית דין שדה

463. הרמטכ"ל כשהוא מסמיך מפקד כאמור בסעיף 462, רשאי לסייג את תחום סמכותו של בית הדין שיורכב על ידי מפקד כזה, לפי החיל, לפי המקום, לפי העבירה או בכל דרך אחרת.

תחום סמכות מפקד שהוסמך להרכיב בית דין שדה

464. בית דין שדה מוסמך לשפוט על כל עבירה שבית דין צבאי מוסמך לשפוט עליה לפי חוק זה, ולהטיל כל עונש שבית דין צבאי רשאי להטילו על אותה עבירה ובלבד שהנאשם יהיה נתון לשיפוטו של אותו בית דין שדה בהתאם לאמור בסעיף 463.

סמכות השיפוט של בית דין שדה

465. בית דין שדה יהיה של שלושה חיילים מבין פקודיו של מפקד שהוסמך להרכיב את בית הדין; לפחות שנים מהם יהיו קצינים ואם אפשר - לפחות חייל אחד בעל הכשרה משפטית אף אם

הרכב בית דין שדה

אין הוא מפקודיו; הוראת סעיף 218 לא תחול בבית דין שדה. 466. בית דין שדה יזמן על ידי מפקד שהרמטכ"ל הסמיכו לכך, בדרך כלל או למקרה מסוים, ושאיננו המפקד שהרכיב את בית הדין.	זימון בית דין שדה
467. לא יוסמך מפקד להרכיב או לזמן בית דין שדה אלא אם דרגתו היא רב-סרן ומעלה, אולם רשאי הרמטכ"ל להסמיך מפקד בדרגת סרן להרכיב בית דין כאמור, אם הוא סבור שתנאיה של היחידה שבה הורכב בית דין שדה מחייבים זאת.	הסכמה להרכיב ולזמן בית דין שדה
468. המרכיב בית דין שדה ימנה קצין להיות תובע וקצין אחר להיות סניגור באותו משפט; לא היתה אפשרות למנות קצינים לכך, ימנה חיילים אחרים, ואם היתה אפשרות למנות קצין אחד בלבד - ימנהו סניגור.	תובע וסניגור
469. הנאשם רשאי לבחור לעצמו סניגור אחר במקום הסניגור שנתמנה לפי סעיף 468, אם אין בדבר כדי לעכב את הדיון.	סניגור לפי בחירת הנאשם
470. (א) כתב-אישום יוגש על ידי התובע לאב בית הדין, ויכלול את הפרטים הבאים: (1) שם בית הדין שאליו הוא מוגש; (2) שם הנאשם ושם משפחתו; (3) מספרו הצבאי ודרגתו של הנאשם, אם ישנם והם ידועים; (4) תיאור העבירה וידיעות מספיקות כדי להעמיד על טיב האשמה; (5) שמות עדי התביעה.	כתב האישום
(ב) בית דין שדה רשאי לשמוע עדי תביעה נוספים על אלה שזכרו בכתב-האישום אם הוא סבור כי שמיעתם דרושה לעשיית צדק.	
471. בבית דין שדה מותר לנהוג דיון מקוצר.	סדרי דין
472. בוטלה ההוראה לפי סעיף 461 - כל דיון בפני בית דין שדה שטרם הוכרע בו הדין יהיה בטל, אך אין בכך משום מניעה להביא את הנאשם לדין על אותו מעשה בבית דין אחר.	דיון שטרם הוכרע
473. (א) רשאי שר הבטחון להורות בצו, שיפורסם בצבא בכל דרך שימצא למתאים, כי שמיעת ערעורים על פסקי דין של בתי דין שדה, בכל הצבא או בחלק ממנו תידחה עד שתבוטל ההוראה שניתנה לפי סעיף 461, או עד תאריך מוקדם יותר שיקבע.	ערעור על פסק דין של בית דין שדה
(ב) הורה שר הבטחון כאמור - רשאי הנידון להגיש את ערעורו, עד היום החמישה עשר לאחר תום הדחיה.	
(ג) בית הדין הצבאי לערעורים הדין בערעור על פסק דין של בית דין שדה שאינו פסק דין המטיל עונש מוות, אינו רשאי לשנות את גזר הדין אלא אם החליט לשנות את החיוב בדין.	
474. (א) גזר דין של בית דין שדה, פרט לפסק דין המטיל עונש מוות, יבוצע מיד אף אם אינו פסק דין חלוט.	ביצוע גזר דין של בית דין שדה
(ב) גזר דין של בית דין שדה המטיל עונש מוות לא יבוצע אלא לאחר שאושר בערעור.	(תיקון מס' 42) תשס"ד-2003
475. פרט לאמור בחלק זה יחולו לגבי בית דין שדה ופסקי דיניו ההוראות, החלות על כל בית דין צבאי מיוחד או מחוזי ופסקי דיניו.	עדיפות חלק זה על הוראות אחרות
חלק ז' - דיני ראיות	
476. דיני הראיות המחייבים בענינים פליליים בבתי המשפט של המדינה מחייבים גם בבית דין צבאי ולפני שופט חוקר; והוא, כשאין הוראה אחרת בחוק זה.	דיני הראיות הכלליים
477. לא יקבל בית דין צבאי הודאת נאשם כראיה, אלא אם שוכנע כי ניתנה על ידי הנאשם מרצונו הטוב.	הודאת הנאשם כראיה
478. העובדה שאמרת נאשם שיש בה הודאה נתקבלה שלא בהתאם לכללים הנקובים בסעיפים 266 עד 272 אינה מונעת את בית הדין מקבוע כי ההודאה ניתנה מרצונו הטוב של הנאשם.	הודאת הנאשם מרצונו הטוב

אמרת נאשם אחד
כנגד נאשמים אחרים
טפסים מודפסים של
פרסומים צבאיים
רשמיים

תעודות צבאיות
כראיה
(תיקון מס' 19)
תשמ"ז-1987

(תיקון מס' 3)
תשכ"ד-1964
תעודות שוטר כראיה
על מאסר

מסמכים צבאיים
אחרים

(תיקון מס' 3)
תשכ"ד-1964

(תיקון מס' 3)
תשכ"ד-1964

חזקת פרסום

העתקים

פרוטוקול של בית דין
צבאי

הגשת מסמכים לבית
דין צבאי

מסמכים צבאיים
כראיה לבתי המשפט
הודעה בכתב כראיה
לבית דין צבאי
לתעבורה
(תיקון מס' 8)
תשל"ה-1975

479. אמרת נאשם אחד אינה כשרה כראיה נגד נאשמים אחרים.

480. טופס מודפס של פקודות הצבא וכל טופס מודפס של פרסום אחר, שהוצא על ידי הרמטכ"ל או מטעם הצבא ואושר על ידי הרמטכ"ל כפרסום רשמי לענין סעיף זה, המכילים פקודה, צו, הוראה או מינוי, ישמשו ראיה לכאורה למתן הפקודה, הצו, ההוראה או המינוי ולתכנם.

481. מסמך הנחזה כמסמך שנחתם ביד קצין או נגד בכיר שמינתה רשות צבאית מוסמכת לתפקיד קצונה, במילוי תפקידם, והכולל פרטים בדבר הענינים המנויים להלן, ישמש ראיה לכאורה עליהם; ואלה הענינים:

- (1) שירות בצבא או העדר משירות כזה;
- (2) היחידה שעמה נמנה אדם בצבא;
- (3) עבירות שבהן הורשע אדם בשירותו בצבא;
- (4) תאריך הקבלה לצבא או השחרור ממנו;
- (5) דרגה או תפקיד בצבא, או זמן קבלתם;
- (6) פרטים אישיים אחרים הנוגעים להשתייכותו של אדם לצבא;
- (7) מציאותו של כלי שיט מחוץ למימי חופין של מדינת ישראל;
- (8) ערכו הכספי של רכוש צבאי.

482. מסמך הנחזה כחתום ביד שוטר או שוטר צבאי, והמעיד שאדם נעצר או נאסר ביום פלוני ובמקום פלוני, ישמש ראיה לכאורה על כך; אולם בית הדין לא יקבל מסמך כאמור כראיה, אם הנאשם דרש שהחותם יעיד בבית הדין, ובית הדין סבור כי לשם עשיית משפט צדק רצוי שהחותם יעיד כאמור.

483. (א) מסמך הנחזה כפקודת קבע או כפקודת שיגרה של יחידת צבא או כפנקס, כיומן או כרישום אחר המתנהל בצבא על פי דין, על פי פקודה צבאית מוסמכת או על פי הנוהג, יכול בית הדין לקבלו כראיה לכאורה על תכנו.

(ב) לא יקבל בית הדין כראיה רישום אחר כאמור בסעיף קטן (א), אם הנאשם דרש שמי שרשמו יעיד בבית הדין ובית הדין סבור כי לשם עשיית משפט צדק רצוי שהרושם יעיד כאמור. העיד הרושם, יהיה הרישום קביל.

(ג) בסעיף זה "פנקס", "יומן" או "רישום אחר המתנהל בצבא" - בין שנערכו בכתב יד ובין שנערכו בדרך הדפסה, שכפול, צילום, כרטיס ניקוב, סרט מגנטי, או באמצעות כל מכשיר מכני, חשמלי או אלקטרוני אחר.

484. טופס מודפס שבו נאמר כי הוא פרסום מן הפרסומים האמורים בסעיף 480 ויש עליו סמל מסמלי הצבא - חזקה עליו שהוא פרסום כאמור.

485. מסמך שנעשה או שאושר בידי חייל במילוי תפקידו, דין העתק ממנו, מאושר כהעתק נכון בחתימת ידו או בחתימת יד הממונה על שמירת המסמך, כדין המסמך המקורי, וחזקה עליו שהוא העתק נכון.

486. (א) פרוטוקול של בית דין צבאי חתום ביד אב בית הדין ישמש ראיה חותכת על הדברים שנרשמו בו, אם לא הוכח כי הפרוטוקול זויף.

(ב) פרוטוקול של בית דין צבאי הנחזה כחתום על ידי אב בית הדין - חזקה עליו שנחתם בידו.

487. בעל דין במשפט בבית דין צבאי הרוצה להסתמך במשפט על מסמך הכשר כראיה לפי הוראות כל דין יגישנו לבית הדין.

488. הסעיפים 480 עד 486 יחולו גם על דיון לפני כל בית משפט או בית דין אחר במדינה.

488א. (א) בית דין צבאי לתעבורה ובית דין צבאי לערעורים הדין בערעור על פסק דין של בית דין צבאי לתעבורה רשאים לקבל כראיה הודעה בכתב של אדם הנחזית כחתומה בידו אם חתימתו

אומתה בידי עורך דין, שוטר, שוטר צבאי או חייל אחר בדרגת סמל ומעלה.
(ב) בית הדין לא יקבל הודעה כאמור אם הנאשם או התובע ביקשו שבעל ההודעה יתייצב כעדר בבית הדין.

חלק ח' – ביצוע פסקי דין

פרק ראשון: ביצוע

489. (א) פסק דין יבוצע עם היותו פסק דין חלוט; ואולם פסק דין המטיל עונש מאסר, מחבוש או ריתוק למחנה או לאניה יבוצע עם קריאתו. והוא כשבית הדין שהטיל את העונש, לא הורה הוראה אחרת בענין זה.

ביצוע פסק דין
(תיקון מס' 3)
תשכ"ד-1964
(תיקון מס' 42)
תשס"ד-2003

(ב) הוגש ערעור, תהיה הסמכות להורות כאמור בסעיף קטן (א) נתונה לשופט צבאי משפטי של בית הדין הצבאי לערעורים; ואולם אם סירב בית הדין של הערכאה הראשונה למעט בית הדין הצבאי לתעבורה ליתן הוראה כאמור, תהא הסמכות נתונה למותב בית הדין הצבאי לערעורים שבפניו יידון הערעור.

(תיקון מס' 23)
תשנ"ג-1993
(תיקון מס' 42)
תשס"ד-2003

(ג) הוראות סעיף קטן (א) יחולו גם לענין פסק דין שניתן בערעור בבית הדין הצבאי לערעורים; ואולם אין בהוראות אלה כדי לגרוע מהוראות סעיפים 440ט(ו) ו-441א(2).

(תיקון מס' 42)
תשס"ד-2003

489. סעיפים 42 ו-46א לפקודת התעבורה יחולו, בשינויים המחוייבים, גם בבתי הדין הצבאיים; הסמכות להתקין תקנות לפי סעיף 42 תהיה, לענין בתי הדין הצבאיים, בידי שר הבטחון.

תחילת פטילה ותקופתה
(תיקון מס' 8)
תשל"ה-1975
(תיקון מס' 42)
תשס"ד-2003

490. (א) זוכה נאשם והערכאה השיפוטית שהחליטה על הזיכוי ראתה שלא היה יסוד לאשמה או שהיו נסיבות אחרות המצדיקות זאת, רשאית היא לצוות, במעמד מתן הכרעת הדין, כי הצבא ישלם לנאשם הוצאות הגנתו ופיצוי על מעצרו או מאסרו בשל האשמה שממנה זוכה, בסכום שלא יעלה על הסכום המרבי שנקבע מכוח סעיף 80 לחוק העונשין, תשל"ז-1977.

פיצוי לנאשם שזוכה
(תיקון מס' 23)
תשנ"ג-1993

(ב) לא דנה הערכאה השיפוטית המזכה במתן צו כאמור בסעיף קטן (א) בעת הכרעת הדין, רשאי הנאשם, תוך ששים ימים מאותו מועד, לבקש מנשיאה של הערכאה השיפוטית המזכה להורות על קיום דיון בבקשה; הדיון יתקיים בפני מותב בית הדין שפסק בענינו או בפני מותב אחר שיורכב לענין זה על ידי נשיאו.

(ג) לענין ערעור, דין צו להוצאות או לפיצויים לפי סעיף זה או דחיית בקשה לתתו, כדין פסק הדין; ואולם לא יהיה במתן החלטה לפי סעיף זה לאחר מועד קריאת פסק הדין כדי להאריך את המועד להגשת ערעור או בקשת ערעור לגבי פסק הדין עצמו.

491. הטיל בית דין צבאי עונש מאסר, מחבוש או ריתוק למחנה או לאניה, רשאי הוא לכלול בתקופת העונש גם כל תקופה שבה היה הנידון נתון במעצר בקשר למשפט זה לפני גזר הדין. ואולם בית דין צבאי לא יכלול מעצר פתוח בתקופת העונש אלא אם הטיל עונש של ריתוק למחנה או לאניה.

חישוב תקופות מאסר, מחבוש וריתוק
(תיקון מס' 3)
תשכ"ד-1964

491א. נשא חייל עונש בחוץ-לארץ על עבירה, או היה נתון שם במעצר בגללה, ינוכה העונש או תקופת המעצר מעונש מאסר או מחבוש, שהטיל עליו בית דין צבאי בשל אותה עבירה.

ניכוי עונש או מעצר
(תיקון מס' 34)
תשנ"ח-1998

492. (בוטל).

(תיקון מס' 42)
תשס"ד-2003

493. (א) עונש מוות שהוטל לפי חוק זה יבוצע ביריה.

ביצוע עונש מוות

(ב) מי שיש עליו פסק דין המטיל עונש מוות, בין שפסק הדין הוא חלוט ובין אם לא - יוחזק במעצר עד לביצוע העונש או עד לשינויו, ואם העונש הוטל על ידי בית דין שדה, יחול לגבי המעצר סעיף 499, ומותר, כל עוד הוא מוחזק שלא בבית סוהר, לנקוט בכל האמצעים הדרושים, לפי נסיבות הענין, כדי להבטיח את החזקתו במשמורת.

494. עונש מאסר שהוטל על ידי בית דין צבאי יבוצע במחנה מעצר צבאי או בבית סוהר צבאי או בבית סוהר כמשמעותו בפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], תשל"ב-1971, או מקצתו באחד ומקצתו במשנהו.

מקום ביצועו של עונש מאסר
(תיקון מס' 19)
תשמ"ז-1987

495. מי שנידון למאסר על ידי בית דין צבאי והוא נושא את עונשו בבית סוהר כמשמעותו בפקודת בתי הסוהר, [נוסח חדש], תשל"ב-1971, ינהגו בו לכל דבר כאילו היה אסיר הנושא עונש מאסר שהוטל על ידי בית משפט. אולם יחולו עליו הכללים להפחתת עונש שנקבעו על פי סעיף 503(א), ולגבי עיון בעונש יחולו עליו הוראות הפרק השני לחלק זה בלבד.
496. מחבוש יבוצע במחנה מעצר או בחדר משמר, או מקצתו במחנה מעצר ומקצתו בחדר משמר.
497. (א) נתחייב אדם בבית דין צבאי או בדין משמעתי לשלם קנס או פיצויים על נזקים לרכוש הצבא או לרכוש המדינה ולא שילמם במועד שנקבע לכך, יבוצע החיוב על ידי נכיו, כפי שנקבע בתקנות, מהכספים המגיעים לנידון מזמן לזמן עקב שירותו בצבא.
- (ב) הוראות סעיפים 66(א) ו-67 עד 70 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, יחולו, בשינויים המחוייבים לפי הענין, על קנס או פיצויים שלא שולמו במועד.
498. נתחייב אדם בבית דין צבאי או בדין משמעתי לשלם פיצויים על נזקים שלא לרכוש הצבא או לרכוש המדינה, יהיה דין הפיצויים כדין סכום שנפסק לטובת הניזוק על ידי פסק דין של בית משפט בתביעה אזרחית.
499. הוטל עונש מאסר או מחבוש על ידי בית דין צבאי ימי או בית דין שדה, ואי אפשר, לדעת המפקד שהרכיב את בית הדין, לבצע את העונש במקום שנקבע לכך על פי פרק זה, יבוצע העונש במקום שנקבע לכך על ידי המפקד.
500. (א) אסיר המרצה עונש מאסר בבית סוהר צבאי או במחנה מעצר צבאי ומצבו הנפשי מצריך בדיקה, טיפול או אישפוז, רשאי קצין המשטרה הצבאית הראשי או מי שהוא מינה לכך להורות - באישור פסיכיאטר ששר הבריאות הסמיך לכך - על העברתו לבית חולים לחולי נפש שמחוץ לבית הסוהר או למחנה המעצר, וכל זמן שהאסיר מצוי שם ותקופת מאסרו טרם תמה, ייחשב כאילו הוא במשמורת כדין.
- (ב) על הוראה כאמור בסעיף קטן (א), ניתן לערור בפני פסיכיאטר מחוזי כמשמעותו בחוק לטיפול בחולי נפש, תשט"ו-1955.
501. הועבר אסיר לבית חולים לחולי נפש לפי סעיף 500 ופסיכיאטר מחוזי כמשמעותו בחוק לטיפול בחולי נפש, תשט"ו-1955, הודיע בכתב לקצין המשטרה הצבאית הראשי או למי שהוא מינה לכך, שאין עוד צורך באישפוזו של האסיר בבית החולים, ותקופת מאסרו טרם תמה - יוחזר האסיר לבית הסוהר או למחנה המעצר.
502. מי שנידון למאסר או למחבוש, בין על ידי בית דין צבאי ובין בדין משמעתי, ישא את ענשו במקום שנקבע לכך, אף אם חדל להיות חייל או חדל להיות חייב בשירות.
503. (א) שר הבטחון רשאי לקבוע בתקנות את סדרי המינהל, המשמר, והמשטר בבתי הסוהר הצבאיים ואת האמצעים שאפשר לנקוט בהם כלפי אסירים ועצירים לשם קיום המשמעת בבית הסוהר ועידודה, לרבות כללים להפחתת עונש, וכן את הסדרים לקבלת אסירים ועצירים ולשחרורם.
- (ב) תקנות בתי סוהר צבאיים שהותקנו לפי תקנות-שעת-חירום (חוקת השיפוט תש"ח), תש"ח-1948, לפני תחילתו של חוק זה רואים אותן כאילו הותקנו לפי סעיף זה וכאילו עמד סעיף זה בתקפו ביום התקנתן.
- (ג) סעיף 80 לפקודת בתי הסוהר, 1946, יחול על בית סוהר צבאי בשינויים הנובעים מן הענין, וכל מקום שנאמר בו "תקנות" יראו כאילו נאמר "תקנות שהותקנו על ידי שר הבטחון על פי סעיף 503".
- 503א. הוראות סעיפים 47א עד 47ד לפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], תשל"ב-1971 (בסעיף זה - הפקודה), למעט סעיף 47א(ג), יחולו גם בבתי הסוהר הצבאיים, במחנות המעצר ובחדרי המשמר הצבאיים, שנקבעו לפי חוק זה, בשינויים המחוייבים ובשינויים אלה:
- (1) בכל מקום שנאמר בו "אסיר" יראו כאילו נאמר בו "כלוא"; בפסקה זו, "כלוא" - כהגדרתו בתקנות השיפוט הצבאי (בתי סוהר צבאיים), תשמ"ז-1987, למעט עצור שטרם

נידון צבאי בבית סוהר אזרחי (תיקון מס' 3) תשכ"ד-1964 (תיקון מס' 19) תשמ"ז-1987

ביצוע מחבוש

גביית קנסות ופיצויים ותוספת פיגור (תיקון מס' 19) תשמ"ז-1987

דין פיצויים שנפסקו לאדם פרטי

ביצוע מאסר או מחבוש של בית דין שדה או בית דין צבאי ימי

אסיר לקוי בנפשו (תיקון מס' 16) תשמ"ג-1983

החזרה למאסר (תיקון מס' 16) תשמ"ג-1983

שחרור מהצבא אינו משחרר מנשיאת עונש

תקנות בית הסוהר

(תיקון מס' 3) תשכ"ד-1964

מכתבי כלואים (תיקון מס' 35) תשנ"ח-1998

הוגש נגדו כתב אישום, אלא אם הממונה על החקירה אישר לו לשלוח מכתבים או לקבלם, מהטעם שאין בכך כדי לפגוע בחקירה;

(2) הסמכויות הנתונות בפקודה למנהל בית הסוהר תהיינה נתונות למפקד בית סוהר צבאי, מחנה מעצר או חדר משמר צבאי, שהוא קצין משטרה צבאית;

(3) הסמכויות הנתונות בפקודה לנציב, יהיו נתונות לקצין משטרה צבאית ראשי;

(4) לא יוסמך כבודק אלא קצין משטרה צבאית, שדרגתו סרן לפחות והנושא תקן של רב סרן.

504. הרמטכ"ל רשאי לקבוע בתקנון את סדרי המינהל, המשמר והמשטר, במחנות מעצר צבאיים ובחדרי משמר צבאיים, ואת האמצעים שמותר לנקוט בהם כלפי אסירים ועצירים לשם קיום המשמעת בהם ועידודה, לרבות כללים להפחתת העונש, וכן את הסדרים לקבלת אסירים ועצירים ולשחרורם.

תקנון חדרי משמר ומחנות מעצר

505. שר הבטחון רשאי, בצו בחתימת ידו, לקבוע שהמקום המתואר בצו יהיה בית סוהר צבאי או מחנה מעצר צבאי.

קביעת בתי סוהר ומחנות מעצר

506. תקנון שנקבע לפי סעיף 504 וצו לפי סעיף 505 יפורסמו בפקודות הצבא, ואין חובה לפרסמם ברשומות.

פרסום תקנון וצווים

507. קצין שיפוט רשאי לקבוע בהוראה בחתימת ידו, מקום כחדר משמר צבאי.

קביעת חדר משמר צבאי

508. הרמטכ"ל יקבע הוראות בדבר –

הוראות הרמטכ"ל

(1) המקומות שבהם יבוצע מעצרם של אנשים לפי חוק זה;

(2) דרכי ביצועו של מעצר פתוח;

(3) סדרי ביצועם של פסקי דין להורדה בדרגה ולריתוק למחנה או לאניה ולהפקעת משכורת;

(4) סדרי העברת אסירים ממקום למקום;

(5) כללים לרישום ענשים שהוטלו על פי חוק זה בגליון ההתנהגות של הנידון ולמחיקתם של רישומים כאלה, הנוגעים לעבירות שאפשר לדון עליהן בדין משמעתי;

(6) כללים למחיקתם של רישומים, הנוגעים לעבירות שניתנה עליהן חנינה;

(7) מסירת ידיעות לרשויות ציבוריות, על עבירות שנידונו עליהן לפי חוק זה.

פרק שני: עיון בעונש

509. תקום ועדה לעיון בעונש (בפרק זה - הועדה) שחבריה יהיו:

ועדה לעיון בעונש (תיקון מס' 17) תשמ"ו-1986

(1) שופט צבאי-משפטי, שימנה נשיא בית הדין הצבאי לערעורים, והוא יהיה יושב ראש הועדה;

(2) אדם בעל ניסיון בתחום הטיפול באסיר, שימנה שר הבטחון;

(3) קצין בדרגת סגן אלוף ומעלה, שימנה הרמטכ"ל.

510. (א) הועדה רשאית לעיין בכל עונש מאסר שהוטל על ידי בית דין צבאי, לאחר שפסק הדין נעשה חלוט ולהמתיקו או להחליפו, כולו או מקצתו, בעונש על תנאי, ורשאית היא לחזור ולעשות כן לגבי העונש שהומתק, או שהוחלף כאמור, ובלבד שלא תמתיק ולא תחליף כאמור יותר ממחצית העונש.

המתקת העונש או החלפתו (תיקון מס' 3) תשכ"ד-1964 (תיקון מס' 17) תשמ"ו-1986

(א1) על אף האמור בסעיף קטן (א) רשאית הועדה להמתיק עונש או להחליפו, כולו או מקצתו, בעונש על תנאי, בכל עת, אם נתקיים אחד מאלה:

(תיקון מס' 17) תשמ"ו-1986

(1) הוכח לוועדה שנתקיימו טעמים מיוחדים, כגון חולניותו המתמדת של האסיר;

(2) קיים מצב של מלחמה או מצב חירום מיוחד.

(ב) מקום שהועדה מעיינת בענשו של מי שנידון מחמת שחוק זה חל עליו לפי סעיפים 7, 8(2), 8(3) או 11, רשאית היא להחליף את ענשו בהעמדתו במבחן.

(תיקון מס' 3) תשכ"ד-1964

(ג) על העמדה במבחן לפי סעיף זה תחול פקודת המבחן [נוסח חדש] תשכ"ט-1969,

(תיקון מס' 3) תשכ"ד-1964 (תיקון מס' 17) תשמ"ו-1986

אולם הסמכויות לפי סעיפים 8, 9 ו-13 עד 25 לפקודה יופעלו כאילו ניתן צו המבחן על ידי בית משפט; לענין זה "בית משפט" –

(1) כשהעבירה שעליה הועמד במבחן דינה יותר משלוש שנות מאסר - בית המשפט המחוזי;

(2) בכל מקרה אחר - בית משפט השלום.

(ד) (1) הוועדה תקבע תנאים לשחרורו של עבריין מין אשר הוטלו עליו מגבלות בצו לפי חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, או בצו לפי חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה; המגבלות כאמור יהיו תנאי השחרור.

(תיקון מס' 55)
תשס"ו-2006
(תיקון מס' 64)
תשע"א-2011

(2) אסיר ששוחרר בתנאים כאמור בסעיף קטן זה, והפר תנאי מהתנאים האמורים, רשאית הוועדה לבטל את השחרור ולחייב את האסיר לשאת מאסר שאורכו כאורך תקופת התנאי או חלק ממנה.

(3) על ביטול שחרור כאמור בפסקה (2), יחולו הוראות סעיפים 21 עד 24 לחוק שחרור על-תנאי ממאסר, בשינויים המחויבים, והסמכויות הנתונות לוועדת שחרורים כהגדרתה בחוק שחרור על-תנאי ממאסר, לפי הוראות אותם סעיפים, יהיו נתונות לוועדה.

(4) בסעיף קטן זה –

(תיקון מס' 64)
תשע"א-2011

"חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה" – חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה, התשס"ה-2004;

"חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין" – חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, התשס"ו-2006;

"חוק שחרור על-תנאי ממאסר" – חוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס"א-2001;

"עבריין מין" – כהגדרתו בחוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין או כהגדרתו בחוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה, לפי הענין;

"תקופת התנאי" – התקופה שמיום שחרורו של האסיר בעקבות המתקת עונשו על ידי הוועדה או החלפתו בעונש על-תנאי, עד לסיום תקופת המאסר שהיה נושא לפי גזר הדין אילולא שוחרר.

511. (א) לא תחליט הוועדה בענינו של אסיר אלא אם נתנה לו הזדמנות לבוא לפנייה ולהשמיע את דברו.

הוראות בדבר דיוני הוועדה

(ב) הוועדה תקבל חוות דעתם של קצין-סעד של הצבא או קצין – מבחן ושל רופא בכתב או בעל פה, כפי שתקבע הוועדה, והיא רשאית, לצורך מתן החלטה בענינו של אסיר, לעיין גם בכל חומר אחר שתמצא למתאים.

(ג) לא תחליט הוועדה על המתקת עונש של עבריין מין כהגדרתו בסעיף 510(ד), או החלפתו, אלא לאחר קבלת הערכת מסוכנות עדכנית כאמור בחוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, התשס"ו-2006.

(תיקון מס' 55)
תשס"ו-2006
(תיקון מס' 64)
תשע"א-2011

512. (א) פסק דין המטיל עונש מאסר בפועל לתקופה של שנה או יותר, והנידון עומד לסיים ריצוי מחצית מעונשו, יביאנו הפרקליט הצבאי הראשי לעיון הוועדה אחת לששה חדשים.

הבאת פסקי דין לעיון הוועדה
(תיקון מס' 17)
תשמ"ו-1986
(תיקון מס' 42)
תשס"ד-2003

(ב) פסק דין המטיל עונש מאסר בפועל לתקופה קצרה משנה, והנידון עומד לסיים ריצוי מחצית מעונשו, רשאי הפרקליט הצבאי הראשי להביאו לעיון הוועדה בכל עת.

(ג) פסק דין המטיל עונש מאסר בפועל לתקופה כלשהי וסבר הפרקליט הצבאי הראשי כי קיים טעם מן הטעמים האמורים בסעיף 510(א), רשאי הוא להביאו בפני הוועדה בכל עת.

513. אין האמור בפרק זה בא לגרוע מן הסמכות לחון עבריינים ולהפחית ענשים לפי סעיף 11(ב) לחוק-יסוד: נשיא המדינה.

שמירת דינים אחרים
(תיקון מס' 17)
תשמ"ו-1986

514. (א) מי שאינו חייל שעבר את העבירות האלה:
- (1) הוזמן כדין לבוא לפני בית דין צבאי ולא בא, או בא ועזבו לפני שקיבל רשות לעשות זאת, ולא הראה סיבה מספקת להעדרו;
 - (2) נדרש כדין על ידי בית דין צבאי להישבע או להצהיר בהן צדק ולא עשה זאת;
 - (3) נדרש כדין על ידי בית דין צבאי להמציא מסמך שברשותו ובמזיד לא המציא אותו;
 - (4) בהיותו עד בבית דין צבאי לא השיב על שאלה שנדרש כדין להשיב עליה, או השיב ביודעין תשובה מתחמקת;
 - (5) גרם הפרעה או הפסקה במהלך הדיונים של בית הדין, דינו - מאסר שנה.
- (ב) מי שאינו חייל וביזה בית דין צבאי על ידי נקיטת לשון מעליבה או מאיימת, דינו - מאסר שנתיים.
515. לצורך סעיף 514 "בית דין" –
- (1) לרבות שופט-חוקר;
 - (2) לענין פסקאות (1), (3) ו-(4) לסעיף קטן (א) שבו - לרבות ועדת חקירה;
 - (3) לענין פסקאות (3) ו-(4) לסעיף קטן (א) שבו - לרבות קצין-בודק.
516. מי שאינו חייל, והתחמק מלהיחקר על ידי קצין-בודק בהתאם לסעיף 256, דינו - מאסר שנה.
517. (בוטל)
518. אדם שאינו חייל והתחזה כחייל, על ידי שענד סימן הנראה כסימן דרגה או כסימן צבאי אחר או שלבש מדים הנראים כמדי צבא, או על ידי טענות שוא או בדרך אחרת, דינו - מאסר שלוש שנים.
- 518א. (א) אדם רשאי לציין את דרגתו הצבאית, שהוענקה לו לפי פקודות הצבא; אופן השימוש בציון הדרגה ייעשה בתנאים שיקבע שר הבטחון באישור ועדת החוץ והבטחון של הכנסת.
- (ב) מי שעשה שימוש בדרגתו הצבאית, בתפקידו הצבאי או בשם יחידתו הצבאית, באופן שיש בו משום פגיעה בשמו הטוב של הצבא או בכבודו, דינו - מאסר שישה חודשים.
- (ג) מי שעבר עבירה לפי סעיף קטן (ב) במטרה להביא לאי-ציות להוראת כל דין או לסכל את ביצועה של הוראת כל דין, דינו - מאסר שנה.
- 518ב. מי שלבש מדים או חלקי מדים שהם רכוש הצבא או לבש ביודעין מדים או חלקי מדים שנועדו לשימוש הצבא, והוא אינו מורשה לכך, דינו - מאסר שנה אחת.
519. אדם שאינו חייל וקיבל ביודעין או עיכב תחת ידיו ביודעין בתורת משכון להבטחת חוב, כל חפץ או תעודה שניתנו לחייל מטעם הצבא, דינו - מאסר שנה אחת.
- 519א. שוטר צבאי הפועל כחוק על פי סמכויותיו לפי סעיף 227(1), דינו כדין שוטר לענין סעיפים 273 עד 276 לחוק העונשין, תשל"ז-1977.
520. חייל שעבר אחת העבירות האלה:
- (1) נדרש כדין למסור לשלטון אזרחי חייל אחר הסר למשמעתו ובמזיד לא עשה זאת;
 - (2) הפריע לעצירת חייל או נמנע במזיד מסייע לעצירת חייל הסר למשמעתו על ידי אדם שאינו חייל אך הוא מוסמך לכך כדין, דינו - מאסר שנתיים.
521. (א) העובר אחת מאלה:

בזיון בית דין צבאי

בזיון בית דין לגבי שופט-חוקר ואחרים

התחמקות מעדות בפני קצין-בודק

(תיקון מס' 23) תשנ"ג-1993

התחזות כחייל (תיקון מס' 13) תשמ"א-1981

ציון דרגה, תפקיד או שם יחידה (תיקון מס' 25) תשנ"ד-1994 (תיקון מס' 51) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 51) תשס"ה-2005

(תיקון מס' 51) תשס"ה-2005

לבישת מדי צבא (תיקון מס' 7) תשל"ד-1974

עיכוב תעודות (תיקון מס' 13) תשמ"א-1981

תקיפת שוטר צבאי (תיקון מס' 3) תשכ"ד-1964 (תיקון מס' 19) תשי"ח-1978 להישמע לפקודות

שיפוט (תיקון מס' 23) תשנ"ג-1993

- (1) עבירה לפי חלק זה ;
- (2) עבירה לפי אחד הסעיפים 325, 326, או 326ב ;
- (3) עבירה שסעיף 519 חל עליה –
- יישפט עליה לפני בית משפט, אולם אין בהוראה זו לגרוע מסמכותו של בית הדין הצבאי לפי סעיף 331.
- (ב) חייל שעבר עבירה לפי סעיף 518א יובא עליה לדין כאילו היתה זו עבירה צבאית.
- חלק י' – הוראות שונות
522. חייל שיש לו דרגות מסוגים שונים או שאין לו דרגה כלל, רואים אותו, לענין חוק זה, כבעל אותה דרגה שנקבעה בהתאם לפקודות הצבא. דרגות לענין חוק זה
523. יצא אדם חייב בדין בבית דין צבאי, רשאי בית הדין לצוות, כי מכשיר שבו הסתייע העבריין בביצוע העבירה יוחרם, אף אם לא הוכחה בעלותו של העבריין על המכשיר. החרמת מכשירי עבירה
524. נתחייב אדם בבית דין צבאי על עבירה לגבי רכוש לא לו, ומצאו ברשותו את הרכוש או חלק ממנו או דבר שנרכש תמורתו, רשאי בית הדין להורות בגזר דינו כי מה שנמצא ברשות העבריין כאמור יימסר למי שנראה כבעל הרכוש. הוראות בית הדין על החזרת רכוש
525. רכוש שהגיע לידי חייל בקשר לבדיקה או חקירה בעבירה או לדיון אחר בה לפי חוק זה, ולא ניתנה על הרכוש הוראה לפי סעיף 524, יכול אותו חייל או מי שטוען זכות על הרכוש לבקש מנשיאו של בית דין צבאי מחוזי שיורה כיצד לנהוג ברכוש, והנשיא יחליט על הבקשה לאחר ששמע את דעתו של תובע צבאי. החזרת רכוש שלא בגזר-דין
526. אין האמור בסעיפים 523, 524 ו-525 בא לגרוע מזכותו של אדם שלא נתחייב בדין, לתבוע לעצמו מידי המדינה רכוש שהוחרם לפי סעיפים אלה, או מידי אדם רכוש שנמסר לו לפיהם. שמירת זכויות
527. עד שהוא חייל, פרט למי שחוק זה חל עליו לפי סעיף 6 או 7, יוזמן על ידי בית הדין כפי שייקבע בפקודות הצבא, ואפשר יהיה לכפות את היענותו להזמנה בדרך שתיקבע בהן. הזמנת חיילים כעדים
528. (א) עד שאינו חייל, או עד שחוק זה חל עליו לפי סעיף 6 או 7, יוזמן בדרך שמזמינים עדים לבית משפט השלום, ובשינויים אלה:
- (1) ההזמנה תהיה חתומה בידי נשיא בית הדין או בידי מי שהוסמך לכך על ידיו, או בידי אב בית הדין ;
- (2) מוסר ההזמנה יכול להיות גם חייל ;
- (3) ההזמנה תהיה על טופס שדוגמתו נקבעה בתקנות.
- (ב) שיעורי התשלומים שישולמו לעדים כאמור בתורת דמי נסיעה, שכר בטלה ודמי לינה יהיו כשיעורים המשתלמים בבתי המשפט.
529. עד כאמור בסעיף 528 שהוזמן לבוא ולא בא, והוכח לבית הדין כי הוזמן כהלכה, רשאי אב בית הדין ליתן לשוטר צו בחתימת ידו לאסור את העד ולהביאו לפני בית הדין. צו להבאת עד שהוזמן ולא בא
530. היה אב בית הדין משוכנע, על סמך עדות בשבועה, כי עד שהוא אומר להזמין לפי סעיף 528 לא ייענה להזמנה, רשאי הוא לתת צו כאמור בסעיף 529 במקום ההזמנה להעיד. צו הבאה במקום הזמנה
531. צו כאמור בסעיף 529 דינו לגבי שוטר וכל אדם אחר, כדין צו מאסר לשם כפיית התייצבות שניתן על פי סעיף 21 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (שפיטה על פי כתב-אישום).
532. האמור בסעיפים 527 עד 531 לגבי בית דין או אב בית דין, יחול על שופט-חוקר בתיאומים לפי הענין. הזמנת עדים על ידי שופט-חוקר
533. (א) בסעיף זה –
- ”בעל דין” – הנידון וכן התובע הצבאי הראשי או תובע צבאי שהוסמך לכך על ידו ;
- ”נידון” – מי שהועדה דנה בענין הורדתו מדרגה, כאמור בסעיף קטן (ב) או (ג) ;
- הורדה מדרגה בשל עבירה שיש עמה קלון (תיקון מס' 48) תשט"ד-2004

"רשויות אכיפת החוק" – משטרת ישראל, רשויות התביעה וכל דוף אחר שקבע שר הביטחון בצו;

"רשויות הביטחון" – צבא הגנה לישראל, שירות הביטחון הכללי וכל גוף אחר שקבע שר הביטחון בצו;

"שופט בדימוס" – מי שהיה שופט כמפורט להלן ויצא לקצבה או פרש:

(1) שופט צבאי-משפטי;

(2) שופט כמשמעותו בחוק בתי המשפט;

(3) שופט כמשמעותו בחוק בית הדין לעבודה.

(ב) אדם שנתחייב על ידי בית משפט או בית דין אחר, למעט בית דין צבאי, בעבירה שיש עמה קלון, והוא בדרגת רב סמל ראשון לפחות, בין אם הוא משרת בצבא ובין אם לאו, רשאית ועדה, בראשות שופט בדימוס שהוא קצין בדרגת אלוף משנה לפחות, להורידו מדרגתו ולקבוע את הדרגה שאליה יורד; הרכב הועדה, המקרים שבהם תדון וסדרי הדיון בה ייקבעו בפקודות הצבא (בסעיף זה – הועדה), ובלבד שחבר הועדה לא יהיה מי שדרגתו נמוכה מדרגת הנידון ושלפחות אחד מחברי הועדה שאינו היושב ראש יהיה קצין בעל הכשרה משפטית.

(ג) הודה אדם שהוא קצין, בין אם הוא משרת בצבא ובין אם לאו, בביצוע מעשה המהווה לכאורה עבירה שיש עמה קלון, אך לא נתחייב בדין בעבירה כאמור, לרבות בשל הסדר טיעון או הסדר אחר עם רשויות אכיפת החוק או רשויות הביטחון, יחולו עליו הוראות סעיף קטן (ב), בשינויים המחויבים, אף שלא נתחייב בדין כאמור, ובלבד שלא זוכה בדין בשל אותה עבירה.

(ד) נידון אשר הועדה החליטה להורידו מדרגתו, וקבעה את הדרגה שאליה יורד, וכן התובע הצבאי הראשי או תובע צבאי שהוסמך לכך על ידו, רשאים לערער על החלטת הועדה לפני בית הדין הצבאי לערעורים.

(ה) התקופה להגשת ערעור כאמור בסעיף קטן (ד) היא שלושים ימים מיום מתן החלטת הועדה; ניתנה ההחלטה שלא במעמד בעל דין, יחל מנין התקופה להגשת הערעור, לגבי בעל דין שהחלטה ניתנה שלא במעמדו, מן היום שבו נמסרה לו הודעה על החלטת הועדה; נשיא בית הדין הצבאי לערעורים רשאי, לבקשת בעל דין, להרשות הגשת ערעור לאחר שעברו התקופות האמורות.

(ו) בערעור על החלטת הועדה כאמור בסעיף קטן (ד) ידון בית הדין הצבאי לערעורים בשופט צבאי-משפטי אחד, ואולם רשאי נשיא בית הדין הצבאי לערעורים לקבוע כי הערעור יידון לפני מותב של שלושה שופטים, ששניים מהם לפחות יהיו שופטים צבאיים-משפטיים; בערעור כאמור לא ישב מי שדרגתו נמוכה מדרגת הנידון.

533א. הרמטכ"ל רשאי, בנסיבות מיוחדות, שיפרט בהחלטתו, באישור הפרקליט הצבאי הראשי ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, להוריד מדרגתו אדם שהוא קצין, בין אם הוא משרת בצבא ובין אם לאו, ולקבוע את הדרגה שאליה יורד.

534. נגרם נזק למתקן בצבא, לריהוטו או לכל חפץ אחר שבו או ששייך לו, וועדת חקירה קבעה –

(1) כי הנזק נגרם במזיד על ידי קבוצת חיילים מסויימת שחנתה או שנמצאה במתקן או בקרבתו;

(2) את מידת הנזק שנגרם כאמור;

(3) כי אין אפשרות להוכיח מי מאותם חיילים גרם נזק –

רשאי קצין שהוסמך לכך על ידי הרמטכ"ל לחייב את כל החיילים הנמנים עם אותה קבוצה בתשלום דמי הנזק חלק כחלק, אלא שאין לחייב חייל בסכום העולה על החלק השישי משכר יסוד חדשי של טוראי בשירות חובה כפי שהוא בעת הטלת החיוב.

535. סכום שהוטל על חייל לפי סעיף 534 ייגבה בדרך הקבועה בסעיף 497.

536. סעיף 534 לא יחול על נזק שאדם פלוני הורשע בדין על גרימתו, ואם הורשע בדין כאמור לאחר שנגבו כספים מאדם אחר לפי אותו סעיף, יוחזרו הכספים למי ששילמם.

הורדה מדרגה
בנסיבות מיוחדות
(תיקון מס' 48)
תשס"ד-2004

חיוב בתשלום נזקים
שנגרמו למתקנים

(תיקון מס' 9)
תשל"ז-1976

גביית סכומים
שהוטלו על קבוצה
החזרת סכומים שנגבו

537. שר הבטחון, וכן הרמטכ"ל, רשאי למנות ועדת חקירה לשם חקירת כל ענין הנוגע לצבא, והיא מוסמכת להזמין עדים ולגבות עדויות בשבועה או ללא שבועה. ועדת-חקירה יכול שתהיה מורכבת מקצין אחד.

ועדות חקירה
(תיקון מס' 3)
תשכ"ד-1964

538. (א) שום דבר שהושמע במהלך חקירתה של ועדת חקירה, בין מפי עד ובין באופן אחר, ושום דין וחשבון של ועדת חקירה, לא יתקבל כראיה במשפט, אלא אם הועמד הנידון לדין על עדות שקר שמסר לאותה ועדת חקירה.

חומר ועדת חקירה לא
ישמש ראיה במשפט

(ב) בסעיף זה, "משפט" - הליך המתקיים בפני בית משפט או בפני בית דין.

(תיקון מס' 33)
תשנ"ח-1997

539. נתמנתה ועדת חקירה לשם חקירת ענין הנוגע לשמו הטוב של חייל או נתקלה בענין כזה תוך עבודתה, תינתן לאותו חייל הזדמנות להיות נוכח בשעת החקירה לחקור עדים ולהשמיע דברו.

זכותו של חייל
בחקירה הנוגעת
לשמו הטוב

539א. (א) בסעיף זה -

תחקיר צבאי
(תיקון מס' 33)
תשנ"ח-1997

"תחקיר" - בירור שנערך בצבא, בהתאם לפקודות הצבא, בנוגע לאירוע שהתרחש במהלך אימון או פעילות מבצעית, או בקשר אליהם;

"גוף חוקר" - קצין בודק, משטרה צבאית חוקרת או שופט חוקר;

"גוף ציבורי" - משרדי הממשלה, או גוף אחר ששר הבטחון קבעו בצו;

"משפט" - כהגדרתו בסעיף 538(ב);

"קצין בודק" - קצין בודק כמשמעותו בסעיף 252(א)(2) ו-(3).

(ב) על אף האמור בכל דין, יחולו לענין תחקיר הוראות אלה:

(1) הדברים שהושמעו בתחקיר, פרוטוקול התחקיר, כל חומר אחר שהוכן במהלכו, וכן הסיכומים, הממצאים והמסקנות (להלן - חומר התחקיר), לא יתקבלו כראיה במשפט, למעט במשפט בשל מסירת ידיעה כוזבת או העלמת פרט חשוב בתחקיר;

(2) חומר התחקיר יהיה חסוי בפני כל אדם ואולם הוא יימסר, כולו או חלקו, רק לאותם גופים בצבא שהתחקיר דרוש להם לצורך מילוי תפקידם; הוראות פסקה זו לא יחולו על חומר ארכיוני שזכות העיון בו הוגבלה בחוק הארכיונים, התשט"ו-1955, או לפיו, אך התקיימו כל התנאים לחשיפתו לעיון הקהל אשר נקבע לפי החוק האמור ובלבד שעברה תקופה של עשר שנים מיום הפקדתו;

(תיקון מס' 52)
תשס"ה-2005

(3) חומר התחקיר לא יימסר לגוף חוקר;

(4) (א) חומר התחקיר יימסר לפרקליט הצבאי הראשי או לנציגו, לפי בקשתו, בנוגע לאירוע מסוים או בנוגע לסוגי אירועים;

(ב) מצא הפרקליט הצבאי הראשי או סגנו כי חומר התחקיר מגלה חשד לביצוע עבירה, המצדיק בדיקה או חקירה על ידי גוף חוקר, רשאי הוא, לאחר שנועץ בקצין שדרגתו אלוף לפחות, להורות בכתב, לגוף חוקר, לפתוח בבדיקה או בחקירה;

(ג) הורה הפרקליט הצבאי הראשי או סגנו לפתוח בבדיקה או בחקירה, יתאר בהוראתו את נסיבות האירוע שבעקבותיו נערך התחקיר, ואת הסיבות אשר בשלן עלה החשד לביצוע העבירה; ואולם לא יצורף להוראה דבר מחומר התחקיר, והיא לא תצביע על חשד כלפי אדם שהיה מעורב באירוע;

(5) הרמטכ"ל או מי שהוא הסמיך לכך, רשאי לאשר העברת סיכום ממצאי התחקיר או חומר התחקיר, כולו או חלקו, לגוף ציבורי שהמידע דרוש לו, לצורך מילוי תפקידו בלבד, וכן רשאי הוא לאשר העברת סיכום ממצאי התחקיר לאדם הנוגע בדבר; ואולם לא יועבר חומר או סיכום כאמור, אם קיים חשש כי העברתו תפגע בבטחון המדינה;

(6) על אף האמור בפסקה (5), חומר התחקיר או סיכום ממצאיו, לא יועבר למי שעורך חקירה פלילית על פי דין;

(7) ועדת משנה של ועדת החוץ והבטחון של הכנסת, ששיבותיה חסויות, תקבל לפי בקשתה, את חומר התחקיר.

540. הרמטכ"ל רשאי, מזמן לזמן, לאצול למפקד אחר מסמכיו ולפי חוק זה, כולן או מקצתן,

אצילת מסמכים
(תיקון מס' 12)
תשל"ט-1979
(תיקון מס' 45)
תשס"ד-2004

פרט לסמכויותיו לפי סעיף 2 ולפי הסעיפים 158, 177(ג), 185, 186, 187, 192, 198, 212, 441(ג), 462 ו-504.

541. פרק ו' לחוק העונשין, תשל"ז-1977, לא יחול על ענין שחוק זה חל עליו, אולם –

תחולת חוק העונשין
(תיקון מס' 14)
תשמ"ב-1981

(1) סעיף 63 לאותו חוק יחול הן לגבי עבירות צבאיות והן לגבי עבירות שאינן עבירות צבאיות, אך לא יחול על נידון שהוא חייל בשירות חובה;

(2) סעיפים 35, 35א, 36, 40, 41, 42, 61 ו-62 לאותו חוק יחולו לגבי עבירות שאינן עבירות צבאיות;

(תיקון מס' 45)
תשס"ד-2004

(2א) סעיף 87 לאותו חוק יחול הן לגבי עבירות צבאיות והן לגבי עבירות שאינן צבאיות, והסמכויות הנתונות בסעיף האמור לבית משפט יהיו נתונות, לגבי אותן עבירות, גם לאב בית הדין הצבאי ולנשיא בית הדין הצבאי, ואולם לענין חייל כמשמעותו בפסקה (1) להגדרה "חייל" שבסעיף 1, לא יתנו בית הדין, אב בית הדין או נשיא בית הדין, לפי הענין את דחיית ביצוע עונשו במתן ערובה;

(תיקון מס' 42)
תשס"ד-2003
(תיקון מס' 54)
תשס"ו-2006

(3) (א) האמור בסימן ב'1 לאותו פרק (להלן - סימן ב'1) יחול הן לגבי עבירות צבאיות והן לגבי עבירות שאינן צבאיות, בשינויים הבאים:

(תיקון מס' 18)
תשמ"ז-1987

(1) עבודת שירות שבית דין צבאי יהא מוסמך לקבוע תהא עבודה ציבורית כמשמעותה בסימן ב'1 במסגרת הצבא (להלן - עבודה צבאית);

(2) הסמכויות הנתונות בסימן ב'1 לממונה, למפקח, למנהל הכללי של שירות התעסוקה ולנציב בתי הסוהר יהיו נתונות, לגבי נידון שבית דין צבאי קבע כי ישא עונשו בעבודה צבאית (להלן - אסיר בעבודה צבאית), למי שהרמטכ"ל מינה לכך באישור שר הבטחון;

(3) הסמכויות הנתונות בסימן ב'1 לבית משפט יהיו נתונות לבית דין צבאי, ואולם הסמכות הנתונה לבית המשפט המחוזי בסעיף 51ט(ג) בסימן ב'1 תהיה נתונה לנשיאו של בית הדין הצבאי המחוזי, והסמכות הנתונה לבית המשפט בערעור על החלטות לפי סעיפים 51ט(ג) ו-51ט(ב) בסימן ב'1 תהיה נתונה לשופט משפטי של בית הדין הצבאי לערעורים;

(4) הסמכויות הנתונות לבית דין צבאי בסעיף זה, תהיינה נתונות לו גם לגבי עונש מחבוש.

(תיקון מס' 25)
תשנ"ד-1994

(ב) על אסיר בעבודה צבאית יוסיפו לחול הדינים החלים על כל חייל, בכפוף לאמור בתקנות לפי סעיף קטן (ג).

(ג) סמכויות שר המשטרה לפי סימן ב'1 יהיו נתונות לשר הבטחון והוא יהיה רשאי להתקין תקנות לביצוע האמור בפסקת משנה (א) לגבי אסיר בעבודה צבאית, לרבות בענין תשלומים לאסיר או תמורתם, ניקויים מהם, הפסקה בעבודה בשל מחלה או סיבה אחרת, סדרי דין בערעור ובעתירה לפי סעיף 51ט(ג) בסימן ב'1 ומועד שמיעתם וכן בענין זכויותיו וחובותיו של אסיר בעבודה צבאית.

חלק י"א – בירור קבילות חיילים

(תיקון מס' 6)
תשל"ב-1972

542. כל מקום שמדובר בחלק זה על חייל, אין משמעותו אלא חייל כהגדרתו בסעיף 1, לרבות איש מילואים שאינו בשירות, אם הקבילה נוגעת לשירותו במילואים.

סייג ל"חייל"
(תיקון מס' 23)
תשנ"ג-1993

543. (א) שר הבטחון, בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת החוץ והבטחון של הכנסת, ימנה נציב קבילות חיילים; תקופת כהונתו תהיה חמש שנים מיום מינויו.

מינוי נציב קבילות
חיילים
(תיקון מס' 6)
תשל"ב-1972

(ב) הודעה על מינויו של נציב הקבילות ועל מענו תפורסם ברשומות.

543א. שר הבטחון יגיש לאישור ועדת החוץ והבטחון של הכנסת את שם המועמד לתפקיד נציב קבילות חיילים לא יאוחר משלושים ימים לפני תום תקופת כהונתו של נציב קבילות חיילים המכהן, ואם נתפנה מקומו של הנציב לפני תום תקופת כהונתו – תוך שלושים ימים מהיום שבו נתפנה מקומו.

מועד הבחירה
(תיקון מס' 23)
תשנ"ג-1993

543ב. (א) נבצר מנציב הקבילות, דרך ארעי, למלא תפקידיו, רשאי שר בטחון למנות ממלא מקום לנציב הקבילות לתקופה שלא תעלה על שלושה חדשים; השר רשאי להאריך את המינוי לתקופות נוספות, ובלבד שסך כל תקופות כהונתו של ממלא מקום הנציב לא יעלה על ששה חדשים.

ממלא מקום לנציב
(תיקון מס' 23)
תשנ"ג-1993

(ב) נבצר מנציב הקבילות למלא תפקידיו במשך תקופה העולה על ששה חדשים רצופים רשאי שר הבטחון, בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת החוץ והבטחון של הכנסת שניתן בהחלטה של רוב חבריה, להעבירו מכהונתו.

(ג) נתפנה מקומו של נציג קבילות חיילים לפני תום תקופת כהונתו, רשאי שר הבטחון למנות ממלא מקום לנציב הקבילות עד לאישור מינויו של נציב קבילות חיילים חדש כאמור בסעיף 543א.

544. אלה רשאים להגיש קבילה:

קבילה של מי
(תיקון מס' 6)
(תיקון מס' 19)
תשס"ז-2007

(1) אדם הרואה עצמו נפגע במעשה כאמור בסעיף 547 שנעשה לגביו בזמן היותו חייל או מיועד לשירות ביטחון (להלן – החייל הנפגע);

(2) בנו, בתו, אחיו או אחותו של החייל שנפגע אם מלאו להם 16 שנה, או הוריו או בן-זוגו של אותו חייל, ובאין אחד מאלה – מי שנתבקש מאת החייל הנפגע לעשות כך.

545. (א) קבילה תוגש בכתב במישרין לנציב הקבילות, תיחתם ביד הקובל ויצויינו בה שמו, מספר הדואר הצבאי של היחידה שבה משרת החייל הנפגע, מספרו האישי ודרגתו; הגיש את הקבילה מי שחדל מלהיות חייל, מיועד לשירות ביטחון או אדם כאמור בסעיף 544(2), יצויינו בה, בנוסף לפרטים כאמור של החייל, גם שמו ומענו של הקובל.

דרך הגשת קבילה
(תיקון מס' 6)
תשל"ב-1972
(תיקון מס' 56)
תשס"ז-2007

(ב) קבילה של אסיר או עציר תוגש במעטפה סגורה למפקד מיתקן הכליאה הצבאי שבו הוא מוחזק, והמפקד יעביר את המעטפה, בלי שיפתחנה, לנציב הקבילות.

546. קבילה ניתנת להגשה על מי שבזמן עשיית המעשה כאמור בסעיף 547 היה חייל או עובד בשירות הצבא שחוק זה חל עליו על פי סעיף 2(8) והוא אף אם ביום הגשת הקבילה שוב אינו חייל או עובד כאמור; הקובל יפרש בקבילותו את זהותו של האדם שעליו הוא קובל, ואם אין בידו לתאר זהותו ימסור כל פרט שבידו המסייע לזיהויו.

קבילה על מי
(תיקון מס' 6)
תשל"ב-1972

547. (א) נושא לקבילה הוא מעשה שנתקיימו בו כל אלה:

קבילה על מה
(תיקון מס' 6)
תשל"ב-1972

(1) הוא פוגע במישרין בחייל הנפגע או מונע ממנו במישרין טובת הנאה;

(2) הוא נוגע לסדרי השירות, לתנאי השירות או למשמעת;

(3) הוא בניגוד לחיקוק או לפקודות הצבא, או ללא סמכות חוקית, או בניגוד למינהל תקין, או שיש בו משום נוקשות יתירה או אי-צדק בולט.

(ב) לענין סעיף זה, "מעשה" – לרבות מחדל ופיגור בעשיה.

548. בקבילות אלה לא יהיה בירור:

קבילות שאין לברר
אותן
(תיקון מס' 6)
תשל"ב-1972

(1) קבילה על החלטת שר הביטחון, הרמטכ"ל או ראש מחוז שיפוטי לפי הוראות סעיף 442;

(תיקון מס' 42)
תשס"ז-2003

(2) קבילה על החלטת הרמטכ"ל לפי סעיפים 167 או 167א;

(3) (נמחקה);

(תיקון מס' 42)
תשס"ז-2003

(4) קבילה על פעולה שיפוטית של בית דין צבאי או של שופט בית דין צבאי או של בית משפט צבאי אחר או של שופט חוקר;

(5) קבילה בענין התלוי ועומד בבית דין צבאי או בבית משפט אחר, בפני שופט חוקר או בפני קצין שיפוט, או קבילה בענין שבית דין צבאי או בית משפט אחר או שופט אחר או קצין שיפוט הכריעו בו לגופו;

(6) קבילה על פעולה שיפוטית של ועדה שכווננה על פי חיקוק או של חבר מחבריה

במילוי תפקידו כחבר הועדה ;

(7) קבילה על מעשה שהוא עבירה שעליה הוגשה תלונה לפי סעיף 225 או שבקשר עמה מונה קצין בודק או שופט חוקר ;

(תיקון מס' 45)
תשס"ד-2004

(8) קבילה על החלטת הועדה לעיון בעונש לפי הפרק השני של חלק ח' ;

(תיקון מס' 23)
תשנ"ג-1993
(תיקון מס' 56)
תשס"ז-2007

(9) קבילה על החלטה בנושא הערכתו, דירוגו או מיונו של מיועד לשירות ביטחון, למעט קבילה לגבי פגם שנפל בהליך ההערכה, הדירוג או המיון.

549. ואלה קבילות שלא יהיה בהן בירור אלא אם מצא נציב הקבילות שיש סיבה מיוחדת המצדיקה את בירורן :

קבילות שבירורן
מצריך סיבה מיוחדת
(תיקון מס' 6)
תשל"ב-1972

(1) קבילה בענין שניתנה בו החלטה שעליה אפשר, או היה אפשר, להגיש על פי דין השגה, ערר או ערעור, והוא אינו מסוג הענינים שסעיף 548(5) דן בהם ;

(2) קבילה שהוגשה לאחר שעברה שנה מיום המעשה שעליו נסבה הקבילה, ואם המעשה נודע לקובל מאוחר יותר - מהיום שבו נודע לו המעשה ;

(3) קבילה שהוגשה לאחר שעברו מאה ושמונים יום מהיום שבו חדל החייל הנפגע להיות חייל.

549א. מצא נציב הקבילות שקבילה מעוררת על פניה חשד שנעברה עבירה, רשאי הוא להעביר את הקבילה, כולה או מקצתה, לפרקליט הצבאי הראשי.

העברת קבילה
לפרקליט הצבאי
הראשי
(תיקון מס' 14)
תשס"ח-1998
(תיקון מס' 6)
תשל"ב-1972

550. (א) משהוגשה קבילה, יפתח נציב הקבילות בבירורה, זולת אם ראה שאינה ממלאה אחרי סעיף 544 או שאינה ממלאה בפרט חשוב אחרי סעיף 545 או שאינה בגדר סעיף 546 או בגדר סעיף 547, או שאין לברר אותה מאחת הסיבות המנויות בסעיפים 548 או 549 או שהיא קנטרנית או טרדנית.

(ב) במקרים האמורים בסעיף קטן (א), יודיע נציב הקבילות לקובל בכתב, שלא יטפל בקבילה, ויציין את הנימוקים לכך.

551. (א) נציב הקבילות רשאי לברר את הקבילה בכל דרך שיראה ואינו קשור להוראות שבסדר דין או בדיני ראיות.

דרכי הבירור
(תיקון מס' 6)
תשל"ב-1972

(ב) נציב הקבילות יביא את הקבילה לידיעת האדם שקובלים עליו ולידיעת מפקדו ויתן להם הזדמנות נאותה להשיב עליה, והוא רשאי לדרוש מהם כי ישיבו על הקבילה תוך התקופה שיקבע בדרישתו.

(ג) על הבירור בפני נציב הקבילות ובפני מי שהוא הסמיך לכך יחולו הוראות סעיפים 9 עד 11 לחוק ועדות חקירה, תשכ"ט-1968, בשינויים לפי הענין, וכן יחולו הוראות סעיף 27(ב) לחוק האמור על אדם שאינו חייל שהוזמן להתייצב בפניהם.

(ד) ראה נציב הקבילות שאדם אחר עלול להיפגע מעצם הבירור או מתוצאותיו, יודיע לו הנציב על כך ויעמיד לרשותו, בדרך שיראה לנכון, את חומר הראיות הנוגע לאותה פגיעה.

(ה) האמור בסעיפים קטנים (ג) ו-(ד) אינו בא לגרוע מהוראות פרק ג' לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971.

552. נציב הקבילות יפסיק את בירור הקבילה אם נוכח שנתקיימה אחת העילות המצדיקות שלא לפתוח בבירורה, ויהיה רשאי להפסיקו כשענין הקבילה בא על תיקונו, או כשהקובל ביטל את קבילתו ; במקרה זה יודיע בכתב לקובל, למי שהקבילה עליו ולמפקדו של אותו אדם, שהפסיק את הבירור, ויציין את הנימוקים לכך.

הפסקת הבירור
(תיקון מס' 6)
תשל"ב-1972

553. (א) מצא נציב הקבילות שהקבילה היתה מוצדקת, ימסור על כך בהודעה מנומקת לקובל, לאדם שקובלים עליו, למפקדו של אותו אדם ולקצין שהרמטכ"ל הסמיכו לכך ; נציב הקבילות רשאי לפרט בהודעתו את תמצית ממצאיו, ורשאי הוא להצביע על הצורך בתיקון ליקוי שהעלה הבירור, ועל הדרך לתיקונו.

תוצאות הבירור
(תיקון מס' 6)
תשל"ב-1972

(ב) הקצין כאמור בסעיף קטן (א) יודיע לנציב הקבילות בהקדם האפשרי, אך לא יאוחר מחדשים מיום קבלת ההודעה, על הצעדים שננקטו.

(ג) מצא נציב הקבילות שהקבילה לא היתה מוצדקת, ימסור על כך הודעה מנומקת לקובל, לאדם שעליו קובלים ולמפקדו של אותו אדם, ורשאי הוא לפרט בה את תמצית ממצאיו.
(ד) העלה בירור הקבילה חשד שנעברה עבירה, יודיע נציב הקבילות על כך לפרקליט הצבאי הראשי.

554. (א) הודעה של נציב הקבילות לפי סעיף 553 (א) או (ג) לא תכלול ולא תגלה חומר או ידיעה אשר לדעת ראש הממשלה או שר הבטחון הם ענין לבטחון המדינה, או אשר לדעת ראש הממשלה או שר החוץ הם ענין ליחסי החוץ או לקשרי המסחר הבין-לאומיים של המדינה.
(ב) ראה נציב הקבילות כי הודעתו עלולה לכלול או לגלות חומר או ידיעה כאמור בסעיף קטן (א) ולא הביעו השרים את דעתם כאמור שם, יבקש נציב הקבילות את דעת ראש הממשלה, שר הבטחון או שר החוץ, לפי הענין, לפני שיתן את הודעתו.
(ג) בהודעה על תוצאות הבירור יהיה נציב הקבילות פטור מלהודיע על ממצאיו ונימוקיו

סייגים להודעה
(תיקון מס' 6)
תשל"ב-1972

(1) כשהקבילה היתה בענין מינוי לתפקיד פלוני או בענין העלאה בדרגה, או בענין פיטורים מהשירות;
(2) כשגילויים עלול, לדעתו, לפגוע שלא כדין בזכותו של אדם זולת הקובל;
(3) כשיש לדעתו בגילויים משום גילוי סוד מקצועי או ידיעה סודית כמשמעותם לפי כל דין;
(4) כשיש לדעתו בגילויים כדי לפגוע בסדר הטוב של הצבא או במשמעתו.

555. (א) החלטותיו וממצאיו של נציב הקבילות בענין קבילה –
(1) אין בהם כדי להעניק לקובל או לאדם אחר זכות או סעד בדיון משמעתי או בבית דין צבאי או בבית משפט אחר שלא היו לו לפני כן;
(2) אין בהם כדי למנוע מהקובל או מכל אדם אחר להשתמש בזכות או לבקש סעד שהוא זכאי להם; אולם אם נקבע לכך מועד בחיקוק או בפקודות הצבא לא יוארך המועד על ידי הגשת הקבילה או בירורה.
(ב) שום בית משפט לא ייזקק לבקשת סעד נגד החלטותיו וממצאיו של נציב הקבילות בענין קבילה.

זכויות וסעדים
(תיקון מס' 6)
תשל"ב-1972

556. נציב הקבילות וכל אדם אחר שבעזרתו מבצע נציב הקבילות את תפקידיו חייבים לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליהם לרגל תפקידם, ולא לגלותה אלא בביצוע המוטל עליהם בחלק זה.
557. (א) נציב הקבילות יגיש לשר הבטחון ולועדת החוץ והבטחון של הכנסת, מדי שנה, דין וחשבון על פעולותיו, שיכיל סקירה כללית ותיאור הטיפול במבחר של קבילות.
(ב) נציב הקבילות רשאי להגיש לשר הבטחון ולועדת החוץ והבטחון של הכנסת דין וחשבון מיוחד קודם להגשת הדין וחשבון השנתי.

חובת סודיות
(תיקון מס' 6)
תשל"ב-1972

דין וחשבון
(תיקון מס' 6)
תשל"ב-1972

558. אין על נציב הקבילות מרות בעניני מילוי תפקידו לפי חלק זה זולת מרותו של הדין.

אי תלותו של הנציב
(תיקון מס' 6)
תשל"ב-1972

חלק י"ב – ביצוע ותקנות

559. שר הבטחון ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו ובלבד שלא יתקין תקנות בדבר סדרי הדין בבתי הדין הצבאיים אלא בהסכמת שר המשפטים.

ביצוע ותקנות
(תיקון מס' 6)
תשל"ב-1972

560. בטלים –

ביטול
(תיקון מס' 6)
תשל"ב-1972

(1) תקנות-שעת-חירום (חוקת השיפוט תש"ח), תש"ח-1948 (להלן - החוקה);
(2) סעיף 20 לחוק כלי היריה, תש"ט-1949;
(3) פקודת השפיטה האזרחית של חברים לחילות, 1947.

561. (א) על אף ביטול החוקה –

הוראות מעבר
(תיקון מס' 6)
תשל"ב-1972

(1) הורכב בית דין לשפוט הנאשם לפי החוקה, והמשפט עודדו תלוי ועומד ביום

תחילתו של חוק זה (להלן - התאריך הקובע) יימשכו כל ההליכים בו לפי אותם ההליכים ולפני אותם המוסדות של המנגנון המשפטי שנקבעו בחוקה, אולם אם הוחזר המשפט על ידי בית הדין הצבאי העליון לבית דין של ערכאה ראשונה - ידונו בו לפי חוק זה;

(2) פסק דין של בית דין צבאי או של מפקד מוסמך כשופט שניתן לפי החוקה והטיל עונש שעדיין לא בוצע, כולו או מקצתו, יבוצע העונש או יתרתו כאילו הוטל לפי חוק זה; לענין הוראה זו רואים עונש מעצר או עונש מעצר מחנה מלא כמחבוש שהוטל לפי חוק זה;

(3) בדיקה או חקירה מוקדמת שנערכה לפי החוקה לפני התאריך הקובע, רואים אותה כבדיקה או חקירה מוקדמת שנערכה לפי חוק זה;

(4) פקודת מעצר שעמדה בתוקף ערב התאריך הקובע, רואים אותה כאילו ניתנה לפי חוק זה, ומותר להאריך את תקפה לפיו, אף אם כבר הוארך לפי החוקה;

(5) מקום שנקבע לפי החוקה כחדר משמר צבאי, כמחנה מעצר או כבית סוהר צבאי, וערב התאריך הקובע היה משמש לאותה מטרה, רואים אותו כאילו נקבע על פי חוק זה.

(ב) (1) מי שערב התאריך הקובע כיהן כנשיא בית הדין הצבאי העליון, רואים אותו כאילו נתמנה לנשיא בית הדין הצבאי לערעורים לפי חוק זה.

(2) מי שערב התאריך הקובע כיהן כסגן נשיא של בית הדין הצבאי העליון והוא בעל הכשרה משפטית, רואים אותו כאילו נתמנה לפי חוק זה לשופט צבאי-משפטי של בית הדין הצבאי לערעורים;

(3) מי שהיה לו ערב התאריך הקובע מינוי לפי פקודות הצבא לכהן כאב בית דין צבאי מחוזי והוא בעל הכשרה משפטית, רואים אותו כאילו נתמנה לשופט צבאי-משפטי של בית דין צבאי מיוחד או מחוזי;

(4) מי שערב התאריך הקובע כיהן כפרקליט צבאי ראשי, פרקליט צבאי, תובע צבאי ראשי או תובע צבאי, רואים אותו כאילו נתמנה לאותו תפקיד לפי חוק זה.

(5) מי שהיה לו ערב התאריך הקובע מינוי לפי פקודות הצבא לכהן כסניגור צבאי ראשי או סניגור צבאי, רואים אותו כאילו נתמנה לאותו תפקיד לפי חוק זה.

562. מי שעבר עבירה על תקנות 80 או 91 לחוקה, והמעשה מהווה עבירה גם לפי חוק זה והוא לא חזר חשירות עד התאריך הקובע, יוסיפו לחול עליו התקנות האמורות, כאילו לא בוטלו לפי סעיף 543.

שמירת התקנות לגבי נעדרים ועריקים (תיקון מס' 6) תשל"ב-1972

563. (א) על אף האמור בסעיף 2(ד) לחוק המעבר, תש"ט-1949, יפורסם חוק זה ברשומות תוך חודש ימים מיום קבלתו בכנסת.

תחילת תוקף

(ב) תחילתו של חוק זה היא ביום י"ז בטבת תשט"ז (1 בינואר 1956);

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), תחילתו של סעיף 189 היא מיום ד' באייר תשי"ט (12 במאי 1959); וכל מינוי לאחד התפקידים המנויים בסעיף 188 שיעמוד בתקפו ערב אותו תאריך יפקע תקפו באותו יום.

(תיקון מס' 1) תשי"ח-1958

(ד) על אף האמור בסעיף 189 - מי שמינויו פקע כאמור בסעיף קטן (ג) ונתמנה מחדש לאחר מכן, הרי אם -

(תיקון מס' 1) תשי"ח-1958

(1) כיהן ערב פקיעת מינויו תקופה של שנתיים או יותר באחד התפקידים המנויים בסעיף 188 - יהיה מינויו מינוי של קבע;

(2) כיהן ערב פקיעת מינויו תקופה פחותה משנתיים - תבוא תקופת כהונתו לפני פקיעת מינויו במנין תקופת שתי השנים האמורה בסעיף 189.

תוספת ראשונה

(סעיף 304)

צורת כתב אישום

100

(תיקון מס' 63) תשע"א-2011

צבא הגנה לישראל

בבית הדין הצבאי מחוזי

תיק ביה"ד מס'

במשפט שבין: -

תובע צבאיהמאשים

נגד

מספר דרגהשם משפחהשם פרטי

הנאשם

יחידה

כתב אישום

הנאשם הנ"ל מואשם בזה בעבירה/עבירות הבאה/הבאות:

מהות העבירה:

פרטי העבירה:

(ראה דוגמאות בחלק ב').

רשימת עדי התביעה:

תובע צבאי

תאריך הגשת כתב אישום

חתימת מאשר ההגשה

חלק ב'

דוגמאות לניסוח ההאשמות

מס' 1

מהות העבירה: בגידה לפי סעיף 43(1) לחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955.

פרטי העבירה: הנאשם הנ"ל בהיותו חייל בצה"ל ומפקד מוצב צה"ל על גבעהביוםנטש באופן מחפיר ונוכח האויב

את המוצב הנ"ל אשר הגנתו הופקדה בידו.

הערות:

1. מנסח כתב האישום יציין במידת האפשר את היום ואת השעה בו נעברה העבירה. אין היום או השעה ידועים, יציין בקירוב או על ידי ציון תחילתה וסופה של התקופה הכוללת את התאריך המשוער של ביצוע העבירה. דוגמה לציון בקירוב:

הנאשם הנ"ל בהיותו חייל בצה"ל ומפקד מוצב צה"ל על גבעהביום

או סמוך לתאריך זה, נטש באופן מחפיר וכו'.

דוגמה לציון תקופה כוללת:

הנאשם הנ"ל בהיותו חייל בצה"ל ומפקד צה"ל על גבעהבתאריך בלתי

ידוע בין יוםליוםנטש באופן מחפיר וכו'.

2. מקום שהתובע דורש לחייב את הנאשם בפיצויים על פי הוראות סעיף 35 יציין בכתב האישום בסוף פרטי העבירה את סכום הנזק שנגרם.

דוגמא:

ערך הרכוש הנ"ל שאבד הוא סךלירות.

מס' 2

מהות העבירה: עזרה לאויב, לפי סעיף 44, לחוק השיפוט הצבאי,

עזרה לאויב

תשט"ו-1955.

פרטי העבירה: הנאשם הנ"ל בהיותו חייל בצה"ל ביוםבשעה עשה בידועין מעשה העשוי לעזור לאויב על ידי שהדליק מדורה במוצב צה"ל על גבעהדבר שהיה עשוי לאפשר למטוסי האויב ולצופי האויב לאתר את המוצב.

מס' 3

מהות העבירה: התנהגות מחפירה בקשר לפעולות צבאיות, לפי סעיף 45(3)

התנהגות מחפירה בקשר לפעולות

לחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955.

פרטי העבירה: הנאשם הנ"ל בהיותו חייל בצה"ל ביוםבשעה מוצב עם מקלעו כמקלען מס' 1 על גבעהבעת הפגזת המוצב, זנח באופן מחפיר את נשקו הנ"ל נוכח האויב וברח מן המקום.

מס' 4

מהות העבירה: מרידה, לפי סעיף 46 לחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955.

מרידה

פרטי העבירה: הנאשם הנ"ל בהיותו חייל בצה"ל בגדודביום

בזמן פעולת הגדוד הנ"ל נגד האויב בסביבות סירב, בצוותא עם החיילים א. ב., ג. ד., ו-כ. ל. מכיתתו, למלא פקודת מפקדם סגן מ. נ. אשר ציווה על הנאשם ועל שלושת החיילים הנ"ל לתפוס עמדות על גבעהבזה שאמר כי אין להם רצון להילחם יותר וכי אינם רואים את סגןהנ"ל כמוסמך לתת להם הוראות.

מס' 5

מהות העבירה: מרי, לפי סעיף 48 לחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955.

מרי

פרטי העבירה: הנאשם הנ"ל בהיותו חייל בצה"ל בגדודביום

במקוםעשה מעשה בניגוד למשמעת בצבא בזה שבעת

חלוקת נשק אישי לחיילי הגדוד במחסן הנשק של הגדוד זרק את רובהו חזרה לידי המחסנאי והתכוון במעשהו זה להפגין התנגדותו נגד ההוראה המחייבת בצבא לפיה חיילים חיילי צה"ל באזורלשאת אתם נשקם האישי במשך כל שעות היממה.

מס' 6

מהות העבירה: זריעת בהלה בין חיילים, לפי סעיף 51 לחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955.

זריעת בהלה בין

פרטי העבירה: הנאשם הנ"ל בהיותו חייל בצה"ל ביוםבמוצב צה"ל

על גבעהלפני צאת חיילי המחלקה לפעולה צבאית,

היינו להתקפת מוצב האויב על גבעההפיץ

ידיעה כי האויב כיתר את המוצב, ידיעה שיש בה כדי לעורר יאוש העלול לפגוע בהצלחת הפעולה הנ"ל.

מס' 7

מהות העבירה: זריעת בהלה, לפי סעיף 52 לחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955.

זריעת בהלה

פרטי העבירה: הנאשם הנ"ל בהיותו חייל בצה"ל ביוםב

ברחובהפיץ ידיעה לקהל אזרחים שנאספו באקראי

כי צנחני אויב ירדו בידיעה הקשורה בבטחון המדינה ושיש בה כדי לעורר ברבים

בהלה.

מס' 8

מהות העבירה: תעמולה המערערת את המשמעת בצבא, לפי סעיף 53 לחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955.

תעמולה המערערת את המשמעת בצבא

פרטי העבירה: הנאשם הנ"ל בהיותו חייל בצה"ל בגדודביום

הפיץ בין חיילי כיתתו כרוזים אשר הופצו על ידי האויב והקוראים לחיילי צה"ל להיכנע לאויב, חומר תעמולה שהבאתו לידיעת חייל עלולה להשפיע בדרך המערערת את המשמעת בצבא.

מס' 9

מהות העבירה: תעמולה הפוגעת בסדר הטוב בצבא, לפי סעיף 54 לחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955.

תעמולה הפוגעת בסדר הטוב בצבא

פרטי העבירה: נאשם הנ"ל בהיותו חייל בצה"ל ביוםבשעה

החזיק לשם הפצה שני טפסים של כרוז הקורא לחיילים שלא להישמע למפקדיהם, חומר תעמולה אשר הבאתו לידיעת חייל עשויה להשפיע בדרך הפוגעת בסדר הטוב בצבא.

מס' 10

מהות העבירה: עבירות בקשר לשבי, לפי סעיף 56 לחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955.

עבירות בקשר לשבי

פרטי העבירה: הנאשם הנ"ל בהיותו חייל בצה"ל ביוםבשעה

בסביבותנפל בשבי האויב ה-

מחמת שטייל ביחידות, בסביבות הנ"ל, על אף פקודת מפקדו, סגן א. ב., שאסור לטייל ביחידות בסביבות הנ"ל.

מס' 11

מהות העבירה: גילוי סודות, לפי סעיף 57(1) לחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955.

גילוי סודות

פרטי העבירה: הנאשם הנ"ל בהיותו חייל בצה"ל ביוםבשעה

במקוםבנסעו באוטובוסקו

לכיווןגילה לא. ב. ללא רשות ידיעות על מספר

כוחות הצבא במחנה.

מס' 12

מהות העבירה: נטישת משמרת לפי סעיף 58(ב) לחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955.

נטישת משמרת

פרטי העבירה: הנאשם הנ"ל בהיותו חייל בצה"ל ביוםבשעה

עת מילא תפקיד זקיף על שער מחנהעזב את

משמרתו לפני שהוחלף כדין.

מס' 13

מהות העבירה: אלימות כלפי מפקד, לפי סעיף 59 לחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955.

אלימות כלפי מפקד

פרטי העבירה: הנאשם הנ"ל בהיותו חייל בצה"ל ביוםבשעה

במקוםהיכה את מפקדו, סגן א. ב.

מס' 14

מהות העבירה: איום, לפי סעיף 62 לחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955.

איום ועלבונות

פרטי העבירה: הנאשם הנ"ל בהיותו חייל בצה"ל ביוםבשעה

במקוםאיים על מפקדו, סגן א. ב. על ידי שאמר

לו שישרוף את ביתו אם מפקדו הנ"ל לא יוציאנו לחופשה.

מס' 15	מהות העבירה: התנגדות לפעולה חוקית, לפי סעיף 64 לחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955. פרטי העבירה: הנאשם הנ"ל בהיותו חייל בצה"ל ביוםבשעה במקוםכשבא השוטר הגדודי א.ב. בתוקף תפקידו	התנגדות לפעולה
מס' 16	לשימו במשמורת בחדר המשמר הגדודי הפיל את עצמו ארצה ובעט ברגלי השוטר הנ"ל, ועל ידי זה התנגד בכוח לשוטר האמור.	התעללות
מס' 17	מהות העבירה: התעללות, לפי סעיף 65 לחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955. פרטי העבירה: הנאשם הנ"ל בהיותו חייל בצה"ל ובהיותו סמל השוטרים הגדודיים ומופקד על חדר המשמר של גדודביום בשעההתעלל בטוראי א. ב. שנמצא במשמורת בחדר המשמר הגדודי האמור, על ידי שנטל את בגדיו והכריחו להתהלך ערום בתאו.	עיכוב רכוש ללא
מס' 18	מהות העבירה: עיכוב רכוש ללא הצדקה, לפי סעיף 66 לחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955. פרטי העבירה: הנאשם הנ"ל בהיותו חייל בצה"ל בתפקידקיבל ביוםבשעהבמקום המחאת דואר בסךלירות בשביל טוראי א.ב. אך ללא הצדקה עיכבה תחת ידיומים בערך.	שררה כלפי פקודים
מס' 19	מהות העבירה: שררה כלפי פקודים, לפי סעיף 67 לחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955. פרטי העבירה: הנאשם הנ"ל בהיותו חייל בצה"ל ובתפקיד מפקד מחלקהבגדודהשתמש לרעה בסמכותו כלפי כלפי א.ב. על ידי זה שביוםבמקום ציווה על א.ב. הנ"ל לעמוד בעמידת דום ליד אוהל המפקדה שש שעות רצופות בערך.	חריגה מסמכות
מס' 40	מהות העבירה: חריגה מסמכות, לפי סעיף 68 לחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955. פרטי העבירה: הנאשם בהיותו חייל בצה"ל בתפקיד סמל רכב בגדודביוםבשעהבמקום ציווה על טוראי א.ב. להוריד את גלגלי המכונית הצבאית מס'ולהעבירם לקצין הרכב של גדודכשהוא מתחזה כמוסמך לעשות כן בתוקף תפקידו בצבא אם כי לא היה מוסמך לעשות כן.	ביזה
מס' 21	מהות העבירה: ביזה, לפי סעיף 74 לחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955. פרטי העבירה: הנאשם הנ"ל בהיותו חייל בצה"ל ביום בשעהלאחר כיבוש הכפרפרץ לבית מגורים בחלקשל הכפר כדי לבזוז ביזה.	השמדת רכוש

בחדר התרבות של מחנהגרים במזיד ובמישרין נזק לכורסה, שהיא רכוש הצבא, בזה שקרע את ריפודה ושבר את משענותיה. מס' 22	
מהות העבירה: הוצאת רכוש מרשות הצבא, לפי סעיף 77 לחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955. פרטי העבירה: הנאשם הנ"ל בהיותו חייל בצה"ל ביוםבשעה במקוםהוציא מרשות הצבא, ביודעין ושלא כדין כ-10 ק"ג בשר, שהם רכוש הצבא, על ידי שנטלם ללא רשות ושםם בילקוטו. מס' 23	הוצאת רכוש מרשות הצבא
מהות העבירה: אי שמירתו של רכוש צבאי, לפי סעיף 80(ב) לחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955. פרטי העבירה: הנאשם הנ"ל בהיותו בצה"ל בתפקיד אפסנאי פלוגה של גדודבתקופה שמיום עד יוסלא נקט במועד הנכון בכל האמצעים הסבירים כדי לשמור מאבדן 10 שמיכות צמר רכוש הצבא שהיה מופקד על שמירתן, וגרם על ידי כך לאבדן הרכוש הצבאי הנ"ל. מס' 24	אי שמירתו של רכוש צבאי
מהות העבירה: שימוש בלתי חוקי בנשק, לפי סעיף 85 לחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955. פרטי העבירה: הנאשם הנ"ל בהיותו חייל בצה"ל ביוםבשעה במקוםירה מרובה שתי יריות ללא סמכות. מס' 25	שימוש בלתי חוקי
מהות העבירה: טיסה אסורה, לפי סעיף 90 לחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955. פרטי העבירה: הנאשם הנ"ל בהיותו חייל בצה"ל ביוםבשעה הטיס את כלי הטיס מסוגמס'שהוא רכוש הצבא מעל ל-(מקום)בגובה נמוך מהקבוע בפקודת מפקדת חיל האוויר לאותו סוג כלי טיס היינו בגובה שלרגל. מס' 26	טיסה אסורה
מהות העבירה: עריקה, לפי סעיף 92 לחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955. פרטי העבירה: הנאשם הנ"ל בהיותו חייל בצה"ל נעדר משירותו בצבא בגדודמיוםעד ליום היינומים רצופים, מתוך כוונה שלא לחזור לצבא. מס' 27	עריקה
מהות העבירה: העדר מן השירות שלא ברשות, לפי סעיף 94 לחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955. פרטי העבירה: הנאשם הנ"ל בהיותו בצה"ל נעדר משירותו בצבא בגדודמיוםעד ליום היינו בסה"כימים. מס' 28	העדר מן השירות שלא ברשות
מהות העבירה: התחלות, לפי סעיף 101 לחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955. פרטי העבירה: הנאשם הנ"ל בהיותו חייל בצה"ל ביוםבשעה במקוםהעמיד פני חולה בפני רב סמל פלוגתו על ידי שטען כי הוא חולה וכי יש לו חום גבוה וזה בכוונה לפסול עצמו למילוי תפקידו כטבח היחידה. מס' 29	התחלות
מהות העבירה: עבירה במסמכים צבאיים, לפי סעיף 105(1) לחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955.	עבירה במסמכים

פרטי העבירה: הנאשם הנ"ל בהיותו חייל בצה"ל, בתאריך במפקדתחתם על טופסאשר בו מסר ביודעין ידיעה כוזבת והיא שסך כל מספר שעות העבודה שהפועל א.ב. עבד בריצוף חדר אוכל של היחידה, הוא 12 שעות, בזמן שידע כי סך כל השעות האמורות הוא שש בלבד. מס' 30	
מהות העבירה: מעצר שלא כדין, לפי סעיף 114 לחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955. פרטי העבירה: הנאשם הנ"ל בהיותו חייל בצה"ל ומפקד חדר המשמר של גדודבתקופה מיוסשעה עד ליוםשעההחזיק במשמורת שלא כדין את טוראי א.ב.	מעצר שלא כדין
מהות העבירה: שימוש באמצעים בלתי כשרים לצורך חקירה, לפי סעיף 119 לחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955. פרטי העבירה: הנאשם הנ"ל בהיותו חייל בצה"ל ובפעלו כקצין בודק בקשר לתלונה אשר הוגשה נגד טוראי א.ב. ביום בגדודאיים להשתמש באמצעי בלתי כשר כלפי טוראי א.ב. על ידי שאמר לו שלא יקבל כל אוכל עד שיודה בגניבת השמיכה.	שימוש באמצעים בלתי כשרים לצורך
מהות העבירה: סירוב לקיים פקודה, לפי סעיף 122 לחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955. פרטי העבירה: הנאשם הנ"ל בהיותו חייל בצה"ל בגדוד ביוםתוך פעולה קרבית של גדודבסביבת סירוב לקיים פקודה שניתנה לו מאת מפקד המחלקה סג"מ א.ב. תוך מילוי תפקידו, לשמש כרץ, על ידי שאמר לו שאינו רוצה, ואין לו כוח, לרוץ חמישים פעם הלוך ושוב.	סירוב לקיים פקודה
מהות העבירה: אי קיום פקודה, לפי סעיף 123 לחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955. פרטי העבירה: הנאשם הנ"ל בהיותו חייל בצה"ל ביוםבמחנה גדודלאחר שניתנה לו פקודה על ידי מפקדו רס"ל ד.ה. להתייצב בו ביום בשעהבמשרד המחנה, לא קיים את הפקודה ולא התייצב כפי שנצטווה.	אי קיום פקודה
מהות העבירה: התשרלות, לפי סעיף 124 לחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955. פרטי העבירה: הנאשם הנ"ל בהיותו חייל בצה"ל בגדודהתרשל במילוי תפקידו כפקיד ראשי בזה שמסר מברק שנתקבל במשרד היחידה ביוםלעיונו של השליש רק כעבור שבעה ימים מיום שנתקבל, היינו ביום.	התרשרלות
מהות העבירה: התנהגות מבישה, לפי סעיף 129 לחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955. פרטי העבירה: הנאשם הנ"ל בהיותו חייל בצה"ל ביוםבשעה בהיותו נהג אמבולנס ביחידההתנהג התנהגות מבישה על ידי שבעברו בובראותו חיילים פצועים מוטלים לצד הדרך לאחר שמכוניתם עלתה על מוקש המשיך בדרכו מבלי להיעצר ומבלי לאסוף את הפצועים.	התנהגות מבישה
מהות העבירה: התנהגות שאינה הולמת, לפי סעיף 130 לחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955.	התנהגות שאינה הולמת

פרטי העבירה: הנאשם הנ"ל, בהיותו קצין צה"ל בדרגת
התנהג באופן שאינו הולם את דרגתו על ידי שביוס
שלח למפקדו, סרן ג. ד. מכתב בעילום שם, בו הטיח בפני המפקד הנ"ל את האשמה
שהוא ממלא את תפקידו שלא כהלכה.

תוספת שנייה

(סעיף 404א(ה))

(תיקון מס' 63)
תשע"א-2011

עבירה לפי הוראות אלה:

(1) סעיפים 48, 49, 53, 54, 58 (א) רישא, 62, 64, 67 (א) רישא, 68, 70, 71, 80 רישא, 82, 89,
90, 91, 96, 106, 109 (א), 116, 117, 122 רישא, 123 רישא, 124, 127, 128, 129, 130, 131, 132,
133 או 133 א;

(2) ניסיון או קשר לעבור עבירה כאמור בפסקה (1);

(3) תקנות שירות ביטחון (חובות אנשי מילואים), התשט"ז-1956: תקנה 6 לעניין איבוד קשר;
תקנה 12 לעניין שמירת רכוש צבאי, למעט אם הרכוש הוא נשק, כלי טיס, כלי שיט או כלי תחבורה
אחר.

דוד בן-גוריון
שר הבטחון

משה שרת
ראש הממשלה

יצחק בן-צבי
נשיא המדינה

[הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן](#)

[הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן](#)